박 사 학 위 논 문

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

고려대학교 대학원

법 학 과

김 민 규

2027년 2월

김 제 완 교 수 지 도

박 사 학 위 논 문

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

이 논문을 법학 박사학위 논문으로 제출함

2026년 10월

고 려 대 학 교 대 학 원

법 학 과

김 민 규

김민규의 법학 박사학위논문 심사를 완료함

2026년 12월

위 원 장 김제완 (인)

위 원 김규완 (인)

위 원 이병준 (인)

위 원 황원재 (인)

위 원 천병주 (인)

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

김민규

법학과

지도교수: 김제완

국문초록

보증금 반환이 지연되면 임차인은 다음 주거를 마련하기 어렵다. 임대인이 후속 임차인의 보증금이나 주택 매각대금에 의존하면 시장 변동으로 반환재원 마련이 어려워질 수 있고, 다수의 주택을 보유한 임대인의 지급곤란은 여러 임차인에게 함께 미친다. 피해가구 조사에서는 보증금 미반환에 임대인의 도산이 겹친 사례도 확인되므로, 집행의 제한과 면책이 보증금 회수에 미치는 영향을 검토할 필요가 있다.

본고는 임차인의 경매신청·배당요구와 임대인의 파산·회생·개인회생에서의 반환채권 행사를 검토한다. 반환재원 부족과 권리행사 제약을 구별하여 집행·면책의 범위를 밝히고, 기존 절차로 우선변제권을 행사하기 어려운 경우의 보완방안을 제시한다. 임차인의 우선변제권에는 독립한 경매신청권이 포함되지 않으므로 강제경매에는 집행권원이 필요하다. 배당범위는 잔존채권액과 절차에 적법하게 편입된 금액으로 정하며, 채권양도·대위 후에는 권리자와 채권잔액을 구분한다. 반환보증기관의 지급은 그 법적 성질과 양수·대위 요건에 따라 정산하며, 지급 사실만으로 임대인의 반환채무가 소멸한다고 보지 않는다.

파산면책으로 임대인의 인적 책임이 면제되어도, 법정 요건을 갖춘 임차인의 우선변제권은 임차주택과 그 대지의 환가대금에 존속한다. 일반 회생에서는 인가에 따

른 책임 면제와 계획에 따른 권리변경을 구별한다. 개인회생에 관하여 본고는 우선변제 부분을 법정 비면책채권으로 본 판례의 효과를 해당 주택과 대지에서 우선만족을 얻는 데 필요한 범위로 제한하여 해석한다. 이 해석에 따르면 면책 후 목적물과 그 대금에 대한 우선변제권 행사가 끝난 뒤의 일반 부족액은 다른 재산에서 강제회수할 수 없다. 다만 실제 목록누락이나 독립된 법정 비면책사유가 있는 청구권, 면책항변을 배척한 확정판결은 별도로 판단한다.

본고는 개인회생채권자목록에 실제로 기재된 반환채권의 집행권원에 기한 재단 소속 임차주택의 신규 강제경매가 변제계획인가 후에도 절차의 종국적 종료까지 채무자회생법 제600조 제1항 제2호에 따라 제한된다고 해석한다. 제615조 제2항의 채무자 귀속은 개인회생재단에서의 제외와 다르고, 제600조 제2항이 담보권 실행경매의 제한종기로 정한 변제계획 인가를 일반 강제경매에 그대로 적용할 수 없기 때문이다. 우선변제 부분의 계획 외 만족과 면책 후 권리보호에 관한 판례의 법리는 이와 구별하여 적용한다. 제600조 제1항에 따라 중지된 기존 강제경매는 인가 전 속행결정이나 적법한 대금 완납만으로 인가 후 배당까지 존속하지 않는다. 제615조 제3항 단서에 따라 계획이나 인가결정에 존속 범위를 정하고, 중지가 남으면 제600조 제3항의 속행결정도 거쳐야 한다. 이미 실효된 경매에서는 우선변제권만으로 배당을 계속할 수 없다.

입법안은 기존 환가방법으로 우선변제권을 행사하기 어려운 경우의 경매신청 근거를 보완한다. 파산재단 소속 주택에는 사전허가를, 재단 이탈·파산종료 후와 개인회생 인가 후에는 직접신청과 통지를 정하고, 이행 가능하며 경매보다 불리하지 않은 대체 지급계획에 한하여 일시 중지를 허용한다. 실제 지급액으로 잔존채권을 정산하고, 장래 사건에서는 인가 전에 적법하게 완납되어 법원에 남은 대금의 배당 절차를 보존한다. 이 절차는 사기 피해 인정 여부와 관계없이 같은 우선변제권을 가진 임차인에게 적용한다.

주제어: 주택임차보증금반환채권, 우선변제권, 강제경매, 배당요구, 파산, 회생, 개인회생, 면책, 반환보증

A Study on Legal Issues in the Enforcement and Protection of Residential Lease-Deposit Return Claims:

Focusing on Civil Execution and Insolvency Proceedings

by Mingyu Kim

Department of Law

under the supervision of Professor Jewan Kim

Abstract

Delayed deposit refunds make it difficult for tenants to finance their next home. Where landlords rely on replacement deposits or sale proceeds, changes in housing prices and rental demand can impair repayment, and the financial distress of a landlord holding multiple homes may affect many tenants at once. Victim surveys also report unpaid deposits combined with landlord insolvency; the effects of enforcement restrictions and discharge on deposit recovery therefore require examination.

This dissertation examines tenants' auction applications and demands for distribution, as well as the enforcement of deposit-return claims in landlords' bankruptcy, rehabilitation and individual rehabilitation. It distinguishes insufficient funds for repayment from restrictions on the exercise of rights, clarifies the scope of enforcement restrictions and discharge, and proposes supplementary procedures where statutory priority is difficult to exercise through existing procedures.

Statutory priority provides no independent auction right; a compulsory auction requires an enforceable title. Distribution is limited to outstanding claims and amounts properly included in distribution. Following a valid assignment or subrogation, the current holders and remaining balances of the respective claims must be distinguished. A payment by a deposit-return guarantor must be accounted for according to its legal character and the requirements for assignment or subrogation; payment alone does not establish that the landlord's repayment obligation has been extinguished.

A bankruptcy discharge may release the landlord from personal liability without extinguishing the tenant's statutory priority in the proceeds of the leased house and its land, provided the statutory requirements are met. In rehabilitation, release from liability upon confirmation differs from the modification of rights under the plan. In individual

rehabilitation, precedent treats the portion of a listed claim covered by statutory priority as nondischargeable. This dissertation reads that effect as extending only as far as necessary to obtain priority satisfaction from the leased house and its land. On this reading, once priority against both the property and its proceeds has been exhausted after discharge, the ordinary deficiency cannot be collected by enforcing against other assets. Claims actually omitted from the creditor list, independent statutory exceptions, and a final judgment rejecting the discharge defense require separate treatment.

For individual rehabilitation, this dissertation interprets Article 600(1)(ii) of the Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act as restricting a tenant's new compulsory auction of a leased house belonging to the estate, based on an enforcement title for a repayment claim actually included in the creditor list, even after confirmation until the proceedings have finally ended. This is because the vesting of estate property in the debtor under Article 615(2) differs from its exclusion from the estate, and confirmation, which Article 600(2) sets as the end of the restriction on auctions to enforce security interests, cannot simply be applied to ordinary compulsory auctions. The case law on priority satisfaction outside the plan and protection after discharge applies separately from this restriction. An existing auction stayed under Article 600(1) does not survive confirmation merely because of a pre-confirmation continuation order or lawful full payment of the purchase price. Its scope must be preserved in the plan or confirmation order under the proviso to Article 615(3), and any remaining stay requires a continuation order under Article 600(3). Statutory priority alone does not authorize distribution in an auction that has lapsed.

The proposed legislation supplements the basis for auction applications where statutory priority cannot readily be exercised through existing realization methods. It requires prior court authorization for a house in the bankruptcy estate and provides for direct applications with notice after lawful exclusion from the estate, termination of bankruptcy or confirmation of an individual rehabilitation plan. A temporary stay is permitted only for a feasible payment plan no less favorable to the tenant than auction. Actual payments are credited against the remaining claim, and for future cases the proposal preserves the distribution procedure for purchase money lawfully paid in full before confirmation and remaining with the execution court. These procedures apply to all tenants holding the same statutory priority, regardless of whether they are recognized as victims of lease fraud.

Keywords: residential lease-deposit return claim, statutory priority, compulsory auction, demand for distribution, bankruptcy, rehabilitation, individual rehabilitation, discharge, deposit-return guarantee

서문

이 논문의 출발점에는 부모님의 삶이 있습니다. 1997년 외환위기 당시 30대 후반이셨던 부모님은 사업이 어려워진 뒤 오랫동안 빚 독촉에 시달리셨습니다. 예금이 압류되고 기본적인 금융거래조차 어려운 생활이 이어졌습니다. 2014년 변호사가 된 후 부모님의 채무를 갚고 관련 문제를 정리하였지만, 회생·파산제도를 더 일찍 알았더라면 다시 시작할 기회도 일찍 얻으실 수 있었으리라는 아쉬움이 남았습니다.

저 역시 어린 시절부터 일과 공부를 함께 이어 왔습니다. 여러 차례 이사를 다녔고 사업의 성공과 실패도 경험하였습니다. 고려대학교 법학전문대학원에 입학한 뒤에도 생계와 학업을 병행하였고, 어려운 시기에 김제완 교수님과 학교의 도움으로 학업을 계속할 수 있었습니다. 이 경험은 필요한 제도와 정보를 제때 접하는 것이 한 사람의 삶에 얼마나 큰 차이를 만드는지를 생각하게 하였습니다.

법조인이 된 뒤에는 피해자지원과 회생·파산 실무에 참여하였습니다. 검찰청 피해자지원 법무담당관으로 근무하면서 범죄피해자 지원업무를 경험하였고, 이후 회생·파산 실무를 공부하며 관련 상담과 사건을 맡았습니다. 채무자의 재기를 돕는 절차와 채권자의 권리보호가 서로 분리된 문제가 아니라는 점도 실무에서 계속 확인할 수 있었습니다.

전세사기 피해자를 지원하면서는 보증금을 돌려받아야 다음 생활을 준비할 수 있는 임차인들을 직접 만나게 되었습니다. 국토교통부 전세사기피해지원위원회와 대한변호사협회 등의 활동을 통하여 지원제도를 검토하는 과정에서, 임대인의 채무를 정리하는 절차가 임차인의 보증금 회수와 생활에 직접 영향을 미친다는 사실을 보다 구체적으로 살펴보게 되었습니다.

처음 구상한 박사학위논문의 주제는 인공지능을 활용한 전세사기 예방방안이었습니다. 그러나 연구를 계속하는 과정에서 이미 보증금을 돌려받지 못한 임차인의 권리행사에 더 직접적으로 답해야 할 문제가 있다는 생각을 하게 되었습니다.

연구주제를 정한 직접적인 계기는 집행법원이 회생법원에 임차인의 강제경매 신청에 관하여 의견을 구한 일이었습니다. 개인회생절차의 변제계획 인가 후 임차인의 경매신청을 허용할 수 있는지가 문제되었습니다. 이를 검토하면서 임차인에게 우선변제권이 있다는 설명만으로는 실제 사건에 충분히 답할 수 없다는 점을 깨달았습니다. 실체법상 권리가 인정되는 것과 그 권리를 어떠한 절차에서 실제로 행사할 수 있는지는 별개의 문제였습니다. 이에 민사집행과 도산절차에서 주택임차보증금반환채권이 어떠한 방법으로 행사될 수 있는지를 법적 근거와 절차의 관점에서 밝히는 것을 이 논문의 주제로 삼게 되었습니다.

이 논문의 검토 결과가 회생·파산 실무와 법률상담에서 당사자가 필요한 절차를 이해하고 이용하는 데 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 앞으로도 민사집행과 도산 분야의 연구를 계속하면서, 실무에서 접한 문제를 연구로 연결하고 연구의 결과를 다시 현장에 돌려드리고자 합니다.

학업을 포기하지 않도록 이끌어 주시고 이 논문을 지도하여 주신 김제완 교수님께 깊이 감사드립니다. 어려운 때에 보내 주신 믿음과 가르침을 오래 간직하겠습니다. 논문의 심사를 맡아 주신 교수님들과 배움의 과정에서 도움을 주신 모든 분께도 감사드립니다. 오랜 시간을 함께 견디며 곁을 지켜 주신 부모님과 가족에게도 깊은 감사의 마음을 전합니다.

김민규

대목차

국문초록 ····· i
Abstract ····· iii
서문 ····· v
대목차 ····· vii
세부목차 ····· viii
일러두기 ····· xv
제1장 서론 ····· 1
제1절 연구의 배경 ····· 1
제2절 선행연구와 연구의 과제 ····· 5
제3절 연구의 범위와 방법 ····· 12
제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권 ····· 15
제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속 ····· 15
제2절 대항력·우선변제권과 반환보증 ····· 23
제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정 ····· 29
제3장 임대주택에 관한 개별집행절차 ····· 37
제1절 환가의 유형과 임차인의 지위 ····· 37
제2절 배당순위와 배당금의 수령 ····· 55
제3절 반환채권의 권리변동과 행사·수령권한 ····· 67
제4절 배당절차에 편입된 채권의 범위와 후행 자료의 처리 ····· 83
제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사 ····· 95
제1절 파산절차 ····· 95
제2절 회생절차 ····· 109
제3절 개인회생절차 ····· 122
제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향 ····· 171
제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안 ····· 183
제5장 결론 ····· 204
참고문헌 ····· 209
부록: 법률 개정안 ····· 226

세부목차

국문초록 ····· i
Abstract ····· iii
서문 ····· v
대목차 ····· vii
세부목차 ····· viii
일러두기 ····· xv
제1장 서론 ····· 1
제1절 연구의 배경 ····· 1
제2절 선행연구와 연구의 과제 ····· 5
제3절 연구의 범위와 방법 ····· 12
Ⅰ. 연구의 범위 ····· 12
Ⅱ. 연구의 방법 ····· 13
제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권 ····· 15
제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속 ····· 15
Ⅰ. 반환채권의 발생과 이행기 ····· 15
Ⅱ. 잔존 반환채권액의 확정 ····· 16
Ⅲ. 반환채무자와 권리귀속의 확정 ····· 18
1. 현재 반환채무자 ····· 18
2. 현재의 권리귀속 ····· 19
Ⅳ. 반환채권의 행사와 변제 ····· 20
1. 이행기·동시이행·지체와 소멸시효 ····· 20
2. 절차상 행사자와 수령권자 ····· 22
제2절 대항력·우선변제권과 반환보증 ····· 23
Ⅰ. 대항력과 제3자 관계 ····· 24
Ⅱ. 우선변제권과 소액보증금의 최우선변제권 ····· 25
Ⅲ. 임차권등기의 권리보전 효과 ····· 25
Ⅳ. 반환보증의 지급효과와 보호지위의 승계 ····· 26

제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정 ····· 29
Ⅰ. 경매신청의 근거와 우선변제권 ····· 30
Ⅱ. 경매신청과 배당참가의 구별 ····· 32
Ⅲ. 배당가능성과 도산절차의 집행제한 ····· 33
Ⅳ. 권리변동의 기준시점과 채권액·배당액의 산정 ····· 34
제3장 임대주택에 관한 개별집행절차 ····· 37
제1절 환가의 유형과 임차인의 지위 ····· 37
Ⅰ. 임차인이 직접 강제경매를 신청하는 경우 ····· 37
1. 강제경매신청과 우선변제권 행사의 관계 ····· 38
2. 일부신청에 따른 우선배당 범위 ····· 39
3. 첫 매각 뒤 남은 반환채권과 대항력 ····· 40
4. 임대인 사망에 따른 집행절차의 처리 ····· 42
Ⅱ. 다른 채권자가 개시한 경매에 임차인이 참가하는 경우 ····· 44
1. 배당요구의 내용과 우선변제자격의 소명 ····· 44
2. 임차권등기와 별도 배당요구의 필요성 ····· 45
Ⅲ. 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위 ····· 47
1. 미등기 주택과 대지의 매각 ····· 47
2. 여러 필지 중 일부의 매각 ····· 48
3. 건물의 신축, 주거용 전환과 선행담보권 ····· 49
4. 다가구주택에서 계약단위와 환가단위 ····· 50
Ⅳ. 조세공매에서 임차인의 권리행사 ····· 51
Ⅴ. 신탁재산의 환가와 책임재산의 귀속 ····· 52
제2절 배당순위와 배당금의 수령 ····· 55
Ⅰ. 법정 우선순위에 따른 배당액의 산정 ····· 55
1. 경합채권의 우선변제 범위와 기준시점 ····· 55
2. 해당 재산 조세와 임차보증금의 순위조정 ····· 58
3. 순위조정에 따른 배당액 산정 ····· 59
Ⅱ. 배당오류와 배당표 확정의 법률효과 ····· 61
1. 정당한 배당액과 실제 배당액의 차이 ····· 61

2. 배당표의 확정과 임차권의 소멸시점 ····· 62
Ⅲ. 배당금 지급과 주택인도의 관계 ····· 63
1. 배당금 지급과 주택인도의 동시이행 ····· 63
2. 주택인도 사실의 증명과 지급요건 ····· 64
3. 반환보증의 인도·지급 관계와 비교 ····· 64
Ⅳ. 매각 후 잔존 반환채권과 임차인의 점유권원 ····· 65
1. 매수인의 반환채무 인수와 보증금 잔액 ····· 65
2. 인도명령과 임차인의 점유권원 ····· 66
제3절 반환채권의 권리변동과 행사·수령권한 ····· 67
Ⅰ. 반환채권의 이전·담보제공과 행사권한 ····· 67
1. 채권양도와 제3자 대항요건 ····· 67
2. 질권설정과 반환채권의 행사 ····· 69
3. 압류·추심·전부명령과 권리귀속 ····· 70
Ⅱ. 금융기관·보증기관의 권리취득과 보호지위 ····· 71
1. 금융기관의 채권양수와 우선변제권의 승계 ····· 71
2. 보증기관의 지급과 양수·대위의 구별 ····· 73
3. 일부대위와 원임차인의 잔존채권 ····· 74
Ⅲ. 권리변동 후 반환채권의 범위와 항변 ····· 75
1. 보증금의 담보적 공제와 별도 상계 ····· 75
2. 채권양수인·질권자에 대한 공제·상계의 대항 ····· 77
3. 권리취득의 근거에 따른 항변범위의 차이 ····· 78
Ⅳ. 권리변동과 변제를 반영한 최종 정산 ····· 80
1. 채권귀속·행사권한과 잔존채권액의 확정 ····· 80
2. 복수의 청구원인과 동일 원금의 중복만족 방지 ····· 82
제4절 배당절차에 편입된 채권의 범위와 후행 자료의 처리 ····· 83
Ⅰ. 경매신청·배당요구에 따른 청구범위의 확정 ····· 84
1. 경매신청채권액과 추가 배당요구 ····· 84
2. 배당요구 종기까지 행사된 채권과 우선순위 ····· 84
Ⅱ. 종기 후 자료 제출과 청구범위 변경의 한계 ····· 85

1. 기존 청구의 소명과 우선순위 자료의 보완 ····· 85
2. 새로운 채권·금액 및 우선변제 범위의 추가 ····· 88
3. 부대채권의 계산과 청구금액의 확장 ····· 89
Ⅲ. 후발적 권리변동의 반영 ····· 90
1. 권리자의 변경과 승계의 증명 ····· 90
2. 변제·대위·압류 등 후발적 사실의 반영 ····· 91
제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사 ····· 95
제1절 파산절차 ····· 95
Ⅰ. 특정재산 우선변제권과 파산면책 ····· 95
1. 임차주택에 대한 우선변제권과 보증금반환청구 ····· 95
2. 파산면책 후 반환청구와 우선변제권 ····· 96
3. 현행 비면책 특례와 적용범위 ····· 98
Ⅱ. 파산관재인의 경매 속행과 임차주택의 처분 ····· 99
1. 기존 강제집행의 효력상실과 파산관재인의 속행 ····· 99
2. 관재인의 직접 처분과 보증금 정산 ····· 101
3. 기존 매각·처분방법이 없는 경우의 권리실현 ····· 103
Ⅲ. 파산선고에 따른 임대차·정산관계의 변경 ····· 106
1. 대항력 있는 임대차와 해지제한 ····· 106
2. 파산법상 상계제한과 임대차 내부의 공제 ····· 107
3. 부인과 반환채권의 재산정 ····· 108
제2절 회생절차 ····· 109
Ⅰ. 우선변제권의 회생담보권 분류와 담보가치 ····· 110
1. 제141조 제1항의 우선특권과 주택임차인의 우선변제권 ····· 110
2. 담보가치의 산정과 허가매각대금의 배분 ····· 111
Ⅱ. 임대차의 존속과 회생계획에 따른 권리변경 ····· 113
1. 임대차관계의 존속과 허가매각의 효과 ····· 113
2. 회생계획상 권리변경과 현실지급 ····· 116
Ⅲ. 반환채권액의 확정과 회생절차상 상계 ····· 118
1. 임대차관계의 공제와 반환채권액 ····· 118

2. 회생절차상 상계와 상계금지 ····· 120
제3절 개인회생절차 ····· 122
Ⅰ. 개시결정과 권리행사의 제한 ····· 123
1. 기존 집행과 집행권원의 취득 ····· 123
2. 일반 강제경매와 담보권 실행경매의 구별 ····· 129
Ⅱ. 변제계획 인가와 기존 집행의 처리 ····· 130
1. 인가에 따른 권리상태와 재산귀속 ····· 130
2. 기존 집행의 속행·취소와 인가에 따른 실효 ····· 131
Ⅲ. 인가 후 신규 강제경매와 임차주택의 미매각 ····· 149
1. 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부 ····· 149
2. 변제기간 중 미매각과 면책 후 권리행사 ····· 156
Ⅳ. 절차종료와 권리행사 ····· 162
1. 폐지 후 집행 ····· 162
2. 면책 후 권리행사와 승계 ····· 163
제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향 ····· 171
Ⅰ. 도산절차별 임차주택의 매각과 임차인의 권리 ····· 172
1. 임차주택의 매각주체와 현행법상 매각방법 ····· 172
2. 미매각 상태와 절차종료의 효과 ····· 173
Ⅱ. 기존 매각방법과 임차인의 경매신청 ····· 174
1. 현행 매각·지급방법의 우선적 이용 ····· 174
2. 예상배당액과 경매의 실익 ····· 176
3. 임차인의 경매신청에 관한 입법요건 ····· 178
Ⅲ. 외국법의 집행제한과 환가절차 ····· 179
1. 미국법상 재산귀속과 집행정지 ····· 179
2. 독일법상 환가권한과 환가기간 ····· 180
3. 일본법상 집행중지와 불복 ····· 181
제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안 ····· 183
Ⅰ. 개정안의 구조와 한계 ····· 183
1. 국회에 제출된 개정안의 내용 ····· 183

2. 개정안의 검토와 입법방식의 선택 ····· 185
Ⅱ. 파산절차 ····· 186
1. 파산재단 소속 주택의 경매신청허가 ····· 186
2. 경매의 신청과 배당 ····· 188
3. 경매의 효력과 매수인의 보호 ····· 190
Ⅲ. 회생절차 ····· 192
1. 회생담보권 분류와 담보가치 산정 ····· 192
2. 임차주택의 처분과 권리자 보호 ····· 192
Ⅳ. 개인회생절차 ····· 194
1. 인가 후 경매신청과 집행의 중지 ····· 194
2. 매각 후 정산과 변제계획의 변경 ····· 196
3. 변제계획의 기재사항 ····· 199
4. 면책·폐지 후의 권리행사 ····· 199
Ⅴ. 적용례와 경과조치 ····· 201
1. 시행 전 파산사건과 확정된 권리의 보호 ····· 201
2. 회생·개인회생사건의 적용례 ····· 202
제5장 결론 ····· 204
참고문헌 ····· 209
부록: 법률 개정안 ····· 226
1. 파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가 ····· 226
2. 임차주택의 경매와 배당 ····· 228
3. 우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권 ····· 231
4. 우선변제권 있는 임차주택의 처분 ····· 232
5. 인가 후 경매신청과 기존 배당절차의 존속 ····· 234
6. 매각·배당의 정산과 변제계획의 조정 ····· 237
7. 변제계획의 기재사항 ····· 239
8. 면책 후 우선변제권의 행사 ····· 240
9. 적용례와 경과조치 ····· 241

표 목차

[표 1] 반환채권의 금액·귀속과 행사권한 ····· 23

[표 2] 임차보증금 보호제도의 법률효과와 한계 ····· 29

[표 3] 권리변동과 집행절차의 기준시점 ····· 35

[표 4] 채권행사와 배당액 산정에 필요한 사항 ····· 36

[표 5] 채권별 우선범위와 기준시점·요건 ····· 58

[표 6] 순위조정 적용 전후의 배당액 ····· 60

[표 7] 권리변동·변제의 유형별 효과 ····· 81

[표 8] 신청·배당요구 후 제출자료의 검토사항 ····· 93

[표 9] 관재인의 매각과 새 경매의 비교 ····· 177

[부록 표 1] 파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가 ····· 226

[부록 표 2] 임차주택의 경매와 배당 ····· 228

[부록 표 3] 우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권 ····· 231

[부록 표 4] 우선변제권 있는 임차주택의 처분 ····· 232

[부록 표 5] 인가 후 경매신청과 기존 배당절차의 존속 ····· 234

[부록 표 6] 매각·배당의 정산과 변제계획의 조정 ····· 237

[부록 표 7] 변제계획의 기재사항 ····· 239

[부록 표 8] 면책 후 우선변제권의 행사 ····· 240

[부록 표 9] 적용례와 경과조치 ····· 241

일러두기

1. 이 논문에서 ‘반환채권’은 주택임차보증금반환채권을, ‘채무자회생법’은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」을, ‘전세사기피해자법’은 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」을 줄인 말이다.

2. 제4장·제5장과 부록에서 법률명 없이 조문만 적은 것은 특별한 표시가 없으면 채무자회생법의 조문이다. 다른 법률의 조문은 법률명을 함께 적었다.

3. ‘제415조의3안’이나 ‘제615조 제4항안’처럼 ‘안’을 붙인 조문은 현행법이 아니라 이 논문이 제안하는 조문이다. 국회에 제출된 개정법률안은 의안번호로 구별하였다.

4. 판례는 본문에서 법원과 재판일을 적어 ‘대법원 2017. 1. 12. 판결’, ‘대법원 2025. 4. 15.자 결정’과 같이 표시하고, 사건번호는 각주에 적었다. 같은 날 이루어진 재판은 사건의 내용으로 구별하였다.

5. 단행본과 정기간행물의 이름은 『 』로, 논문·평석과 주석서의 조문 해설은 「 」로 표시하였다. 같은 문헌을 다시 인용할 때에는 ‘앞의 책(주 1)’, ‘앞의 논문(주 1)’과 같이 처음 인용한 각주의 번호를 밝혔다. 각주에서는 논문·평석 제목 가운데 대상판결만 표시한 부제를 생략하고, 전체 제목은 참고문헌에 적었다.

6. 법령은 2026년 10월 현재 시행 중인 것을 기준으로 하였다. 국회 의안의 진행상황과 인터넷 자료는 각주에 적은 확인일 또는 열람일을 기준으로 한다.

7. 외국 법령은 본문과 각주에서 우리말 법령명을 사용하고, 조문은 해당 법령의 번호 체계에 따라 표시하였다. 참고문헌에는 원어 법령명을 함께 적었다.

8. 본문의 가정사례에 쓴 금액과 기간은 법리의 적용을 설명하기 위하여 정한 것이며, 실제 사건이나 통계에서 가져온 것이 아니다.

제1장 서론

제1절 연구의 배경

주택임차인에게 보증금은 현재의 주거를 확보하기 위하여 지급하는 금전인 동시에 임대차가 종료된 뒤 다음 주거를 마련하기 위하여 회수하여야 할 자금이다. 특히 전세나 고액보증금 임대차에서는 상당한 자금이 계약기간 동안 임대인에게 이전되므로, 보증금이 최종적으로 반환되는지뿐 아니라 어느 시점에 어떠한 조건으로 회수되는지도 임차인의 주거이전과 밀접하게 연결된다.

임대차가 계속되는 동안에는 임차인이 주거를 유지할 수 있는지가 문제되며, 선행연구도 계약갱신 등 존속보장을 다루어 왔다.[1] 임대차가 종료된 뒤에는 보증금을 돌려받아 다음 주거로 옮기는 문제와 반환받을 때까지 거주를 계속할 수 있는지가 함께 문제된다. 이때에는 반환채무자와 집행할 재산을 확인하고, 개별소송·집행 또는 도산절차에서 반환채권을 행사하여 실제 지급을 받을 방법을 검토하여야 한다.

보증금 반환은 임대인이 다음 임차인의 보증금이나 주택 매각대금을 확보할 수 있는지에 좌우되기도 한다. 임차보증금은 차임·손해배상 등 임차인의 채무를 담보하는 한편,[2] 임대인이 이용할 수 있는 자금이 된다. 임대인은 자기자금·차입금 외에 후속 보증금이나 처분대금으로 반환재원을 마련할 수 있으므로,[3] 재임대가 어렵고

1) 모승규, 「주택임대차에서 존속보장과 차임규제 법제연구」, 고려대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2023, 7~10·177·179면(계약갱신·차임규제·분쟁조정의 연계를 통한 방법론).

2) 방웅환, 「후론 1: 보증금」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 317면.

3) 김제완, 「임대주택 양도시 임차인의 지위와 임대인의 통지의무—깡통주택·전세사기로부터 주택임차

별도 자금도 부족하면 주택의 처분 가능성과 매각대금이 반환능력을 좌우할 수 있다.[4)]

2022년 하반기 이후 금리 상승과 주택·전세가격의 하락으로[5)] 후속 보증금이나 주택 매각대금만으로 종전 보증금을 반환하기 어려운 사례가 나타났다. 보증금 등을 이용해 여러 주택을 취득한 임대인에게는 이러한 부족이 여러 임대차에서 동시에 발생할 수 있다.[6)]

보증금을 돌려받지 못하는 원인은 반환재원의 부족과 권리행사의 제한으로 나누어 볼 수 있다. 선순위채권과 집행비용을 공제한 뒤 남는 대금이 부족하면, 우선변제권이 있어도 전액 회수할 수 없으므로 반환재원을 확보하는 수단이 필요하다. 반면 주택에 재산가치가 남아 있더라도 반환채무자가 그 소유자가 아니거나 법률상 집행이 제한되면 그 가치를 반환채무의 변제에 사용할 수 있는지를 먼저 밝혀야 한다. 본고는 후자의 책임재산 귀속과 집행·도산절차의 관계를 검토한다.[7)]

인을 보호하기 위한 법제 개선방안—」, 『법조』 제72권 제4호(통권 제760호), 법조협회, 2023, 41~44면.

4) 김제완·손유은, 「한국 주택임대차법제의 개선을 둘러싼 논의에 대한 고찰—전세사기와 깡통주택 문제를 계기로 하여—」, 『일감부동산법학』 제30호, 건국대학교 법학연구소, 2025, 12~16면; 김제완·손유은, 「인구구조 변화 상황에서 주택정책 및 법제 개선과 부동산 관련 금융의 대응 방안」, 『은행법연구』 제18권 제2호, 은행법학회, 2025, 141면·159~160면.

5) 김제완, 「주택임대차 거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안」, 『민사법학』 제111호, 한국민사법학회, 2025, 186면.

6) 김예진·김자혜, 『경기지역 연립·다세대 주택시장의 취약성 및 시사점—경기지역은 왜 전세사고에 취약한가?』, 한국은행 경기본부, 2024, 15~16면·18~19면.

7) 김제완, 『전세사기 막아내기』, 좋은열쇠, 2026, 26~28면. 예컨대 주택의 소유권이 수탁자에게 이전된 뒤 위탁자가 임대차계약을 체결하였다면, 위탁자가 반환채무를 부담한다는 사정만으로 수탁자 명의의 신탁재산이 그 채무의 책임재산이 되지는 않는다(제3장 제1절 V).

보증금 미반환을 예방하려는 연구는 계약 전 위험의 확인과 반환재원의 확보를 다루어 왔다. 정보제공·공시를 강화하는 방안은 임차인이 계약 전에 위험을 판단하도록 하고,[8] 예탁·분리관리와 반환보증은 반환에 쓸 재원이나 보증기관의 지급을 확보하려는 것이다.[9] 반환보증 가입을 의무화하면서 보증서 교부와 보증금 지급을 동시이행으로 정한 개정시안도 제시되었다.[10]

임대차가 종료되고 보증금 미반환이 현실화되면, 임차인은 이미 발생한 반환채권과 우선변제권을 어떠한 방법으로 행사할 수 있는지 확인하여야 한다. 반환채권에 관한 집행권원을 취득하여 직접 강제경매를 신청할 수 있는지, 다른 채권자가 개시한 경매에는 어떻게 참가할 수 있는지, 어느 금액까지 우선배당을 받을 수 있는지가 구체적인 문제이다. 그러나 임대인에게 도산절차가 개시되면 권리행사의 전제가 달라진다. 도산절차에서는 채무자의 재산을 관리·처분하면서 여러 채권자의 권리와 변제를 함께 조정하여야 하므로, 특정 채권자의 개별적인 만족만을 기준으로 집행의 허용 여부를 정할 수는 없다.

도산절차에서는 임차주택을 처분할 권한과 경매를 진행할 수 있는 범위부터 확

---

8) 조재진·권기욱, 「임차인 보호를 위한 보증금반환 위험 정보 통합공시제도 연구」, 『한국지적학회지』 제42권 제2호, 2026, 28~33면·39~41면; 김홍석, 「임대차 계약의 투명성 제고를 위한 부동산 공시제도의 입법적 개선 방안」, 『일감부동산법학』 제32호, 2026, 177~182면.

9) 김판기, 「주택임차인의 임차보증금 보호를 위한 법정책적 고찰」, 『법과정책연구』 제13집 제1호, 한국법정책학회, 2013, 277~283면; 성주현, 「주택임대차보증금과 보증금보호제도에 대한 소고—영국 주택임대차보증금보호제도와 비교를 통한 시사점—」, 『비교사법』 제32권 제1호, 한국비교사법학회, 2025, 390~393면; 김제완, 앞의 논문(주 3), 48면·61~63면·66~68면; 김제완·손유은, 앞의 논문(은행법연구, 주 4), 150~151면·160~161면.

10) 김제완·손유은, 앞의 논문(일감부동산법학, 주 4), 17~18면; 김제완, 앞의 논문(주 5), 186~191면; 이해진·최예린·김제완, 「임차보증금 반환채무의 면책적 인수 여부에 관한 공인중개사의 주의의무」, 『법학논총』 제42집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2025, 79~82면.

인해야 한다. 파산에서는 관재인이, 회생에서는 관리인이, 개인회생에서는 원칙적으로 채무자가 재산을 관리·처분하며, 기존 경매의 중지·실효와 신규 집행의 제한도 각 절차에 따라 정해진다. 회생·개인회생에서는 회생계획 또는 변제계획에 따른 권리처리까지 검토해야 한다. 전세사기·깡통전세 피해가구 조사에서 임대인의 파산·회생이 개시된 사례가 보고된 만큼,[11] 이러한 절차상 제약은 보증금 미반환 사건에서 함께 다루어야 한다.

이러한 사건에서 임차인이 이용할 회수방법은 공개자료의 범위를 구별하여 검토할 필요가 있다.[12] 임대인의 도산에 관한 연구는 개인회생 전문가의 서면조사에서 나타난 집행제한에 관한 개선의견과 연구진이 제시한 우선변제 부분의 집행허용 해석을 함께 소개한다.[13] 조사 응답과 법적 해석은 근거가 다르므로 어느 한쪽을 법원의 일치된 처리로 볼 수 없다. 본고는 그 차이가 임차인의 경매신청과 회수시점에 어떤 영향을 미치는지 검토한다.

---

11) 최은영 외, 『전세사기·깡통전세 피해 가구 실태조사 및 피해 회복과 예방을 위한 제도 개선 방안』, 한국도시연구소·주거권네트워크·민주사회를 위한 변호사모임, 2023, 3~4, 8~9, 37, 52~53, 202면. 피해단체 등의 협조로 가구를 모집하였으며, 설문조사 완료는 1,579가구, 등기부자료 연계는 1,490가구이다. 보고서는 무응답을 제외하여 문항별 응답 가구수가 다르다고 설명한다. 파산·회생 개시 여부를 제시한 표 Ⅲ-18의 가구수는 1,492이고 그림 Ⅲ-8과 비율도 달라, 여기서는 절차개시 사례가 보고되었다는 점만 참고한다.

12) 전국 개인회생사건의 접수건수는 2021년 81,030건에서 2025년 149,147건으로 증가하였으나(법원행정처, 『2026 사법연감』, 2026, 제6장 제1절 표52 「도산관련사건 접수 현황」, 759면), 이 통계가 곧바로 임대인의 도산 증가를 뜻하지는 않는다.

13) 이경미·김명수·성유리·손은아, 『임대인에 대한 도산절차에서 임차인의 권리보호방안에 관한 연구』, 한국형사·법무정책연구원, 법원행정처 정책연구용역 최종보고서, 2025, 38~39·67~68·74·138면. 67~68면은 회생위원·법원사무관 등 개인회생 전문가 12명의 서면조사 결과로, 전국 법원의 처리 비율을 나타내는 통계는 아니다. 74면의 절차 종료 전 강제집행 제한에 관한 설명은 조사 응답자의 개선의견이고, 138면의 우선변제 부분에 관한 강제집행 허용 설명은 연구진의 해석이다.

우선변제권이 존속하더라도 이를 행사할 방법은 절차 단계에 따라 따로 정하여야 한다. 대법원 2017. 1. 12. 판결은 개인회생면책 후 우선변제권이 인정되는 반환채권 부분에 면책효가 미치지 않고 그 범위의 기존 반환판결 집행력도 유지된다고 보았다.[14] 대법원 2025. 6. 12. 판결은 당시의 파산면책 규정 아래 인적 반환청구와 특정 주택의 환가대금에 관한 우선변제권을 구별하였다.[15] 이들 판결을 출발점으로 삼되, 도산절차가 계속되는 동안 누가 어떤 근거로 주택을 환가하고 대금을 지급할지는 추가로 검토해야 한다.

이하에서는 임차인이 직접 경매를 신청하거나 다른 채권자의 경매에 참가하는 방법을 검토한다. 이어 임대인의 도산으로 집행이 제한될 때 누가 임차주택을 처분하고 그 대금에서 보증금을 지급할 수 있는지 살펴본다. 면책 후에도 반환채권이 남는 범위와 그 채권을 행사할 책임재산도 함께 검토한다.

제2절 선행연구와 연구의 과제

선행연구는 민사집행에서 경매신청·배당참가와 청구범위를, 도산절차에서 반환채권의 분류·집행제한·주택의 처분·면책을 다루어 왔다. 본고는 이 성과를 바탕으로 배당금의 청구·수령권자, 회생담보권의 평가와 지급, 신규집행의 제한, 실효된 경매대금의 지급 및 면책 후 책임재산을 검토한다.

민사집행에 관한 판례와 선행연구는 경매를 개시할 수 있는 지위와 이미 개시된 경매에서 우선배당을 받을 지위를 구별하여 왔다. 주택임차인은 우선변제권만으로 담보권 실행경매를 신청할 수 없고 강제경매를 신청하려면 보증금반환채권에 관

14) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

15) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

한 집행권원이 필요하지만,[16] 판례는 집행권원을 가진 임차인이 직접 강제경매를 신청한 경우 특별한 사정이 없으면 그 신청에 우선변제권의 행사도 포함된다고 보았다.[17]

경매가 개시된 뒤에도 배당대상 채권액과 지급받을 권리자를 구별하여 확인해야 한다. 일부청구 뒤 남은 채권, 배당요구 종기까지 행사한 금액과 종기 후 제출자료가 기존 청구의 소명인지 새로운 채권·금액의 추가인지에 대해서는 판례와 선행연구가 기준을 제시해 왔다.[18] 다만 배당대상 금액이 정해져도 채권양도·압류·질권설정이나 보증기관의 지급이 겹치면 양수인·질권자·추심채권자·대위자 가운데 누가 이를 청구하거나 수령할지가 남는다. 이들 권리변동과 실제 지급을 배당 및 잔존채권의 정산에 어떻게 반영할지 검토할 필요가 있다.

도산절차에 관한 판례는 면책 후 우선변제권과 기존 집행권원의 효력,[19] 파산관재인의 환가,[20] 개인회생절차 중 집행의 처리[21]를 각각 다루어 왔다. 이 판례들을 검토할 때에는 권리의 존속과 그 권리를 행사할 집행·환가절차를 나누어 살펴야 한다.

---

16) 이시윤·조관행, 『민사집행법』 제9개정판, 박영사, 2025, 376면.

17) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결; 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.나; 김현선, 「대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 강제경매를 신청한 경우 배당요구를 하지 않아도 일반 채권자보다 우선하여 배당을 받을 수 있는지 여부」, 『홍익법학』 제15권 제1호, 2014, 930~933면.

18) 대법원 1998. 10. 13. 선고 98다12379 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결; 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결. 김현선, 앞의 논문(주 17), 924면·930~932면; 최환주, 「2013년 민사집행법 중요 판례」, 『인권과 정의』 제440호, 2014, 71면 참조.

19) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결; 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

20) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정.

21) 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정; 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결.

일반 회생의 선행연구에서는 우선변제권으로 담보되는 반환채권의 분류가 논의되었다. 초기에는 일반의 우선권 있는 회생채권이라는 견해가 제시되었으나,[22] 후속 연구와 실무서는 특정 부동산에 관한 우선특권으로 보아 담보되는 범위의 반환채권을 회생담보권으로 분류한다.[23] 본고는 이 분류를 전제로 담보가치의 산정, 처분대금의 배분과 실제 지급이 어떻게 이어지는지 검토한다.

개인회생의 선행연구는 주택의 환가를 개시할 방법과 매각 전 변제계획의 작성 방법을 제안해 왔다. 우선변제권을 보유하고도 독립하여 환가를 개시하기 어려운 임차인에게 개인회생채권자표 등을 이용한 강제경매를 허용하자는 방안이 전자에 해당한다.[24] 주택이 아직 매각되지 않아 실제 우선변제액을 알 수 없는 경우에 예상 우선변제액과 일반 부족액을 나누고 미확정 부분의 변제금을 유보하자는 방안은 후자에 해당한다.[25] 그 밖에도 절차 보완방안들이 제시되어 있다.[26]

---

22) 김영주, 「임대차계약 당사자의 도산에 관한 민법 및 도산법의 해석」, 『법학논총』 제33집 제3호, 전남대학교 법학연구소, 2013, 16면.

23) 김영주, 『도산절차와 미이행 쌍무계약』, 경인문화사, 2020, 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 『회생사건실무(상)』 제6판, 박영사, 2023, 746~747면.

24) 김형진, 「개인회생절차에 있어 임차인지위에 관한 소고」, 『법무사』 2010년 1월호, 49~51면; 김형진, 「개인회생절차 상 임대차보증금반환채권의 보호에 관한 연구」, 『민사법의 이론과 실무』 제15권 제1호, 2011, KCI 제공 원문 PDF 21~25쪽(이하 이 논문의 인용면은 원문 PDF 쪽수로 표시한다); 정민교, 「개인회생절차에서 채권자인 임차인 보호의 문제」, 『법조』 제72권 제1호, 2023, 574~576면; 성준호, 「개인회생절차에서 전세보증금의 보호—미등기 전세에 있어서 전세보증금의 보호와 관련하여—」, 『회생법학』 제29호, 2024, 50~53면; 오소정, 「개인회생 및 회생절차상 임차보증금 반환채권의 법적 지위와 임차인 보호방안에 관한 연구—상계권의 제한과 경매신청권의 도입을 중심으로—」, 『회생법학』 제32호, 2026, 219~222면.

25) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 24), 12~18·21쪽; 정민교, 앞의 논문(주 24), 553~560면; 오소정, 앞의 논문(주 24), 223면. 김형진이 소개한 간이평가액의 70퍼센트 방식은 당시 실무에 관한 것으로, 법원공무원교육원, 『파산·개인회생실무』, 2009, 178면을 재인용한 것이다.

26) 면책 전에 실제 반환받을 보증금액을 확정하는 절차, 면책 후 미회수 보증금의 처리, 확정채권신

예상 우선변제액의 구분과 변제금 유보는 주택이 매각되기 전 변제계획에 어느 금액을 반영할지 정하는 방법이다.[27] 이 조치로 주택이 매각되거나 우선배당액이 확정되지는 않는다. 우선변제액을 확정하려면 누가 어떤 근거로 환가를 개시할 수 있는지까지 밝혀야 한다.

인가결정 확정 후 보증금반환채권액을 확정하기 위하여 필요한 경우 개인회생채권자표를 이용한 강제경매를 허용하자는 견해는, 별도의 반환판결을 받는 부담을 줄이려는 제안이다.[28] 그러나 채권자표에 집행권원으로서의 효력을 부여하더라도 해당 시점의 강제집행 제한이 해소되는지는 별도로 판단하여야 한다.[29] 따라서 이 제안의 실효성을 검토하려면 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부부터 밝혀야 한다.

인가 후 신규 강제경매의 허용 여부에 관해서는 우선변제 부분을 집행제한에서 제외하는 견해와 절차 종료까지 제한하는 견해가 대립한다. 전자는 인가 전에는 채무자회생법 제600조 제2항을 유추하여 집행을 중지·금지하되 인가 후에는 강제경매를 허용할 수 있다고 본다.[30] 후자는 같은 조 제1항 제2호의 제한이 개인회생절차 종료까지 계속된다고 본다.[31] 본고는 후자의 견해를 취한다. 제615조 제2항의 소유

고 및 권리행사에 관한 고지절차의 보완방안으로 김형진, 앞의 논문(2010, 주 24), 49~51면; 김형진, 앞의 논문(2011, 주 24), 23~25쪽; 정민교, 앞의 논문(주 24), 575~578면; 오소정, 앞의 논문(주 24), 222~224면.

27) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 24), 12~18쪽; 정민교, 앞의 논문(주 24), 553~560면.

28) 정민교, 앞의 논문(주 24), 553~560면·574~577면.

29) 유철희, 「제589조」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 186~187면 및 「제600조」, 같은 책, 355~356면. 신아름, 「제581조」, 같은 책, 84면.

30) 김희중, 「우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차」, 사단법인 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편, 『도산판례백선』, 박영사, 2021, 331~332면; 전대규, 『채무자회생법』 제10판 제2권, 법문사, 2026, 2111면 및 각주 74.

31) 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 29), 186~187면; 같은 저자, 「제600조」, 같은 책, 355~356면.

권 귀속이 재단에서의 당연한 제외를 뜻하는지, 대법원 2017. 1. 12. 판결의 계획 외 만족·비면책 법리가 신규집행의 금지도 해제하는지를 각각 검토한다. 실제 목록기재 반환채권의 집행권원에 기한 재단 소속 주택의 신규 강제경매를 제한하는 논거와 반론을 제시하고, 인가 후 직접 경매를 신청할 수 있는 입법적 근거를 제안한다(제4장 제3절 Ⅲ.1 및 제5절 Ⅳ).

파산에 관한 선행연구에서는 면책 후 우선변제권의 존속[32]과 이를 현실적으로 행사할 환가방법이 각각 논의되어 왔다. 임차인 보호를 위한 방안으로는 우선변제권이 인정되는 보증금반환채권의 일정 범위를 비면책채권으로 정하는 방법과 일정한 요건 아래 임차인에게 별도의 경매신청 근거를 부여하는 방법이 제시되었다.[33]

파산절차에는 이미 이용할 수 있는 환가방법도 있다. 파산관재인이 기존 경매를 속행하거나 임차주택을 직접 처분하면, 임차인은 별도의 경매를 개시하지 않고도 그 환가대금에서 우선변제를 받을 수 있다.[34] 판례 역시 주택임차인을 별제권자에 준하는 지위에서 보호하면서 관재인의 처분과 그 대금에서의 우선변제를 인정하여 왔다. 관재인의 임의매각 등 기존의 환가방법이 있으므로 임차인에게 별도의 경매신청권을 인정할 필요성이 크지 않다는 견해도 이러한 절차를 전제로 한다.[35] 따라서 새로운 경매신청 근거가 필요한지는 기존의 환가방법으로 우선변제권을 행사할 수 있는지에 따라 판단하여야 한다.

---

32) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

33) 박진웅, 「파산절차에서 드러난 임차보증금 보호의 한계」, 『이슈와 논점』 제2445호, 국회입법조사처, 2025. 12. 16., 4면; 양형우, 「파산절차에서 면책결정의 효력과 우선변제력 있는 주택임대차보증금반환채권」, 『홍익법학』 제27권 제2호, 2026, 145면·152면.

34) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정, 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결, 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결.

35) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 30), 1522면 각주 243.

입법론에는 우선변제권 대신 보증금 전액을 반환할 때까지 임대차 존속을 보장하는 방안,[36] 별제권·경매신청권을 부여하거나 비면책 범위를 넓히는 방안[37]이 있다. 국회에 제출된 채무자회생법 개정안도 비면책 범위나 경매신청 근거를 다룬다(제4장 제5절 Ⅰ.1).[38] 경매신청권은 임차주택을 매각할 절차를 열어 주고, 비면책 범위의 확대는 면책 뒤에도 채무자의 재산에 대한 집행을 허용한다. 두 방안의 효과가 다르므로 임차인 보호라는 목적만으로 함께 채택할 수는 없다.[39] 본고는 독립한 경매신청권이 없는 문제와 면책 후 부족액을 부담시킬 문제를 나누어, 집행개시 시점·기존 경매의 처리·책임재산의 범위·배당 후 정산을 검토한다.

이하의 검토는 전세사기피해자로 인정되었는지와 관계없이 법정 우선변제권을 가진 주택임차인을 대상으로 한다.[40] 임차인이 집행권원을 얻고도 도산절차의 집행제한 때문에 강제경매를 개시하지 못하거나, 매각대금이 적법하게 납부된 뒤 배당 전에 경매가 실효될 수 있기 때문이다. 면책 후 주택을 환가하였으나 보증금에 미달하는 경우에는 잔액을 회수할 재산의 범위도 정해야 한다. 이러한 문제는 피해자 인

36) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 376면 각주 5. 우선변제권을 두기보다 보증금 전액이 반환될 때까지 임대차의 존속을 보장하는 방식으로 보호를 일원화하자는 입법론이다.

37) 이경미 외, 앞의 보고서(주 13), 138~147면. 제411조의 별제권 추가안과 제415조·제600조 개정안은 138~142면, 비면책 확대안은 142~147면.

38) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안 의안 제2213186호(한창민 의원 대표발의, 2025. 9. 23.), 제2216282호(염태영 의원 대표발의, 2026. 1. 23.), 제2217769호(최기상 의원 대표발의, 2026. 3. 26.).

39) 제4장 제5절 Ⅰ.2 참조. 비면책 규정은 면책 후에도 부담하는 인적 책임의 범위를, 경매신청권 규정은 특정재산에 관한 우선변제권을 현실화할 환가수단을 정한다.

40) 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제25조의13; 부칙(법률 제19425호, 2023. 6. 1.) 제2조·제4조; 부칙(법률 제20956호, 2025. 5. 20.) 제2조; 부칙(법률 제21634호, 2026. 5. 12.) 제6조. 이 특례는 일정한 피해자등의 보증금반환채권에 비면책을 인정하지만, 그 적용대상과 범위에는 법률상 제한이 있다.

정 여부에 따른 지원과 별도로 일반 주택임대차법과 도산법의 권리행사 규율에서 해결할 과제이다.

개인회생에서는 두 쟁점을 집중하여 검토한다. 첫째, 변제계획 인가 전에 매각대금이 적법하게 완납되었으나 배당 전에 경매가 실효된 경우, 임차인은 어떤 근거와 절차에 따라 법원에 남은 대금의 지급을 청구할 수 있는가. 매수인의 소유권 취득, 배당절차의 효력과 독립한 지급채권의 귀속을 각각 확인하여야 한다. 둘째, 면책 후 임차주택을 환가하고도 보증금이 부족하면 그 잔액을 임대인의 다른 재산에서 집행할 수 있는가. 우선변제 부분에 면책의 예외를 인정한 판례[41]와 채무자회생법 제625조의 문언을 함께 검토하여 책임재산의 범위를 판단한다.

본고는 먼저 두 쟁점에 관한 현행법의 해석을 제시한다. 그럼에도 해결되지 않는 환가·지급의 어려움에 대해서는 경매신청의 법적 근거와 도산절차와의 조정방법을 입법적으로 검토한다.

41) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

제3절 연구의 범위와 방법

Ⅰ. 연구의 범위

본고는 미반환 주택임차보증금의 반환채권을 민사집행과 임대인의 파산·회생·개인회생에서 행사하는 법률관계를 연구한다. 임대차의 종료·정산, 주택양도에 따른 반환채무 승계, 대항력·우선변제권의 성립과 존속은 그 권리행사에 필요한 범위에서 검토한다. 이하에서 반환보장이라는 말을 우선변제권·반환보증의 보호, 집행·도산절차상 행사방법과 실제 지급에 관한 법률문제를 포괄하는 뜻으로 사용한다.[42]

반환보증에 관해서는 보증기관의 지급 이후 반환채권과 우선변제권이 누구에게 어느 범위에서 귀속하는지, 그 권리가 경매·배당에서 어떻게 행사되는지, 실제 지급액이 잔존 반환채무에 어떻게 반영되는지를 검토한다(제2장 제2절 Ⅳ, 제3장 제3절 Ⅱ.2·3 및 제4절 Ⅲ). 나아가 부동산의 환가와 배당은 임차주택과 그 대지를 중심으로 살펴본다.[43]

---

42) 임대차계약의 체결과 존속에 관한 일반적 규율, 계약체결 전의 정보제공 및 전세사기피해자 지원제도는 중심적인 연구대상에서 제외하되, 반환채무자의 확정, 반환채권과 우선변제권의 행사, 도산절차상 집행제한이나 면책의 효과에 영향을 미치는 범위에서는 검토한다.

43) 다가구주택은 개별 임대차계약의 단위와 소유권·매각·배당의 단위가 일치하지 않는 경우로, 조세공매는 민사경매와의 절차적 차이가 우선변제권의 행사에 미치는 범위에서, 신탁주택은 반환채무자와 책임재산의 귀속이 일치하지 않을 수 있다는 점을 중심으로 검토하고, 신탁재산 일반의 책임범위에 관한 입법론은 다루지 않는다. 상가건물 임대차는 공통 법리의 비교에 필요한 범위에서 다룬다.

Ⅱ. 연구의 방법

본고는 관련 법령·판례·학술논문·주석서·실무서를 토대로 한 법해석을 중심으로, 먼저 반환채권의 성립과 귀속을 확정한다. 이어 해당 권리자가 집행을 신청하거나 배당에 참가할 요건과 도산절차의 제한을 검토하고, 실제 지급액을 잔존채권에서 정산한다.[44] 예컨대 반환채권이 양수인에게 이전되어도 그가 종전 집행권원으로 곧바로 집행할 수 있는지는 승계집행문 등 절차요건을 다시 확인하여야 한다.[45]

판례의 법리는 해당 사건의 사실관계·청구·항변과 심판대상에 맞추어 읽는다.[46] 선행연구에서는 근거규정과 적용대상, 그 견해를 따를 때의 법률효과를 비교한다. 실무서의 처리방법에도 같은 기준을 적용하고, 현행법 해석으로 가능한 처리와 법률 개정이 필요한 제안을 나누어 제시한다.

44) 권리의 성립과 귀속은 제2장 제1절, 행사의 절차적 근거와 제한은 제2장 제3절·제3장·제4장, 지급·배당의 반영은 제3장 제3절 Ⅳ 참조.

45) 제3장 제3절 Ⅰ(반환채권의 귀속과 행사권한을 바꾸는 권리변동) 및 제4절 Ⅲ.1(권리자의 변경과 승계의 증명); 민사집행법 제31조, 민사집행규칙 제23조 제1항 참조.

46) 판례를 적용할 때 확인할 사항은 제2장 제3절의 표 4 참조.

비교법에서는 도산절차의 재산관리권과 개별집행 제한의 관계를 검토한다. 미국의 도산재산 귀속·집행정지, 독일의 환가권한·환가기간, 일본의 집행중지·불복절차가 주요 대상이다.[47] 각 제도의 전제를 확인한 뒤 우리 법의 우선변제권과 도산절차에 적용할 수 있는 요소와 조정이 필요한 요소를 가린다.

입법대안은 기존 집행·환가방법으로 우선변제권을 행사하기 어려운 경우를 대상으로 한다. 새 경매신청권이 필요한 범위를 정하고, 기존 처분·계획변제와의 조정, 관계인의 참여·불복 및 배당 후 정산을 함께 설계한다.[48]

47) 제4장 제4절 Ⅲ.1(미국법), Ⅲ.2(독일법), Ⅲ.3(일본법) 참조.

48) 제4장 제4절 Ⅱ.3(임차인의 경매신청에 관한 입법요건) 및 제5절 Ⅱ~Ⅴ 참조.

제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권

제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속

민사집행이나 도산절차에서 반환채권을 행사하기 전에는 공제·변제 후 잔액과 현재의 채무자·권리자를 확정하여야 한다. 채권양도나 변제자대위에 따른 반환채권의 이전(민법 제449조·제450조·제481조)이 대항력·우선변제권의 이전과 항상 같은 범위에서 이루어지는 것은 아니다. 일반 양수인과 법정 금융기관 등의 우선변제권 승계가 다른 경우가 그 예이다(주택임대차보호법 제3조의2 제7항; 제2절 Ⅳ). 따라서 반환채무자의 승계와 채권이전의 원인, 현재 권리자가 행사할 보호지위를 각각 확인한다.

Ⅰ. 반환채권의 발생과 이행기

장래의 보증금반환채권도 임대차 종료 전에 양도·질권설정·압류 등의 대상이 될 수 있다. 임대차가 종료되면 연체차임 등 보증금이 담보하는 채무를 정산하여 반환할 잔액과 이행기를 확정한다. 다만 종료일만을 기준으로 반환채무의 기초가 되는 법률관계까지 그날 처음 형성되었다고 보아서는 안 된다.

도산절차에서 반환채권을 분류할 때에는 임대차 종료일만이 아니라 그 채권의 기초가 된 법률관계를 보아야 한다. 개시 전에 계약을 체결하고 보증금을 지급하였다면, 개시 후 임대차가 종료되었다는 사정만으로 반환채권을 개시 후 새로 발생한 채권으로 분류할 수는 없다.[49] 보증금 미회수라는 같은 손실에 관하여 청구하더라도

[49] 김치송, 「임차인에 대한 회생절차가 개시된 후 임대인이 자신의 골프장입회금반환채권과 임차인의

계약상 반환채권, 불법행위 손해배상채권, 비용상환채권과 보증기관에 대한 지급청구권은 발생근거·채무자·소멸사유가 서로 다를 수 있으므로, 도산절차에서 채권의 발생시점과 귀속을 청구권마다 따로 판단하여야 한다.[50]

Ⅱ. 잔존 반환채권액의 확정

반환채권액은 임차인이 실제로 지급한 보증금을 기초로 산정한다. 갱신이나 변경계약에 따라 보증금이 증감하였다면 추가 지급액과 이미 반환받은 금액을 반영하여야 한다. 계약금·차임선급금 등 다른 명목으로 지급된 금전은 그 지급원인에 따라 보증금과 구별한다.

보증금에서 공제할 수 있는 것은 임대차관계에서 보증금이 담보하는 임차인의 채무이다. 연체차임이나 법률상 인정되는 원상회복비 등이 이에 해당하며, 임대인은 공제대상채권의 발생사실을, 임차인은 변제 등 소멸사실을 주장·증명하여야 한다.[51] 이 공제는 담보관계를 정산해 반환잔액을 확정하는 과정이다. 반면 임대인이 별도로 보유한 반대채권으로 반환채권을 상계하려면 두 독립된 채권에 법정 상계요건이 갖추어져야 한다.[52]

임차보증금반환채권의 상계를 주장할 수 있는지 여부」, 『저스티스』 통권 제171호, 한국법학원, 2019, 355~358면.

50) 채무자회생법 제118조 제1호·제423조·제581조 제1항. 임대인에 대한 계약상 보증금반환채권과 별도의 불법행위 손해배상채권·비용상환채권은 발생근거와 소멸사유가 다르고, 보증기관에 대한 지급청구권은 채무자가 다르다.

51) 대법원 2005. 9. 28. 선고 2005다8323·8330 판결; 방웅환, 앞의 글(주 2), 328~333면; 지원림, 『민법강의』 제23판, 홍문사, 2026, 1154면.

52) 이 차이는 반환채권이 양도되거나 질권의 목적으로 된 뒤 임대인이 채권의 감액을 주장하는 경우(제3장 제3절 Ⅲ)와 임대인의 도산절차에서 상계제한이 적용되는 경우(제4장 제1절 Ⅲ.2, 제2절 Ⅲ)에 나타난다.

정산을 거쳐 반환채권액이 확정되더라도 이후의 지급이나 권리변동에 따라 그 금액과 귀속은 달라질 수 있다. 임대인이 보증금을 직접 변제하거나 유효한 변제공탁 등으로 반환의무를 이행하면 그 범위에서 반환채무가 소멸한다. 반면 보증기관이 보증채무를 이행하고 반환채권을 대위취득하였다면 그 지급액에 대응하는 반환채권이 보증기관에 이전될 뿐, 임대인의 반환채무 총액이 감소하는 것은 아니다(제3장 제3절 Ⅱ·Ⅳ).

보증금 미반환과 관련하여 별도의 금전채권이 발생하였더라도 그 금액이 보증금반환채권의 원금에 당연히 포함되는 것은 아니다.[53] 따라서 별도의 비용상환채권이 인정되었다는 사정만으로 우선변제권의 보호를 받는 보증금액이 증가하지는 않는다.[54]

집행권원에 적힌 금액은 그 성립 후의 일부 변제·공탁·상계로 실제 잔존채권액과 달라질 수 있다.[55] 채권자는 그 잔액 중 일부만 경매신청액으로 정할 수도 있다. 법원은 절차에 편입된 채권의 범위 안에서 매각대금·집행비용과 다른 권리자의 순위를 반영해 배당액을 산정하므로, 신청액 전부가 우선배당되는 것도 아니다.

---

53) 다만 그 채권과 임차인의 피담보채무 사이에 유효한 상계 등이 이루어져 피담보채무가 감소하였다면, 그 결과는 최종 반환할 보증금 잔액에 반영될 수 있다.

54) 대법원 2025. 4. 24. 선고 2024다221455 판결. 이 판결은 임차권등기명령의 신청·등기에 소요된 법정 비용상환청구권을 민사소송이나 상계로 행사할 수 있다고 보았으나, 그 청구권이 보증금반환채권의 원금에 포함된다고 판단한 것은 아니다.

55) 민사집행법 제44조·제57조·제59조. 집행권원 성립 후에 발생한 소멸사유는 청구이의 등 해당 절차에 따라 주장하여야 한다.

Ⅲ. 반환채무자와 권리귀속의 확정

1. 현재 반환채무자

보증금 반환의무를 부담하는 사람이 언제나 계약체결 당시의 임대인이나 현재의 주택소유자와 일치하는 것은 아니다. 임차주택이 양도되거나 임대인 지위가 상속되면 승계의 원인과 법정 요건에 따라 반환채무자가 달라질 수 있다. 특히 대항력 있는 임차주택이 양도된 경우에는 주택임대차보호법에 따른 임대인 지위의 승계 여부를 판단하여야 한다. 임차인에 대한 반환책임은 매매당사자 사이의 내부적인 채무인수 약정이 아니라 법정 승계요건과 임차인의 이의 여부에 따라 정해진다(주택임대차보호법 제3조 제4항). 상속의 경우에도 임대인 지위를 누가 어떤 형태로 승계하였는지 확인하여 현재의 반환채무자를 확정하여야 한다(민법 제1005조).

대법원 1996. 2. 27. 판결은 대항력 있는 임차주택의 양수인이 임대인 지위를 승계하면 보증금반환채무도 함께 이전된다고 보았다.[56] 반면 대법원 2002. 9. 4. 판결은 임차인이 주택의 양도사실을 안 뒤 상당한 기간 내에 임대인 지위의 승계에 이의를 제기하였다면 종전 임대인의 반환채무가 소멸하지 않는다고 판단하였다.[57] 따라서 주택의 소유권이 이전되었다는 사실만으로 종전 임대인과 양수인 중 누가 반환채무를 부담하는지 단정할 수 없다.

임대인 지위가 승계되어 종전 임대인의 반환채무가 소멸하면, 양수인의 자력이 보증금 회수에 영향을 준다. 양수인에게 집행할 재산이 부족한 경우를 가정하면 임차인이 반환채권을 보유하고도 지급받지 못할 수 있다. 이 회수위험을 이유로 종전

56) 대법원 1996. 2. 27. 선고 95다35616 판결.

57) 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다64615 판결.

임대인에게 곧바로 병존적 책임을 물을 수는 없으며, 그러한 책임을 인정하려면 별도의 약정이나 법률상 근거가 필요하다.[58]

공동상속으로 임대인 지위를 승계한 경우에는 임차인에 대한 반환책임과 상속인 사이의 부담을 나누어 보아야 한다. 대항력 있는 상가건물 임대차에서 판례는 공동상속인이 승계한 보증금반환채무를 불가분채무로 보았다.[59] 목적물을 대상분할로 단독 취득한 상속인에 대해서는 반환채무의 면책적 인수를 인정하였다.[60] 후자에 대해서는 상속채무의 분할귀속에 관한 종전 판례와의 정합성을 문제 삼는 견해가 있다.[61]

2. 현재의 권리귀속

반환채권이 양도되거나 전부명령이 확정되거나 변제자대위가 성립하면, 임차인이 보유하던 채권의 전부 또는 일부를 제3자가 취득한다. 집행·배당에서는 그 권리변동을 반영하여 임차인과 양수인·전부채권자·대위자에게 귀속하는 금액을 확정하여야 한다.

---

58) 김제완, 앞의 논문(주 3), 45~48면·60~62면; 이해진·최예린·김제완, 앞의 논문(주 10), 80~81면. 이러한 회수위험에 대응하여 종전 임대인의 병존적 책임을 인정하는 방향으로 판례를 변경하자는 견해로, 현재 판례가 인정하는 승계효과와 구별되는 해석론·입법론이다. 비교법적으로 독일민법 제566a조 제2문은 임대차 종료 시 임차인이 양수인으로부터 담보를 반환받을 수 없는 경우 종전 임대인의 반환의무가 계속되도록 명시한다. 이는 그 요건을 정한 독일법의 별도 규정이며, 우리 법에서 종전 임대인의 책임이 당연히 존속한다는 근거는 아니다. 양창수 역, 『독일민법전—총칙·채권·물권』 2026년판, 박영사, 2026, 494~495면.

59) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2015다59801 판결; 한승수, 「임대인 지위의 공동상속과 보증금반환의무」, 『민사법학』 제97호, 한국민사법학회, 2021, 192면.

60) 대법원 2024. 8. 1. 선고 2023다318857 판결.

61) 이지형, 「임대인 지위를 공동으로 상속한 공동임대인들의 임차보증금 반환채무」, 『토지법학』 제40권 제2호, 한국토지법학회, 2024, 241면·243면.

질권설정이나 압류·추심명령만으로 반환채권 자체가 질권자나 압류채권자에게 이전되지는 않는다. 질권자는 민법 제353조에 따라 피담보채권액의 한도에서 직접청구권을 행사하고, 압류·추심명령에서는 임차인의 처분·영수가 제한되는 한편 추심채권자에게 추심권능이 주어진다(민사집행법 제227조 제1항·제3항, 제229조 제2항·제4항). 임대인이 누구에게 지급해야 채무를 면하는지는 채권의 귀속과 이러한 행사·수령권한을 각각 확인하여 판단한다(이 절 Ⅳ.2, 제3장 제3절 Ⅰ).[62]

Ⅳ. 반환채권의 행사와 변제

1. 이행기·동시이행·지체와 소멸시효

임대차가 종료하면 보증금 잔액의 반환의무는 이행기에 이르지만, 임대차의 종료만으로 임대인이 곧바로 이행지체에 빠지는 것은 아니다. 보증금반환의무와 주택인도의무는 원칙적으로 동시이행관계에 있으므로, 임대인의 지체책임을 판단하려면 임차인이 주택을 인도하거나 적법하게 인도를 제공하였는지도 확인하여야 한다.[63]

---

62) 대법원 2023. 3. 30. 선고 2021다264253 판결; 전휴재·김유성, 「2023년 민사집행법·도산법 중요 판례평석」, 『인권과 정의』 제521호, 대한변호사협회, 2024, 255~257면. 상가건물 공동임차인 중 한 사람의 불가분적 보증금반환채권 일부에 대한 압류·전부명령의 효력을 다룬 판결이다.

63) 대법원 1977. 9. 28. 선고 77다1241·1242 전원합의체 판결; 대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다289720 판결(매매계약상 동시이행항변과 이행지체에 관한 사건). 민법 제621조에 따른 임차권등기에서는 다른 약정이 없는 한 보증금 반환과 등기말소가 동시이행관계에 있으므로, 지연손해금을 청구하려면 말소의무의 이행 또는 제공도 필요하다(대법원 2024. 12. 12. 선고 2024다261989 판결). 반면 주택임대차보호법 제3조의3의 등기명령에 따른 임차권등기는 보증금 반환이 그 말소보다 선이행되어야 한다(대법원 2005. 6. 9. 선고 2005다4529 판결). 지원림, 앞의 책(주 51), 1166면·1185면.

대법원 2020. 7. 9. 판결은 임차인이 보증금을 돌려받기 위하여 목적물을 적법하게 계속 점유하는 동안 반환채권의 소멸시효가 진행하지 않는다고 판단하였다.[64] 반환채권의 이행기가 도래하였어도 이러한 점유가 계속되면 시효가 진행하지 않는다는 취지이다. 이 결론과 소멸시효 일반 법리의 관계에 관해서는 이를 긍정하는 견해[65]와 기존 시효법리와의 조화를 요구하는 견해,[66] 시효 적용을 배제할 특별한 근거가 필요하다는 견해[67] 등이 있다.

임차권등기를 마치고 주택을 인도한 임차인에게는 대항력·우선변제권의 보전과 별도로 반환채권의 소멸시효가 진행한다. 대법원 2019. 5. 16. 판결은 임차권등기 자체의 시효중단효를 부정하였다.[68] 앞의 계속점유 사건과 함께 보면, 등기로 임차권을 보전한다는 사정만으로는 점유를 계속한 때와 같은 시효상 효과가 생기지 않는다는 취지이다.[69]

주택의 인도·점유·전출은 각각의 법률효과에 맞추어 확인한다. 현실인도나 적법

64) 대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224·244231 판결.

65) 김덕중, 「임차목적물의 점유와 임차보증금반환채권의 소멸시효」, 『법학논총』 제41권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2021, 79~83면.

66) 성위석, 「임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『법학논고』 제78집, 경북대학교 법학연구원, 2022, 138~142면; 신동현, 「임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『서강법률논총』 제10권 제3호, 2021, 193~203·208~209면.

67) 원종배, 「주택임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『민사법의 이론과 실무』 제25권 제2호, 2022, 269~274면.

68) 대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결.

69) 조인영, 「주택임대차보호법상 법정임대차관계와 임차권등기에 의한 소멸시효 중단 여부—대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결에 대한 비판적 관점에서—」, 『연세법학』 제39호, 2022, 315~325면. 임차권등기가 종전 점유를 대신하여 임차인의 권리를 보전하는 기능을 갖는다는 점 등을 근거로 소멸시효 중단효도 인정하여야 한다는 견해이다.

한 이행제공은 동시이행항변과 임대인의 지체책임에, 점유와 주민등록의 유지는 대항력의 존속에 관계된다. 경매에서 주택임대차보호법 제3조의2 제2항에 따른 보증금을 지급받을 때에는 같은 조 제3항의 인도요건을 갖추어야 하고, 반환보증에 따른 보증금을 받으려면 보증계약·약관의 인도·권리이전 요건을 충족하여야 한다.

2. 절차상 행사자와 수령권자

임대인이 반환채무를 유효하게 이행하려면 현재의 채권귀속뿐 아니라 지급 당시의 행사권한·수령권한과 지급제한의 존재를 함께 확인하여야 한다.[70] 대항력 있는 임차주택의 양도와 반환채권에 대한 가압류가 겹치는 경우에는 이러한 구별이 구체적으로 드러난다. 종전 임대인을 제3채무자로 한 가압류가 주택의 양수인에게도 효력을 미치는지가 문제되기 때문이다.[71] 대법원 2013. 1. 17. 전원합의체 판결의 다수의견은 임대인 지위의 승계와 가압류의 제3채무자 지위를 분리할 수 없다고 보아 가압류의 효력이 양수인에게 미친다고 판단하였고,[72] 반대의견은 종전 임대인이 반환채무를 면하는 이상 그를 제3채무자로 한 가압류는 효력을 잃는다고 보았다. 실체

70) 민사집행법 제31조(제3장 제3절 Ⅰ, 제4절 Ⅲ.1). 양수인이나 대위자가 종전 채권자의 집행권원으로 강제집행을 신청하거나 기존 집행을 속행하려면 승계집행문 등의 절차요건을 갖추어야 하므로, 실체법상 채권의 취득과 종전 집행권원에 의한 집행절차 수행 지위도 동일하지 않다.

71) 김현선, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 임차주택의 양도」, 『일감법학』 제28호, 2014, 491~494면; 이영창, 「주택임대차보호법상 대항력 있는 임차보증금반환채권에 대한 가압류의 효력」, 『사법』 제23호, 2013, 365~367면·372면.

72) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 전원합의체 판결. 다수의견을 지지하는 견해로 이창현, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 주택의 양도」, 『법학논집』 제21권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2016, 491면·497~498면.

법상 반환채무자의 승계와 집행법상 제3채무자 지위의 승계를 구별하는 견해도 있다.[73]

구분	법적 의미
잔존 반환채권액	해당 시점에 임대인에 대하여 소멸하지 않고 남아 있는 원채권의 금액
현재 반환채무자	임대차계약 및 임대인 지위의 승계 등에 따라 반환의무를 부담하는 자
현재 권리귀속	임차인·양수인·대위자 등에게 현재 귀속하는 반환채권의 범위
절차상 행사자	소송·강제집행·추심 등 해당 절차에서 권리를 행사할 권한을 가진 자
수령권자	지급 당시 적법하게 변제를 받을 권한을 가진 자
현실적 금전수령	임차인·양수인·대위자 등이 실제로 지급받은 금액과 그 지급원인

[표 1] 반환채권의 금액·귀속과 행사권한

제2절 대항력·우선변제권과 반환보증

임차인은 대항력에 따른 임대차 존속, 우선변제권에 따른 우선회수, 임차권등기에 따른 권리보전과 반환보증에 따른 지급을 구할 수 있다. 보증금을 받을 때까지 임대차관계가 존속한다는 주택임대차보호법 제4조 제2항[74]은 그 자체로 주택의 환가나 우선배당을 개시하지 않는다. 환가대금에서 회수하려면 우선변제권의 실체법상 요건과 경매신청 또는 배당참가의 절차요건을 함께 갖추어야 한다.

---

73) 정구태, 「주택임대차보호법상 임차주택의 양도와 임대인의 제3채무자로서의 지위의 승계」, 『고려법학』 제74호, 2014, 174~176면·181~182면; 김태건·오세준, 「임차보증금반환채권의 가압류와 임대인의 지위 승계에 관한 연구」, 『일감부동산법학』 제22호, 2021, 81~86면.

74) 모승규, 앞의 논문(주 1), 36~38면.

Ⅰ. 대항력과 제3자 관계

대항력은 법정 요건을 갖춘 임차인이 주택의 양수인 등 제3자에게 임대차의 효력을 주장할 근거이다. 대항력 있는 임대차의 목적주택이 양도되면 양수인이 임대인 지위와 보증금반환채무를 승계한다.[75] 우선변제권은 임차주택과 그 대지의 환가대금에서 후순위권리자나 일반채권자보다 먼저 변제받을 근거이다(주택임대차보호법 제3조·제3조의2·제3조의5).[76] 우선변제권의 성립에도 대항요건이 필요하지만, 제3자에게 임대차관계를 주장할 수 있는지와 환가대금에서 어느 순위로 변제받는지는 각각 판단한다.

임차인이 주택의 양수인에게 임대차관계를 주장하려면 주택의 인도와 주민등록 등 법정 대항요건을 갖추고, 소유자가 변경되는 시점까지 이를 유지하여야 한다.[77] 주택의 양도나 경매 과정에서 점유를 상실하거나 주민등록을 이전하였다면, 그 시점에 따라 새로운 소유자에 대한 대항력의 인정 여부가 달라질 수 있다.

대항력과 우선변제권의 차이는 임차주택이 경매된 뒤에도 나타난다. 주택임대차보호법 제3조의5 단서에 따라 보증금이 전액 변제되지 않은 대항력 있는 임차권은 매각으로 소멸하지 않으므로, 매수인에 대한 대항력을 유지한 임차인은 미반환 보증금에 관하여 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다. 다만 첫 경매에서 행사한 우선변제권은 매각으로 소멸하므로 후속 경매에서 다시 행사할 수 없다(제3장 제1절 Ⅰ.3).[78]

---

75) 주택임대차보호법 제3조 제4항; 대법원 1996. 2. 27. 선고 95다35616 판결.

76) 최준규, 「후론 3: 주택임대차보호법」, 앞의 책(주 2), 360면·377면·380~382면.

77) 주택임대차보호법 제3조 제1항. 대항요건을 유지하지 못한 경우의 효과는 대법원 2025. 4. 15. 선고 2024다326398 판결 및 제2절 Ⅲ 참조.

78) 대법원 2006. 2. 10. 선고 2005다21166 판결.

Ⅱ. 우선변제권과 소액보증금의 최우선변제권

대항요건과 확정일자 등을 갖춘 임차인은 주택임대차보호법 제3조의2 제2항에 따라 임차주택과 그 대지의 환가대금에서 후순위권리자와 일반채권자보다 우선변제 받는다. 제8조의 요건을 갖춘 소액임차인은 보증금 중 법정 일정액을 담보물권자보다도 먼저 변제받는다.[79] 최우선순위는 그 일정액에 한정된다. 확정일자에 기초한 우선변제권의 순위는 대항력 발생과 확정일자 취득 중 늦은 때를 기준으로 정한다(제3장 제2절 Ⅰ.1).

우선변제권은 임차주택과 그 대지의 환가대금에 미친다. 임대인의 다른 재산을 집행하더라도 그 대금에는 주택임대차보호법상의 우선순위가 적용되지 않는다. 주택·대지가 따로 팔리거나 일부만 매각된 경우의 범위는 제3장 제1절 Ⅲ에서 검토한다.[80]

Ⅲ. 임차권등기의 권리보전 효과

임대차가 종료되었으나 보증금을 받지 못한 임차인은 주택임대차보호법 제3조의3에 따른 임차권등기로 기존 대항력·우선변제권을 보전한 뒤 이사할 수 있다. 종전 권리가 없거나 이미 상실되었다면 법정 범위에서 등기를 마친 때 새로 취득한다.[81]

---

79) 최준규, 앞의 글(주 76), 407~410면·473~475면.

80) 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결; 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다45689 판결.

81) 최준규, 앞의 글(주 76), 432~433면·436면; 민선찬, 「임차권등기명령의 개선방향에 관한 연구」, 『부동산중개학회지』 제7집, 2013, 158~160면.

임대차가 종료되고 보증금이 반환되지 않았다면 점유를 상실한 임차인도 임차권등기명령을 신청할 수 있다. 대법원 2004. 10. 28. 판결과 대법원 2025. 4. 15.자 결정은 이러한 신청 가능성을 인정하였다.[82] 다만 신청할 수 있다는 사실이 종전 대항력·우선변제권의 보전을 뜻하지는 않으므로, 등기가 완료될 때까지 대항요건을 유지하였는지 확인해야 한다.

이미 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 등기완료 때까지 대항요건을 유지하였다면, 이후 주택을 인도하거나 주민등록을 이전하더라도 기존 권리를 유지한다. 등기 전에 대항요건을 상실하였다면 등기완료 때 법률이 정한 범위에서 새로 대항력과 우선변제권을 취득하므로 종전 순위가 소급하여 회복되지는 않는다(주택임대차보호법 제3조의3 제5항).[83]

임차권등기는 이미 개시된 경매에서 배당에 참가하는 방법에도 영향을 미치지만(제3장 제1절 Ⅱ.2), 그 등기를 마쳤다는 사실만으로 임차인이 직접 경매를 개시할 권한까지 취득하는 것은 아니다.

Ⅳ. 반환보증의 지급효과와 보호지위의 승계

이하에서는 임차인이 가입하는 반환보증을 중심으로,[84] 보증기관의 지급 후 임

82) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003다62255·62262 판결; 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

83) 대법원 2025. 4. 15. 선고 2024다326398 판결, 판시사항 [1]·[3] 및 이유 2.나. 보증보험회사가 임차인을 대위하여 임차권등기명령을 신청한 뒤 임차인이 보험금을 받고 이사하였고 등기는 그 후 완료된 사건으로, 대법원은 등기완료 전에 점유를 상실하였다면 종전 대항력이 소멸하고 이후 등기로 취득한 대항력으로는 선순위 근저당권자에게 대항할 수 없다는 법리를 전제로 점유상실 시점 등을 다시 심리하도록 하였다.

84) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제49조; 양미숙·박신욱, 「민간임대주택법에 따른 보증금 반환보증

대인에 대한 반환채권과 우선변제권이 누구에게 어떠한 근거로 이전되고 누가 그 권리를 행사할 수 있는지 검토한다.

반환보증의 사고·지급요건을 갖춘 임차인은 보증계약을 근거로 보증기관에 지급을 청구한다. 임대인에 대한 보증금반환청구는 임대차계약을 근거로 한다. 두 청구는 같은 보증금 손실을 회복하기 위한 것이므로, 보증기관이 지급할 때에는 주택인도·임차권등기와 반환채권의 양도 또는 대위를 함께 처리하게 된다.[85]

보증기관이 보증금을 지급해 반환채권을 양수하거나 대위하면, 그 금액의 반환채권은 보증기관에 이전하고 임대인은 그 기관에 채무를 부담한다. 대법원 2025. 4. 15.자 결정도 주택도시보증공사의 보증채무 이행을 임대인의 보증금 반환으로 보지 않았다.[86] 채권양도와 변제자대위에 따른 취득범위는 제3장 제3절 Ⅱ에서 검토한다.

임차권과 분리하여 반환채권만 양수한 일반 채권자는 원임차인의 우선변제권을 행사할 수 없다는 것이 대법원 2010. 5. 27. 판결의 입장이다. 반면 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 임대인의 동의를 얻어 적법하게 임차권을 양도하거나 전대한 경우에는 그 지위의 승계를 따로 살펴야 한다. 양수인 또는 전차인이 점유를 승계하고 주민등록이 단절된 것으로 볼 수 없는 기간 내에 전입신고를 마쳤다면, 양수인은 원임차인의 우선변제권을 행사하고 전차인은 이를 대위행사할 수 있다.[87] 반환채권

에 관한 연구」, 『법과정책』 제27집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2021, 162~164면. 등록임대사업자가 가입하는 임대보증금보증은 임차인이 가입하는 반환보증과 가입주체와 법적 근거를 달리한다.

85) 주택도시보증공사, 「전세보증금반환보증약관」, 2024. 4. 26. 개정, 제6조·제7조 제1항·제9조 제2항·제7항·제10조 제1항·제11조; 한국주택금융공사, 「일반전세지킴보증 유의사항」(「전세지킴보증약관」 수록), 2025. 2. 6. 기준; SGI서울보증, 「전세금보장신용보험(개인용) 보험약관」, 2025. 4. 1. 개정, 제7조 제2항·제8조·제9조·제17조. 반환보증의 지급요건과 권리이전 방식에 관한 규정이다.

86) 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

87) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010다10276 판결; 대법원 2010. 6. 10. 선고 2009다101275 판결,

만 양수하는 경우에도 주택임대차보호법 제3조의2 제7항의 금융기관 등이 우선변제권 있는 반환채권을 계약으로 양수하면 양수금액의 범위에서 우선변제권도 승계한다. 따라서 양수인의 법정 자격과 양도요건을 확인한 뒤, 그가 취득한 채권액에 맞추어 우선배당 범위를 정한다.[88]

반환채권을 취득하는 또 다른 경로는 변제자대위이다. 보증기관이 보증금을 지급하고 민법상 변제자대위의 요건을 갖추었다면, 계약상 채권양도와는 다른 법적 근거에 따라 원채권과 그 담보에 관한 권리를 취득할 수 있다. 서울북부지방법원 2026. 1. 23. 판결은 보증금 전액을 지급한 주택도시보증공사의 우선변제권 행사에 관하여 판단하였다. 법원은 주택임대차보호법 제3조의2 제7항 제9호가 민법상 변제자대위를 배제하는 규정은 아니라고 보아, 변제자대위에 따른 우선변제권 행사를 인정하였다.[89] 다만 이는 하급심 확정판결의 판단이므로, 보증기관이 반환채권과 그에 부수하는 권리를 어떠한 법적 근거로 취득하였는지는 개별적으로 확인하여야 한다.

대법원 2023. 2. 2. 판결은 반환채권과 우선변제권이 이전된 후에도 원임차인의 임대차관계상 지위가 별도로 문제될 수 있음을 보여준다(제3장 제3절 Ⅱ.1).[90] 각 제도의 직접적인 법률효과와 별도의 근거가 필요한 사항을 정리하면 다음과 같다.

이유 1.나; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 376~377면.

88) 주택임대차보호법 제3조의3 제9항. 제3조의2 제7항에 따라 우선변제권을 승계한 금융기관 등은 임차인을 대위하여 임차권등기명령을 신청할 수 있다. 이는 반환채권을 취득한 모든 자에게 인정되는 일반적인 권한이 아니라, 법정 요건을 갖춘 자에게 별도로 부여된 절차상 권한이다.

89) 서울북부지방법원 2026. 1. 23. 선고 2025가단107133 판결(확정).

90) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결.

[표 2] 임차보증금 보호제도의 법률효과와 한계

보호제도	법률효과	별도의 근거·요건이 필요한 사항
대항력	제3자에 대한 임대차관계와 법정 지위승계	경매·매각의 개시와 구체적 배당액
우선변제권	특정 환가대금에서의 순위	환가절차의 개시, 일반재산의 우선 집행
소액보증금의 최우선변제권	법정 한도 안의 강화된 배당순위	상한 초과액의 특별순위, 절차참가 자체의 면제
임차권등기	기존 대항력·우선변제권의 유지 또는 등기에 따른 취득	매각의 개시와 배당금 지급
반환보증	약정요건을 갖춘 임차인의 보증기관에 대한 지급청구권	임대인 반환채무의 소멸, 보증금의 분리보관, 경매·매각의 개시
채권양수·대위에 따른 보호지위 승계	법정 요건에 따른 우선변제권의 승계·대위행사, 승계 금융기관 등의 임차권등기명령 대위신청	법이 정한 범위를 넘는 금액·순위·대항력·집행수단의 취득

제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정

임차인은 반환채권에 관한 집행권원으로 강제경매를 신청하거나 이미 개시된 경매에 참가하여 배당을 구한다. 각 절차에서 행사할 수 있는 채권의 범위와 실제 배당액을 판단하려면 경매신청의 근거, 배당참가 요건 및 매각대금에 적용할 순위를 확인하여야 한다.

Ⅰ. 경매신청의 근거와 우선변제권

강제경매는 금전채권 등에 관한 집행권원을, 담보권 실행경매는 실행권능 있는 담보권과 그 존재를 증명하는 서류를 근거로 개시한다. 다른 채권자가 개시한 경매에 참가할 때에는 새 경매의 개시요건이 아니라 배당요구 또는 당연배당의 요건을 확인하고, 배당받을 채권과 우선순위를 밝혀야 한다(민사집행법 제28조·제80조·제88조·제148조·제264조).[91]

주택임대차보호법 제3조의2 제1항은 집행권원을 가진 임차인의 강제경매 개시 부담을 줄인다. 민사집행법 제41조와 달리 주택인도의무를 이행하거나 제공하였다는 증명 없이도 강제경매를 신청할 수 있게 한다. 주택임대차보호법 제3조의2 제2항은 임차주택과 그 대지의 환가대금에서 우선배당받을 근거를 정한다(제2절 Ⅱ). 따라서 개시 단계에서 인도증명이 면제되어도 우선배당을 받을 때에는 우선변제권의 성립요건을 갖춘 채권의 범위를 확인하여야 한다.

우선변제권을 법정담보물권 또는 이에 준하는 권리로 설명한 판례도 임차인에게 독립한 경매신청권을 인정한 것은 아니다. 대법원 2003. 9. 5. 판결과 대법원 2007. 6. 21. 전원합의체 판결이 우선변제권과 소액보증금 최우선변제권의 담보적 성격을 원용한 대상은 환가대금의 우선배분이었다.[92] 따라서 그 판시만으로 집행권원

91) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 550~551면 도표 3-1. 주택임대차분쟁조정위원회의 조정서도 반환채무에 관한 강제집행 승낙의 합의가 기재된 정본이면 주택임대차보호법 제26조 제4항·제27조에 따라 집행력 있는 집행권원과 같은 효력을 가진다. 단순한 합의와 구별되며, 청구이의에는 민사집행법 제44조 제2항의 시적 제한이 적용되지 않는다. 박영호, 「제21조」, 『온주 주택임대차보호법』, 로앤비, 2021. 3. 2., 문단 10.

92) 대법원 2003. 9. 5. 선고 2001다66291 판결; 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결.

없이 담보권 실행경매를 신청할 수 있다고 해석할 수는 없다.

이러한 구별은 전세권과 비교하면 더욱 분명해진다. 민법은 제303조에서 전세권자의 우선변제권을 정하면서 제318조에서 전세금 반환이 지체된 경우의 경매청구권을 별도로 규정하고,[93] 판례도 우선배당을 받을 수 있는 재산의 범위와 경매를 신청할 수 있는 목적물의 범위가 반드시 일치하지 않는다고 본다.[94] 주택임차인의 경우에도 경매의 개시는 반환채권에 관한 집행권원에, 우선배당은 주택임대차보호법상 우선변제권에 각각 근거한다.[95]

93) 김제완, 「전세권을 목적으로 한 저당권자의 우선변제권과 상계적상」, 『고려법학』 제76호, 고려대학교 법학연구원, 2015, 282~284면. 전세권은 우선변제권과 경매청구권을 함께 가진다는 점에서 등기된 임차권보다 유리하다고 평가한다.

94) 대법원 1992. 3. 10.자 91마256·91마257 결정(건물 일부의 전세권자가 건물 전체의 매각대금에서 우선변제를 받을 수 있더라도 나머지 부분까지 경매를 신청할 수는 없다); 이홍민, 「채권적 전세의 법적 규율」, 『고려법학』 제66호, 고려대학교 법학연구원, 2012, 114면; 장보은, 「전세권 제도의 현황과 개정 방향」, 『민사법학』 제110호, 한국민사법학회, 2025, 149~151면.

95) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 376면(우선적 지위와 경매청구권의 구별), 377면 도표 2-10, 552면.

이러한 구조는 대법원 2025. 5. 15. 판결에서 사용한 '우선변제권은 있으나 경매신청권은 없는' 임차인이라는 표현을 해석할 때에도 고려하여야 한다. 이 판결은 개인회생면책 후 근저당권자의 대여금채권이 문제된 사건에서 대법원 2017. 1. 12. 판결의 임차보증금반환채권을 구별하면서 위 표현을 사용하였다.[96] 그러나 2017년 판결은 이미 취득한 반환판결의 집행력이 면책으로 배제되는지를 판단하였고,[97] 대법원 2013. 11. 14. 판결도 반환판결에 기초한 임차인의 직접 강제경매를 전제로 우선배당 여부를 판단하였다.[98]

본고는 2025년 판결의 “경매신청권은 없는”이라는 표현을 우선변제권 자체에 담보권 실행경매의 신청권능이 없다는 뜻으로 이해한다. 이렇게 읽으면 반환판결로 강제경매를 신청한 임차인을 다룬 앞의 판례들과도 일치한다. 다만 집행권원이 있어도 도산절차에 따라 집행이 제한될 수 있으므로, 실제 신청 가능성은 Ⅲ에서 다시 검토한다.

Ⅱ. 경매신청과 배당참가의 구별

임차인은 반환채권에 관한 집행권원으로 강제경매를 직접 신청하여 신청채권자의 자격으로 배당에 참가할 수 있다. 그러나 그 자격만으로 우선배당까지 정해지지는 않는다. 대항요건·확정일자 등 우선변제권의 성립요건을 별도로 갖추어야 일반채권자보다 우선하여 배당받을 수 있다.

대법원 2013. 11. 14. 판결은 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 보증금반환채권에 관한 집행권원으로 직접 강제경매를 신청한 경우에는 특별한 사정이 없는

96) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.나.

97) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

98) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결.

한 그 신청에 우선변제권을 행사하려는 의사도 포함되어 있다고 보았다.[99] 판결의 구체적인 사실관계, 경매기록에 나타난 우선변제자격 및 별도 배당요구의 필요 여부는 제3장 제1절 Ⅰ.1에서 검토한다.

별도의 배당요구를 생략할 수 있어도 우선변제자격의 확인까지 생략되는 것은 아니다. 선행연구는 신청채권자로서의 참가자격과 대항요건·확정일자·순위의 소명을 나누어 설명한다.[100] 법원이 실제 우선배당을 하려면 이러한 요건과 순위를 경매기록에서 확인할 수 있어야 한다.

반면 다른 채권자나 담보권자가 경매를 개시하였다면, 임차인이 배당요구를 하여야 하는 채권자인지 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있는 채권자인지에 따라 참가방법이 달라진다(제3장 제1절 Ⅱ).[101] 따라서 다른 사람이 경매를 개시하였다는 사실만으로 모든 임차인에게 동일한 배당요구의무가 발생하는 것은 아니다.

배당참가자격을 갖춘 뒤에는 그 절차에서 얼마를 청구했는지 확인한다. 일부금액으로 경매를 신청하거나 종기까지 일부만 배당요구했다면 그 금액만 배당대상에 들어간다. 종기 후 서면으로 증빙을 보완할 수 있는지, 빠진 채권·금액을 새로 추가하는 것인지는 종기 전에 특정한 범위를 기준으로 판단한다(제3장 제1절 Ⅰ.2, 제4절).

Ⅲ. 배당가능성과 도산절차의 집행제한

경매를 신청할 수 있더라도 임차인에게 돌아갈 매각대금이 남아 있는지는 따로 계산해야 한다. 매각대금에서 집행비용과 선순위 부담을 공제하면 임차인에게 배당

99) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결.

100) 김현선, 앞의 논문(주 17), 930~931면·937~939면; 최환주, 앞의 논문(주 18), 70~71면.

101) 대법원 1998. 10. 13. 선고 98다12379 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결.

할 재원이 드러난다. 그 잔액이 없다면 집행권원과 우선변제요건을 갖추었어도 이 경매에서 우선배당을 받을 수 없다. 다음의 무잉여 판단은 이러한 임차인의 예상회수액과 판단 기준을 달리한다.

민사집행법 제102조의 무잉여 판단에서는 해당 경매의 압류채권자를 기준으로 선순위 부담과 절차비용을 계산한다.[102] 임차인의 예상회수액이 적거나 없다는 사정만으로 무잉여 요건이 충족되지는 않는다. 다른 채권자가 신청한 경매라면 그 신청채권자의 순위를 기준으로 하여야 하므로, 임차인의 경제적 실익과 경매취소 여부를 나누어 검토한다.

임대인에게 파산이 선고되거나 회생·개인회생절차가 개시된 경우에는 배당할 재산가치가 남아 있어도 경매를 곧바로 개시하거나 계속할 수 없는 경우가 있다. 파산·회생·개인회생의 각 절차와 개시·인가 등 진행단계에 따라 기존 집행의 중지·속행·실효와 신규 강제집행의 제한을 판단해야 한다. 임차주택을 누가 관리·처분할 권한을 갖는지도 함께 확인한다(제4장).

Ⅳ. 권리변동의 기준시점과 채권액·배당액의 산정

반환채권의 금액·귀속은 변제·양도 등의 권리변동에 따라, 우선변제권의 순위는 대항력 발생과 확정일자 등 보호요건의 시점에 따라 판단한다. 집행가능성에는 도산

102) 민사집행법 제102조; 민사집행규칙 제53조. 최저매각가격으로 압류채권자의 채권에 우선하는 부동산의 모든 부담과 절차비용을 변제하면 남을 것이 없겠다고 인정한 때에는 법원은 압류채권자에게 통지하여야 한다. 압류채권자가 통지를 받은 날부터 1주 안에 남을 것이 있다는 사실을 증명하면 법원은 경매절차를 계속 진행하여야 한다. 이를 증명하지 못한 경우에는 같은 기간 안에 위 부담과 비용을 변제하고 남을 만한 가격을 정하여 그 가격에 맞는 매수신고가 없을 때 자기가 그 가격으로 매수하겠다고 신청하면서 충분한 보증을 제공하여야 하고, 그러한 신청과 보증제공이 없으면 법원은 경매절차를 취소하여야 한다.

절차의 개시·인가 등 해당 단계의 집행제한이 별도로 영향을 미친다. [표 3]은 이 기준시점을 계약체결부터 면책까지의 순서로 정리한 것이다.

[표 3] 권리변동과 집행절차의 기준시점

구분	기준시점·행위	관련 사실
기본관계	임대차계약	계약체결, 보증금 약정, 당사자
기본관계	보증금 지급	실제 지급액과 지급시점
보호요건	대항요건·확정일자	주택 인도·주민등록·확정일자 등 구비시점
반환관계	임대차 종료	종료원인과 종료시점
반환관계	이행기 도래·정산	이행기, 공제·상계 등을 반영한 잔존 반환채권액
개별집행	집행권원	판결·조정 등 집행권원의 성립·확정
개별집행	매각·처분의 개시	경매신청·개시결정, 개시자와 법적 근거
개별집행	절차참가	배당요구·당연배당 여부와 종기
개별집행	매각·배당	매각대금, 배당표 작성·확정, 실제 우선배당액
지급	현실지급·공탁	배당·변제·보증이행·공탁과 실제 만족범위
도산	신청·개시	도산절차의 신청·개시와 당시 기존 집행의 상태
도산	계획인가·변경	회생·변제계획의 인가·변경과 권리처리
도산	폐지·종결·면책	절차종료와 면책 및 그 뒤의 권리행사 가능성

이 시간적 순서에 따라 배당액도 단계적으로 산정한다. 공제·변제 후 남은 반환채권에서 해당 절차에 적법하게 편입된 금액을 먼저 가려낸다. 이어 그 금액에 적용할 우선순위를 확인하고, 매각대금에서 집행비용과 다른 권리자의 순위를 반영하여 실제 배당액을 계산한다.

[표 4] 채권행사와 배당액 산정에 필요한 사항

구분	관련 사실	법률상 판단내용
시간	보호요건, 임대차 종료, 집행·도산의 신청·개시, 매각·배당, 인가·종료·면책 등의 시점	해당 시점의 적용법과 권리·절차상태 확정
반환채권	계약상 보증금, 공제 후 반환채권액, 이미 소멸한 금액	실제 행사대상이 되는 채권액 확정
당사자	현재 반환채무자, 권리자, 절차상 행사자, 수령권자	채권귀속과 절차상 권한의 분리
보호지위	대항력, 우선변제권, 최우선변제권, 임차권등기 및 그 기준시점	반환채권에 추가되는 법률효과 확정
개시	경매·처분을 시작한 자, 집행권원·담보권 등 법적 근거, 기존 절차인지 신규 절차인지	절차개시의 적법성과 행사가능성 확정
참가	배당요구·채권신고·목록기재, 당연배당 여부 및 종기	이미 존재하는 절차에 들어갈 수 있는 지위 확정
신청·행사금액	경매신청액, 배당요구액, 채권신고액 등	잔존채권액과 해당 절차에서 행사하는 금액의 구별
대상재산	주택, 대지, 공동담보재산, 일반재산 및 실제 매각·처분대상	우선권과 집행의 대상범위 확정
순위·부담	담보권, 조세, 임금채권, 다른 임차인, 집행비용 등	법정 우선순위와 배당가능 범위 확정
점유·인도	현실점유, 이행제공, 인도, 주민등록, 임차권등기	대항력·동시이행·지급요건 등에 필요한 상태 확정
지급·배당·공탁	변제·배당·공탁·보증기관 지급의 액수와 수령자	지급원인에 따른 반환채무의 소멸 여부와 채권귀속의 변동 확정
도산상태	절차종류, 관리·처분주체, 기존 집행의 상태, 계획·면책 등	개별집행과 집단절차의 관계 확정
판례의 적용	판례가 판단한 청구와 사실관계, 검토대상 사건과의 차이	법률요건에 따른 판례의 적용범위

제3장 임대주택에 관한 개별집행절차

제1절 환가의 유형과 임차인의 지위

이 절에서는 임차인이 임차주택의 환가대금에서 보증금을 회수할 절차와 재산의 범위를 정한다. 직접 경매를 신청하는 임차인과 다른 채권자의 경매에 참가하는 임차인은 갖추어야 할 절차요건이 다르다. 그 요건을 충족해도 주택·대지 중 실제 매각되는 재산에 따라 우선변제할 대금의 범위가 달라진다. 반환채무자와 소유자가 다르면 그 재산에 집행할 근거를, 조세공매로 환가되면 해당 절차의 참가·불복요건을 따로 확인한다.

이하에서는 임차인이 직접 강제경매를 신청하는 경우와 다른 채권자가 개시한 경매에 참가하는 경우를 검토하고(Ⅰ·Ⅱ), 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위를 살펴본 뒤(Ⅲ), 조세공매의 참가·배분절차와 신탁재산의 책임재산 귀속을 검토한다(Ⅳ·Ⅴ).

Ⅰ. 임차인이 직접 강제경매를 신청하는 경우

직접 강제경매를 신청한 임차인에 대해서는 그 신청에 우선변제권을 행사할 의사가 포함되는지부터 살핀다(1). 그다음 실제 신청한 채권액 가운데 우선배당할 범위를 정하고(2), 첫 매각으로 보증금을 모두 회수하지 못했을 때 남은 반환채권을 어떤 근거로 행사할 수 있는지 검토한다(3). 마지막 문제에서는 매각으로 소멸하는 우선변제권과 매수인에게 주장할 수 있는 대항력을 구별한다. 임대인이 사망한 경우

의 소송·집행절차와 상속재산에 대한 회수방법은 별도로 살핀다(4).

1. 강제경매신청과 우선변제권 행사의 관계

집행권원을 가진 임차인이 강제경매를 신청한 경우 그 신청에 우선변제권 행사의 의사까지 포함되는지, 아니면 우선변제권을 행사하려면 배당요구 등 별도의 행위를 하여야 하는지가 이 항의 쟁점이다. 우선변제권만으로 담보권 실행경매를 신청할 수 없고 강제경매를 신청하려면 집행권원이 필요하다는 점은 앞에서 확인하였다(제2장 제3절 Ⅰ).[103]

대법원 2013. 11. 14. 판결은 이 문제를 다루었다. 이 사건에서 임차인은 보증금 8,000만 원의 임대차계약을 체결하고 주택의 인도·주민등록 및 확정일자를 갖추었다. 이후 임대차가 종료되자 보증금 전액에 관한 반환판결을 받아 임차주택에 대한 강제경매를 신청하였다. 경매절차에서 작성된 현황조사보고서와 매각물건명세서에는 임차인의 대항요건과 확정일자 등에 관한 사항이 나타나 있었으나, 배당법원은 임차인에게 우선순위를 인정하지 않고 일반채권자들과 안분배당하였다.[104]

그러나 대법원은 대항력과 우선변제권을 함께 갖춘 임차인이 보증금반환청구의 확정판결 등 집행권원에 기하여 직접 강제경매를 신청하였다면 특별한 사정이 없는 한 우선변제권을 선택하여 행사한 것으로 보아야 한다고 판단하였다. 또한 경매절차의 현황조사 등을 통하여 신청채권자인 임차인의 우선변제자격이 확인되고 그 내용이 경매기록에 나타난 상태에서 매각이 이루어졌다면, 별도의 배당요구나 소명자료 제출이 없더라도 후순위권리자나 일반채권자보다 우선하여 배당받을 수 있다고 보

103) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 376면.

104) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결. 원심은 임차인이 배당요구의 종기까지 우선변제권을 소명하는 서류를 별도로 제출하지 않았다는 이유로 우선배당을 부정하였다.

았다.

요컨대 이 판결은 이미 집행권원을 취득한 임차인이 강제경매를 신청하였을 때 우선변제권을 행사한 것으로 볼 수 있는지를 판단한 것이지, 우선변제권 자체에 독립적인 담보권 실행경매 신청권능이 포함되어 있는지를 판단한 것은 아니다.

2. 일부신청에 따른 우선배당 범위

일부금액으로 강제경매를 신청한 경우에는 신청액에 관한 우선변제권 행사의 의사와 신청하지 않은 잔액의 참가 여부를 나누어 판단하여야 한다. 앞의 2013년 판결은 반환채권 전액을 신청한 사건이다. 일부신청에서도 그 신청액에 관한 우선변제권까지 행사한 것으로 볼 수 있는지, 잔액은 별도의 배당요구 등 어떤 절차로 배당대상에 넣어야 하는지가 문제된다.

채권자는 집행권원에 표시된 채권액 중 일부만 강제경매의 신청채권액으로 정할 수 있다.[105] 다만 대법원 1983. 10. 15.자 결정에 따르면 경매개시 뒤 신청채권액 자체를 확장할 수는 없고, 뒤의 확장신청에는 배당요구의 효력만 인정된다.[106] 따라서 추가액은 최초 신청액과 같은 집행개시의 효력을 얻지 못하며, 배당요구의 시기와 참가요건을 충족하여야 배당대상에 들어간다.

강제경매의 일부신청에 관한 법리는 담보권 실행경매의 청구금액 변경에 관한 법리와 구별되므로,[107] 후자의 법리를 강제경매의 신청채권액 변경에 그대로 적용할

105) 예컨대 보증금 1억 원에 관한 반환판결을 받은 임차인이 그중 6,000만 원만을 청구하여 강제경매를 신청하였다면, 판결에 나머지 4,000만 원이 포함되어 있다는 사실만으로 그 금액까지 최초 경매신청의 대상이 되는 것은 아니다.

106) 대법원 1983. 10. 15.자 83마393 결정.

107) 대법원 2022. 8. 11. 선고 2017다225619 판결(부대채권을 개괄적으로 기재한 후 구체적 금액을 특정하는 것은 청구의 구체화이고, 확정액으로 표시한 부대채권은 배당요구 종기까지 증액할 수

수는 없다. 다만 두 경우 모두 경매신청으로 행사한 채권의 범위와 경매개시 이후 추가로 행사한 채권의 범위를 구별하여야 하며, 후행 서면의 법률효과는 제4절에서 검토한다.

본고는 신청액이 우선변제권으로 보호되는 반환채권에 속하고 그 성립요건과 행사에 관한 사정이 경매기록에서 확인된다면, 특별한 사정이 없는 한 일부신청한 금액에도 우선변제권 행사의 의사가 포함된다고 본다. 2013년 판결이 그 의사를 인정한 근거는 임차인이 반환채권의 만족을 위하여 직접 경매를 신청하였고 우선변제 자격이 경매기록에서 확인되었다는 데 있다. 신청액을 줄이는 행위는 이번 절차에서 회수할 채권액을 제한할 뿐, 그 금액에 붙은 법정 우선순위를 포기하는 행위로 보기는 어렵다. 따라서 이 경우 전액신청과 마찬가지로 우선배당을 인정할 수 있다.

다만 신청하지 않은 잔액에 관하여 같은 경매에서 배당받으려면 그 잔액에 필요한 배당요구 등 참가요건을 별도로 갖추어야 한다. 일부신청에도 우선변제권 행사의 의사를 인정하는 해석이 미치는 범위는 실제로 신청한 채권액에 한정되기 때문이다. 이 해석만으로 잔액까지 배당대상에 넣으면 다른 이해관계인이 경매기록을 기초로 파악할 수 있는 배당관계가 달라질 수 있다.

3. 첫 매각 뒤 남은 반환채권과 대항력

첫 매각에서 보증금을 모두 회수하지 못했다면 미회수 반환채권 자체가 남는지부터 확인한다. 그 채권이 남더라도 후속 경매에서 다시 우선배당을 구할 수 있는지와 매수인에게 임대차 존속·잔액 반환을 주장할 수 있는지는 별개의 문제이다. 전자는 행사한 우선변제권의 존속을, 후자는 매수인에 대한 대항력의 존속을 검토하여

있다); 대법원 2023. 6. 29. 선고 2022다300248 판결(근저당권자가 경매를 신청한 후 새로 발생한 원금채권을 피담보채권에 추가할 수 없다).

판단한다.

대법원 2006. 2. 10. 판결은 대항력과 우선변제권을 함께 가진 임차인이 반환판결에 기하여 직접 강제경매를 신청하고 보증금 전액을 배당받지 못한 뒤, 후속 경매에서 다시 우선변제권을 행사할 수 있는지가 문제된 사건이다. 대법원은 첫 경매에서 우선변제권을 행사한 임차인은 매각으로 그 우선변제권이 소멸하므로, 이후의 경매에서 동일한 우선변제권에 기하여 다시 배당받을 수 없다고 판단하였다.[108] 다만 이는 첫 경매에서 회수하지 못한 반환채권 자체가 소멸한다는 의미는 아니다.

후속 경매에서 우선변제권을 다시 행사할 수 없더라도, 매수인에게 대항할 수 있는 임차권은 남을 수 있다. 주택임대차보호법 제3조의5 단서는 보증금이 전액 변제되지 않은 대항력 있는 임차권이 매각으로 소멸하지 않도록 정한다. 따라서 매수인에 대한 대항력을 유지한 임차인은 미반환 보증금에 관하여 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다.[109]

이때 임차인이 매수인에게 잔액을 청구하는 근거는 대항력에 따라 매수인이 임대인 지위와 반환채무를 승계하였다는 데 있다. 첫 매각에서 소멸한 우선변제권을 후속 경매에서 다시 행사하는 것이 아니다.[110] 다만 앞의 2006년 판결은 첫 경매에서 보증금 전액에 관한 우선변제권을 행사한 사건이므로, 일부만 행사한 경우까지 그 판시가 직접 해결한 것으로 볼 수는 없다.[111]

---

108) 대법원 2006. 2. 10. 선고 2005다21166 판결.

109) 대법원 1997. 8. 22. 선고 96다53628 판결; 대법원 1998. 6. 26. 선고 98다2754 판결; 대법원 2001. 3. 27. 선고 98다4552 판결.

110) 김제완, 「주택임대차보호법에 있어서 임차인의 대항력과 우선변제권의 경합문제에 관한 고찰」, 『안암법학』 제12호, 안암법학회, 2001, 244~245면.

111) 일부신청한 금액에 대해서만 우선변제권을 행사하였다면, 그 행사에서 제외된 반환채권에 관한 우선변제권의 후속 처리는 최초 신청의 범위, 첫 매각에서 실제로 행사한 우선변제권의 범위, 매각

4. 임대인 사망에 따른 집행절차의 처리

임대인이 사망한 경우에는 반환채무를 승계한 자뿐 아니라 사망 당시 소송과 집행의 진행단계를 확인하여야 한다. 소 제기 전에 사망하였다면 반환채무를 승계한 자를 피고로 특정한다. 소송계속 중 사망한 경우에는 원칙적으로 소송절차가 중단되고 상속인 등이 이를 수계하되, 상속인이 상속포기를 할 수 있는 동안에는 수계할 수 없다. 소송대리인이 있는 경우에는 소송절차가 중단되지 않는 예외가 적용된다.[112]

임대인 생전에 취득한 집행권원으로 강제경매를 신청하려는데 집행개시 전에 사망하였다면, 임차인은 상속관계를 증명하여 상속인에 대한 승계집행문을 받고 민사집행법 제39조의 송달요건을 갖추어야 한다. 상속인의 존부가 분명하지 않으면 민법 제1053조에 따른 상속재산관리인의 선임을 청구하여 그를 상대로 집행권원을 얻거나 기존 집행권원에 승계집행문을 부여받는 절차를 밟는다.[113]

반면 임차주택에 대한 강제집행을 개시한 뒤 임대인이 사망하였다면 민사집행법 제52조 제1항에 따라 그 주택에 대한 집행을 계속할 수 있으며, 이를 위하여 다시 승계집행문을 받을 필요는 없다. 다만 채무자에게 알려야 할 집행행위는 상속인

에 따른 권리소멸의 효과 및 잔액에 관한 적법한 배당요구 여부(Ⅰ.2)를 추가로 검토하여 정하여야 한다.

112) 민사소송법 제233조·제238조·제241조; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 153면. 소 제기 후 소장 부본이 송달되기 전에 피고가 사망한 상태에서 선고된 판결의 무효에 관하여는 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014다34041 판결 참조. 소송계속 중 사망에 따른 중단을 간과한 판결이 당연무효가 아니며 승계집행문을 부여할 수 있다고 본 대법원 1998. 5. 30.자 98그7 결정과 구별된다.

113) 민사집행법 제31조·제39조; 민법 제1053조; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 81면·153~154면·165~166면; 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅰ]—집행총론』, 2020, 235~237면. 승계집행문은 집행개시 전에 송달하고, 집행문 부여의 증명서 등본은 개시 전 또는 동시에 송달하여야 한다. 판결 자체의 송달요건도 별도로 갖추어야 한다.

이나 이를 대신하는 상속재산관리인 등을 상대로 하여야 한다. 상속인이 없거나 소재가 불분명하고 이를 대신할 관리인 등도 없다면, 임차인은 집행법원에 특별대리인의 선임을 신청하여 필요한 통지·송달 등을 거쳐 절차를 이어 간다.[114]

임차인은 상속포기와 한정승인을 구별하여 청구 상대방과 집행할 재산을 정하여야 한다. 적법하게 상속을 포기한 사람에게는 상속채무인 보증금의 반환을 청구할 수 없다. 반면 적법하게 한정승인을 한 상속인이 승계한 반환채무는 감축되지 않지만, 임차인은 상속재산의 범위에서만 집행할 수 있다. 이 경우 법원은 상속재산이 부족하다는 이유로 반환청구를 기각할 것이 아니라, 상속재산의 한도에서 이행하도록 판결하여야 한다. 한정승인에 따른 청산에서도 이미 갖춘 임차보증금의 우선변제권은 존중되며, 사망이나 한정승인 자체로 그 순위가 새로 정해지는 것은 아니다.[115]

114) 민사집행법 제52조; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 82면; 사법연수원, 앞의 책(주 113), 188~189면. 이미 집행 중인 당해 상속재산에 대한 속행을 설명한 것이며, 승계집행문 없이 상속인의 고유재산에 새로 집행할 수 있다는 뜻은 아니다.

115) 민법 제1028조·제1034조 제1항·제1042조; 대법원 2003. 11. 14. 선고 2003다30968 판결; 지원림, 앞의 책(주 51), 1608면·1676~1679면·1682~1683면. 책임유보 없는 확정판결에 대해서도 기존 한정승인은 청구이의의 사유가 될 수 있으나, 변론종결 전 상속포기를 뒤늦게 주장하는 경우와는 구별된다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다23138 판결; 대법원 2009. 5. 28. 선고 2008다79876 판결). 한편 상속포기의 효력 발생 전에 상속재산에 적법하게 집행된 가압류는 뒤의 포기만으로 무효가 되지 않는다(대법원 2021. 9. 15. 선고 2021다224446 판결).

상속재산으로 보증금반환채무 등을 완제할 수 없는 경우에는 임차인도 상속채권자로서 법정 신청기간 안에 상속재산파산을 신청할 수 있다. 파산선고를 받으면 상속재산의 관리·처분은 파산관재인이 맡고, 임차인은 채무자회생법 제415조의 요건을 갖춘 범위에서 재단에 속한 주택과 대지의 환가대금으로 우선변제를 받는다(제4장 제1절). 상속재산 자체에 파산선고가 내려지면 상속인은 원칙적으로 한정승인한 것으로 보지만, 임대인에 대한 생전 파산선고 뒤 그 절차가 상속재산에 대하여 속행되는 경우에는 그 간주효가 적용되지 않는다.[116]

Ⅱ. 다른 채권자가 개시한 경매에 임차인이 참가하는 경우

다른 채권자나 담보권자의 경매에 참가하는 임차인은 자신에게 배당요구가 필요한지부터 확인해야 한다. 민사집행법 제148조는 배당요구종기까지 경매를 신청한 압류채권자·적법하게 배당요구한 채권자와 함께 일정한 등기채권자도 배당대상으로 정한다. 아래에서는 배당요구가 필요한 임차인의 청구내용과 소명을 먼저 살핀 뒤, 첫 경매개시결정등기 전에 마친 임차권등기가 매각으로 소멸하여 별도 요구 없이 배당받는 경우를 검토한다.

1. 배당요구의 내용과 우선변제자격의 소명

배당요구가 필요한 임차인은 종기까지 반환채권의 원인과 금액을 특정하여야 한다(민사집행법 제84조·제88조·제148조, 민사집행규칙 제48조). 우선배당을 받을 자격은 임대차계약서·확정일자·대항요건에 관한 자료로 따로 확인한다. 대항요건은 배

116) 채무자회생법 제299조·제300조·제307조·제308조·제384조·제389조 제1항·제3항·제415조; 지원림, 앞의 책(주 51), 1683~1684면; 대법원 2026. 4. 10. 자 2024그834 결정. 제389조 제3항의 한정승인 간주는 민법 제1026조 제3호에 따른 법정단순승인의 경우에는 적용되지 않는다.

당요구종기까지, 종기가 연기되면 연기된 종기까지 유지되어야 한다. 다만 임차권등기에 따라 취득하거나 보전한 대항력·우선변제권은 등기 후 대항요건을 상실하더라도 유지된다.[117] 종기 후 제출한 자료는 종전에 요구한 채권의 자격을 증명하는 것인지, 당초 요구하지 않은 채권이나 금액을 추가하는 것인지에 따라 허용 여부가 갈린다(제4절).

제4절에서는 종기 전에 행사한 반환채권을 기준으로 후행 서면의 효력을 검토한다. 기존 청구의 소명을 보완하는 자료[118]와 새로운 채권·금액을 배당대상에 넣으려는 자료[119]를 각각 살펴본다.

2. 임차권등기와 별도 배당요구의 필요성

다른 채권자가 개시한 경매에 참가하는 임차인이라고 해서 언제나 별도의 배당요구를 해야 하는 것은 아니다. 민사집행법은 첫 경매개시결정등기 전에 등기되고 매각으로 소멸하는 일정한 우선변제청구권을 가진 채권자 등을 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있는 채권자로 규정하고 있는 만큼(제148조 제4호), 임차권이 등기되어 있는 경우에는 그 임차권이 이러한 절차적 지위에 해당하는지 확인할 필요가 있다.

---

117) 민사집행법 제88조 제1항; 민사집행규칙 제48조; 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅲ]—부동산집행(2)』, 2020, 59·64·84~85면; 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007다17475 판결; 주택임대차보호법 제3조의3 제5항·제3조의4 제1항.

118) 임금·퇴직금채권에 관한 우선변제자격의 소명자료를 배당요구 종기 후 일정한 요건 아래 보완할 수 있다고 본 판례로 대법원 2001. 3. 23. 선고 99다11526 판결; 대법원 2002. 1. 25. 선고 2001다11055 판결; 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다14595 판결; 대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결.

119) 최초 배당요구에 포함되지 않은 채권을 후행 서면으로 추가할 수 없다고 본 판례로 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65242 판결.

대법원 2005. 9. 15. 판결은 첫 경매개시결정등기 전에 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인에게 민사집행법 제148조 제4호의 채권자에 준하는 지위를 인정하였다.[120] 임차권등기명령에 따른 등기는 임차인이 취득한 대항력과 우선변제권을 유지하는 기능을 가지므로, 경매개시 전에 등기가 이루어졌다면 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있다고 판단한 것이다.

그런데 주택임차권은 임차권등기명령에 따른 등기 외에도 민법 제621조에 따른 임대차등기의 방식으로 공시될 수 있다. 그렇다면 판례가 인정한 당연배당의 법리를 민법 제621조에 따른 주택임대차등기에도 적용할 수 있는지가 문제된다.

민법 제621조에 따른 주택임대차등기에도 주택임대차보호법 제3조의4 제1항에 따라 같은 법 제3조의3 제5항·제6항이 준용되므로, 법정 요건 아래 대항력과 우선변제권을 취득·유지하는 효력이 있다. 그러나 실체법상 보호효과가 공통된다는 사실만으로 두 등기가 당연배당에 관하여도 같은 절차적 지위를 가진다고 단정할 수는 없고, 배당요구를 생략할 수 있는지에 대해서는 견해가 갈린다. 배당요구 필요설은 이 등기가 임차권등기명령에 따른 등기가 아니라는 점을 중시한다.[121] 당연배당설은 첫 경매개시결정등기 전에 공시되었고 매각으로 소멸하는 권리라면 민사집행법 제148조 제4호에 준하는 지위를 인정할 수 있다고 본다.[122]

본고는 첫 경매개시결정등기 전에 민법 제621조의 등기를 마쳤고 그 임차권이 매각으로 소멸한다면 당연배당을 인정하는 견해가 타당하다고 본다. 민사집행법 제148조 제4호가 배당요구를 생략하게 한 까닭은 경매개시 전부터 등기부에서 권리의

120) 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결.

121) 이연호, 「주택임대차보호법상 우선변제권을 가진 선순위 임차권의 말소기준권리 인정 필요성」, 『민사집행법연구』 제21권, 한국민사집행법학회, 2025, 445~446면.

122) 박진수, 「제148조 [배당받을 채권자의 범위]」, 민일영 편집대표, 『주석 민사집행법』 제5판 제2권, 한국사법행정학회, 2024, 961면·966~967면.

존재·순위를 확인할 수 있고 그 권리를 매각에 따라 처리해야 하기 때문이다. 이 사정은 임차권등기명령에 따른 등기와 민법 제621조에 따른 등기에 공통된다. 등기의 법적 근거가 다르다는 이유만으로 별도 배당요구를 요구하기보다는 공시 시점과 매각에 따른 소멸 여부를 기준으로 판단하는 편이 그 취지에 맞는다.

다만 이는 2005년 판결이 직접 판단한 사항이 아니라 그 판단기준을 민법 제621조의 등기에 적용하는 해석인 만큼, 등기가 첫 경매개시결정등기 후에 이루어진 경우나 해당 임차권이 매각으로 소멸하지 않는 경우까지 같은 결론을 확장할 수는 없다. 또한 당연배당의 지위가 인정되더라도 실제 배당에서 인정되는 우선순위는 법정 우선변제권의 성립요건과 순위에 따라 따로 판단하여야 한다.

Ⅲ. 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위

배당참가요건을 갖춘 뒤에도 우선변제할 대금의 범위를 확인해야 한다. 주택과 대지가 따로 팔리거나 여러 필지 중 일부만 매각되면 어떤 대금에 우선변제권이 미치는지가 문제된다. 다가구주택처럼 임차한 공간과 소유권·환가의 단위가 다른 경우에는 임차인이 계약한 호실만으로 배당범위를 정할 수도 없다.

1. 미등기 주택과 대지의 매각

주택임대차보호법상 우선변제권은 임차주택과 그 대지의 환가대금에 미치므로, 대지만 경매된 경우에도 그 대금에 대한 우선변제가 문제될 수 있다. 특히 임차주택이 미등기인 경우에는 주택 자체의 등기 여부가 대지에 관한 우선변제권 행사에 영향을 미치는지를 확인하여야 한다.

대법원 2007. 6. 21. 전원합의체 판결은 미등기 주택의 임차인이 법정 보호요건

을 갖춘 경우 그 대지의 환가대금에서도 우선변제권을 행사할 수 있다고 판단하였다.[123] 판례는 주택임대차보호법이 미등기·무허가 주택을 보호대상에서 제외하지 않는다는 점을 들어, 건물의 등기 여부만으로 대지에 대한 우선변제권을 부정할 수 없다고 보고 미등기 주택의 소액임차인에 관한 종전 판례를 변경하였다. 다만 이 결론이 선행 담보권자보다 언제나 우선한다는 의미는 아니므로, 임차인이 보호요건을 갖춘 시점과 선행 담보권의 설정시점 등을 비교하여 실제 우선순위를 판단하여야 한다.

2. 여러 필지 중 일부의 매각

임차주택의 대지가 여러 필지로 이루어진 경우에는 그중 일부만 경매될 수 있다. 이때 실제 매각된 대지가 전체 대지의 일부라는 이유로 임차인의 우선변제권이 미치는 채권액도 해당 필지의 면적비율에 따라 감소하는지가 문제된다. 대법원 2012. 7. 26. 판결은 임대차 당시 주택과 결합되어 있던 여러 필지의 대지 중 일부가 제3자에게 양도된 뒤 그 필지만 경매된 경우에도, 임차인이 그 대지의 매각대금에서 우선변제권을 행사할 수 있다고 판단하였다.[124] 임대차 성립 당시 주택과 결합하여 보호대상을 이루던 대지라는 점을 중시한 것이다.

일부 필지의 대금에서 우선변제를 구할 때에도 기준은 그 필지의 면적비율이 아니라 잔존 반환채권이다. 앞의 판결은 임대차 당시 주택과 결합되어 있던 대지 중 일부만 매각되었다는 이유로 보호할 채권액을 비례하여 줄이지 않았다. 임차인은 실

123) 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결. 종전의 대법원 2001. 10. 30. 선고 2001다39657 판결을 비판한 선행논의로 박창수, 「대지의 경매와 미등기 주택 임차인의 배당—사례를 중심으로—」, 『법조』 제54권 제4호, 2005, 162~171면.

124) 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다45689 판결; 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결.

제 매각된 필지의 대금에서 잔존채권에 관한 우선변제를 구하되, 받을 수 있는 금액은 그 대금과 배당순위에 따라 정해진다.[125]

3. 건물의 신축, 주거용 전환과 선행담보권

선행 담보권이 있는 주택에서는 담보권 설정 당시 건물의 존재 여부와 용도를 먼저 확인한다. 대지에 담보권을 설정한 뒤 주택을 신축한 경우와 이미 있던 건물을 주거용으로 바꾼 경우에는 임차인이 우선변제를 받을 재산의 범위가 달라질 수 있기 때문이다. 소액임차인의 최우선변제권은 선행 담보권자의 우선적 만족을 제한할 수 있으므로, 담보권 설정 당시의 재산상태가 중요하다.

대법원 2010. 6. 10. 판결은 대지에 저당권이 설정된 후 비로소 건물이 신축되고 그 건물에도 저당권이 설정된 뒤 대지와 건물이 함께 경매된 사건에서, 신축 주택의 임차인에게 대지의 환가대금에 대한 우선변제를 인정하지 않았다.[126] 다만 신축건물의 환가대금에 대해서는 확정일자 있는 임차인과 소액임차인의 우선변제가 법정 요건과 순위에 따라 문제될 수 있다고 판단하였다.[127] 이와 달리 대법원 2009. 8. 20. 판결은 근저당권 설정 당시 건물이 이미 존재하였고 그 후 점포·사무실로 사용되던 건물이 주거용으로 전환된 경우, 특별한 사정이 없는 한 소액임차인에게 건물과 대지의 환가대금에서 최우선변제를 인정하였다.[128]

---

125) 다만 실제 만족액은 그 매각대금과 선순위 부담 및 다른 배당채권자의 권리에 따라 정해지고, 이미 배당받은 금액은 반환채권의 잔액에서 공제되므로 다른 필지가 뒤에 환가되더라도 그 부분을 다시 만족받을 수는 없다.

126) 대법원 2010. 6. 10. 선고 2009다101275 판결.

127) 같은 판결; 주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제8조 제1항.

128) 대법원 2009. 8. 20. 선고 2009다26879 판결. 근저당권자의 담보가치와 소액임차인 보호의 충돌에 관한 선행 하급심 논의로 김효석, 「임차주택의 경매와 우선변제의 대상—대지의 매각대금으로

두 사건에서 담보권 설정 당시 건물의 존재와 용도는 선행 담보권자가 기대할 담보가치를 달리하였다. 저당권 설정 뒤 건물을 신축한 경우와 당시 존재하던 건물의 용도를 주거용으로 바꾼 경우를 구별하여, 후발 임차인이 대지의 매각대금에서 최우선변제받을 수 있는지를 판단한 것이다.[129] 따라서 담보권 설정일과 임차인의 요건 구비일뿐 아니라 당시 건물의 존재·용도 및 이후 신축·용도변경의 경위를 함께 확인하여야 한다.

4. 다가구주택에서 계약단위와 환가단위

다가구주택에서는 임차인이 특정 호실을 대상으로 임대차계약을 체결하더라도 그 호실이 반드시 독립한 소유권이나 경매목적물이 되는 것은 아니다. 따라서 개별 임대차계약의 단위와 법률상 환가의 단위가 일치하는지를 확인하여야 한다.

구분소유가 성립하지 않은 다가구주택에서는 특정 호실을 임차했더라도 건물 전체의 매각대금을 기준으로 배당관계가 정해진다. 대법원이 일정한 다가구용 단독주택에서 지번에 따른 주민등록만으로 대항요건을 인정한 것은 임차권의 공시에 관한 판단이다.[130] 그 호실을 독립한 소유권이나 경매목적물로 인정한 것은 아니다(「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조). 따라서 각 임차인의 반환채권은 별도로 존재하더라도 다른 호실 임차인의 보증금과 건물의 선순위권리가 배당액에 영향을 미칠 수 있다. 건물과 별개의 부동산인 대지는 소유권의 귀속과 실제 매각범위를 다시 확인하여야 한다.

부터의 배당과 관련하여—」, 『법무사』 2009년 9월호, 대한법무사협회, 29~30면.

129) 대법원 2010. 6. 10. 선고 2009다101275 판결; 대법원 2009. 8. 20. 선고 2009다26879 판결; 김효석, 앞의 논문(주 128), 29~30면.

130) 대법원 1997. 11. 14. 선고 97다29530 판결; 대법원 1998. 1. 23. 선고 97다47828 판결.

반면 구분소유가 성립한 건물에서는 각 전유부분이 독립한 소유권과 경매목적물이 될 수 있다.[131] 다만 구분소유의 성립요건에 관하여는 등기나 건축물대장 등록까지 요구하는 견해도 있다.[132]

다가구주택과 다세대주택의 여러 임차인이 배당을 요구하면 호실별 보증금액만으로 각자의 배당액을 정할 수 없다. 각 호실이 독립한 소유권의 대상인지, 이번 경매에서 어느 부동산이 실제로 매각되는지를 확인하여 개별 임대차계약의 단위, 소유권의 단위와 실제 환가단위를 구별하여야 한다. 공동담보가 설정되어 있다면 각 부동산의 매각대금이 부담할 금액도 따로 산정한다.[133]

Ⅳ. 조세공매에서 임차인의 권리행사

조세공매에서 배분받으려는 임차인은 공매절차가 정한 배분참가요건을 갖추어야 한다. 공매는 개시의 근거와 배분·불복절차가 민사경매와 다르므로 민사집행법상 배당요구와 배당이의의 법리를 별도 근거 없이 적용할 수 없다.[134] 다만 환가방법이

131) 나병진, 「구분소유권 성립시기에 관한 연구」, 『외법논집』 제37권 제3호, 2013, 111~113면; 김성연, 「구분소유권의 성립요건」, 『홍익법학』 제14권 제4호, 2013, 223~225·228~229면.

132) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결; 대법원 2019. 10. 17. 선고 2017다286485 판결. 구분소유권의 성립 여부와 그 객체는 건물의 구조상·이용상 독립성 및 구분행위 등을 고려하여 판단하므로, 실제 집행대상이 건물 전체인지 특정 전유부분인지는 현실의 건물상태와 구분행위뿐 아니라 등기부·건축물대장 등의 권리관계도 함께 검토하여 판단한다.

133) 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다305087 판결, 판시사항 [2]·[3]. 손유은·김제완, 「다세대주택에 공동근저당권이 설정된 경우 공인중개사의 중개대상물 확인·설명의무의 범위」, 『법학논집』 제30권 제4호, 이화여자대학교 법학연구소, 2026, 105~106면·128~129면. 다만 채무자 소유 부동산과 물상보증인 소유 부동산의 경매대가를 동시에 배당할 때에는 채무자 소유 부동산에서 먼저 배당하고 부족분만 물상보증인 소유 부동산에서 배당한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2014다231965 판결).

134) 민사집행법 제80조·제88조·제149조부터 제161조까지·제264조(배당요구, 배당표의 작성·확정 및 배당이의); 국세징수법 제76조·제98조부터 제100조까지, 지방세징수법 제81조·제101조부터 제

공매라는 이유로 조세채권과 임차보증금반환채권의 실체법상 우선순위까지 바뀌지는 않는다. 공매의 배분참가요건을 확인한 뒤 제2절 Ⅰ의 법정 순위를 적용하여 배분액을 산정한다.

Ⅴ. 신탁재산의 환가와 책임재산의 귀속

신탁주택에서는 반환채무자와 소유자가 일치하는지부터 확인하여야 한다. 위탁자가 임대차계약을 체결하고 반환채무를 부담하더라도 소유권은 수탁자에게 이전되어 있을 수 있다. 따라서 위탁자에 대한 반환채권을 인정한 다음에도 그 채무로 수탁자 명의의 주택을 집행할 근거가 있는지 따로 검토한다.

구 신탁법이 적용된 대법원 2022. 2. 17. 판결은 위탁자 명의의 임대차에서 수탁자가 보증금반환채무를 부담하는 임대인인지를 판단하였다.[135] 신탁계약은 수탁자의 사전 승낙을 받아 위탁자 명의로 임대하도록 정하였고, 수탁자가 반환책임을 지지 않는다는 취지의 동의서도 작성되어 있었다. 대법원은 이 약정과 신탁원부의 기재효과 등을 근거로 반환채무가 위탁자에게 귀속한다고 보았다. 수탁자가 임대인이 아닌 이상 신탁공매로 그에게서 주택을 취득한 매수인도 주택임대차보호법상 임대인의 지위를 승계하여 반환채무를 부담하지 않는다는 결론이었다.[136]

103조까지(배분요구, 배분계산서 및 그에 대한 불복절차).

135) 대법원 2022. 2. 17. 선고 2019다300095·300101 판결, 이유 2.나·다 및 3.

136) 이 결론을 수탁자가 임대차계약의 당사자가 아니었고 반환채무를 인수하지도 않았다는 계약관계에 기초하여 설명할 수 있다는 비판으로 곽희경, 「신탁된 주택을 위탁자로부터 임차한 임차인의 법적 지위」, 『비교사법』 제31권 제1호, 2024, 133~134면·147~149면. 이 견해에 따르면 신탁원부의 대항력이 언제나 독립적인 판단근거가 되는 것은 아니다.

다만 현행 신탁법에 관한 판례는 신탁재산의 구성에 관한 사항 이외의 내부약정은 신탁원부에 기재되어도 원칙적으로 제3자에게 대항할 수 없다고 본다.[137] 따라서 구 신탁법이 적용된 앞의 판결을 원용하면서, 반환채무 부담에 관한 약정이 신탁원부에 기재되어 있다는 이유만으로 임차인에게도 그 약정을 주장할 수 있다고 일반화해서는 안 된다.[138]

위탁자의 반환채무로 신탁주택을 집행하려면 신탁법 제22조 등 관련 규정의 제한과 예외를 검토하여야 한다. 반환채무자가 위탁자라는 결론만으로는 수탁자 명의의 주택을 그 채무의 책임재산으로 삼을 수 없다.

반면 수탁자에게 반환채무를 부담시킬 근거가 있는 경우에는 그 채무의 성립과 범위를 확인한다. 수탁자가 직접 임대차계약을 체결했는지, 위탁자가 적법한 대리권으로 계약했는지, 수탁자가 채무를 인수하거나 법률상 승계했는지가 검토 대상이다.[139] 수탁자가 주택 소유자라는 사실만으로 반환채무를 부담하는 것은 아니다. 한편 위탁자에게 수익권이 귀속한다면 주택 자체와 별개로 그 수익권을 채권만족의 대상으로 삼을 수 있는지도 검토한다.[140]

---

137) 대법원 2025. 2. 13. 선고 2022다233164 판결은 현행 신탁법에 따라 신탁원부에 기재된 신탁계약의 내용 중 신탁재산의 구성에 관한 사항 이외의 약정을 원칙적으로 제3자에게 대항할 수 없다고 보았다. 다만 집합건물의 관리비 부담에 관한 사건이므로 위탁자가 체결한 주택임대차의 반환채무 귀속을 직접 판단한 것은 아니다.

138) 이창배·김제완, 「신탁등기에서 신탁원부 기재사항의 제3자에 대한 효력」, 『외법논집』 제50권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2026, 155~157면.

139) 이창배·김제완, 앞의 논문(주 138), 155면.

140) 허준서, 「도산절차개시와 신탁법률관계—신탁당사자의 도산을 중심으로—」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2015, 90~91면(신탁재산과 수익권에 설정된 담보의 도산절차상 취급은 37~40면). 위탁자가 수익자이기도 하다면 그 수익권은 별도의 재산적 가치를 가지므로 채권만족의 대상이 될 수 있으나, 수익권의 귀속과 처분제한 및 그에 설정된 담보권 등을 확인하여야 한다.

신탁관계의 종료도 법률관계를 변경할 수 있다. 대법원 2019. 3. 28. 판결은 위탁자가 수탁자의 승낙 없이 임대차계약을 체결하였더라도 이후 신탁종료로 주택 소유권을 다시 취득한 경우, 임차인의 점유와 주민등록이 임차권의 존재를 공시하고 있었다면 소유권 회복과 함께 대항력이 발생할 수 있다고 판단하였다.[141] 따라서 반환채무와 주택 소유권의 귀속을 판단할 때에는 계약체결 당시뿐 아니라 권리행사 시점까지 이루어진 신탁관계의 변동도 확인하여야 한다. [142]

신탁주택이 반환채무자의 책임재산에 속하지 않는다면 경매신청권만 신설해서는 집행할 수 없다. 임차인이 주택을 매각할 신청권능을 얻더라도, 그 주택을 반환채무의 변제에 사용할 실체법적 근거가 여전히 없기 때문이다.[143]

따라서 책임재산인 주택의 환가절차가 막힌 경우에는 경매신청절차를 보완하는 입법이 해결수단이 될 수 있다. 주택 자체가 책임재산이 아닌 경우에는 신탁재산의 책임범위를 바꾸거나 집행을 허용할 별도의 실체법적 근거가 필요하다.[144] 본고의

---

141) 대법원 2019. 3. 28. 선고 2018다44879·44886 판결; 장명, 「신탁과 주택임대차보호법상 대항력」, 『법학논총』 제51집, 숭실대학교 법학연구소, 2021, 390~392면; 대법원 2018. 10. 18. 선고 2016다220143 전원합의체 판결. 마지막 판결의 다수의견은 체육시설법 제27조 제2항 제4호의 승계 규정을 담보신탁 공매·수의계약에 적용하였고, 반대의견은 신탁에 따른 매매와 경매의 절차 차이를 중시하였다.

142) 제2장 제1절 Ⅲ.1 참조. 반환채무자는 승계의 원인과 법정 요건에 따라 계약체결 당시의 임대인이나 현재의 주택소유자와 달라질 수 있다.

143) 문혜영, 『도산절차에서의 신탁의 법리』, 경인문화사, 2025, 174면 각주 464; 박세영·김제완, 「담보신탁을 통한 임대주택 처분과 우선분양전환권: 주요 법적 쟁점과 정책과제」, 『고려법학』 제121호, 고려대학교 법학연구원, 2026, 116~117면·120면; 정민희·김제완, 「담보신탁재산 처분을 위한 신탁공매와 수의계약에 대한 법적 규율: 수의계약의 무효사유와 무효확인의 이익을 중심으로」, 『비교사법』 제30권 제1호, 한국비교사법학회, 2023, 271~272면; 곽희경, 앞의 논문(주 136), 147~148면.

144) 신탁법 제22조 제1항. 신탁재산에 대한 강제집행 등은 신탁 전의 원인으로 발생한 권리 또는 신

경매신청절차 제안은 앞의 경우를 대상으로 하며, 그 범위를 제4장 제4절 Ⅰ.2에서 정한다.

제2절 배당순위와 배당금의 수령

실제 회수액은 임차인이 배당에 참가한 뒤 다른 권리자와 어떤 순위로 경합하는지에 따라 정해진다. 동일한 매각대금에서 담보권·조세·임금·퇴직급여와 다른 임차인의 채권도 경합할 수 있다. 이 절에서는 각 채권의 법정 순위로 정당한 배당액을 산정한 뒤, 배당오류나 지급요건 때문에 그 금액을 실제로 받지 못한 경우의 처리방법과 매각 후 남은 반환채권·점유권원을 검토한다.[145]

Ⅰ. 법정 우선순위에 따른 배당액의 산정

1. 경합채권의 우선변제 범위와 기준시점

배당순위는 채권자별 총액이 아니라 각 채권 중 우선권이 미치는 금액을 나누어 정한다. 같은 채권에서도 최우선변제액·일반 우선변제액·우선권 없는 잔액이 갈릴 수 있다. 각 부분에 적용할 기준시점과 법률을 확인한 뒤 다른 채권의 순위와 비교하여야 한다.

탁사무의 처리상 발생한 권리에 기한 경우에 한하여 허용된다.

145) 주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제8조 제1항; 근로기준법 제38조; 근로자퇴직급여 보장법 제12조; 국세기본법 제35조; 지방세기본법 제71조. 경합관계는 Ⅰ.1, 배당오류는 Ⅱ 참조.

주택임대차보호법 제3조의2 제2항에 따른 확정일자부 우선변제권의 순위는 대항력 발생과 확정일자 취득 중 늦은 때를 기준으로 정한다.[146] 대항력은 주택의 인도와 주민등록을 마친 다음 날 발생하므로, 확정일자를 먼저 받았더라도 그날만으로 다른 권리보다 앞선 순위를 주장할 수는 없다.[147]

법정 요건을 갖춘 소액임차인의 최우선변제는 주택임대차보호법 제8조가 정한 보증금 범위와 일정액 한도에 한정된다.[148] 그 한도를 넘는 보증금은 확정일자부 우선변제권의 요건을 갖추었는지와 그 취득시점에 따라 배당한다. 따라서 하나의 임차보증금도 최우선변제 부분과 그 밖의 부분에 다른 순위가 적용될 수 있다.

담보권자의 배당채권액은 배당 당시 남은 피담보채권과 법률상 담보되는 부대채권을 기초로 확정한다(민법 제357조·제360조, 민사집행법 제145조 제2항·제268조). 등기부의 채권최고액이나 최초 대출원금을 그대로 배당채권액으로 삼을 수는 없다. 집행비용은 담보채권액과 구별하여 매각대금에서 처리한다(민사집행법 제53조 제1항·제275조).

---

146) 예컨대 확정일자를 저당권 설정일보다 먼저 받았더라도 주택의 인도와 주민등록에 따른 대항력의 효력이 그 저당권보다 뒤에 발생하였다면, 임차인은 그 저당권자에 앞서 우선변제를 주장할 수 없다.

147) 대법원 1997. 12. 12. 선고 97다22393 판결; 김제완, 앞의 논문(주 5), 185면. 임대차 도중 보증금이 증액된 경우에는 증액된 부분에 관한 보호요건을 언제 갖추었는지에 따라 그 부분의 우선순위가 별도로 문제될 수 있다.

148) 주택임대차보호법 제8조 제1항·제3항; 같은 법 시행령 제10조·제11조. 다만 임차권등기명령에 따른 등기 또는 민법 제621조에 따른 주택임대차등기를 마친 뒤 그 주택을 새로 임차한 임차인에게는 제8조의 최우선변제권이 인정되지 않는다. 등기가 주택 일부에 관한 것이면 그 부분에 한정된다(주택임대차보호법 제3조의3 제6항·제3조의4 제1항). 정진아, 「제8조」, 『온주 주택임대차보호법』, 로앤비, 2021. 3. 2., 문단 7. 최우선변제되는 금액의 합계는 주택가액에 대지가액을 합한 금액의 2분의 1로 제한된다. 선행 담보물권자와의 관계에서 적용되는 소액보증금 기준과 최우선변제액은 해당 담보물권 취득 당시의 시행령과 개정 부칙의 경과규정에 따른다.

공동근저당이 설정된 주택에서는 다른 공동담보부동산의 경매대가도 그 주택의 부담액에 영향을 미친다. 채무자 소유의 공동담보부동산들을 동시에 배당하면 민법 제368조 제1항에 따라 각 경매대가에 비례하여 담보채권을 분담한다. 이 경매대가는 각 매각대금에서 경매비용과 해당 부동산의 선순위채권액을 공제한 잔액이다. 따라서 특정 주택의 등기부에 표시된 채권최고액만으로 그 주택이 부담할 금액을 정할 수 없다. 각 부동산의 매각대금에 반영할 부담을 따로 산정해야 한다는 점은 제1절 Ⅲ.4에서 확인하였다.

조세채권도 세목과 법정기일, 부과대상 재산 및 특별규정의 적용 여부에 따라 실제 배당관계가 달라진다(국세기본법 제35조; 지방세기본법 제71조). 해당 재산 조세의 특별한 우선징수와 주택임차보증금과의 순위조정은 Ⅰ.2에서 검토한다. 임금·퇴직급여채권도 특별한 최우선변제가 인정되는 부분과 그 밖의 우선변제 부분을 구별하여야 하므로, 그 전액이 임차보증금보다 우선하여 배당되는 것은 아니다.[149)]

표 5는 배당액을 계산할 때 채권별로 나누어 확인할 금액과 그 판단기준을 정리한 것이다.

149) 근로기준법 제38조 제1항·제2항; 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제1항·제2항. 최종 3개월분 임금 및 재해보상금과 최종 3년간 퇴직급여에는 특별한 우선변제가 인정되고 그 밖의 임금·퇴직급여채권에는 별도의 우선규율이 적용된다. 특정 주택의 매각대금에서 이러한 우선권을 주장할 수 있는지는 그 부동산의 소유자와 임금채무를 부담하는 사용자의 관계 등을 함께 고려하여 판단한다.

채권	구별해야 할 부분	판단기준
임차보증금	소액보증금 최우선변제액 / 그 밖의 우선변제액 / 일반채권 부분	대항요건, 확정일자, 소액임차인 기준과 적용시점
담보권	실제 피담보채권과 법정 부대채권	담보권 설정·효력발생시점, 배당 당시의 잔액
조세	일반 조세우선 부분 / 해당 재산 조세 / 순위조정 대상 부분	세목, 법정기일, 부과대상 재산, 특별규정 적용시점
임금·퇴직급여	최우선변제 부분 / 그 밖의 우선변제 부분	사용자관계, 임금·퇴직급여의 발생기간과 금액

[표 5] 채권별 우선범위와 기준시점·요건

2. 해당 재산 조세와 임차보증금의 순위조정

해당 재산 자체에 부과된 일정한 조세는 그 재산의 환가대금에서 특별한 우선징수관계를 가지므로, 조세의 법정기일과 임차인의 우선변제권 취득시점만을 비교하여 최종적인 배당관계를 결정할 수 없는 경우가 있다.

대법원 2001. 1. 30. 판결은 증여를 원인으로 소유권이 이전된 부동산에 근저당권이 설정된 뒤 증여세가 부과된 사건에서, 해당 증여세가 그 재산에 부과된 조세에 해당하므로 선행 근저당권보다 우선한다고 판단하였다.[150] 이는 조세의 법정기일과 담보권 설정시점의 선후에 따라 순위를 정하는 일반적인 우선관계와 달리, 특정 재산에 부과된 조세에 관한 특별한 우선징수관계가 적용된 사례이다.

해당 재산 조세가 우선징수되면, 그 법정기일보다 먼저 대항요건과 확정일자 등을 갖춘 임차인도 충분한 배당을 받지 못할 수 있다. 국세기본법 제35조 제7항과

150) 대법원 2001. 1. 30. 선고 2000다47972 판결.

지방세기본법 제71조 제6항은 이 경우 일정한 주택임차보증금반환채권을 보호하도록 우선순서를 조정한다. 임차인의 확정일자 등보다 법정기일이 늦은 조세가 해당 재산에 부과되었다는 이유로 앞서는 경우, 법정 요건 아래 그 순서를 임차보증금 변제에 반영하는 특례이다.[151]

또한 모든 해당 재산 조세가 순위조정의 대상이 되는 것은 아니므로, 어떤 조세가 해당 재산에 부과되었다는 사실만으로 특례의 적용 여부를 결정할 수는 없고 법률에 열거된 세목에 해당하는지도 확인하여야 한다.[152]

특례의 적용 여부를 결정할 때에는 개정법의 시행일과 적용례도 확인하여야 한다. 임대차계약일이나 경매신청일이 같더라도 매각결정 또는 매각허가결정이 이루어진 시점에 따라 순위조정 특례의 적용 여부가 달라질 수 있기 때문이다.[153]

3. 순위조정에 따른 배당액 산정

특례에 따라 임차인에게 추가 배당할 금액은 해당 재산 조세의 체납액 전부와 같지 않을 수 있다. 집행비용 등을 공제한 배당재원에서 특례 적용 전의 권리자별 배분액을 먼저 산정한다. 그 뒤 법률이 허용하는 범위에서 해당 재산 조세의 우선징

151) 이 특례는 조세채권 자체를 임차인에게 이전시키는 것이 아니므로 민법상 변제자대위와 구별된다.

152) 국세기본법 제35조 제7항(해당 재산에 부과된 상속세·증여세 및 종합부동산세); 지방세기본법 제71조 제6항(재산세, 소방분 지역자원시설세 및 재산세에 부가되는 지방교육세). 같은 조 제5항의 해당 재산 지방세에 포함될 수 있는 자동차세와 그에 부가되는 지방교육세는 제6항의 대상에서 제외된다.

153) 법률 제19189호 부칙 제1조 단서·제3조; 법률 제19401호 부칙 제1조·제2조. 국세기본법 제35조 제7항의 개정규정은 2023년 4월 1일부터 시행되어 그 이후 국세징수법상 매각결정 또는 민사집행법상 매각허가결정이 이루어진 경우부터, 지방세기본법 제71조 제6항의 개정규정은 2023년 5월 4일부터 시행되어 그 이후 해당 매각결정 또는 매각허가결정이 이루어진 경우부터 적용된다.

수 순서를 임차보증금 변제에 반영하되, 특례와 무관한 선순위권리자의 배분액은 유지한다.

예컨대 집행비용을 공제한 배당재원이 1억 5,000만 원이고, 임차인보다 선순위인 저당권의 실제 피담보채권액은 8,000만 원, 임차보증금반환채권은 7,000만 원, 순위조정의 대상이 되는 해당 재산 조세는 3,000만 원이라고 가정한다. 이 사례에서는 조세의 법정기일이 임차인의 확정일자보다 늦고, 순위조정 특례의 적용요건과 경과규정을 모두 충족하며, 그 밖의 최우선채권이나 동순위채권자는 없는 것으로 한다.

[표 6] 순위조정 적용 전후의 배당액

항목(단위: 만 원)	적용 전	적용 후
해당 재산 조세	3,000	0
선순위 저당권	8,000	8,000
임차보증금	4,000	7,000
합계	15,000	15,000

표의 임차인 배당액이 3,000만 원 늘어나는 것은 해당 재산 조세 3,000만 원 전부가 특례 적용 전 우선징수되고 전액이 순위조정 대상이라는 가정 때문이다. 실제 사건에 소액임차인의 최우선변제권이나 임금·퇴직급여채권 등 다른 우선권이 있으면 해당 재산 조세에 배분할 금액부터 줄어들 수 있다. 추가 배당액은 체납액 그 자체가 아니라 이러한 배분과정을 거친 금액에서 산정해야 한다.[154]

154) 위 계산은 실체법상 우선순위를 매각대금에 적용한 배분관계일 뿐이고, 산정한 금액을 실제로 실현하려면 각 환가절차의 참가·불복요건을 충족하여야 한다(제1절 Ⅳ).

Ⅱ. 배당오류와 배당표 확정의 법률효과

1. 정당한 배당액과 실제 배당액의 차이

배당오류로 덜 받은 금액을 곧바로 매수인이 인수하는 보증금반환채무에 포함시킬 수는 없다. 잘못된 배당표가 확정되면 임차인의 실제 수령액은 정당한 배당액보다 적을 수 있다(민사집행법 제149조부터 제161조까지). 그러나 대항력 있는 임차인에 대하여 매수인이 인수할 반환채무는 법정 순위에 따라 정당하게 배당받았어야 할 금액을 공제하여 산정한다(주택임대차보호법 제3조의5 단서).

대법원 2001. 3. 23. 판결은 매수인이 인수할 보증금 잔액을 산정할 때 실제 배당액이 아니라 법정 우선순위에 따라 정당하게 배당받았어야 할 금액을 공제하여야 한다고 보았다. 임차인이 이의하지 않아 잘못된 배당표가 확정된 사건이었다.[155] 원심은 실제 수령액만 공제하여 매수인의 반환채무를 그만큼 늘렸으나, 대법원은 이 산정이 잘못되었다고 보아 파기하였다.

배당오류로 정당한 배당액에 못 미친 차액은 매수인의 인수보증금에 더할 수 없다.[156] 배당기일의 이의와 배당이의의 소로 배당표를 다투고, 적법하게 배당받을 권리가 있는 임차인은 과다배당금을 받은 채권자를 상대로 그 수령의 실체법상 근거를 따져 부당이득반환을 청구할 수 있다(민사집행법 제151조·제154조·제155조).[157]

155) 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000다30165 판결.

156) 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000다30165 판결.

157) 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅲ]—부동산집행(2)』, 2020, 88면; 대법원 2019. 7. 18. 선고 2014다206983 전원합의체 판결(배당절차에 참가하여 배당받을 권리가 있는 채권자가 배당이의를 하지 않아 배당표가 확정된 경우의 부당이득반환청구). 배당요구가 필요한 채권자가 종기까지 적법한 배당요구를 하지 않아 배당에서 제외된 경우와는 구별한다.

다만 정당한 배당액을 보증금에서 공제하여 매수인의 인수채무를 산정한다고 해서, 임차인이 배당오류로 현실적으로 지급받지 못한 금액까지 실제 변제받은 것으로 의제되는 것은 아니다. 매수인에 대한 구체적인 반환청구 및 임차권의 존속 문제는 Ⅳ에서 검토한다.

2. 배당표의 확정과 임차권의 소멸시점

배당표가 확정되기 전에는 전액배당이 가능하다는 계산만으로 임차권 소멸을 단정할 수 없다. 대항력 있는 임차인이 전액을 받을 순위에 있어도 다른 채권자의 이의로 배당표가 확정되지 않을 수 있기 때문이다. 이 경우 매수인의 대금납부일과 임차권 소멸일이 일치하지 않을 수 있다.[158]

보증금 전액을 배당받을 수 있는 대항력과 우선변제권을 가진 임차인의 임차권은 그에 대한 배당표가 확정될 때 소멸한다는 것이 대법원 2004. 8. 30. 판결의 판단이다.[159] 일부만 배당받는 임차인은 이 전액배당 사건과 조건이 다르다. 그에게는 매수인에 대한 대항력과 미반환 보증금이 남는지 확인해야 하며, 대항력이 남더라도 첫 매각에서 행사한 우선변제권을 후속 경매에서 다시 행사할 수 있는 것은 아니다.

위 전액배당 사건에서는 매수인의 대금납부일도 임차인의 실제 출급일도 아닌 배당표 확정일이 임차권 소멸의 기준이었다. 그 시점에 임차인이 배당금을 지급받을 수 있는 상태에 이르렀기 때문이다. 다만 배당표의 확정만으로 현실적인 출급요건이 모두 갖추어지는 것은 아니다.

158) 주택임대차보호법 제3조의5; 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003다23885 판결.

159) 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003다23885 판결.

Ⅲ. 배당금 지급과 주택인도의 관계

1. 배당금 지급과 주택인도의 동시이행

배당표가 확정되어 임차인이 배당받을 금액이 정해졌다는 사실만으로 배당금이 언제나 즉시 지급되는 것은 아니다. 주택임대차보호법 제3조의2 제3항은 우선변제를 받을 임차인이 임차주택을 양수인에게 인도하지 아니하면 보증금을 지급받을 수 없도록 규정하고 있기 때문이다. 따라서 임차인이 배당금을 지급받기 위하여 주택을 먼저 인도하여야 하는지, 아니면 배당금 지급과 동시에 주택을 인도할 수 있는지가 문제된다.

임차인은 배당금을 받는 것과 동시에 주택을 인도할 수 있다. 대법원 1994. 2. 22. 판결은 경매·공매에서 지급을 위하여 인도사실을 확인한다는 규정을 임차인의 선이행의무로 해석하지 않았다.[160] 주택임대차보호법 제3조의2 제3항은 인도와 지급을 결부시킬 뿐, 보증금을 받기 전에 먼저 주택을 인도하도록 요구하는 근거는 아니다.

일반적인 임대차 종료에서는 임대인의 보증금 잔액 반환과 임차인의 주택 인도가 원칙적으로 동시이행관계에 놓인다.[161] 경매배당에서는 주택임대차보호법 제3조의2 제3항이 적용되는 임차인인지와 해당 사건에서 요구되는 주택인도가 실제로 이

160) 대법원 1994. 2. 22. 선고 93다55241 판결.

161) 대법원 1987. 6. 23. 선고 87다카98 판결; 대법원 1990. 12. 21. 선고 90다카24076 판결; 대법원 1992. 5. 12. 선고 91다35823 판결. 임대차 종료 뒤 보증금반환의무와 목적물 반환의무는 원칙적으로 동시이행관계에 있으므로, 임대인의 이행 또는 적법한 이행제공이 없는 상태에서 임차인이 동시이행항변권에 기초하여 목적물을 계속 점유하는 것을 곧바로 불법점유라고 할 수는 없다.

루어졌는지를 별도로 확인한다. 두 경우 모두 인도와 금전지급이 관련되지만, 임대인에 대한 반환청구의 법리만으로 경매사건의 배당금 지급요건까지 정할 수는 없다.

2. 주택인도 사실의 증명과 지급요건

배당금 지급에 주택인도가 요구되는 경우, 실무에서는 인도사실을 증명하기 위하여 매수인 등이 작성한 명도확인서를 흔히 제출한다. 그러나 그 서면 자체가 주택인도의 효과를 발생시키지는 않는다. 사건마다 인도요건과 증명방법을 확인해야 하므로 모든 임차인에게 언제나 같은 서면을 요구할 수는 없다.

실제 매각된 재산의 범위와 임차권의 존속 여부에 따라 명도확인서가 요구되지 않는 경우가 있고, 매수인이 작성을 거부하더라도 인도사실은 다른 자료로 증명할 수 있다.[162]

본고는 배당금 출급에 필요한 인도증명과 매수인에 대한 인도의무를 나누어 판단하여야 한다고 본다. 법이 인도를 지급요건으로 삼은 경우에는 그 사실을 증명하여야 한다. 그러나 매수인에게 대항할 임차권이 남아 있다면 보증금 일부를 배당받았다는 사실만으로 언제나 주택인도의무가 발생한다고 보기는 어렵다. 그 임차인이 계속 점유할 수 있는지는 매각 후 임차권의 존속을 기준으로 검토한다.

3. 반환보증의 인도·지급 관계와 비교

반환보증에서 인도와 지급을 결부시키는 근거는 보증계약·약관과 보증채무의 법적 성질이다. 경매배당에서는 주택임대차보호법 제3조의2 제3항이 적용되지만, 보증

162) 윤경 편집대표·박영호·김선형 공저, 『민사집행실무총서 부동산경매(2)』 제2판, 한국사법행정학회, 2023, 2358~2363면; 조재헌, 「제160조」, 『온주 민사집행법』, 로앤비, 2026. 7. 2., 문단 3.

기관의 지급에는 그 계약관계에 맞는 판단이 필요하다. 아래 판결은 이를 보증기관의 지체책임이 시작되는 시점에서 다루었다.

대법원 2026. 6. 24. 판결은 주택도시보증공사의 보증채무와 임차인의 주택인도의무 사이의 관계가 문제된 사건에서 보증기관의 이행지체책임이 언제 발생하는지를 판단하였다. 대법원은 두 의무를 쌍무계약상 동시이행관계에 있는 채무와 같이 보아, 임차인이 주택을 인도하거나 적법하게 이행제공하기 전까지 보증기관은 이행지체책임을 부담하지 않는다고 보았다.[163]

다만 주택인도와 보증채무 이행 사이에 동시이행관계가 인정되었다는 사실만으로 보증기관의 지급을 임대인의 변제와 동일하게 평가할 수는 없다(제3절 Ⅱ.2).

Ⅳ. 매각 후 잔존 반환채권과 임차인의 점유권원

1. 매수인의 반환채무 인수와 보증금 잔액

매각 뒤 남은 보증금을 매수인에게 청구하려면 그에게 대항할 임차권이 존속해야 한다. 주택임대차보호법 제3조의5는 매각으로 소멸하는 임차권과 보증금이 전액 변제되지 않아 존속하는 대항력 있는 임차권을 나눈다. 미수령액이 남았다는 사실만으로는 매수인의 채무인수나 임차인의 인도거절을 인정할 수 없다.

매수인에게 대항할 수 있는 임차권이 존속한다면 임차인은 미반환 보증금에 관하여 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다. 이 경우 매수인이 인수하는 반환채무의

163) 대법원 2026. 6. 24. 선고 2026다201978 판결, 이유 3; 대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다289720 판결(지체책임의 일반 법리). 해당 사건의 약관은 보증채무의 이행과 주택인도를 동시이행관계로 정하였고, 대법원은 보증채무가 실질적으로 임차보증금반환의무의 변형이라는 점 등을 고려하여 보증원금 부분은 유지하고 지연손해금 부분을 파기환송하였다.

범위를 확정할 때에는 앞의 Ⅱ.1에서 검토한 것처럼 법정 우선순위에 따라 정당하게 배당받았어야 할 금액을 반영하여야 한다. 이에 반해 매수인에게 대항할 수 없는 임차인은 매각으로 임차권이 소멸하였다면 미반환 보증금에 관한 채권을 종전 임대인에게 행사하여야 한다. 현실적으로 회수하지 못한 보증금이 남아 있다는 이유만으로 매수인에게 반환채무가 이전되는 것은 아니기 때문이다.

주택임대차보호법 제4조 제2항의 임대차관계 존속 규정도 이 결론을 바꾸지 않는다. 보증금을 받지 못한 임차인을 보호하는 규정이지만, 매수인에게 대항하지 못하는 경우에 그 매수인으로 하여금 임대인 지위와 반환채무를 승계하게 하는 근거로 삼을 수는 없다. 따라서 매수인의 반환채무를 정할 때에는 제3조의5에 따른 대항력의 존속부터 확인한다.

2. 인도명령과 임차인의 점유권원

매각 후 주택인도의무를 판단할 때에도 미반환 보증금의 존재만으로 결론을 정할 수는 없다. 매수인이 민사집행법 제136조에 따른 인도명령을 신청한 경우에는 임차인이 매수인에게 대항할 수 있는 점유권원을 보유하고 있는지가 문제된다.

대항력 있는 임차인이 보증금 전액을 반환받지 못하여 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다면, 그 임차권은 주택을 계속 점유할 수 있는 법적 근거가 된다.[164] 이 경우에는 매수인이 주택의 소유권을 취득하였다는 사실만으로 임차인의 점유권원이 곧바로 소멸한다고 볼 수 없다. 반대로 매수인에게 대항할 수 없는 임차권이 매각으로 소멸하였다면, 임차인이 종전 임대인에 대한 보증금반환채권을 여전히 가지고 있다는 사실만으로 매수인에게 주택인도를 거절할 수는 없다.

164) 대법원 1997. 8. 22. 선고 96다53628 판결; 대법원 1998. 6. 26. 선고 98다2754 판결.

요컨대 인도명령의 허용 여부는 임차인이 보증금을 얼마만큼 회수하였는지가 아니라 매각 후에도 매수인에게 대항할 수 있는 임차권이 존속하는지에 따라 판단하여야 한다.

제3절 반환채권의 권리변동과 행사·수령권한

채권양도·질권설정·압류·추심·전부명령이나 보증기관의 지급이 있으면, 반환채권의 잔액과 정당한 배당액을 정한 뒤에도 지급상대방을 다시 확인해야 한다. 임차인이 여전히 채권자인지, 제3자가 채권을 취득했는지, 채권은 임차인에게 남아도 제3자에게 행사·수령권한이 생겼는지가 이 절의 검토 대상이다.

이 절에서는 먼저 권리변동의 효과를 채권이전과 행사권한 부여로 나누어 검토한다. 채권양도·확정된 전부명령은 귀속을 바꾸고, 질권설정·추심명령은 임차인에게 채권을 남긴 채 제3자에게 행사권한을 줄 수 있다. 반환채권이 이전되었다고 대항력·우선변제권이 항상 함께 이전되는 것은 아니므로, 이어 금융기관·보증기관이 우선변제권을 행사할 근거를 확인하고, 공제·상계와 실제 지급을 반영해 각 권리자의 잔액을 정산한다.

Ⅰ. 반환채권의 이전·담보제공과 행사권한

1. 채권양도와 제3자 대항요건

양수인이 임대인에게 반환을 청구하려면 민법 제450조의 대항요건을 갖추어야 한다. 양도인과 양수인 사이의 계약으로 채권이 이전되어도, 양도인의 통지 또는 임대인의 승낙이 없으면 임대인에게 그 취득을 주장할 수 없다. 다른 양수인이나 압류

채권자 등 임대인 이외의 제3자에게 대항하려면 확정일자 있는 증서에 의한 통지 또는 승낙이 필요하다.

반환채권이 먼저 양도되었어도 다른 채권자의 압류보다 항상 앞서는 것은 아니다. 양수인이 제3자 대항요건을 갖추기 전에 압류명령이 임대인에게 송달되었다면, 양수인과 압류채권자 사이의 우열을 양도계약의 체결시점만으로 정할 수 없다. 각 권리가 제3자에게 대항할 효력을 갖춘 시점을 비교하여야 한다.

저당권 양수인의 경매신청에서는 채무자에 대한 채권양도의 대항요건이 필요한지와 그 구비를 어느 단계에서 증명하여야 하는지도 문제된다. 대법원 2024. 8. 19.자 결정은 저당권과 피담보채권을 함께 양수한 자가 저당권이전 부기등기와 실행요건을 갖추면 채권양도의 대항요건 없이도 경매를 신청할 수 있고, 개시결정 단계에서 그 구비를 증명할 필요도 없다고 보았다. 다만 채무자가 대항요건의 흠결을 들어 개시결정에 이의하거나 매각허가결정에 즉시항고하면 신청채권자가 해당 절차에서 구비 사실을 증명하여야 한다고 하였다. 이 결정에 대해서는 대항요건을 갖추지 못한 양수인의 경매신청을 각하하여야 한다는 비판이 있다.[165]

반환채권의 양수인과 압류채권자 사이의 우열은 각 대항요건이 효력을 갖춘 시점을 비교하여 정한다. 판례는 복수양도에서 확정일자 있는 양도통지의 도달시점 등을, 양도와 압류의 경합에서 그 도달시점과 압류명령의 제3채무자에 대한 송달시점을 중요한 판단기준으로 삼는다.[166] 따라서 계약에 의한 이전 여부만 확인하고 지급상대방을 정해서는 안 되며, 통지·승낙의 방식과 시점, 경합하는 권리자도 확인하여

165) 대법원 2024. 8. 19.자 2024마6339 결정; 최종익·김제완, 「대항요건이 없는 채권양수인에 담보권실행 경매신청에 관한 소고」, 『법학논고』 제94집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 252~253면·268면.

166) 대법원 1994. 4. 26. 선고 93다24223 전원합의체 판결; 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다52933 판결.

야 한다.

다만 양수인이 반환채권을 유효하게 취득하였더라도 민법상 양도요건과 주택임대차보호법상 보호지위의 승계요건은 서로 다른 규율에 기초하므로, 우선변제권까지 당연히 승계한다고 볼 수는 없다. 금융기관 등이 양수한 경우의 특별한 법률효과는 아래 Ⅱ에서 검토한다.

2. 질권설정과 반환채권의 행사

반환채권에 질권이 설정되더라도 채권 자체가 질권자에게 이전되지는 않는다. 반환채권은 원칙적으로 임차인에게 귀속하고, 질권자는 피담보채권의 만족을 위하여 그 채권을 행사할 수 있는 지위를 취득한다.

질권자의 직접 지급청구는 목적채권과 피담보채권의 변제기를 확인한 뒤 판단하여야 한다. 민법 제353조에 따라 두 금전채권의 변제기가 모두 도래하면 질권자는 피담보채권액의 한도에서 지급을 청구할 수 있다. 반환채권의 변제기만 먼저 도래했다면 임대인에게 변제금액의 공탁을 청구할 수 있고 질권은 공탁금에 남는다(같은 조 제3항). 따라서 임대인은 질권의 성립·대항요건과 피담보채권액 외에 두 변제기도 대조하여 지급 또는 공탁의 상대방과 범위를 정해야 한다.

임대인이 질권자에게 항변하거나 질권설정 뒤 이루어진 변제 등의 효력을 주장할 때에는 질권설정의 통지·승낙 시점을 확인하여야 한다. 민법 제349조는 지명채권 질권의 대항요건을 정하면서 제451조를 준용하므로, 통지·승낙의 시점과 항변사유의 발생관계를 대조하고 제352조에 따른 질권 목적채권의 처분제한도 고려하여야 한다.[167]

167) 민법 제349조 제1항·제2항, 제352조 및 제353조 제1항부터 제3항까지. 관련 선행연구로 김영주, 「임대차보증금반환채권에 설정된 질권의 효력과 질권자의 우선변제권」, 『재산법연구』 제36권 제4호, 2020, 238~240면·247~252면.

피담보채권액과 반환채권액이 다르면 질권자의 권능이 미치는 범위를 별도로 확인하여야 한다.

또한 반환채권에 관한 질권과 주택임대차보호법상 우선변제권의 관계도 구별하여야 한다. 질권자가 반환채권을 직접 행사할 수 있다는 사실만으로 임차인에게 인정된 우선변제권을 동일한 방식으로 행사할 수 있다는 결론이 나오는 것은 아니다. 우선변제권의 행사 가능성은 그 권리의 성질과 질권자가 취득한 권한 및 별도의 법적 근거에 따라 판단하여야 한다.[168]

3. 압류·추심·전부명령과 권리귀속

압류와 추심명령은 반환채권을 임차인에게 남겨 두면서 그 행사를 제한하거나 압류채권자에게 추심권능을 부여한다. 압류명령이 임대인에게 송달되면 임차인의 처분·영수와 임대인의 임의지급이 제한된다(민사집행법 제227조). 추심명령까지 있으면 압류채권자가 법정 요건 아래 임대인에게 직접 지급을 청구할 수 있다(민사집행법 제229조 제2항). 채권 자체가 이전되는 것은 아니므로 임차인은 임대인의 주택인도 청구에 대하여 보증금 반환과의 동시이행을 주장할 수 있다.[169]

반면 전부명령은 그 효력이 발생하면 압류된 금전채권을 집행채권자에게 이전시키는 효과를 가진다. 민사집행법 제229조 및 제231조에 따르면 전부명령이 확정

168) 민법 제353조 제1항·제2항; 김영주, 앞의 논문(주 167), 247~252면.

169) 민사집행법 제229조 제2항, 제246조 제1항 제6호·제3항; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 447면·459면. 주택임대차보호법상 소액보증금 중 우선변제받을 수 있는 금액은 원칙적으로 압류가 금지된다. 압류·추심명령 뒤에도 임차인의 동시이행항변이 남는다는 점은 대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다73490 판결 참조. 추심명령 뒤에도 집행채무자인 임차인이 임대인을 상대로 이행의 소를 제기할 당사자적격은 유지되지만 지급·영수 제한이 해제되는 것은 아니다(대법원 2025. 10. 23. 선고 2021다252977 전원합의체 판결; 지원림, 앞의 책(주 51), 966면).

된 경우에는 법정 요건 아래 그 효력이 제3채무자에게 송달된 때로 소급하여 발생하고, 집행채무자가 집행채권자에게 변제한 것으로 간주된다. 그러나 이 변제간주는 집행채무자와 집행채권자 사이의 관계에 관한 것이므로, 제3채무자인 임대인이 전부채권자에게 현실적으로 보증금을 반환하였다는 의미는 아니다.[170]

임대인은 각 명령의 종류에 맞추어 지급 여부와 상대방을 정하여야 한다. 압류만 있으면 임차인에게 임의로 지급할 수 없고, 추심명령이 있으면 추심권능을 가진 채권자를 확인한다. 전부명령이 확정되면 채권을 이전받은 전부채권자를 확인하되, 그 확정만으로 임대인의 반환채무까지 현실적으로 변제되는 것은 아니라는 점을 전제로 정산한다.[171]

Ⅱ. 금융기관·보증기관의 권리취득과 보호지위

1. 금융기관의 채권양수와 우선변제권의 승계

금융기관 등의 우선변제권 행사는 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 근거한다. 민법상 채권양도만으로는 일반 양수인에게 인정되지 않는 우선변제권을, 이 조항이 법정 자격을 갖춘 양수인에게 승계시킨다.

승계 범위는 금융기관 등이 계약으로 양수한 금액에 한정된다. 양도인이 우선변제권을 가진 임차인인지, 양수인이 제3조의2 제7항의 금융기관 등에 해당하는지와 양도금액을 확인해야 한다. 이 요건을 갖추지 않은 일반 양수인에게까지 같은 우선변제권의 승계를 인정할 수는 없다.

---

170) 민사집행법 제231조. 다만 이전된 채권이 존재하지 아니한 때에는 변제의 효과가 생기지 않는다(같은 조 단서).

171) 지급의 상대방과 잔존채권액의 반영은 Ⅳ.1 참조.

대법원 2023. 2. 2. 판결은 이러한 권리관계를 다루었는데, 이 사건에서 주택도시보증공사는 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 따라 임차인의 우선변제권 있는 반환채권을 계약으로 양수하였다. 이후 경매절차에서 배당요구를 하여 보증금 중 일부만 배당받았고, 경매절차에서 주택을 취득한 매수인들을 상대로 보증금 잔액의 지급을 청구하였다.[172] 대법원은 주택임대차의 대항요건이 존속하는 한 임차인은 반환채권을 양수한 금융기관이 보증금 잔액을 반환받을 때까지 임차주택의 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있고, 이때 매수인은 그와 같이 존속하는 임대차의 임대인 지위를 승계한다고 보았다.

이 판결에 따르면 반환채권을 가진 금융기관과 대항력을 행사하는 원임차인이 병존할 수 있다. 채권과 우선변제권의 이전만으로 원임차인의 대항력이 소멸하지 않기 때문이다.[173] 다만 금융기관이 승계한 우선변제권을 행사하려면 임차인의 대항요건 유지 등 법정 요건이 계속 충족되는지도 확인하여야 한다.[174]

따라서 금융기관의 채권양수는 원임차인의 임대차관계 전부를 이전받는 제도로 볼 수 없다. 기관은 법정 요건 아래 양수한 반환채권과 우선변제권을 행사하고, 임차인은 남아 있는 대항력에 따라 매수인에게 임대차 존속을 주장한다. 다만 기관의 배당요구가 임대차 종료에 미치는 영향과 종료시점까지 위 판결이 모두 해결한 것은 아니다. 이 부분은 종료의 요건과 의사표시를 추가로 검토할 문제이다.[175]

---

172) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결.

173) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결; 주택임대차보호법 제3조의2 제7항.

174) 같은 법 제3조의2 제8항은 임차인이 대항요건을 상실하거나 임차권등기 또는 임대차등기가 말소된 경우 금융기관 등의 우선변제권 행사를 제한하고, 제9항은 금융기관 등이 우선변제권을 행사하기 위하여 임차인을 대리하거나 대위하여 임대차를 해지할 수 없도록 한다.

175) 판결의 결론을 긍정하면서 이러한 문제를 보다 명확하게 설명할 필요가 있다는 견해로 정은아, 「임차목적물의 경매절차 진행 시 우선변제권을 승계한 보증금반환채권 양수인의 배당요구와 임대차의 종료」, 『재산법연구』 제41권 제1호, 2024, 141~143면·146면.

2. 보증기관의 지급과 양수·대위의 구별

보증기관의 지급만으로 임대인의 반환채무가 소멸했는지나 기관에 어느 권리가 이전했는지를 정할 수 없다. 먼저 지급의무가 보증계약에 기초하는지, 그 지급이 임대인의 반환채무에 어떠한 효과를 미치는지 확인한다. 기관의 반환채권 취득은 계약에 의한 양도와 법정 변제자대위의 요건에 따라 따로 판단한다. 아래 결정은 이 가운데 임차권등기명령의 미반환 요건을 다룬 것이다.

대법원 2025. 4. 15.자 결정은 주택도시보증공사가 보증계약에 따라 보증금 상당액을 지급한 것은 임대인을 대신한 보증금 반환이 아니라 공사 자신의 보증의무 이행이라고 판단하였다.[176] 따라서 그 지급을 받은 임차인도 여전히 주택임대차보호법 제3조의3 제1항의 임대인으로부터 보증금을 반환받지 못한 경우에 해당할 수 있다고 보았다.

위 결정에서 직접 확인되는 효과는 보증기관의 지급만으로 임차권등기명령의 신청요건이 사라지지 않는다는 것이다. 공사가 어떤 반환채권과 담보를 취득하는지는 그 결정의 판단범위를 넘어선다. 이를 정하려면 다음의 양도·대위 요건을 따로 적용해야 한다.

176) 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정. 주택도시보증공사로부터 보증금을 지급받은 임차인이 기존 임차권등기를 말소한 뒤 다시 임차권등기명령을 신청할 수 있는지가 문제된 사건이다.

보증기관이 반환채권을 행사할 범위는 실제 취득근거에 따라 정한다. 계약상 양수라면 양도계약의 내용으로 채권의 귀속범위를 정하고, 대항요건의 구비 여부에 따라 임대인과 제3자에게 행사할 범위를 판단하며, 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 해당하는 경우 그 양수액의 범위에서 우선변제권 승계도 인정할 수 있다. 민법상 변제자대위에 기한 청구라면 변제할 정당한 이익 등 대위요건과 이전되는 채권·담보의 범위를 제481조부터 제485조까지의 규정에 따라 확인한다.[177]

또한 보증기관과 임대인 사이의 계약 등에 따라 별도의 구상권이 성립할 수 있지만, 구상권의 존재는 반환채권의 양도나 대위취득과 같지 않다. 따라서 보증기관의 지급 이후 권리관계를 판단할 때에는 먼저 그 지급의 법적 성질과 반환채권의 이전 여부를 확정하여야 한다.

3. 일부대위와 원임차인의 잔존채권

일부 보증금을 지급한 기관과 원임차인이 같은 환가대금에서 변제를 구하면, 각각 우선변제권을 행사할 수 있는지와 그 범위·순서를 정해야 한다. 임차인에게 미지급 잔액이 남고 기관에도 취득채권이 생기기 때문이다. 그 순서를 정하는 출발점은 기관이 계약으로 일부채권을 양수했는지, 일부 변제자대위로 취득했는지이다.

계약상 일부양수에서는 양도계약의 내용과 법정 승계요건에 따라 권리범위를 정한다. 일부 변제자대위에서는 원채권자의 권리를 해하지 않는 범위라는 제한이 적용된다. 담보권 실행대금의 배당에 관하여 판례는 원채권자를 일부대위자보다 우선시키고, 여러 일부대위자 사이에서는 변제시점과 관계없이 각 대위변제액에 비례해 안분하도록 하였다.[178]

---

177) 상법상 보험자대위가 적용되는 경우에는 상법 제682조에 따른 요건과 범위를 검토하여야 한다.

178) 대법원 1988. 9. 27. 선고 88다카1797 판결; 대법원 2001. 1. 19. 선고 2000다37319 판결.

이 배당원칙을 보증금 일부지급 사건에 적용하려면 기관이 변제자대위로 권리를 취득했다는 점부터 확인해야 한다. 위 판례들은 근저당권 등 담보권 실행에 관한 것이므로, 변제자대위가 성립하였다는 이유만으로 모든 보증금 일부지급 사건에 같은 순서를 곧바로 적용할 수는 없고, 계약상 양수인에게도 별도의 검토가 필요하다. 임차인과 기관이 각각 우선변제권을 행사할 법적 근거를 갖추었는지도 함께 검토한다.[179]

Ⅲ. 권리변동 후 반환채권의 범위와 항변

1. 보증금의 담보적 공제와 별도 상계

반환채권의 양도·질권설정이나 다른 채권자의 집행처분이 있어도 임대인이 지급할 금액은 보증금 원액이 아니라 적법한 공제를 거친 잔액이다. 보증금은 임대차관계에서 발생한 임차인의 채무를 담보하므로, 임대차 종료 후 목적물 반환까지 발생한 연체차임·손해배상채무 등도 법률상 인정되는 범위에서 공제된다.[180]

보증금에서 피담보채무를 공제하려면 그 채무가 보증금의 담보범위에 속하는지 확인한다.[181] 별도의 반대채권으로 상계하려면 독립한 두 채권이 상계요건을 갖추고 상계의 의사표시가 있었는지를 확인한다(민법 제492조 제1항·제493조 제1항). 공제

179) 예컨대 반환채권 1억 원 중 보증기관이 6,000만 원을 지급하여 그 범위에서 우선변제권을 행사할 수 있는 변제자대위가 성립하고 원채권자 우선의 판례법리가 적용되며 배당가능액이 5,000만 원이라면, 원임차인의 잔존채권 4,000만 원이 먼저 배당되고 보증기관은 1,000만 원을 배당받으며, 보증기관이 만족받지 못한 5,000만 원은 임대인에 대한 채권으로 남는다.

180) 대법원 1987. 6. 9. 선고 87다68 판결; 대법원 1987. 6. 23. 선고 86다카2865 판결; 대법원 1988. 1. 19. 선고 87다카1315 판결; 대법원 2002. 12. 10. 선고 2002다52657 판결.

181) 공제와 상계의 구별은 제2장 제1절 Ⅱ 참조.

는 반환할 잔액을 정산하고, 상계는 의사표시로 대등액의 채권을 소멸시키므로, 연체차임이 있다는 사실만으로 어느 쪽이든 같은 요건 아래 인정되는 것은 아니다.

임대인의 차임채권이 제3자에게 양도되거나 압류·추심명령의 대상이 되어도, 판례는 임대차 종료와 목적물 반환까지 실제 변제·추심되지 않은 연체차임의 공제를 특별한 사정이 없는 한 인정한다.[182] 공제 부정설[183]과 긍정설[184]의 논쟁은 이러한 제3자의 권리가 보증금의 담보적 정산을 막는지에 있다. 이미 변제되거나 적법하게 추심된 차임은 소멸하였으므로 같은 금액을 다시 공제할 수는 없다.

연체차임의 소멸시효가 완성된 경우에도 공제와 상계의 결론이 갈릴 수 있다. 대법원은 시효가 완성된 연체차임에 의한 상계 주장을 받아들이지 않으면서, 보증금에서 공제할 여지는 인정하였다.[185]

임대인과 임차인 사이에서 공제·상계가 인정되어도 양수인·질권자·추심채권자·대위자에게 같은 사유를 주장할 수 있는지는 다시 확인해야 한다. 제3자가 권리를 취득·행사하는 근거에 따라 항변의 규율이 다르기 때문이다. 보증금에 내재한 정산인

182) 대법원 2015. 3. 26. 선고 2013다77225 판결. 대법원 2004. 12. 23. 선고 2004다56554·56561·56578·56585·56592·56608·56615·56622·56639·56646·56653·56660 판결.

183) 김봉수, 「압류되거나 양도된 차임채권도 임대차보증금에서 공제되는지에 관한 연구」, 『재산법연구』 제26권 제2호, 2009, 111~114면; 조경임, 「임대차에서의 공제에 관하여」, 『법조』 제63권 제11호, 2014, 69~75면.

184) 이동원, 「압류 및 추심명령의 목적이 된 연체차임이 임대보증금 반환시 공제되는지 여부」, 『대법원판례해설』 제51호, 2005, 213~215면; 여미숙, 「임대차에서의 연체차임의 공제」, 『법학논총』 제36집 제1호, 2019, 325~328면.

185) 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다302217 판결; 대법원 2016. 11. 25. 선고 2016다211309 판결. 관련 논의로 정희영·김제완, 「임대차계약에서 소멸시효가 완성된 연체차임의 상계와 공제에 관한 연구」, 『법학논고』 제92집, 2026, 256~258면·270~273면; 박근웅, 「소멸시효가 완성된 연체차임채권에 의한 상계와 공제」, 『연세법학』 제36호, 2020, 4~5면·18~20면.

지 별도 반대채권에 의한 상계인지 구별하고, 각 규율에 따라 권리취득의 시점과 통지·승낙의 내용 등을 대조한다.

2. 채권양수인·질권자에 대한 공제·상계의 대항

반환채권을 양도한 뒤에도 보증금이 담보하는 임차인의 채무는 더 발생할 수 있다. 대법원 2012. 9. 27. 판결은 보증금반환채권의 양도통지 후 제기된 목적물 인도 등 소송의 비용도 담보범위에 포함되어 공제될 수 있다고 보았다.[186] 양도통지가 정산의 기준일이 되어 그 이후의 채무를 모두 배제하는 것은 아니다. 양수인에게 지급할 잔액에도 적법한 공제를 반영하여야 한다.

반면 별도의 반대채권에 의한 상계를 양수인에게 주장하려면 민법 제451조가 정한 항변의 대항관계를 검토한다. 이때에는 양도통지 당시 반대채권을 취득했는지와 두 채권의 변제기가 기준이 된다. 대법원 2019. 6. 27. 판결은 통지 당시 상계할 수 있는 원인이 존재하였다면 그 후 상계적상에 이른 경우에도 일정한 범위에서 대항을 허용하였다.[187] 다만 그 원인을 장래채권의 기초관계 전반으로 넓혀 읽어서는 안 된다는 지적도 있다.[188]

따라서 양도통지를 받았다는 사실만으로 임대인이 종전 임차인에 대한 상계항변을 모두 포기하였다고 볼 수는 없다. 반대로 통지 전에 반대채권이 있었다는 사실

186) 대법원 2012. 9. 27. 선고 2012다49490 판결; 김영주, 앞의 논문(주 167), 235면.

187) 대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다222962 판결. 같은 판결은 채무자가 채권양도에 대하여 이의를 보류하지 않은 승낙을 하였는지는 특정 서면에 서명하거나 통지의 접수를 확인하였다는 사실만으로 판단할 것이 아니라, 그 행위의 내용과 경위 및 목적 등을 종합하여 양수인에게 기존 대항사유가 없다는 신뢰를 부여하였는지를 기준으로 판단하여야 한다고 보았다.

188) 여미숙, 「채권양도에서 이의를 보류하지 않은 승낙 및 상계」, 『법조』 제70권 제5호, 2021, 256~258면·267~269면.

만으로 양수인에게 대항할 상계의 범위가 정해지는 것도 아니다. 반대채권의 취득시점과 두 채권의 변제기, 양도통지·승낙의 내용을 확인하여 상계의 성립과 대항 가능성을 판단한다.

질권자에 대한 항변에도 민법 제349조 제2항이 준용하는 제451조가 적용된다. 질권설정의 통지·승낙과 항변의 발생시점 등을 대조하여 제3채무자의 대항가능성을 판단한다. 이와 별도로 제352조는 질권설정자가 질권자의 동의 없이 질권의 목적이 된 권리를 소멸시키거나 질권자의 이익을 해하는 변경을 하지 못하도록 제한한다.

질권설정의 통지·승낙 뒤 임대인과 임차인이 변제나 상계합의로 반환채권을 소멸시켜도 질권자의 동의가 없으면 그에게 대항할 수 없다. 대법원 2018. 12. 27. 판결은 제3채무자가 질권설정자에게 변제하거나 그와 상계합의를 한 경우에 이와 같이 판단하였다.[189] 보증금에 원래 내재한 정산에 따른 공제를 인정하는 것과, 질권설정 뒤 별도의 행위로 목적채권을 소멸·감액하는 것은 구별된다. 후자는 민법 제352조의 제한을 받는다.

따라서 임대인의 주장은 먼저 보증금의 담보범위에 속하는 공제인지 별도 반대채권에 의한 상계인지 나누어 심사한다. 다음으로 권리취득과 항변사유의 발생시점을 대조하고, 그 뒤의 합의라면 질권자의 동의 등 추가 요건을 확인하여 해당 권리자에게 대항할 수 있는지를 판단한다.

3. 권리취득의 근거에 따른 항변범위의 차이

제3자가 반환채권에 이해관계를 갖더라도 권리취득의 근거가 다르면 같은 항변규율을 적용할 수 없다. 전세권저당권자의 물상대위에서는 저당권 설정 당시 형성된 상계의 기대가 문제되며, 이는 반환채권의 양도·질권설정에서 통지·승낙과 항변사유

189) 대법원 2018. 12. 27. 선고 2016다265689 판결; 김영주, 앞의 논문(주 167), 244~248면·252면 각주 56.

의 발생을 대조하는 것과 판단의 출발점이 다르다. 등기된 전세권에 대한 저당권과 임차보증금반환채권의 질권은 구조가 다르므로, 아래 물상대위 판례를 임차보증금에 그대로 적용하지 않고 청구근거별 항변범위를 비교한다.

대법원 2014. 10. 27. 판결에서는 전세권저당권자가 존속기간 만료 후 전세금반환채권에 물상대위한 경우의 상계항변이 문제되었다.[190] 원고는 그 반환채권을 양수하면서 전세권저당권도 취득하였지만, 소송 중 양수금청구를 철회하고 물상대위에 기초한 청구로 변경하였다. 따라서 법원은 채권양수인에 대한 항변이 아니라 전세권저당권자에 대한 항변을 판단하였다.

대법원은 물상대위에 따른 압류 당시 상계적상이 있었다는 사정만으로는 상계항변을 허용하지 않았다. 저당권 설정 당시 반대채권이 이미 존재하고 그 변제기가 전세금반환채권의 변제기와 동시에 또는 먼저 도래하는 등 보호할 만한 상계의 기대가 형성되어 있었다면 일정한 범위에서 허용될 수 있다고 보았다. 이 판례법리에 대해서는 상계기대의 보호를 지지하는 견해,[191] 이를 비판하는 견해[192]와 물상대위 구조에 관한 대안적 설명[193]이 있다.

이 사건에서 청구원인을 먼저 확인해야 하는 이유는 같은 전세금의 지급을 구하더라도 채권양수와 물상대위에 적용할 항변규율이 달라질 수 있기 때문이다. 임차

190) 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결; 오민석, 「제371조」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [물권 4]』 제5판, 한국사법행정학회, 2019, 291~292면. 관련 판례로 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006다29372·29389 판결.

191) 이혜리, 「전세권저당권의 목적인 채권의 상계」, 『원광법학』 제32권 제2호, 2016, 116~117면; 여하윤, 「전세권설정자와 전세권저당권자의 이익 충돌」, 『재산법연구』 제36권 제1호, 2019, 101면.

192) 김제완, 앞의 논문(주 93), 285~286면·290~291면·297~305면.

193) 천병주·김제완, 「전세금반환청구권의 법적 성질과 전세권설정자에 의한 상계—남효순 교수의 새로운 패러다임에 의한 물권론에 기초하여—」, 『비교사법』 제33권 제3호, 2026, 475~479면·493~501면.

보증금에서도 양수인·질권자·추심채권자·대위한 보증기관이 어떤 근거로 청구하는지를 확정한 뒤 각 규정에 따라 공제·상계의 대항범위를 정하여야 한다.

Ⅳ. 권리변동과 변제를 반영한 최종 정산

1. 채권귀속·행사권한과 잔존채권액의 확정

최종 정산에서는 현재의 채권액과 그 채권을 행사·수령할 사람을 함께 확정한다. 양도·전부·대위는 채권의 귀속을 바꿀 수 있고, 압류·추심·질권은 채권을 남긴 채 행사·수령을 제한하거나 제3자에게 권한을 줄 수 있다. 여기에 공제·상계·변제·배당으로 줄어든 금액을 반영하고, 각 행위가 우선변제권에 미치는 영향도 따로 확인한다. [표 7]은 각 행위가 이 판단에 미치는 효과를 정리한 것이다.

행위	반환채무 총액	채권귀속	행사·수령권한	우선변제권
채권양도 (대항요건 구비)	변동 없음	양수인에게 이전	양수인	일반 양수인은 행사 불가, 제3조의2 제7항 금융기관 등은 승계
질권설정	변동 없음	임차인 유지	양 채권의 변제기 도래 시 질권자가 피담보채권 범위에서 직접청구; 목적채권의 변제기가 먼저 도래하면 공탁청구	취득근거에 따라 별도 판단

압류	변동 없음	임차인 유지	임차인의 처분·영수와 임대인의 지급 금지	변동 없음
추심명령	변동 없음	임차인 유지	압류채권자에게 추심권능	변동 없음
전부명령(확정)	변동 없음	전부채권자에게 이전	전부채권자	별도의 법적 근거에 따라 판단
보증기관 지급 후 양수·대위	소멸하지 않음(이전 범위에서 기관에 대한 채무로 계속)	취득 범위에서 기관에 이전	기관	제3조의2 제7항 승계 또는 변제자대위의 범위
임대인의 변제	변제액만큼 소멸	(해당 없음)	적법한 수령권자에게 지급	남은 보증금의 범위에서 존속
경매에 의한 매각·배당	유효한 배당액만큼 소멸	(해당 없음)	배당받을 권리자	매각된 주택에서 행사한 우선변제권은 소멸(잔액의 대항력은 별도)
공제	반환채권의 최종액 감소	(해당 없음)	(해당 없음)	감소한 채권액 기준
상계	요건과 대항가능성을 갖춘 범위에서 소멸	(해당 없음)	(해당 없음)	남은 채권액 기준

[표 7] 권리변동·변제의 유형별 효과

일부 양도 후 임대인이 연체차임의 공제를 주장하고 경매배당이 이루어진 경우

에는 양도 당시 금액을 각 권리자의 잔액으로 그대로 사용할 수 없다. 먼저 실제 피담보채무와 공제의 대항범위를 확정하고, 다음으로 각 권리자가 받은 배당액을 해당 잔액에서 뺀다. 이 순서를 거쳐야 양수인과 원임차인이 다시 청구할 수 있는 금액을 정할 수 있다.

2. 복수의 청구원인과 동일 원금의 중복만족 방지

보증기관이 하나의 보증금을 지급한 뒤 여러 청구원인을 주장해도 반환채무의 원금이 그 수만큼 늘지는 않는다. 계약에 따른 양수금청구, 변제자대위에 따른 권리행사, 임대인과의 별도 관계에서 생긴 구상금청구가 함께 문제될 수 있으나, 각 청구가 같은 원금의 만족을 목적으로 하는 범위를 확인하여야 한다.

여러 청구가 같은 보증금 원금을 대상으로 하면 먼저 각 청구의 법적 성질과 성립범위를 확인한다. 양도채권의 내용·대항요건, 대위취득 범위와 구상권의 발생근거를 확정한 뒤, 실제 지급이나 배당이 어느 청구의 어떤 부분을 만족시키는지 판단한다. 법률상 중첩되는 원금 부분이 만족되었는데도 다른 청구원인을 내세워 같은 금액을 다시 받을 수는 없다. 각 청구에 독립하여 인정되는 부대채권과 별도의 법정채무는 그 성립과 범위를 개별적으로 판단한다.

동일한 보증금 미반환에 관한 양수금청구와 구상금청구가 소송에서 함께 주장되는 예는 대법원 2025. 6. 12. 판결에서 확인된다. 보증기관이 두 청구를 선택적으로 병합하였고, 대법원은 양수금청구 일부를 파기하면서 그와 선택적으로 병합된 구상금청구의 해당 부분도 파기하였다.[194] 다만 이는 상소심의 심판범위에 관한 판단이므로, 두 청구의 실체법상 관계까지 일률적으로 정한 판시로 읽어서는 안 된다.

194) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결, 이유 1.다·마 및 4.

현재 권리자와 반환채권 잔액을 확인한 다음에는 그중 해당 경매에서 실제로 행사한 금액을 가려야 한다. 일부채권만으로 경매를 신청하거나 배당요구한 경우에는 정산된 잔액 전부가 그 절차의 배당대상이 되는 것은 아니다.

제4절 배당절차에 편입된 채권의 범위와 후행 자료의 처리

특정 경매에서 배당받을 범위는 그 절차에서 적법하게 행사한 채권과 우선순위를 기준으로 정한다. 반환채권의 일부만으로 경매를 신청하거나 종기까지 일부만 배당요구하였다면, 현재 잔액이 더 많아도 그 전액이 당연히 배당대상이 되지는 않는다.

후행 자료의 처리는 그 자료가 종기까지 행사한 권리 안에 머무는지에 따라 달라진다. 기존 채권·우선변제권을 증명하는 채권계산서·임대차계약서 등이라면 소명 보완이지만, 종기 당시 청구범위에 포함되지 않은 채권·금액이나 더 앞선 순위를 주장한다면 청구범위의 변경이 될 수 있다.[195] 후자는 다른 채권자의 배당액과 매수인의 인수부담을 바꿀 수 있으므로 보완과 같은 기준으로 허용할 수 없다.

한편 적법한 신청·배당요구 후에 발생한 양도·대위·압류·변제 등은 이미 편입된 채권의 현재 상태에 반영하여야 한다.[196] 이러한 사실을 증명하는 자료는 원칙적으로 새로운 채권을 추가하는 것이 아니라 현재의 권리자·수령권한·잔액을 확인하는 데 쓰인다. 아래에서는 청구범위를 먼저 확정한 뒤 소명 보완과 청구 확대, 후발적 권리변동을 순서대로 검토한다.

---

195) 대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결; 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65242 판결. 각각 Ⅱ.1과 Ⅱ.2에서 검토한다.

196) Ⅲ(후발적 권리변동의 반영) 참조.

Ⅰ. 경매신청·배당요구에 따른 청구범위의 확정

1. 경매신청채권액과 추가 배당요구

일부청구로 강제경매를 신청한 임차인은 신청채권액과 반환채권 총액을 구별하여야 한다. 집행권원에 더 많은 금액이 표시되어 있어도 실제 신청에서 제외한 잔액은 그 신청만으로 배당대상에 들어오지 않는다. 최초 신청서가 집행을 구한 채권의 원인과 금액을 확인하는 출발점이다.

일부채권만으로 신청한 강제경매에서 신청에 포함하지 않은 잔액을 같은 절차에서 배당받으려면 종기까지 그 금액을 적법하게 배당요구하여야 한다(제1절 Ⅰ.2).[197] 따라서 반환채권 총액에서 곧바로 배당액을 산정하지 않고, 최초 신청채권액과 추가 배당요구액을 구분하여 해당 절차에서 실제로 행사한 범위를 확정하여야 한다.

2. 배당요구 종기까지 행사된 채권과 우선순위

다른 채권자가 개시한 경매에서는 임차인에게 별도의 배당요구가 필요한지부터 확인한다(제1절 Ⅱ.1). 반면 경매신청채권자는 자신의 신청에 따라 배당에 참가하고, 첫 경매개시결정등기 전에 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인도 판례에 따라 별도 배당요구 없이 배당받을 수 있다.[198]

배당요구의 범위는 종기까지 제출한 서면을 객관적으로 해석하여 정한다. 제목

197) 대법원 1983. 10. 15.자 83마393 결정.

198) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결; 박진수, 앞의 글(주 122), 961면·967면. 임정윤, 「제148조」, 『온주 민사집행법』, 로앤비, 2026. 7. 2., 문단 1·6·15.

이나 서식만으로 청구범위를 결정할 수는 없으며, 대법원 1999. 2. 9. 판결도 실제 기재내용을 고려하여 배당요구 의사와 범위를 판단하였다.[199] 채권의 발생원인·금액, 우선변제권의 근거와 첨부자료를 함께 해석하여야 한다. 전액의 배당을 요구하며 대항요건과 확정일자에 따른 우선변제권을 주장했다면, 증명자료 일부가 빠졌다는 이유만으로 그 권리를 행사하지 않았다고 단정할 수 없다.

이러한 서면 해석으로도 종기 전에 주장하지 않은 채권이나 순위를 추가할 수는 없다. 종기까지 형성된 청구내용은 다른 채권자의 배당순위와 매수인이 인수할 부담을 판단하는 기초이기 때문이다.

Ⅱ. 종기 후 자료 제출과 청구범위 변경의 한계

1. 기존 청구의 소명과 우선순위 자료의 보완

종기 후 제출한 자료도 이미 행사한 채권·우선변제권을 증명하는 데 쓰일 수 있다. 권리의 주장은 종기 전에 이루어졌고 증명만 늦어진 경우라면, 제출이 늦다는 이유만으로 새로운 배당요구라고 볼 수는 없다.

반대로 종전 서면에 포함되지 않은 채권이나 더 앞선 순위를 처음 주장하는 자료는 단순한 소명 보완으로 처리하기 어렵다. 판단의 기준은 자료의 작성일·제출일 자체가 아니라 그 자료가 증명하려는 권리가 종기까지 제출한 배당요구와 관련 서류에 포함되어 있었는지이다. 다음 두 판결에서는 계약의 동일성과 종전 요구서의 기재가 결론을 갈랐다.

대법원 2012. 7. 12. 판결에서 주택임차인은 2003. 3. 31. 보증금 4,800만 원으로

199) 대법원 1999. 2. 9. 선고 98다53547 판결.

임대차계약을 체결하고 주택의 인도와 주민등록을 갖추었으며 같은 해 4. 2. 최초 계약서에 확정일자를 받았다. 이후 2005년 임대차기간을 갱신하면서 보증금액이 동일한 갱신계약서를 작성하고 2005. 4. 11. 다시 확정일자를 받았다. 임차인은 배당요구 종기 전에 갱신계약서를 제출하였으나 배당요구서에는 최초 임대차에 따른 주택 인도일과 전입일을 기재하였고, 종기가 지난 뒤 최초 계약서와 그 확정일자 자료를 추가로 제출하였다.[200]

대법원은 최초 계약과 갱신계약의 당사자·목적물·보증금액이 동일하고 계약기간만 달라졌으며, 종기 전 배당요구에도 최초 임대차에 따른 인도일과 전입일이 나타나 있었다는 점을 고려하였다. 이에 따라 최초 계약서의 후행 제출은 종기 전에 주장하지 않은 새로운 채권이나 우선변제권을 추가한 것이 아니라, 이미 행사한 동일한 반환채권에 관한 우선변제권을 소명한 것으로 판단하였다.

반면 대법원 2014. 4. 30. 판결에서는 종기 후 제출한 최초 계약서에 따른 선행 순위를 인정하지 않았다. 상가건물 임차인들은 근저당권 설정 전 최초 계약과 확정일자를 갖추고 계약을 갱신하였지만, 배당요구에서는 근저당권 설정 후의 최후 계약서를 근거로 삼았다. 최초 계약서와 선행 확정일자는 종기 후에야 주장하였고, 두 계약은 임대인과 보증금액 등도 달랐다.[201]

대법원은 이러한 사정을 고려하여 종기 전 배당요구에 최초 계약에 따른 우선변제 주장이 포함되어 있었다고 보기 어렵다고 판단하였다. 종기 후 선행 확정일자를 인정하면 다른 채권자의 배당순위와 매수인이 인수하는 부담이 달라질 수 있으므로, 이를 단순한 소명자료의 보완으로 볼 수 없다는 것이다. 이 판결은 상가건물 임대차에 관한 것이지만, 확정일자를 갖춘 임차인이 경매절차에서 우선변제를 받는

200) 대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다42990 판결, 이유 1·2.

201) 대법원 2014. 4. 30. 선고 2013다58057 판결.

기본 구조는 주택임차인과 공통된다(상가건물 임대차보호법 제5조 제2항; 주택임대차보호법 제3조의2 제2항).

2012년 사건에서는 동일한 당사자·목적물·보증금의 계약이 갱신되었고, 종전 요구서에도 최초 인도일·전입일이 기재되어 있었다. 2014년 사건에서는 임대인·보증금액 등이 바뀐 최후 계약서로 배당을 요구하였다. 선행 계약서를 뒤에 냈다는 공통점보다, 종기 전에 제출된 배당요구와 관련 자료를 객관적으로 해석할 때 선행 임대차의 반환채권과 우선변제 주장이 그 범위에 포함되어 있었는지가 두 결론을 설명한다.

임차인의 후행 자료를 심사할 때에도 최초·갱신 임대차의 동일성, 당사자와 보증금액, 요구서의 인도일·전입일·확정일자 및 종기 전에 제출된 자료를 대조한다. 어느 한 요소만으로 결론을 정할 수는 없다. 특히 최초 계약의 존재가 입증되었다는 사실과 그 계약의 우선순위를 종기 전에 행사했다는 사실은 따로 확인하여야 한다.

임금·퇴직급여채권에서는 배당표 확정 전까지 우선변제자격의 소명을 보완한 경우도 인정되었다. 대법원 2022. 4. 28. 판결은 배당요구 당시 자격 소명자료를 첨부하지 않았더라도 그 시점까지 보완한 채권자에게 우선배당을 인정하였다.[202] 이미 배당요구한 채권의 자격을 나중에 증명한 사건이다.

위 판결의 보완기간은 임금·퇴직급여채권의 특별한 보호와 배당절차의 안정성을 함께 고려한 결과이다. 선행연구 중에는 임금채권에 대한 정책적 보호를 이유로 이 법리를 주택임차인에게 일반화하는 데 반대하는 견해가 있다.[203] 따라서 이 판결만으로 주택임차인의 우선변제자격 자료도 언제나 배당표 확정 전까지 보완할 수 있

202) 대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결; 김상수, 「은행이 신청한 경매절차와 임금채권자의 배당요구」, 『선진상사법률연구』 통권 제101호, 법무부, 2023, 255면.

203) 김상수, 앞의 논문(주 202), 262~263면.

다고 결론지을 수는 없다.

새 우선순위의 주장은 배당관계의 기초를 바꿀 수 있으므로 종기 후 자료를 받았다는 이유만으로 인정해서는 안 된다. 먼저 종기 전에 행사한 권리인지 확인하고, 그 권리에 적용되는 소명 보완의 허용범위와 시점을 검토한다. 법정 우선변제권의 존재만으로 종기 전 권리행사나 개별 판례의 보완요건을 대신할 수는 없다.

2. 새로운 채권·금액 및 우선변제 범위의 추가

종기 후 제출한 자료가 종기 전에 행사하지 않은 독립한 채권을 추가한다면 기존 배당요구의 보완으로 볼 수 없다. 기존 채권 중 우선변제액을 높이는 경우에도 총 원금은 같지만 다른 채권자보다 앞서 받을 금액이 늘어나 배당관계에 영향을 미칠 수 있다. 아래 판결은 각각 채권의 추가와 우선변제액의 확대를 제한하였다.

임금채권만을 배당요구한 근로자가 종기 후 퇴직금채권을 채권계산서에 추가한 사건에서, 대법원 2008. 12. 24. 판결은 그 추가를 허용하지 않았다.[204] 두 채권이 같은 근로관계에서 발생하였더라도 종전 배당요구에 퇴직금채권이 포함되어 있지 않았기 때문이다. 종기 후 자료가 별개의 채권을 추가하는지는 종기 전 배당요구에 그 채권이 객관적으로 포함되어 있었는지를 기준으로 판단하여야 한다.

전체 채권액을 유지해도 최우선변제액을 늘리면 후순위채권자의 몫이 줄 수 있다. 대법원 2015. 6. 11. 판결은 근로자들이 종기 전에 전체 우선변제채권액과 최우선변제액을 각각 특정한 뒤, 총액은 그대로 두고 최우선변제액만 늘린 사건에서 이를 허용하지 않았다.[205] 계산누락을 바로잡는다는 이유만으로 이미 특정한 최우선변제액을 종기 후 확대할 수는 없다고 보았다. 청구 확대 여부는 총액뿐 아니라 우선

204) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65242 판결.

205) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다203660 판결.

배당을 구한 금액과 순위까지 대조하여 판단하여야 한다.

주택임차인의 소액보증금 최우선변제권(주택임대차보호법 제8조 제1항, 같은 법 시행령 제10조·제11조)에도 종전 서면에서 행사한 범위를 확인할 필요가 있다. 다만 임차인이 종기 전에 보증금 전액을 요구하면서 소액임차인 해당 사실과 보호요건을 이미 주장하였다면, 최우선변제액을 별도 숫자로 쓰지 않았다는 이유만으로 권리행사를 부정할 수는 없다. 종기까지 제출된 서면의 객관적 내용에 최우선변제 주장이 포함되어 있었는지를 판단한다.

반면 종기 전에 최우선변제액을 특정 금액으로 명확하게 한정한 경우라면 그 후의 증액이 기존 청구의 계산이나 소명에 해당하는지, 아니면 우선배당을 구하는 범위의 새로운 확대에 해당하는지 판단하여야 한다.[206]

3. 부대채권의 계산과 청구금액의 확장

이자·지연손해금 등의 부대채권은 시간의 경과에 따라 금액이 달라질 수 있으므로, 종기 후 제출한 채권계산서의 금액이 커졌다는 사실만으로 청구 확대라고 판단할 수 없다. 최초 신청·배당요구에서 부대채권을 개괄적으로 표시하여 장래 발생분까지 청구했는지, 특정 금액으로 한정했는지를 먼저 확인하여야 한다.

206) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다203660 판결. 종기 전에 특정한 최우선변제액을 종기 후에 증액하는 것을 허용하지 않았다.

대법원 2022. 8. 11. 판결은 담보권 실행경매에서 경매신청서에 이자·지연손해금 등의 부대채권을 개괄적으로 표시한 경우, 뒤에 제출한 채권계산서로 그 금액을 구체화할 수 있다고 판단하였다. 반면 처음부터 부대채권을 확정액으로 특정하였다면 배당요구 종기까지의 증액은 허용되지만, 종기가 지난 뒤 그 금액을 확대하는 것은 허용되지 않는다고 보았다.[207]

이 판결의 의미는 부대채권의 성질만으로 사후 증액 여부가 결정되지 않고, 종기 후의 채권계산서가 새로운 청구를 형성하는지 이미 행사한 부대채권의 금액을 산정하는지는 최초 신청의 객관적인 기재내용에 따라 판단된다는 데 있다. 다만 위 판결은 담보권 실행경매에 관한 것이므로, 강제경매의 신청채권액이나 부대채권의 변경에 그대로 적용할 수는 없다(제1절 Ⅰ.2).

부대채권을 계산하는 경우와 당초 제외한 반환채권의 원금을 추가하는 경우도 나누어 판단한다.[208] 최초 경매신청에서 발생근거와 청구취지가 이미 표시된 이자·지연손해금을 구체화하는 자료는 종전 청구 안에 머물 수 있다. 원금을 추가하는 자료라면 그 추가분이 종기까지 적법하게 편입되었는지를 확인하여야 한다.

Ⅲ. 후발적 권리변동의 반영

1. 권리자의 변경과 승계의 증명

적법하게 배당절차에 편입된 반환채권은 그 뒤 양도·대위·전부 등에 따라 다른 사람에게 귀속할 수 있다.[209] 이 경우 후행 자료로 증명할 것은 새 채권의 존재가

207) 대법원 2022. 8. 11. 선고 2017다225619 판결.

208) 대법원 2023. 6. 29. 선고 2022다300248 판결.

209) 민법 제450조·제481조; 민사집행법 제229조 제3항. 각 권리변동의 요건은 제3절 Ⅰ·Ⅱ 참조.

아니라 종전 채권의 현재 권리자이다.

따라서 후발적 채권양도가 이루어진 경우에는 종기 전에 어떠한 채권이 배당대상에 포함되었는지 확인한 다음, 그 채권 중 어느 부분이 새로운 권리자에게 이전되었는지를 판단하여야 한다. 또한 채권양도에 필요한 대항요건(민법 제450조)과 우선변제권의 승계요건(주택임대차보호법 제3조의2 제7항)이 충족되었는지도 확인하여야 한다(제3절 Ⅰ.1 및 Ⅱ.1).

강제경매 신청채권자의 승계인은 자신을 위하여 집행을 계속할 절차요건도 갖추어야 한다. 민사집행법 제31조와 민사집행규칙 제23조 제1항에 따른 승계집행문 등이 문제된다. 반환채권을 취득했다는 사실만으로 종전 집행권원을 이용할 절차가 모두 갖추어지는 것은 아니다.

이미 배당요구된 채권의 승계인이 증명할 것은 종전 요구에 포함된 채권을 자신이 취득하였다는 사실이다. 양도계약과 대항요건, 대위취득의 원인 등으로 이전범위와 현재 배당금 수령권자를 확인한다. 이는 종전 집행권원으로 자신을 위한 강제집행을 계속하기 위하여 갖추는 앞의 승계집행문 등 절차요건과 구별된다.

2. 변제·대위·압류 등 후발적 사실의 반영

적법한 경매신청·배당요구 뒤에 생긴 양도·대위, 변제나 압류도 최종 배당에 반영하여야 한다. 채권이 이전되었다면 현재 권리자를, 변제로 채권이 줄었다면 잔액을, 압류로 지급·수령이 제한되었다면 그 범위를 확인한다. 당초 청구범위를 확정하는 것만으로 지급단계의 판단이 끝나지는 않는다.

임대인이 적법한 수령권자에게 일부 변제하였다면 그만큼 반환채무가 소멸한다. 종전에 요구한 금액이 더 많더라도 배당은 그 변제를 반영한 실제 잔액을 기준으로

하여야 한다.

보증기관이 자기 보증채무를 이행한 뒤 반환채권을 계약상 양수하거나 대위취득했다면, 임차인이 받은 금액에 대응하는 채권이 기관에 귀속하여 남을 수 있다. 이 경우 임차인이 금전을 지급받았다는 사실만으로 임대인의 반환채무가 같은 금액만큼 소멸한다고 볼 수는 없다.

따라서 후행 지급자료에서는 지급자·수령자와 지급원인을 확인한다. 그 지급이 원채무를 소멸시키는지, 기존 채권의 귀속을 변경하는지에 따라 잔액과 권리자에게 반영할 효과가 갈린다(제3절 Ⅳ.1).

종전 반환채권에 후발적으로 이루어진 압류는 배당금의 지급·수령을 제한할 수 있다. 그 제한범위는 압류대상과 효력에 따라 확인한다. 다만 압류가 있었다고 해서 당초 배당요구하지 않은 별도 반환채권이 배당대상에 추가되지는 않는다.[210]

210) 공탁이 이루어진 경우에도 그 법적 원인과 효력요건을 확인하여야 한다. 유효한 변제공탁으로 반환채무가 소멸하였다면 잔액에 반영하지만, 공탁이 있었다는 사실만으로 언제나 원채무가 소멸하는 것은 아니며, 공탁금의 수령에 관한 권리관계와 경매절차에 포함된 채권의 범위도 구별된다.

[표 8] 신청·배당요구 후 제출자료의 검토사항

대상	당초 신청·배당요구의 내용	뒤에 제출된 자료	법적 구별
경매신청	신청채권의 원인·금액, 집행권원, 일부신청 여부	채권계산서의 금액과 당초 부대채권 표시	강제경매와 담보권 실행경매를 구별한 신청채권액 확장·부대채권 구체화 여부
배당요구	채권의 원인·금액, 제출일, 배당요구 필요 여부	뒤에 추가된 채권·금액	기존 배당요구의 구체화인지 새로운 배당요구인지
우선변제 자격	종기 전 주장된 대항요건·확정일자·우선권의 근거	계약서·확정일자 자료 등 추가 소명자료	이미 주장한 자격의 소명인지 새로운 우선권 주장의 추가인지
우선변제 범위	종기까지 특정된 최우선변제액·그 밖의 우선변제 주장액	뒤에 증가·변경된 우선변제액	기존 주장·금액의 소명인지 특정한 우선변제액의 확대인지
지급·권리변동	신청·배당요구 당시의 채권잔액과 권리자	이후 변제·보증이행·양도·대위·압류·공탁	청구범위의 변경과 후발적 권리변동·채무소멸의 구별

후행 자료는 먼저 종전 신청·배당요구와 대조한다. 그 범위 안의 권리를 증명·계산하는 자료이면 보완의 허용요건을, 범위를 넓히는 자료이면 종기까지 적법한 추가 청구가 있었는지를 검토한다. 이미 적법하게 편입된 채권에 관한 양도·변제 등의 자료이면 현재 권리자·잔액에 그 변동을 반영한다.

이러한 절차를 갖추어도 배당재원이 부족하면 보증금을 전액 회수할 수 없다.

선순위채권과 집행비용을 충당한 뒤 남는 매각대금이 부족하거나 임차주택이 반환채무자의 책임재산이 아니라면 신청서·배당요구서를 보완하는 것으로 해결되지 않는다.

개별집행에서는 반환채권과 우선변제권의 존재, 적법하게 행사한 권리의 범위, 배당재원과 책임재산을 확인하여 회수액을 판단한다. 임대인의 도산절차가 개시되면 여기에 집행의 중지·금지·실효, 재산의 관리·처분권한과 채권행사의 제한이 더해진다(채무자회생법 제348조 제1항·제600조; 제4장 제1절 Ⅱ.1 및 제3절 Ⅰ.1).

제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사

제1절 파산절차

임대인이 파산선고를 받으면 선고 전 원인으로 발생한 보증금반환채권은 원칙적으로 파산채권으로서 절차 밖의 행사가 제한된다(채무자회생법 제423조·제424조). 파산재단에 속하는 재산에 이미 이루어진 강제집행도 파산재단과의 관계에서 효력을 잃는다(같은 법 제348조 제1항). 다만 법정 요건을 갖춘 임차인은 채무자회생법 제415조 제1항·제2항에 따라 해당 주택과 대지의 환가대금에서 보증금을 우선변제받을 수 있다. 따라서 임대인의 파산이 임차인에게 미치는 효과를 판단하려면 인적 반환청구의 제한과 특정재산에 관한 우선변제권의 행사 가능성을 구별하여야 한다.

파산면책 후에도 우선변제권이 남을 수 있지만, 주택이 환가되지 않으면 그 권리를 행사할 환가대금도 생기지 않는다. 파산관재인이 기존 경매를 속행하거나 주택을 직접 처분할 수 있는지에 따라 실제 보증금 회수의 가능성이 달라진다.

Ⅰ. 특정재산 우선변제권과 파산면책

1. 임차주택에 대한 우선변제권과 보증금반환청구

채무자회생법 제411조·제412조가 유치권·질권·저당권·전세권 등에 별제권을 인

정하는 것과 달리, 제415조는 법정 요건을 갖춘 주택임차인에게 해당 주택과 대지의 환가대금에서 보증금을 우선하여 변제받을 권리를 직접 인정한다.[211]

제415조에 따른 우선변제권은 임차주택과 그 대지의 환가대금을 대상으로 하므로(제2장 제2절 Ⅱ), 제415조의 보호요건을 충족하였더라도 매각대금이 부족하면 보증금반환채권 전액을 회수하지 못할 수 있다. 대법원은 이러한 우선변제권을 파산절차에서 별제권에 준하는 지위로 취급하여, 임차인이 파산절차에 의하지 않고 해당 주택의 환가대금에서 만족을 받을 수 있고 파산관재인이 별제권 목적의 환수 허가를 얻어 보증금 상당의 환수대금을 지급할 수 있다고 보아 왔다(Ⅱ.2).[212] 다만 이는 주택임차인의 우선변제권 자체에 담보권 실행경매의 신청권이 포함된다는 의미는 아니다(Ⅱ.3).

주택의 환가대금에서 보증금 전액을 우선변제받지 못하였다면 남은 반환채권은 원칙적으로 채무자회생법 제423조의 파산채권이다. 파산절차 계속 중에는 그 잔액에도 제424조의 행사제한이 적용된다. 면책결정 확정 후 임대인이 잔액에 관한 인적 책임을 지는지는 제566조와 특별법의 비면책사유에 해당하는지에 따라 정해진다.

2. 파산면책 후 반환청구와 우선변제권

파산면책이 제415조의 우선변제권 있는 보증금반환채권에 미치는 효과는 대법원 2025. 6. 12. 판결에서 직접 문제되었다. 이 사건에서 임차인은 임대차계약을 체

211) 채무자회생법 제415조 제1항·제2항. 대항요건과 확정일자를 갖춘 임차인은 제1항에 따라 우선변제를 받고, 소액임차인은 제2항의 요건과 한도 안에서 최우선변제를 받는다. 후자는 파산신청일까지 주택의 인도와 주민등록을 갖추어야 한다.

212) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결; 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결; 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결.

결하면서 주택도시보증공사와 반환보증약정을 체결하고, 임대인이 보증기관에 부담할 현재 및 장래의 구상채무를 담보하기 위하여 보증금반환채권을 양도하였다. 이후 임차인은 확정일자와 주택의 인도·주민등록을 갖추었다. 그런데 임대인이 보증금반환채무를 채권자목록에 기재하여 파산·면책을 신청하였고, 보증금이 반환되지 않은 상태에서 파산절차가 폐지되고 면책결정이 확정되었다. 보증기관은 면책결정 확정 후 임차인에게 보증금 전액을 지급하였다.[213]

대법원은 이 사건에 적용된 채무자회생법 제566조가 제415조상 우선변제권 있는 보증금반환채권을 비면책채권으로 열거하고 있지 않다는 점 등을 근거로, 면책결정의 효력이 우선변제권이 인정되는 부분을 포함한 반환채권 전부의 인적 책임에 미친다고 판단하였다. 해당 보증금반환채권은 채권자목록에 기재되어 있었으므로 제566조 단서 제7호의 예외에도 해당하지 않았다.[214]

대법원 2025. 6. 12. 판결은 파산면책으로 임대인의 인적 반환책임이 면제되더라도 채무자회생법 제415조의 우선변제권은 소멸하지 않는다고 판단하였다. 별도의 비면책사유가 없는 한 면책된 임대인에게 보증금 지급을 다시 소구할 수는 없다. 다만 면책 후 해당 주택이 환가되면 임차인은 그 대금에서 우선변제를 받을 수 있다.[215]

개인회생면책에 관한 대법원 2017. 1. 12. 판결은 우선변제권이 인정되는 보증금반환채권 부분에 면책효가 미치지 않으며, 그 범위에서는 기존 반환판결의 집행력도 배제되지 않는다고 보았다.[216] 반면 2025년 판결은 파산절차에서는 채무자회생법 제566조가 적용되며, 해당 사건에 적용된 법률이 우선변제권 있는 보증금반환채권을

213) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결 이유 1.가~마.

214) 원심은 우선변제권 있는 부분을 제566조 단서 제7호의 채권자목록에 악의로 기재하지 않은 청구권으로 보았다.

215) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결; 채무자회생법 제415조·제566조.

216) 개인회생면책에 관한 2017. 1. 12. 판결의 범위는 제3절 Ⅲ.2에서 검토한다.

비면책채권으로 정하지 않았다는 점을 중시하였다.[217] 두 판결 모두 특정 주택에 대한 우선변제권의 존속을 인정하지만, 인적 반환책임과 기존 판결의 집행력을 처리하는 근거규정이 다르다. 따라서 파산면책에 관한 결론을 개인회생면책에 그대로 적용하거나 그 반대로 해석하여서는 안 된다(채무자회생법 제566조·제625조 제2항).

주택이 환가되지 않는 데다 파산면책으로 인적 반환책임에 기초한 집행도 제한되면, 임차인은 기존 반환판결로도 강제경매를 개시하기 어렵다. 선행연구는 우선변제권 있는 반환채권을 비면책채권으로 정하는 안과 파산채권자표를 집행권원으로 삼아 해당 주택의 강제경매를 허용하는 안을 제시하였다. 전자를 택하면 임대인의 인적 책임이 남고, 후자를 택하면 특정 주택을 매각할 집행수단이 마련된다.[218]

아래에서는 먼저 현행 비면책 특례의 보호범위를 확인한다. 이어 파산관재인이 기존 경매를 속행하거나 주택을 직접 매각하여 임차인에게 우선변제할 수 있는지 검토한다.

3. 현행 비면책 특례와 적용범위

대법원 2025. 6. 12. 판결 이후 일정한 전세사기피해자등의 보증금반환채권에 관하여 비면책 특례가 도입되었다. 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제25조의13은 채무자회생법 제566조에도 불구하고, 전세사기피해주택에 대한 전세사기피해자등의 임차보증금 중 같은 법 제415조 제1항에 따라 우선변제권이 인정되는 한도를 책임이 면제되지 않는 청구권으로 정한다.

---

217) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결, 이유 3.나.; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

218) 양형우, 앞의 논문(2026, 주 33), 139~146면·152면.

이 특례는 특별법상 피해자와 피해주택의 요건을 갖춘 경우에만 적용된다.[219] 그 경우에도 인적 책임이 남는 금액은 보증금 전액이 아니라 제415조 제1항에 따라 우선변제권이 인정되는 한도이다. 소액임차인이 확정일자를 갖추지 못하여 같은 항의 요건을 충족하지 못하였다면, 제415조 제2항의 최우선변제권만으로 이 비면책 특례를 적용받을 수는 없다.

특례의 적용 여부는 2026년 5월 12일 당시 면책결정이 확정되었는지에 따라서도 달라진다.[220] 특례가 적용되면 그 범위의 인적 반환책임은 면책 후에도 남는다. 해당 주택의 매각대금에서 일부만 회수하였더라도, 특례로 보호되는 미변제 잔액은 임대인에게 계속 청구할 수 있다.

Ⅱ. 파산관재인의 경매 속행과 임차주택의 처분

1. 기존 강제집행의 효력상실과 파산관재인의 속행

채무자회생법 제424조는 파산채권을 파산절차에 의하지 않고 행사할 수 없도록 정한다. 또한 제348조 제1항 본문은 파산채권에 기하여 파산재단에 속하는 재산에 대하여 이루어진 강제집행·가압류·가처분이 파산재단과의 관계에서 효력을 잃는다고 규정한다. 다만 같은 항 단서는 파산관재인이 파산재단을 위하여 기존 강제집행절차

219) 부칙(법률 제19425호, 2023. 6. 1.) 제2조·제4조; 부칙(법률 제20956호, 2025. 5. 20.) 제2조. 특별법은 시행 후 4년이 경과하는 날까지 효력을 가지며 2025년 5월 31일 이전에 임대차계약을 최초로 체결한 임차인에게 적용되고, 유효기간 만료 전에 피해자등으로 결정되었거나 신청한 사람에게는 만료 후에도 계속 적용된다.

220) 법률 제21634호(2026. 5. 12. 공포·시행) 부칙 제6조. 시행 전에 파산선고를 받았더라도 시행 당시 면책결정이 확정되지 않은 사건에는 특례가 적용되고, 시행 전에 면책결정이 이미 확정된 사건은 적용례에 포함되지 않는다.

를 속행할 수 있도록 한다. 따라서 파산선고 전에 강제경매가 개시되었다고 하여 그 절차가 종전 신청채권자의 개별집행으로 그대로 진행되는 것은 아니다. 파산관재인이 절차를 속행하면 해당 경매는 파산재단을 위한 환가절차로 기능하게 된다.

대법원 2023. 10. 26.자 결정은 파산선고 전 개시된 강제경매를 파산관재인이 속행한 경우 미배당대금의 귀속을 판단하였다. 이 사건에서는 경매개시 후 소유자에 대한 파산선고가 있었고, 관재인은 배당기일이 진행된 뒤 파산선고 사실과 경매속행 의사를 경매법원에 알렸다. 대법원은 별제권자에게 배당하고 남은 금액을 집행비용을 포함하여 파산관재인에게 교부하여야 한다고 판단하였다. 또한 파산채권자가 배당이의소송에서 승소하였더라도 해당 금액을 그 채권자에게 직접 지급할 수 없다고 보았다.[221)]

제415조의 요건과 순위를 갖춘 임차인은 해당 주택의 환가대금에서 우선변제를 받을 수 있다. 관재인이 경매를 속행하였다는 이유로 그 금액까지 일반 파산채권자에게 돌아갈 잔여대금과 함께 재단에 교부하는 것은 아니다.[222)]

그러나 파산선고 당시 존재한 집행절차가 나중에도 당연히 이용 가능한 것은 아니다. 대법원 2014. 12. 11. 판결은 파산선고에 따라 파산재단과의 관계에서 효력을 잃은 강제집행이 그 후 파산절차가 폐지되었다는 이유만으로 당연히 부활하는 것은 아니라고 판단하였다. 따라서 임차인이 기존 경매를 이용할 수 있는지는 파산선고 당시의 절차상태와 관재인의 속행 여부, 경매절차의 종료 및 파산절차의 후속 진행에 따라 판단하여야 한다.[223)]

---

221) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정.

222) 사법연수원, 앞의 책(주 157), 187~188면; 박진수, 「대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정 특별해설」, 『판례공보스터디 민사판례해설』 제5권, 서울고등법원 판례공보스터디, 2024, 590면.

223) 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014다210159 판결.

2. 관재인의 직접 처분과 보증금 정산

파산재단에 속하는 임차주택에 관하여 기존 경매가 없거나 이를 속행하지 않더라도 파산관재인은 법률이 정한 방법에 따라 재산을 환가할 수 있고,[224] 별제권의 목적인 재산은 제497조 제1항에 따라 별제권자의 의사와 관계없이 민사집행법에 의하여 환가할 수도 있다.[225] 다만 제497조는 별제권의 목적인 재산에 관하여 파산관재인이 이용할 수 있는 환가수단을 정한 것이므로, 주택임차인의 제415조상 우선변제권 자체에 독립적인 경매신청권을 부여하는 규정은 아니다.[226]

대법원 2017. 11. 9. 판결은 임차인이 파산선고 전 원인으로 취득한 보증금반환채권을 가지고 파산선고 후 파산재단에 부담하게 된 분양전환대금채무에서 그 금액을 공제하기로 한 사건을 다루었다. 대법원은 별제권 목적의 환수와 같은 특별한 법률관계가 없는 한, 그 정산을 공제라는 명칭으로 약정하였더라도 채무자회생법 제422조 제1호의 상계금지를 피할 수 없다고 판단하였다.[227]

이에 비하여 대법원 2023. 6. 15. 판결은 적법한 별제권 목적의 환수에 따라 발생한 채권을 이용한 정산을 다루었다. 이 사건에서 파산관재인은 제415조 제1항의

224) 채무자회생법 제384조·제479조·제492조 제1호·제496조. 부동산의 임의매각에는 법원의 허가가 필요하며, 민사집행법상 환가방법이 정해진 재산이라도 법원의 허가를 받아 다른 방법으로 환가할 수 있다.

225) 서울회생법원 편저, 『개인파산관재인 직무편람』 제4판, 사법발전재단, 2024, 35~36·40면. 직무편람은 매수인 물색이 어렵거나 별제권자가 별제권을 실행하지 않고 임의매각에도 협조하지 않는 경우 등에 이 환가방법을 검토할 수 있고(40면), 그 절차는 담보권 실행을 위한 경매의 예에 따르며 집행비용은 파산재단에서 지출한다고(35면) 설명한다.

226) 민선찬, 앞의 논문(주 81), 165~166면. 임차권등기의 실효성을 높이기 위하여 임차권등기를 마친 임차인에게 직접 경매신청권을 부여하자는 입법론으로, 일찍부터 제시되어 왔다.

227) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결.

요건을 갖춘 임차인에게 해당 주택을 양도하면서 파산법원의 별제권 목적 환수 허가 등을 받았다. 이에 따라 임차보증금 상당의 환수대금채권과 매매대금채권을 일정 범위에서 상계하거나 상계합의하였는데, 대법원은 환수대금채권이 파산선고 전 원인으로 생긴 파산채권이 아니므로 매매대금채권과 상계할 수 있다고 판단하였다.[228]

2017년 사건에서는 파산선고 전 임대차에서 생긴 반환채권을 선고 후 부담한 분양전환대금채무와 정산하려 하였으므로 상계금지가 적용되었다. 2023년 사건에서는 적법한 환수절차에서 별도로 발생한 환수대금채권으로 정산하였으므로 상계가 허용되었다. 공제·상계라는 명칭보다 정산에 사용한 채권의 발생원인이 결론을 갈랐다.[229]

관재인의 적법한 처분과 환수대금 정산을 이용할 수 있다면 임차인이 별도로 경매를 개시하지 않더라도 보증금을 회수할 수 있다. 따라서 관재인이 기존 경매를 속행하거나 직접 매각하여 우선변제를 할 수 있는 사건에서는 그러한 현행법상 방법을 우선 검토하는 것이 타당하다. 관재인의 임의매각 가능성을 이유로 별도의 경매신청권이 반드시 필요하지는 않다고 보는 견해도 이러한 해결 가능성에 기초한다.[230]

그러나 관재인의 환가는 파산재단의 관리·처분을 전제로 하므로, 주택이 재단에

---

228) 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결; 양형우, 「파산관재인이 환취권의 목적인 체비지를 양도한 경우 대체적 환취권을 행사할 수 있는 범위」, 『홍익법학』 제25권 제1호, 2024, 147~148면. 환취권의 목적인 재산이 포함되어 있는 경우에는 그 재산의 가치에 상응하는 부분을 제외한 범위에서 환수대금채권을 산정하였다.

229) 양형우, 「별제권 목적의 환수와 파산절차상의 상계」, 『홍익법학』 제25권 제2호, 2024, 148~151면. 양형우는 파산재단에 속하는 재산의 환가대금 한도에서 환수대금채권과 분양대금채무의 상계를 인정한 결론을 지지하면서도, 상계한 보증금이 전체 임차주택의 보증금이고 각 주택의 분양대금과 동일한 경우 등을 구별하여 상계 후 대체적 환취권의 대상이 남지 않는다고 본 판단을 비판한다.

230) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결, 이유 2.다.(3)(나); 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 30), 1522면 각주 243.

서 적법하게 이탈하였거나 파산절차가 종료된 경우에는 같은 방법을 기대하기 어렵다. 또한 매각대금에서 선순위권리와 집행비용 및 임차인의 우선변제액을 처리하고 나면 재단에 남을 금액이 없는 주택에 대해서는 관재인이 적극적으로 환가할 유인이 작을 수 있다.

조세채권이 제473조 제2호의 재단채권이라고 하여 특정 주택의 매각대금에서 언제나 먼저 변제받는 것은 아니다.[231] 매각대금의 배분에서는 적용되는 조세우선규정에 따라 순위를 정하고, 주택임차인의 우선변제권과 제3장 제2절 Ⅰ.2의 순위조정 특례를 함께 반영하여야 한다.

3. 기존 매각·처분방법이 없는 경우의 권리실현

기존 경매나 관재인의 매각이 진행 중이면 임차인은 그 절차에서 제415조의 우선변제권을 행사할 수 있다. 그러나 주택이 매각되지 않고 관재인의 처분이나 다른 권리자의 경매도 기대하기 어려운 경우에는, 우선변제권이 남아 있더라도 그 권리를 행사할 기회가 발생하지 않을 수 있다.

이러한 상황은 파산재단의 환가실익이 부족한 사건에서 발생할 수 있다. 선순위권리와 임차인의 우선변제액 등을 고려하면 매각대금 중 파산재단에 귀속할 잔여금이 거의 없는 주택은 관재인이 재단을 위하여 적극적으로 매각할 유인이 작다. 관재인은 법원의 허가를 받아 재산을 재단에서 포기할 수도 있으며(제492조 제12호), 동시폐지 사건에는 처음부터 파산관재인이 존재하지 않는다(제317조 제1항). 이 경우

231) 대법원 2003. 6. 24. 선고 2002다70129 판결; 이의영, 「도산절차에서 조세채권의 지위(下)」, 『법조』 제58권 제7호(통권 제634호), 법조협회, 2009, 196면 및 같은 면 각주 143·144; 손흥수, 「민사집행절차, 도산절차상 조세채권의 취급과 그 비교 검토」, 『사법』 제49호, 사법발전재단, 2019, 78~79면.

해당 주택이 재단에 남아 있는지, 적법하게 재단에서 이탈하였는지 및 파산절차가 종료되었는지에 따라 이용할 수 있는 환가방법이 달라진다.[232]

먼저 파산절차가 계속 중이고 주택이 파산재단에 속한다면 관재인의 관리·처분권과 개별집행 제한을 고려하여야 한다. 제415조의 우선변제권이나 주택임대차보호법 제3조의2 제1항이 독립적인 경매신청권을 발생시키지 않는다는 점은 앞서 본 것과 같다(제2장 제3절 Ⅰ).

또한 제415조상 우선변제권 자체는 민사집행법 제264조에 따라 담보권 실행경매를 신청할 수 있는 담보권으로 규정되어 있지 않다. 파산재단에 속하는 재산에 대해서는 여기에 제348조의 집행제한과 관재인의 관리·처분권도 적용된다. 따라서 현행법상 임차인이 제415조의 우선변제권을 보유한다는 사실만으로 파산재단에 속하는 주택의 새로운 경매를 개시할 수 있다고 보기는 어렵다.[233]

반면 파산재단에서 적법하게 이탈한 주택이나 파산절차가 종료된 뒤 채무자에게 남아 있는 주택에서는 관재인의 관리·처분권과 직접 충돌하는 문제가 줄어든다. 그러나 그러한 사정만으로 임차인의 강제경매가 언제나 가능해지는 것은 아니다. 면책신청이 있고 파산폐지결정의 확정 또는 파산종결결정이 있으면, 면책신청에 관한 재판이 확정될 때까지 채무자회생법 제557조에 따른 집행제한이 적용된다. 따라서 파산재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료되었다는 사실과 집행금지가 해소되었다는 사실은 동일하지 않다.

그 후 집행제한이 해소되면 인적 반환책임의 존속 여부에 따라 강제집행의 가

232) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 225), 34~40면. 직무편람은 환가 가능성, 매수인 물색, 별제권자와의 협의 및 임차인의 매수의사 등을 검토하는 절차와 재단 포기를 구별하므로, 파산재단에 귀속될 잉여가 적다는 사정만으로 곧바로 재단포기로 이어지는 것은 아니다.

233) 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅲ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 제415조 「주택임차인 등」 전자판 Ⅱ.2.가·나.

능성이 달라진다. 제566조의 비면책사유나 특별법 제25조의13이 적용되는 사건에서는 집행권원 등 법정 요건을 갖추어 강제경매를 신청할 수 있다. 반면 인적 책임이 면책된 경우에는 기존 반환판결의 집행력이 제한될 수 있으므로 그 집행권원에 기초한 강제경매를 통하여 우선변제권을 실현하기 어렵다.[234]

인적 책임은 면책되었고 특정 주택의 우선변제권만 남아 있는데 관재인의 환가나 다른 권리자의 경매가 이루어지지 않는 사건이 문제다. 이때 임차인에게는 스스로 매각을 개시할 현행법상 근거가 부족하다. 다른 채권자가 경매를 신청하면 우선배당을 주장할 수 있지만, 그 경매가 개시되지 않는 동안에는 우선변제권을 보유하고도 현실적인 지급을 받지 못할 수 있다.

본고가 입법적으로 보완할 대상은 특정 주택의 환가대금에서 우선변제를 받을 법적 지위가 존속함에도, 임대인의 인적 반환책임에 기초한 강제집행이 제한되고 별도의 경매신청 근거도 없어 해당 주택의 매각을 개시하기 어려운 경우이다.

본고는 주택이 파산재단에 남아 있는지에 따라 새 경매신청권의 행사방법을 나누는 입법안을 검토한다. 재단 소속 주택에는 관재인의 관리·처분권과 다른 채권자의 이해가 걸려 있으므로 법원의 사전허가를 요구한다. 주택이 적법하게 재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료되어 관재인의 처분권한이 미치지 않으면 임차인의 직접신청을 허용하는 방안을 검토한다. 구체적인 신청요건은 제5절 Ⅱ에서 정한다.

따라서 경매신청의 필요성과 허용범위를 판단할 때에는 기존 환가방법의 이용가능성뿐 아니라 집행비용과 선순위권리를 반영한 예상배당액도 함께 고려하여야 한다(제4절 Ⅱ.2).

---

234) 신명숙·김제완, 「채무자회생법에 따라 면책된 채무에 대한 변제약정의 효력과 해석—미국법상 채무재승인약정(reaffirmation agreements) 규제의 시사점—」, 『외법논집』 제48권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2024, 122면.

Ⅲ. 파산선고에 따른 임대차·정산관계의 변경

1. 대항력 있는 임대차와 해지제한

파산선고 자체가 대항력 있는 주택임대차를 종료시키는 것은 아니다. 채무자회생법 제340조 제4항 제1호는 임대인이 파산선고를 받은 경우 임차인이 주택임대차보호법 제3조 제1항의 대항요건을 갖추었다면 채무자회생법 제335조의 적용을 배제한다. 따라서 파산관재인은 대항력 있는 주택임대차에 관하여 미이행 쌍무계약의 선택권을 근거로 임대차를 일방적으로 해제·해지할 수 없다.[235]

관재인의 선택권이 배제되어도 기간 만료, 합의해지, 채무불이행에 따른 해지 등 일반적인 종료사유는 남는다. 당사자가 임대인의 파산을 임차인의 약정해지사유로 정한 경우에도, 관재인의 선택권을 침해한다는 이유만으로 그 약정의 효력을 부정할 수는 없다.[236] 다만 특약 자체가 민법 제103조에 위반되는지, 해지권 행사가 민법 제2조에 따라 제한되는지는 따로 판단하여야 한다.[237]

임차인이 약정에 따라 임대차를 해지한 뒤에도 반환채권의 순위와 행사방법은 채무자회생법 제415조와 주택임대차보호법 제3조의2 제2항에 따라 정해진다. 해지권의 행사만으로 도산절차 밖에서 보증금을 자유롭게 회수할 수 있게 되는 것은 아

235) 권영준, 「도산해지조항의 효력」, 『비교사법』 제25권 제2호, 2018, 783면.

236) 권영준, 앞의 논문(주 235), 783면. 대항요건을 갖춘 임차인의 경우 채무자회생법 제124조 제4항·제340조 제4항이 관리인·파산관재인의 선택권 적용을 배제한다는 점을 근거로, 임대인의 도산을 이유로 임차인이 해지할 수 있도록 하는 약정의 효력을 인정한다.

237) 최준규, 『계약법과 도산법—민법의 관점에서 도산법 읽기』, 경인문화사, 2021, 286면, 288~290면. 관리인의 선택권 침해나 제119조의 강행성만으로 도산해지조항을 일률적으로 무효로 보는 데 반대하고 민법 제2조·제103조에 따른 통제를 논한다.

니다.

임대인의 파산선고일을 임대차의 종료일로 일률적으로 취급할 수는 없다. 임대차가 존속하는 동안에는 보증금이 임차인의 차임채무 등을 담보하는 관계가 계속될 수 있기 때문이다. 따라서 실제 반환하여야 할 보증금 잔액은 임대차의 종료와 목적물 반환 및 그에 따른 정산관계를 고려하여 확정하여야 한다.

2. 파산법상 상계제한과 임대차 내부의 공제

파산에서는 보증금이 담보하는 차임·손해배상채무 등의 공제로 반환잔액을 정한 뒤, 별개의 채권으로 상계할 수 있는지를 채무자회생법 제416조부터 제422조까지의 상계규율에 따라 검토한다.

제416조는 파산채권자가 파산선고 당시 채무자에게 채무를 부담하는 경우 일정한 요건 아래 파산절차 밖에서 상계할 수 있도록 정한다. 반면 제422조는 파산채권자가 파산선고 후 파산재단에 대하여 채무를 부담한 경우 등 일정한 사유에 관하여 상계를 금지한다. 따라서 임차인이 파산선고 전부터 보증금반환채권을 가지고 있었다는 이유만으로 파산선고 후 관재인과의 거래에서 새로 부담한 매매대금채무와 자유롭게 상계할 수는 없다. 대법원 2017. 11. 9. 판결이 이러한 공제약정에 상계금지를 적용한 것도 같은 취지이다(Ⅱ.2).[238]

반면 보증금의 본래 담보범위에 포함되는 임차인의 채무를 정산하는 것은 임대차 내부의 법률관계에 기초한다. 따라서 해당 채무가 보증금으로 담보되는지와 실제로 존속하는지를 먼저 확인하여야 한다. 모든 금액감소를 파산법상 상계로 처리해서도 안 되지만, 독립된 채권 사이의 상계를 단순히 '공제'라고 표시하여 상계금지규정

238) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결.

의 적용을 피할 수도 없다.[239]

따라서 보증금의 정산에서는 먼저 임대차관계에서 발생한 미정산채무를 반영하여 반환채권액을 확정한다. 그 밖의 독립한 반대채권에 의한 상계가 주장되었다면 제416조·제417조의 적용요건과 제422조의 금지사유를 검토한다. 이러한 과정을 거쳐 같은 차임이나 지급액이 보증금의 공제와 상계에 중복 반영되지 않도록 최종 반환채권액을 정한다.

3. 부인과 반환채권의 재산정

파산선고 전에 보증금이 반환되거나 임차인을 위하여 담보가 제공되었더라도 그 효력이 파산재단과의 관계에서 그대로 유지되는 것은 아닐 수 있다. 파산관재인은 채무자회생법 제391조부터 제395조까지의 요건에 해당하는 행위를 제396조 제1항에 따라 부인할 수 있다.

다만 보증금반환과 관련된 지급이라는 이유만으로 해당 행위가 모두 부인의 대상이 되는 것은 아니다.[240] 따라서 개별 보증금 지급이나 담보제공의 효력은 적용되는 부인유형과 구체적인 사실관계를 기초로 판단하여야 한다.[241]

부인이 인정되어 파산선고 전에 임차인이 반환받았던 보증금을 다시 파산재단에 반환하거나 그 가액을 상환한 경우에는 제399조에 따라 부인된 변제로 소멸하였

239) 채무자회생법 제417조·제418조·제421조. 파산선고 당시 임차인인 파산채권자가 부담하는 차임에는 제421조가, 기한부채권이나 조건부채권에는 제417조가 적용되고, 정지조건부채권 또는 장래 청구권을 가진 자가 채무를 변제하는 경우에는 제418조의 임치청구가 문제될 수 있다. 임치청구는 장래 상계를 위한 금액 확보이지 상계의 효력을 미리 발생시키는 것은 아니다.

240) 행위 당시 채무자의 사해의사나 지급정지·파산신청의 존재 및 상대방의 인식, 채무자의 의무에 속하지 않는 담보제공 또는 채무소멸행위인지 등 각 부인유형에 따라 요건이 다르다.

241) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2003다271 판결.

던 종전 반환채권이 회복될 수 있다. 따라서 이미 지급된 보증금이 부인되었다면 파산재단에 실제로 반환한 금액과 그 지급으로 소멸하였던 채권액을 대조하여야 한다. 부인의 판단이 이루어졌다는 사실만으로 회복된 채권액과 임차인이 여전히 보유하고 있는 금전을 동시에 계상하여서는 안 된다.

결국 파산에서 임차인의 보증금 회수는 반환채권의 인적 책임과 특정재산에 관한 우선변제권, 그리고 해당 주택을 환가할 수 있는 절차적 수단에 따라 달라진다. 기존 경매의 속행이나 관재인의 직접 처분으로 우선변제를 받을 수 있다면 그 방법을 이용하되, 이러한 수단을 사용할 수 없고 인적 청구까지 면책된 경우에는 현행법상 새로운 경매를 개시하기 어려운 문제가 남는다.

제2절 회생절차

일반 회생에서 임차인에게 지급할 금액과 시기는 인가된 회생계획에 따라 정해진다. 이를 확정하려면 먼저 보증금반환채권이 회생절차에서 어떠한 지위로 분류되는지를 정하여야 한다. 그 분류의 근거는 아래 Ⅰ.1에서 검토한다.

우선변제권이 있는 보증금도 전액이 담보가치로 보호되는 것은 아니다(채무자회생법 제141조 제1항·제4항). 주택과 대지의 가치에서 선순위 담보권과 다른 임차인의 우선변제권을 반영하면, 해당 임차인의 회생담보권 인정액이 줄어들 수 있다. 실제 수령액은 다시 관리인의 처분가격과 회생계획의 변제조건에 따라 정해진다.

Ⅰ. 우선변제권의 회생담보권 분류와 담보가치

1. 제141조 제1항의 우선특권과 주택임차인의 우선변제권

채무자회생법 제141조 제1항은 회생절차개시 당시 채무자의 재산상에 존재하는 유치권·질권·저당권·양도담보권·가등기담보권·전세권 또는 우선특권 등으로 담보된 범위의 채권을 회생담보권으로 정한다. 같은 조 제4항은 담보되는 채권액 중 담보목적물의 가치를 초과하는 부분에 관하여 회생채권자로서 절차에 참가할 수 있도록 한다. 따라서 주택임차인의 보증금반환채권도 법정 우선변제권이 특정재산의 가치에 미치는 범위와 그 가치를 초과하는 부분을 나누어 분류할 수 있는지가 문제된다.

주택임차인의 우선변제권을 우선권 있는 회생채권으로 보는 견해가 있었으나, 후속 연구와 실무는 특정 부동산에 관한 우선특권으로 보아 회생담보권으로 분류한다(제1장 제2절).[242]

본고도 주택임차인의 우선변제권을 채무자회생법 제141조 제1항의 우선특권으로 분류하는 해석을 따른다.[243] 그 권리는 임대인의 일반재산이 아닌 특정 주택과 대지의 환가대금에 미치므로(주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제8조), 회생에서도 그 교환가치로 담보되는 범위만 회생담보권으로 보호하는 것이 타당하다.

두 분류의 선택에 따라 임차인이 우선변제받을 재산의 범위가 달라진다. 일반재산 전체에 미치는 우선권 있는 회생채권으로 취급하면 본래 임차주택에 한정된 우

242) 김영주, 앞의 논문(주 22), 16면·21면; 같은 저자, 앞의 책(주 23), 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 23), 746~747면 및 747면 각주 167; 최준규, 앞의 책(주 237), 338면.

243) 같은 취지로 김영주, 앞의 책(주 23), 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 23), 746~747면.

선변제권의 효력이 다른 재산으로 확대될 수 있다. 제141조 제1항의 우선특권으로 분류하면 주택과 대지의 가치로 담보되는 부분만 회생담보권으로 보호되고, 부족액은 같은 조 제4항의 회생채권으로 남는다.

일반 회생에서 이 분류를 뒷받침하는 직접 근거는 제141조 제1항의 우선특권과 제4항의 담보가치 한도이다. 파산의 제415조와 이를 개인회생에 준용하는 제586조도 우선변제권을 특정 주택과 대지의 환가대금에 한정한다는 점에서 해석에 참고할 수 있다. 다만 이들 규정을 일반 회생에 유추하여 회생담보권을 창설하는 것은 아니다.

2. 담보가치의 산정과 허가매각대금의 배분

임차인의 회생담보권 인정액은 주택과 대지의 평가액에 법정 우선순위를 적용하여 산정한다(채무자회생법 제141조 제4항). 선순위 권리의 실제 채권액과 다른 임차인의 보호요건을 확인하고, 한정된 담보가치를 권리자별로 배분하여야 한다. 같은 잔여가치를 각 임차인에게 거듭 배분할 수는 없다.[244]

다만 근저당권보다 먼저 변제받는 소액보증금의 최우선변제액이 있으면 이를 먼저 반영하여야 한다(주택임대차보호법 제8조 제1항; 같은 법 시행령 제10조·제11조). 같은 임차인의 보증금에서도 성립요건과 우선순위가 서로 다른 최우선변제 부분과 확정일자에 따른 우선변제 부분을 나누어 각 순위에 배치한다. 그 결과 주택과 대지의 가치로 담보되지 않는 부족액은 회생채권으로 분류한다(채무자회생법 제141조 제4항).

244) 예컨대 환가비용을 반영한 주택과 대지의 가치가 2억 원이고 선순위 근저당권의 실제 피담보채권액이 1억 5,000만 원이라면, 후순위권리자에게 배분될 수 있는 가치는 5,000만 원이고, 후순위 임차인이 여러 명이더라도 각 임차인에게 5,000만 원씩의 담보가치를 별도로 인정할 수는 없다.

등기부의 채권최고액을 선순위채권의 현재 잔액으로 사용해서는 안 된다.[245] 채권최고액은 근저당권이 담보하는 책임의 상한이고, 실제 피담보채권액은 그때 남은 채무액이다. 회생절차에서 신고·조사·확정된 회생담보권액은 이들과 대조하여 확인하여야 하며, 확정액과 관리인이 실제 처분대금에서 지급한 금액도 구별하여야 한다.

이러한 차이는 전주지방법원 2020. 10. 27. 판결의 기초가 된 회생사건에서 나타난다.[246] 관리인이 법원의 허가를 받아 부동산을 매각하였으나 순매각대금은 모두 선순위 회생담보권자에게 지급되고 세 임차인에게는 배분되지 않았으며, 그 지급액은 근저당권의 채권최고액보다도 많았다.[247] 그러나 이러한 차액만으로 위법한 배분이 이루어졌다고 단정할 수는 없고, 실제 피담보채권의 범위, 회생계획에서 인정된 지급대상 채권, 비용의 처리와 각 임차인의 최우선변제권 여부를 먼저 확인하여야 한다.

허가매각의 배분을 검증하려면 권리자별 회생담보권 인정액, 실제 지급대상 채권액과 처분대금에서 각 권리자에게 배분한 금액을 대조할 수 있어야 한다. 이 자료를 확인하여야 임차인의 미회수가 담보가치 부족 때문인지, 선순위채권의 범위를 잘못 산정했기 때문인지, 실제 대금배분에 잘못이 있었기 때문인지 판단할 수 있다.

회생절차개시 당시의 담보가치와 실제 처분가격이 일치하지 않는 경우에도 각

245) 채권최고액·실제 피담보채권액·배당채권액의 구별은 제3장 제2절 Ⅰ.1 참조.

246) 전주지방법원 2020. 10. 27. 선고 2019가단18473 판결. 판결문은 「개인회생」이라는 표현을 사용하지만, 사건번호는 2015회단6이고 회생계획 인가와 관리인의 허가매각을 전제로 사실관계를 서술하므로, 본문에서는 일반 회생절차의 사례로 검토한다.

247) 같은 판결. 세 임차인의 보증금은 각각 6,000만 원, 4,000만 원, 2,500만 원이고, 선순위 근저당권의 채권최고액은 495,450,000원이었다. 2014년 12월 임의경매가 개시된 후 2015년 9월 회생절차가 개시되고 2016년 2월 회생계획이 인가되었으며, 관리인은 법원의 허가를 받아 부동산을 5억 원에 매각하였다. 비용을 공제한 순매각대금 498,802,954원이 선순위 회생담보권자에게 지급되어 채권최고액보다 3,352,954원 많았다.

금액의 법적 의미를 구별하여야 한다. 부동산의 시장가격이 변동하거나 선순위채권이 일부 변제되는 등 사정이 달라지면, 실제 매각 시점의 배분가능액은 최초 평가와 달라질 수 있다. 그러나 실제 처분대금이 당초 예상한 금액과 달라졌다는 사실만으로 이미 조사·확정된 회생담보권액이나 인가된 회생계획의 권리내용이 당연히 변경되는 것은 아니다. 처분 결과를 확정된 권리내용에 어떻게 반영할 것인지는 회생계획의 정산규정과 필요한 계획변경 등 회생법상 절차에 따라 판단하여야 한다.

따라서 임차인의 회생절차상 금전적 지위는 회생담보권으로 인정된 금액, 실제 처분대금 중 해당 권리에 배분될 수 있는 금액, 현실적으로 지급받은 금액으로 나누어 파악하여야 한다. 이러한 검토를 위하여 본고는 제5절 Ⅲ에서 예상배분액의 작성·통지와 처분 전 의견청취를 제안한다.

Ⅱ. 임대차의 존속과 회생계획에 따른 권리변경

1. 임대차관계의 존속과 허가매각의 효과

회생절차 개시만으로 대항력 있는 주택임대차가 종료되지는 않는다. 반환채권을 회생담보권·회생채권으로 분류하는 규율과 임차인이 주택을 계속 사용·수익할 근거는 별도로 판단하여야 한다.

채무자회생법 제124조 제4항 제1호는 임대인이 회생절차개시결정을 받은 경우, 임차인이 주택임대차보호법 제3조 제1항의 대항요건을 갖추었다면 제119조의 쌍방미이행계약에 관한 관리인의 선택권을 적용하지 않도록 정한다. 따라서 관리인은 회생절차의 개시나 제119조의 선택권을 근거로 대항력 있는 임대차를 일방적으로 해제·해지할 수 없다. 다만 임대차기간의 만료나 당사자 사이의 합의, 채무불이행에 따른 해지 등 일반적인 계약종료사유는 별도로 검토하여야 한다.

임차인에게 배분할 담보가치가 없어도 대항력과 점유권원이 그 이유만으로 소멸하지는 않는다. 선순위권리가 주택의 교환가치를 모두 소진한 경우에도 마찬가지다. 반대로 임대차가 존속한다고 하여 반환채권 전액이 공익채권이 되는 것도 아니다. 제124조 제4항은 제119조의 적용을 배제할 뿐 관리인의 이행선택을 의제하지 않으므로, 개시 전에 체결되고 보증금이 지급된 임대차의 반환채권 전액을 제179조 제1항 제7호의 공익채권으로 취급하거나 회생계획 밖에서 전액 지급받을 수 있는 것은 아니다.[248] 인도거절 때문에 공익채권과 다를 바 없는 보호를 받는다는 설명은 이러한 존속보호의 효과를 말하며, 반환채권 자체의 회생절차상 분류와는 구별된다.[249]

관리인에 대한 법원의 처분허가는 회생절차에서 해당 재산을 처분할 수 있도록 하는 결정이다. 그 허가만으로 임차인의 대항력·임차권등기가 소멸하거나 매수인의 임대인 지위 승계가 배제되지는 않는다. 임차권의 존속과 반환채무의 승계는 실제 매매의 구조와 각각의 실체법 규정에 따라 판단하여야 한다.

허가를 받은 사법상 매매에 경매의 임차권 소멸효를 곧바로 적용할 수는 없다. 전주지방법원 2020. 10. 27. 판결은 허가매각의 매수인이 임대인 지위와 반환채무를 승계하지 않는다는 전제에서 임차권등기 말소, 주택 인도와 부당이득반환을 판단하였다. 그러나 주택임대차보호법 제3조의5의 소멸효는 경매에 관한 것이므로, 사법상

248) 최준규, 앞의 책(주 237), 77면, 173면, 337~339면. 저자는 제124조 제4항의 적용배제를 이행선택의 의제로 보지 않고, 대항요건을 갖춘 임차인의 사용·수익청구권은 공익채권으로, 우선변제권으로 담보된 범위의 보증금반환채권은 회생담보권으로 본다(337~338면). 개시 후 관리인이 새로 임대차를 체결하고 보증금을 받은 경우의 반환채권은 제179조 제1항 제5호의 공익채권으로 구별한다(173면).

249) 최준규, 앞의 책(주 237), 171면, 339면. 172~173면의 이행선택 논의는 대항력 없는 임차인을 전제로 한다(172면 각주 343). 대항력 있는 임차인이 보증금 전액을 반환받을 때까지 인도를 거절할 수 있어 반환채권이 공익채권과 다를 바 없는 보호를 받는다는 설명은 이 인도거절의 효과를 말한다. 반환채권 자체를 공익채권으로 분류한다는 뜻은 아니다.

매매의 매수인이 임대인 지위를 승계하는지는 같은 법 제3조 제4항과 실제 처분구조를 기준으로 검토하여야 한다.

특히 선순위 담보권보다 뒤에 대항요건을 갖춘 임차권은 경매와 임의매각에서 서로 다른 법률효과가 발생할 수 있다. 경매에서는 매각으로 소멸할 수 있는 임차권이 사법상 매매에서는 존속하여 매수인에게 대항할 수 있다면, 이러한 부담은 주택의 매각가격과 선순위 담보권자의 회수에도 영향을 미칠 수 있다. 이에 대해서는 입법적 조정과 현행법상 화해계약에 의한 처리,[250] 또는 담보권소멸청구제도와 결합한 임차권 소멸[251] 등의 방안이 제시되어 있다.

그러나 이러한 실무상 곤란만으로 관리인의 처분허가에 임차인의 대항력을 소멸시키는 효과를 인정할 수는 없다. 관리인이 임대차관계를 종료하거나 임차권등기의 말소와 주택인도를 확보하려면 각 법률효과를 발생시킬 별도의 근거가 필요하다. 임차인과 합의하여 처리하는 경우에도 합의의 대상과 효력을 명확하게 정하고, 주택임대차보호법 제10조의 강행규정에 반하는지 검토하여야 한다.

이때 반환채권에 대한 회생계획의 권리변경도 함께 고려하여야 한다. 제252조 제1항에 따라 반환채권의 금액과 변제조건이 변경되었다면 해당 임차인이나 그 승계인이 행사할 수 있는 채권은 변경된 권리내용을 기초로 판단하여야 한다. 그러나 인가된 계획이 임대인에 대한 반환채권을 변경한다는 사실만으로 사법상 매수인의 임대인 지위 승계 여부까지 당연히 결정되는 것은 아니다. 따라서 매수인에게 어떠한 반환채무가 귀속하는지는 법정 승계요건과 회생계획의 권리변경이 각 당사자에

250) 김영주, 앞의 책(주 23), 212~214면. 선순위 담보권보다 뒤에 대항요건을 갖춘 임차권에도 제124조 제4항이 문언상 적용되어 임의매각에서 불균형이 생긴다고 지적하고, 입법적 배제를 제안하면서 현행법 아래에서는 관리인이 법원의 허가를 받아 퇴거비용을 지급하는 화해계약을 체결하는 처리를 제시한다.

251) 최준규, 앞의 책(주 237), 338면. 관리인의 해지권 확대와 구별한다.

게 미치는 효력을 함께 검토하여 정하여야 한다.[252]

2. 회생계획상 권리변경과 현실지급

일반 회생절차에서는 회생계획 인가에 따른 책임의 면제와 권리의 변경을 구별하여야 한다. 제251조에 따르면 회생계획이나 법률에 의하여 인정된 권리를 제외한 회생채권과 회생담보권에 관하여 채무자가 책임을 면한다. 이에 비하여 제252조 제1항의 권리변경은 인가된 회생계획의 내용에 따라 채권액·변제기 등 권리 자체가 변경되는 효과이다. 대법원도 제252조에 따른 실체적 권리변경과 제251조에 따른 책임의 면제를 구별하였다. 따라서 회생계획에서 보증금반환채권의 일부를 면제한 경우와, 계획에서 인정되지 않은 채권의 책임이 면제된 경우를 모두 채무소멸로 설명해서는 안 된다.[253]

누락채권의 처리도 개인회생과 다르다. 일반 회생절차에서는 목록에 기재되지 않고 신고되지 않아 회생계획에서 인정되지 않은 회생채권이 원칙적으로 제251조의 면책대상이 된다. 개인회생에서 실제 목록누락 채권을 비면책으로 정한 제625조 제2항 제1호를 여기에 적용할 수는 없다. 다만 관리인이 채권의 존재 또는 그 주장을 알거나 쉽게 알 수 있었음에도 목록에서 누락하고, 채권자가 회생절차를 알지 못하여 신고하지 못한 경우에는 적법절차 보장을 위한 예외가 인정된다. 대법원은 이러

252) 대법원 2025. 2. 13. 선고 2020다258657 판결. 구 회사정리법이 적용된 상가임대차에서 보증금반환채권과 별도로 약정된 우선분양권(형성권)을 정리채권으로 취급할 수 없다고 보고, 관리인의 계약선택권과 그 행사 여부를 고려하여 그 권리의 존속을 검토하였다. 동일한 임대차계약에서 발생한 권리라도 그 법적 성질에 따라 도산절차에서 서로 다르게 취급될 수 있다.

253) 대법원 2026. 5. 20. 선고 2023다287663 판결, 이유 3.가. 제252조에 따른 권리변경은 제251조의 책임면제와 달리 회생계획에 따른 실체적 권리변경이라는 취지이다. 구체적인 허가매각대금의 지급범위는 후술한다.

한 채권이 실권되지 않으며, 채권자가 회생절차를 안 날부터 1개월 이내에 신고를 보완할 수 있다고 판단하였다.[254] 개인회생에서는 변제계획에 의한 권리변경이 면책결정 확정 전에는 발생하지 않으므로(제615조 제1항 단서), 일반 회생의 인가 효과를 그대로 옮길 수 없다.

회생계획이 반환채권의 일부를 감면하거나 변제기를 연장하고 분할변제를 정하였다면, 임차인은 그 계획에 따라 변경된 권리내용을 기준으로 변제를 받는다. 보증금반환채권 중 회생담보권으로 분류된 부분과 회생채권으로 분류된 부족액에도 각각 해당 계획의 변제조건이 적용된다. 관리인이 목적물을 처분하였더라도 계획상 아직 변제기가 도래하지 않은 금액까지 당연히 즉시 지급하여야 한다고 할 수는 없고, 반대로 관리인이 허가매각을 이유로 인가된 계획의 지급조건을 임의로 변경할 수도 없다.[255]

보증금의 변제조건을 평가할 때에는 지급금액뿐 아니라 반환시기와 임차인의 사용·수익관계도 고려될 수 있다.[256]

반환시기를 늦추는 회생계획은 주택을 계속 사용·수익하는 임차인과 이미 인도한 임차인에게 같은 부담을 주지 않는다. 전자는 기다리는 동안 주거의 사용이익을 누리지만 후자는 그렇지 못하기 때문이다. 변제기 연장이나 지급조건 변경을 평가할

254) 대법원 2012. 2. 13.자 2011그256 결정, 이유 중 회생채권자목록 제도의 취지와 신고 보완에 관한 부분. 이 결정은 누락채권 모두를 비면책으로 보는 것이 아니라 관리인의 인식 가능성과 채권자의 절차 인지·참가 기회가 결여된 경우를 판단하였다.

255) 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 23), 747면 및 각주 168, 169.

256) 서울고등법원 2004. 5. 1.자 2004라84 결정; 대법원 2007. 11. 29.자 2004그74 결정. 구 회사정리절차에서 임차보증금 정리채권자와 정리담보권자에 대한 변경계획의 변제조건이 문제된 사건으로, 법원은 종전 계획에 따라 이미 수행된 부분을 반영하여 변경 당시 남아 있던 권리를 기준으로 공정·형평을 판단하면서 보증금의 현재가치와 장래 반환시점, 임차인의 계속적 사용·수익을 고려하였다.

때에는 이 차이와 함께 기존 권리의 내용, 종전 계획에 따라 이미 이행된 부분 및 장래 반환시기를 고려하여야 한다.

대법원 2026. 5. 20. 판결은 임차보증금반환채권에 관한 직접적인 판단은 아니지만, 회생담보권의 법정 담보순위와 인가된 회생계획에 따른 지급조건의 관계를 보여준다. 이 사건에서 대법원은 선순위 회생담보권자라는 이유만으로 장래의 변제예정액 전부를 즉시 지급하여야 한다고 보지 않았다. 인가된 회생계획의 문언과 자금수지계획 등을 해석하여 허가매각대금 중 당시 지급대상이 되는 금액을 판단하였다.[257] 따라서 주택임차인이 회생담보권자로 인정되더라도 관리인의 허가매각에 따라 실제로 지급받을 금액과 시기는 인가된 회생계획의 내용에 따라 달라질 수 있다.

반환보증의 이행이나 채권양도·대위로 권리자가 변경된 경우에는 회생계획에 따라 변경된 권리의 범위에서 현재의 행사자와 수령권자를 정하여야 한다(제3장 제3절 Ⅱ·Ⅳ).

Ⅲ. 반환채권액의 확정과 회생절차상 상계

1. 임대차관계의 공제와 반환채권액

회생절차에서 분류하여 회생계획에 반영할 대상은 계약서에 기재된 명목상의 보증금 전액이 아니라, 법률상 정산을 거쳐 실제로 남은 보증금반환채권이다. 임대차관계에서 발생한 연체차임이나 목적물 훼손에 따른 손해배상채무 등이 보증금의 담보범위에 포함된다면, 그 채무를 반영하여 최종 반환액을 확정하여야 한다.[258]

---

257) 대법원 2026. 5. 20. 선고 2023다287663 판결.

258) 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다302217 판결. 소멸시효가 완성된 연체차임에 관하여 일반적인 상계가 허용되지 않더라도 민법 제495조의 유추적용에 따라 보증금에서 공제할 수 있다고 보았다.

나아가 공제의 효과가 회생계획 인가 전후 중 어느 시점에 발생하였는지도 확인하여야 한다. 인가 전에 공제요건이 충족되어 해당 채권과 채무가 그 범위에서 이미 소멸하였다면, 그 부분은 인가 당시 존속하는 권리로서 회생계획에 따라 변경되는 대상이 아니다. 반면 인가 후에 비로소 공제요건이 충족되었다면 인가 당시의 권리내용과 회생계획에 따른 변경효과를 반영하여 공제의 범위를 정하여야 한다.

대법원 2025. 12. 4. 판결은 위탁판매계약에서 수수료 지급채무와 반환채무에 관한 공제약정이 문제 된 사건이다. 대법원은 회생계획 인가 전에 공제의 요건이 충족되었을 가능성이 있는 경우, 반환채권을 회생채권으로 신고하지 않았다는 사실만으로 그 전에 발생한 공제의 효과를 부정할 수 없다고 판단하였다.[259] 따라서 회생계획에 따른 면책이나 권리변경을 검토하기 전에, 해당 공제약정의 내용과 효력발생시점 및 공제로 소멸한 금액을 먼저 확인하여야 한다.

회생절차에서 공제약정의 효력을 판단할 때에는 공제대상 채권의 성질과 견련성을 검토하여야 한다. 대법원 2025. 7. 18. 판결은 회생채무자인 임차인의 관리인이 임대차계약을 해지한 뒤, 임대인이 손해배상 예정액과 위약벌을 보증금에서 공제하기로 한 약정의 효력이 문제 된 사건이다.

대법원은 회생절차가 개시된 경우 견련성 없는 채권까지 공제하도록 한 약정의 효력을 제한하였다. 통상의 공제약정은 강행법규에 반하지 않는 한 유효하고 성립 자체에 견련성이 반드시 요구되는 것은 아니지만, 회생에서는 그대로 처리할 수 없다는 것이다. 해당 사건에서 임대차상 손해와 보증금 사이의 견련성이 인정된 손해배상 예정액은 감액·확정된 범위에서 공제를 허용한 반면, 견련성이 없는 위약벌은 공제하지 못하게 하였다.[260]

---

259) 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다228630 판결.

260) 대법원 2025. 7. 18. 선고 2022다311736 판결.

이 판결을 임대인의 회생에 참고하려면 공제하려는 채권의 발생원인을 먼저 확인하여야 한다. 판결의 직접 대상은 임차인의 회생이었으므로 임대인의 회생에서 주택임차인이 반환을 청구하는 사건과 같지는 않다. 다만 이 판결은 공제대상 채권의 발생원인과 견련성, 다른 채권자에게 미칠 영향을 함께 고려하여야 한다는 점에서 참고할 수 있다. 임대인의 회생에서도 차임·손해배상 등 보증금이 본래 담보하는 채무의 정산인지, 별도 법률관계의 채권을 약정으로 공제하려는 것인지 나누어야 한다. 인가 후 공제액에 회생계획의 권리변경을 어떻게 반영할지는 판결에서 분명하지 않다.[261] 이 문제까지 검토하여 확정한 반환잔액을 회생담보권과 회생채권으로 분류한다.

2. 회생절차상 상계와 상계금지

보증금의 담보·정산관계에 따라 반환채권액을 확정한 뒤 별개의 반대채권으로 상계하려면 채무자회생법 제144조와 제145조에 따른 요건을 검토하여야 한다. 제144조 제1항에 따르면 회생채권자나 회생담보권자가 회생절차개시 당시 채무자에게 채무를 부담하고 있었고, 양 채권이 채권신고기간 만료 전에 상계할 수 있는 상태에 이르러 그 기간 안에 상계의 의사표시가 이루어져야 한다. 같은 조는 일정한 기한부 채무에 대해서도 상계를 허용한다. 반면 제145조는 개시 후 새로 부담한 채무나 취득한 채권 등에 의한 상계를 법정 요건에 따라 제한한다.[262]

261) 김성준, 「도산절차에서의 공제의 요건과 효과」, 부산판례연구회 공개자료, 2026. 5. 12., 22~24면. 김성준은 2022다311736 사건에서 회생계획 인가 후 공제의 효력이 발생하였다고 보면서, 손해배상 예정액의 권리변경과 조기변제 할인율이 공제액에 반영되지 않은 이유가 판결에서 분명하지 않다고 설명한다.

262) 채무자회생법 제144조 제2항. 회생채무자인 임대인에게 임차인이 부담하는 차임에 관해서는 이 특별규율이 적용되어, 임차인은 당기와 차기의 차임에 관하여 상계할 수 있고 보증금이 있으면 그 이후의 차임도 상계대상이 될 수 있다. 다만 이 경우에도 같은 조 제1항의 기간과 요건을 충족하

대법원 2017. 3. 15. 판결은 회생채무자인 임차인의 보증금반환채권을 수동채권으로 한 상계에서, 임대인이 기한의 이익을 포기하고 상계할 수 있고, 회생절차개시 신청 사실을 안 뒤 현실화된 자동채권이라도 그 사실을 알기 전에 생긴 원인에 기초한 것이면 제145조의 상계금지 예외가 인정될 수 있다고 보았다.[263] 이에 대해서는 수동채권에 관한 결론은 긍정하면서도,[264] 상계금지의 예외를 인정한 판단에는 비판적인 견해가 있다.[265]

한편 이 사건에서 회생채무자는 임차인이었고, 반환채권은 상계의 수동채권이었다. 반면 임대인이 회생채무자인 경우에는 임차인이 보유한 반환채권을 자동채권으로 하여 임대인에게 부담하는 별도의 채무와 상계하려는 상황이 문제될 수 있다. 앞의 판결에서 상계를 허용한 결론을 회생채무자가 임대인인 경우에 그대로 적용할 수는 없다.

반환채권을 자동채권으로 삼으려면 그 이행기와 제144조의 상계요건을 갖추어야 한다. 임대차가 종료되지 않아 반환채권의 이행기가 도래하지 않았다면 임차인이 임대인의 기한의 이익까지 임의로 포기하여 상계적상을 형성할 수는 없다. 제144조 제1항이 일정한 기한부 수동채무의 상계를 허용한다고 하여 이행기가 도래하지 않은 자동채권에 의한 상계까지 당연히 허용되는 것은 아니다.

여야 한다.

263) 대법원 2017. 3. 15. 선고 2015다252501 판결. 회생채무자는 골프장 운영회사인 임차인이었고, 상대방은 그 회사에 대한 입회금반환채권을 자동채권으로 하여 회생채무자의 임대차보증금반환채권과 상계하였다. 입회금반환채권은 상대방이 회생절차개시 신청 사실을 안 뒤 탈회의 의사표시가 도달하면서 현실화되었다.

264) 김치송, 앞의 논문(주 49), 355~358·364~365면.

265) 오소정, 앞의 논문(주 24), 215~218면. 상호 담보에 관한 당사자의 합의나 합리적인 기대가 충분히 형성되지 않은 상태에서 채권자가 회생절차개시 신청 사실을 알고도 일방적인 탈회의 의사표시로 자동채권을 현실화한 경우까지 상계를 허용하는 것은 정당화되기 어렵다고 본다.

반환채권이 양도되거나 보증기관에 의하여 대위취득된 경우에는 그 취득원인과 시점에 따라 제145조의 금지사유와 예외가 달라질 수 있으므로, 보증금 상당의 경제적 손실을 입었다는 사실만으로 회생계획 밖에서의 상계를 허용할 수는 없다(제3장 제3절 Ⅱ).

결국 일반 회생에서는 주택임차인의 보증금반환채권에 인정되는 우선변제권을 특정재산에 관한 우선특권으로 파악하여, 해당 재산의 담보가치로 보호되는 부분을 회생담보권으로, 그 부족액을 회생채권으로 분류하여야 한다. 그러나 실제 회수액은 처분대금과 법정 우선순위, 회생계획의 변제조건 및 현실적인 지급내역에 따라 달라지고, 허가매각이 있었더라도 임차인의 대항력과 매수인의 지위 승계는 별도로 판단하여야 한다.

따라서 회생절차에서는 채권신고와 권리분류의 누락, 담보가치의 산정오류 및 허가매각대금의 부적절한 배분을 방지하는 것이 중요하다. 또한 회생절차가 종결된 뒤에는 법률이 정한 요건 아래 회생담보권자표 등을 이용한 강제집행의 가능성도 검토하여야 한다(제255조 제2항). 그러므로 임차주택이 회생절차에서 매각되지 않았다는 사실만으로 파산면책 후와 동일한 집행수단의 공백이 발생한다고 단정할 수는 없다.

제3절 개인회생절차

개인회생에서는 원칙적으로 채무자가 재단재산의 관리·처분권을 가진다(채무자 회생법 제580조 제2항). 파산관재인처럼 채무자와 구별되는 환가주체가 일반적으로 존재하지 않는다. 임대인도 주택을 팔지 않고 다른 권리자도 경매를 신청하지 않는 경우에는, 임차인이 직접 환가절차를 개시할 수 있는지 검토하여야 한다.

채무자회생법 제586조는 제415조 등을 준용하여 법정 요건을 갖춘 주택임차인에게 특정 주택과 대지의 환가대금에서 우선변제받을 지위를 인정한다. 그러나 이러한 우선변제권 자체가 경매신청권을 부여하지는 않으므로(Ⅰ.2), 임차인이 집행권원에 기초한 강제경매를 개인회생절차의 어느 단계에서 신청할 수 있는지가 문제된다.[266]

한편 반환채권이 개인회생채권에 해당하는지는 개인회생절차 개시 전에 그 발생원인이 형성되었는지를 기준으로 판단한다(제581조 제1항). 임대차계약과 보증금 지급이 개시 전에 이루어졌다면 임대차 종료, 반환채권의 이행기 도래 또는 집행권원의 취득이 개시 후에 이루어졌다는 이유만으로 새로운 개시 후 채권이 되는 것은 아니다.

다만 계약의 갱신이나 보증금 증액이 있었다면 새 채권이 생겼는지를 계약내용에 따라 따로 판단하여야 한다. 반환채권의 성립시점과 범위를 확정한 뒤에는 집행의 진행단계를 나누어 검토한다. 기존 집행에서는 인가 전 속행결정의 효력이 인가 후에도 유지되는지를, 신규 집행에서는 우선변제권 있는 임차인의 강제경매에도 집행금지가 계속되는지를 살펴본다.

Ⅰ. 개시결정과 권리행사의 제한

1. 기존 집행과 집행권원의 취득

개인회생절차개시결정이 있으면 채무자회생법 제600조 제1항 제2호에 따라 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권에 기초한 기존 강제집행·가압류·가처분은 중지되고, 같은 요건 아래 새로운 집행도 금지된다. 그러나 집행의 중지는 절차의

266) 김형진, 앞의 논문(2010, 주 24), 42면; 김형진, 앞의 논문(2011, 주 24), 8~9·12·17쪽; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 546면·170~171면.

진행을 정지시키는 것이지 개시결정 전에 이루어진 집행행위를 소급하여 무효로 만들거나 당연히 취소하는 것은 아니다.

대법원 2023. 9. 19.자 결정도 개인회생절차 개시에 따른 집행중지는 기존 절차를 당시의 상태로 동결하는 효과를 가질 뿐이라고 판단하였다. 따라서 중지된 집행의 속행이나 취소는 제600조 제3항에 따라 판단하고, 변제계획인가 후에는 제615조 제3항에 따른 실효 여부를 다시 검토하여야 한다.[267]

개시 전에 취득한 집행권원도 제600조의 집행제한을 면하게 하지는 않는다. 이 조항은 집행권원의 존재 자체가 아니라 목록기재채권에 기하여 집행하거나 변제를 요구하는지를 기준으로 적용되기 때문이다. 임차인이 반환판결을 이미 받았더라도 기존 경매를 계속할 수 있는지와 개시 후 새로운 강제경매를 신청할 수 있는지는 각 집행행위의 시점에 적용되는 제한에 따라 판단하여야 한다.

집행권원을 얻기 위한 이행소송은 실제 강제집행과 구별되며, 소송 자체도 개시 당시 계속 중이었는지에 따라 취급이 달라진다. 대법원 2013. 9. 12. 판결은 제600조 제1항 제3호 단서가 소송행위를 금지대상에서 제외하더라도, 개인회생채권자목록에 기재된 채권에 관하여 개시 후 새 이행소송을 제기할 수는 없다고 판단하였다.[268] 기존 소송의 수행을 허용하는 것과 별소를 새로 여는 것을 나눈 것이다.

우선변제권이 인정되는 반환채권 부분에도 이 신규 제소 제한이 적용되는지가 다음 쟁점이다. 우선변제 부분을 일반적인 계획변제와 면책에서 제외한다면, 이를

---

267) 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정. 이에 대한 평석으로 전휴재·김유성, 앞의 논문(주 62), 274~275면. 김유성은 급여 압류적립금의 변제재원 투입과 변제계획의 수행가능성에 관한 원심의 판단을 존중할 필요가 있었다고 비판한다.

268) 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013다42878 판결. 채권자목록과 채권조사확정절차가 마련되어 있고 목록 제출에 따른 시효중단효도 인정된다는 점을 근거로 들었고, 이미 확정판결을 받은 채권에 관하여 시효중단만을 목적으로 다시 이행소송을 제기하는 것도 허용되지 않는다고 보았다.

주택에서 회수할 집행권원을 별도로 마련할 필요가 있다. 반면 개인회생채권자목록에 이미 기재된 반환채권의 원인·액수는 개인회생절차의 채권확정 대상이므로, 우선변제권만을 이유로 별소까지 허용할 수 있는지는 따로 논증하여야 한다.

학설은 우선변제권의 존재보다 절차 계속 중 그 행사를 위하여 별도의 이행판결을 받을 수 있는지에서 갈린다. 허용설은 대법원 2017. 1. 12. 판결이 우선변제 부분을 일반적인 계획변제와 면책에서 구별한 취지를 들어, 절차 중에도 집행권원을 취득하여 임차주택에 강제집행할 수 있다고 본다.[269] 제한설은 개인회생채권자목록과 채권조사확정절차가 있으므로 신규 이행소송의 이익이 없다고 본다.[270] 채권의 확정과 변제계획의 수행을 개인회생절차 안에서 처리하여야 한다는 것이다.

269) 양민호, 「2016년 하반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」, 발표문, 2017, 35~37면 및 37면 각주 52; 김희중, 앞의 글(주 30), 331~332면; 김범갑, 「도산절차가 민사집행절차에 미치는 영향—실무상 제문제를 중심으로—」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2018, 109·114면.

270) 정민교, 앞의 논문(주 24), 568~570면. 이 논문이 소개한 대법원 2020다17719 사건은 면책확정 후 고의 불법행위채권의 소구에 관한 것이므로, 절차 진행 중 신규 소송 문제와 구별하여 후술한다.

실제로 주택임차보증금반환채권에 관한 하급심판결에서도 신규 이행소송의 허용 여부에 관하여 서로 다른 결론이 제시되었다. 서울중앙지방법원 2025. 12. 18. 판결은 변제계획인가 후 제기된 보증금반환청구에서 강제집행의 제한과 미리 집행권원을 취득하는 문제를 구별하여 지급판결을 하였다.[271] 서울남부지방법원 2026. 8. 21. 판결도 별도의 집행권원 취득을 인정하는 방향으로 판단하였다.[272] 반면 전주지방법원 2026. 6. 17. 판결은 개인회생절차 개시 후 채권자목록에 기재된 보증금반환채권에 관하여 새로 제기한 이행의 소를 허용하지 않았다.[273]

개인회생 신청·개시 전부터 소송이 계속 중이던 인천지방법원 2022. 11. 25. 판결은 개시 후 새로운 이행소송의 사례와 구별하여야 한다.[274] 이러한 하급심판결은 집행권원 취득의 허용 여부를 검토하는 자료이며, 변제계획인가 후 임차인의 신규 강제경매를 집행법원이 허용하였다는 근거로 사용할 수는 없다.

271) 서울중앙지방법원 2025. 12. 18. 선고 2025가단91937 판결, 이유 3.나.2)가)·나).

272) 서울남부지방법원 2026. 8. 21. 선고 2026가단203202 판결, 이유 1·2.

273) 전주지방법원 2026. 6. 17. 선고 2026가단10209 판결, 이유 1.나·다, 2.나.2)·3).

274) 인천지방법원 2022. 11. 25. 선고 2022가단237851 판결.

본고는 절차가 계속되는 동안 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권에 관한 신규 이행소송을 제한하는 해석을 취한다. 우선변제 부분을 특정재산에서 계획 밖으로 회수하도록 보장하는 것과 그 채권의 원인·액수를 별소로 다시 확정하게 하는 것은 동일하지 않다. 이에 대해서는 대법원 2017. 1. 12. 판결이 제582조에 대응하는 구 개인채무자회생법 제39조의 계획구속에서 우선변제 부분을 제외하였으므로, 그 권리를 행사할 소송도 허용하여야 한다는 반론이 가능하다.[275] 다만 그 판결의 직접 대상은 면책 후 기존 반환판결의 집행력이었다. 제603조·제604조의 채권확정절차나 개시 후 신규 이행소송의 허용 여부까지 직접 판단하지는 않았다.[276]

허용설은 물적 유한책임이라는 책임범위와 이를 행사할 소송·집행수단을 함께 설명한다.[277] 본고도 우선변제권에 기초하여 남는 책임을 해당 주택과 대지에 한정한다. 다만 책임재산의 범위는 제586조·제415조와 면책의 효과에 관한 문제이고, 절차 계속 중 채권의 원인·액수를 확정할 방법은 제603조·제604조와 제600조 제1항 제3호 단서의 소송행위 예외를 함께 해석할 문제이다. 따라서 특정재산에 한정된 책임을 인정하면서도 절차 진행 중에는 채권조사확정절차를 이용하게 하는 해석이 가능하다.

조사확정절차를 거칠 필요는 보증금반환채권의 잔액과 권리자가 변동한다는 데 있다. 계약상 원인과 원금은 하나여도 연체차임의 공제, 일부 변제, 채권양도에 따라

275) 김희중, 앞의 글(주 30), 331~332면; 신아름, 「제586조」, 앞의 책(주 29), 133~134면. 위 판결의 법리를 우선변제 부분에 적용하여 개인회생절차 계속 중의 소제기·강제집행을 허용할 여지를 설명한다.

276) 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결; 채무자회생법 제603조·제604조.

277) 김희중, 앞의 글(주 30), 332면. 이 글은 특정재산에 한정한 책임과 함께 개시 후의 소제기·강제집행 허용 및 제600조 제2항의 유추적용을 논한다.

현재의 채권액과 권리자가 달라질 수 있다. 실제 환가액에 따라 우선만족액과 일반 부족액도 나뉘므로, 다툼이 있으면 절차 계속 중에는 채권자목록과 조사확정절차를 통하여 그 원인·액수와 계획변제에 참가할 부분을 정리할 필요가 있다.[278] 우선변제 부분의 계획 외 만족을 인정하더라도 같은 채권액을 별도의 이행소송에서 다시 다투게 하면 채무자의 방어와 채권확정이 중복된다.[279] 우선변제권은 이 확정절차를 생략하는 근거로 삼기보다 특정재산에서 만족을 얻는 단계에서 보전하는 것이 타당하다.

신규 제소의 이익은 절차 계속 중과 면책확정 뒤를 나누어 판단하여야 한다. 허용설이 지적하듯 미리 집행권원을 받지 못하면 면책 후 제소로 회수가 늦어질 수 있다는 지적에는 이유가 있다.[280] 그러나 장래의 집행 준비만으로 절차 중 별소를 허용하려면 조사확정 외에 별도의 이행판결이 필요한 구체적 사유가 있어야 한다. 이미 계속 중인 소송, 기존 경매의 존속과 다른 적법한 경매에서의 우선배당은 각각 해당 규정에 따라 처리하되, 목록기재 반환채권의 새 이행소송은 제한하는 것이 본고의 해석이다. 면책확정 뒤에는 계획수행을 위한 확정의 필요가 사라지고 채권자표에 집행력이 당연히 생기지도 않으므로, 실제로 남은 책임을 행사할 별소의 이익을 인정한다.

이러한 신규 이행소송의 제한은 이미 취득한 집행권원에 기한 경매가 인가 후에도 존속하는지와 별개의 문제이다. 기존 경매의 실효와 속행은 제615조 제3항에

278) 채무자회생법 제589조·제603조·제604조. 채권자목록에 기재된 채권의 원인·액수에 관한 다툼은 이의와 개인회생채권조사확정재판으로 정리된다.

279) 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013다42878 판결. 위 판결은 채권자목록과 채권조사확정절차가 마련되어 있다는 점을 근거로 목록기재채권에 관한 개시 후 신규 이행소송을 허용하지 않았다.

280) 서울중앙지방법원 2025. 12. 18. 선고 2025가단91937 판결, 이유 3.나.2)가)·나); 김희중, 앞의 글(주 30), 332면.

따라 판단하여야 한다.

2. 일반 강제경매와 담보권 실행경매의 구별

일반 강제경매와 담보권 실행경매를 가르는 기준은 신청권의 근거와 집행제한의 종기이다. 개인회생채권에 기한 강제집행 등에는 제600조 제1항이 적용된다. 담보권 설정·실행 등을 위한 개인회생재단에 속하는 재산의 경매에는 같은 조 제2항이 적용되어, 변제계획 인가결정일과 개인회생절차 폐지결정 확정일 중 먼저 도래하는 날까지만 중지·금지된다.

근저당권자나 등기된 전세권자와 같이 독립적인 담보권 실행권능을 가진 자는 해당 담보권에 기하여 경매를 신청할 수 있다. 개인회생절차 개시 후에는 제600조 제2항이 정한 기간 동안 그 실행이 제한되며, 인가결정으로 제한기간이 끝나면 해당 담보권의 실행요건에 따라 경매를 신청할 수 있다. 이는 실행시기에 관한 절차적 제한의 종료이고 담보권의 소멸과 부활이 아니다.

임차인이 반환판결 등 금전집행권원으로 신청하는 경매는 일반 강제경매에 해당한다. 주택과 대지의 환가대금에서 우선변제받을 수 있어도 그 권리만으로 담보권 실행경매를 신청할 수는 없기 때문이다. 그러므로 제2항이 담보권 실행경매의 제한 종기를 변제계획인가로 정하였다는 이유만으로 임차인의 강제경매까지 당연히 허용되는 것은 아니다.

대법원 2025. 5. 15. 판결은 개인회생면책 후 근저당권과 인적 피담보채권의 행사를 검토하였다. 그 과정에서 근저당권자의 독립적인 담보권 실행권능과 주택임차인의 우선변제 지위를 구별하였다. 그러나 임차인의 강제경매에 제600조 제2항의 제한기간을 유추적용할 수 있는지까지 직접 판단하지는 않았다.[281] 다른 담보권자가

[281] 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결.

적법하게 경매를 개시하면 임차인은 그 사건의 배당참가요건을 갖추어 우선배당을 주장할 수 있다(Ⅲ.1).

한편 임차인이 주택임대차보호법상 우선변제권과 별도로 등기된 전세권이나 근저당권을 보유한다면, 그 담보권의 실행에는 제600조 제2항이 적용된다. 그러나 이는 임차인의 우선변제권 자체가 독립적인 경매신청권으로 전환되었기 때문이 아니라 별도의 물권적 실행근거가 존재하기 때문이다.

Ⅱ. 변제계획 인가와 기존 집행의 처리

1. 인가에 따른 권리상태와 재산귀속

개인회생에서 변제계획의 인가는 계획의 효력을 발생시키지만, 일반 회생과 달리 채권자의 권리내용을 즉시 변경하지는 않는다. 제615조 제1항 단서는 권리변경을 면책결정 확정 때까지 유보하고, 면책효과는 제624조·제625조가 정한다. 따라서 인가 당시 채권액을 계획의 예정 지급액과 같은 것으로 처리해서는 안 된다. 실제 지급액을 확인한 뒤 면책확정으로 소멸하는 책임과 존속하는 권리를 판단하여야 한다.[282)]

특히 제586조에 따라 우선변제권이 보호되는 주택임차인의 반환채권은 일반적인 계획변제의 대상이 되는 부분과 특정재산에서 우선만족을 받을 부분으로 구별될 수 있다. 이 구별의 근거인 대법원 2017. 1. 12. 판결과 그 한계는 Ⅰ.1과 Ⅲ.1에서 본다.

282) 대법원 2019. 7. 25.자 2018마6313 결정. 전병서, 「2019년 도산법 중요판례평석」, 『인권과 정의』 제489호, 2020, 208~209면.

변제계획인가에 따른 개인회생재단 재산의 귀속은 채무자회생법 제615조 제2항에 따라 정해진다. 같은 법 제580조 제1항은 절차 개시 후 종료 전에 취득한 일정한 재산과 소득도 개인회생재단에 포함시키지만, 제615조 제2항은 변제계획이나 인가결정에서 달리 정하지 않는 한 인가결정으로 개인회생재단에 속하는 모든 재산이 채무자에게 귀속되도록 정한다.

인가 후 신규 집행을 판단할 때에는 해당 주택이 개인회생재단에 남아 있는지를 먼저 확인하여야 한다. 제600조 제1항 제2호가 제한하는 대상은 재단에 속하는 재산의 강제집행이기 때문이다. 제615조 제2항에 따른 채무자 귀속을 재단 이탈로 이해하면, 인가로 이탈한 주택은 제2호의 재산요건을 충족하지 않게 된다.

인가 후에도 제2호를 적용하려면 임차주택이 개인회생재단에 속하고 집행의 기초가 되는 채권이 제한대상이어야 한다. 제3호의 변제수령·요구 제한에는 재단재산이라는 요건이 없으므로, 계획수행이 계속된다는 사정만으로 두 요건을 대신할 수는 없다. 다만 본고는 제615조 제2항의 채무자 귀속이 곧 재단에서의 제외를 뜻하지는 않는다고 해석한다. 재산의 귀속과 우선변제 부분의 채권범위에 관한 대립견해 및 본고의 논거는 Ⅲ.1에서 검토한다.[283]

2. 기존 집행의 속행·취소와 인가에 따른 실효

개인회생절차 개시로 중지된 집행을 다시 진행하려면 속행결정이 내려지는 것 외에 집행기관에서 집행중지의 효력이 해소되어야 한다. 제600조 제3항은 상당한

283) 신아름, 「제580조」, 앞의 책(주 29), 62~63면; 김범준, 「제615조」, 같은 책, 603~605면; 유철희, 「제600조」, 같은 책, 355~356면; 전대규, 『도산법』, 법문사, 2025, 380~382면; 재산의 귀속과 관리·처분권의 관계에 관하여 노영보, 『도산법 강의』 제2판, 박영사, 2024, 889~890면, 901~902면 참조.

이유가 있을 때 이해관계인의 신청이나 법원의 직권으로 속행·취소를 명할 수 있게 한다. 따라서 이해관계인의 신청서 제출이나 법원 사이의 연락만으로 기존 경매를 재개할 수는 없다.[284]

이 규정은 이미 개시되어 중지된 집행절차를 전제로 한다.[285] 속행결정에 따라 기존 경매가 다시 진행되더라도 그 결정만으로 특정 채권자에게 새로운 배당순위나 수령권이 생기지는 않는다. 임차인은 제586조가 준용하는 법률에 따라 인정되는 범위에서 우선변제권을 행사하고, 그 밖의 개인회생채권 부분은 변제계획에 따라 처리된다.

변제계획이 인가되면 개시결정에 따라 중지되었던 기존 집행의 법률상 지위도 달라진다. 채무자회생법 제615조 제3항은 제600조에 따라 중지된 개인회생채권에 기한 강제집행·가압류·가처분 등이 변제계획이나 인가결정에서 달리 정한 경우를 제외하고는 효력을 잃도록 정한다. 집행의 중지가 기존 집행을 유지한 채 진행만 정지시키는 것이라면, 실효는 해당 집행의 효력을 소멸시키는 것이다. 대법원의 압류·추심·전부명령 관련 결정도 이러한 구별을 전제로 한다.[286]

---

284) 유철희, 「제600조」, 앞의 책(주 29), 365~368면. 속행의 대상은 결정 주문에서 특정하고, 집행기관에 결정문 정본이 제출된 때부터 속행의 효력이 발생한다는 설명이다.

285) 채무자회생법 제600조 제1항·제3항. 속행·취소의 대상은 같은 조 제1항에 따라 중지된 절차 또는 처분이다.

286) 대법원 2008. 1. 31.자 2007마1679 결정; 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정; 대법원 2025. 5. 9.자 2025마5347 결정; 서울회생법원 편저, 『회생위원 직무편람』 제5판, 사법발전재단, 2024, 264면 각주 242 참조.

여기서 다시 검토할 문제는 인가 전에 제600조 제3항에 따라 이미 속행된 강제경매도 인가 시 실효되는가이다. 선행연구에서는 일반 회생에서 속행된 집행이 제256조 제1항 단서에 따라 인가 후에도 존속한다는 점을 근거로, 개인회생에서도 속행결정이 내려진 집행은 인가 후에도 유지된다는 해석이 제시되었다. 속행결정에는 해당 집행이 회생절차에 지장을 주지 않는다는 판단이 포함되어 있으므로 인가 이후 다시 실효시킬 필요가 없다는 것이다.[287]

본고는 인가 후 존속을 제615조 제3항 단서에 따라 다시 정하여야 한다고 본다. 제256조 단서를 확인적 규정으로 읽으면 자동 존속을 인정할 여지가 있으나, 개인회생에는 변제계획이나 인가결정으로 예외를 정하는 별도의 규정이 있다. 인가 전 속행결정과 인가심사는 판단시점과 심사대상이 다르다. 속행결정은 그때 집행을 진행할 상당한 이유를 판단하지만, 인가심사는 이후의 재산상태와 매각 진행, 변제재원과 배당가능액을 반영하여 계획의 적법성·공정성·수행가능성을 판단한다. 따라서 속행결정이 인가 전의 집행을 적법하게 하였거나 종기를 두지 않았다는 사정만으로 인가 시 실효까지 배제되지는 않는다.[288]

기존 경매를 유지할 필요가 있는 사건에서는 제615조 제3항 단서에 따라 인가 후의 존속 여부와 진행 범위를 정하여야 한다. 변제계획 또는 인가결정은 경매사건과 목적물을 특정하여 압류를 유지하면서 매각을 중지할 것인지, 매각·배당까지 진행할 것인지, 어느 시점까지 유지할 것인지를 밝혀야 한다. 대금이 이미 완납되었다면 법원에 보관된 대금과 미완료 배당절차를 특정하여 그 존속 범위를 정할 수 있

287) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 30), 2180~2181면. 특히 2181면은 제600조 제3항에 따라 속행된 강제집행이 변제계획 인가 후에도 실효되지 않는다는 견해를 명시한다.

288) 채무자회생법 제615조 제3항; 김범준, 「제615조」, 앞의 책(주 29), 609~610면. 실효의 예외는 변제계획 또는 인가결정에서 달리 정한 경우이므로, 속행결정에 종기가 없다는 사정만으로 그 정함이 있었다고 볼 수 없다.

다. 기존 속행결정을 구체적으로 원용하여 인가 후에도 진행하도록 정할 수 있지만, 인가결정이 침묵하고 있다는 사정만으로 그러한 정함이 있었다고 볼 수는 없다.[289]

존속 여부를 정할 때에는 기존 압류에 이해관계를 가진 다른 채권자와 제3자의 지위도 심사하여야 한다.[290] 압류의 실효 후 다시 경매를 신청해도 종전 압류의 효력은 되살아나지 않는다. 그 사이의 소유권·담보권 변동과 배당참가 범위도 따로 확인하여야 한다. 임차인의 확정일자 순위가 재신청일로 자동 변경되는 것은 아니지만, 기존 압류가 실효되어 생기는 이러한 불이익은 제615조 제3항 단서에 따른 인가심사에 반영할 필요가 있다.[291]

다만 변제계획인가가 제600조에 따라 제한된 모든 집행절차를 동일하게 소멸시키는 것은 아니다.[292] 담보권 실행경매에는 제615조 제3항의 실효가 아니라 제600조 제2항의 제한기간 종료가 적용되므로(Ⅰ.2), 인가에 따른 실효 여부는 개인회생채권에 기한 기존 강제집행에 관하여 판단한다.

경매가 어느 단계까지 진행되었는지는 매각대금의 완납과 배당절차의 완료를 구별하여 판단하여야 한다. 변제계획인가 당시 매각대금이 납부되지 않았다면, 매각

289) 김범준, 「제615조」, 앞의 책(주 29), 609~610면; 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 286), 257~258면. 두 문헌은 제615조 제3항 단서에 따른 중지·존속·속행 및 선행 가압류와 후순위 담보권의 관계를 설명하고, 직무편람은 처분예정 재산의 실효 배제 내용을 인가결정문에 명시하는 방법을 설명한다.

290) 김범준, 「제615조」, 앞의 책(주 29), 609~610면. 제615조 제3항 단서에 따른 존속과 선행 가압류·후순위 담보권의 관계에 관한 설명 참조.

291) 채무자회생법 제610조 제3항·제613조 제5항. 임차인은 계획안 수정명령을 구하거나 이의를 진술하여 경매 존속의 필요성을 제시할 수 있으나, 이의나 신청만으로 존속이 확보되지는 않으며 법원은 이를 계획 또는 인가결정의 내용으로 판단하여야 한다.

292) 채무자회생법 제615조 제3항. 이때의 실효 대상은 제600조에 따라 중지된 개인회생채권에 기한 강제집행·가압류·가처분 등이다.

허가결정이 확정되었더라도 매수인은 아직 소유권을 취득하지 못한다. 따라서 제615조 제3항 단서에 따른 별도의 정함 없이 강제경매가 실효되었다면, 그 절차를 그대로 계속하여 매각을 완결할 수는 없다.

적법하게 대금을 완납한 매수인의 소유권을 인정하여도 남은 배당절차에 중지·실효의 규율을 적용할 수 있다. 매수인의 소유권 취득과 매각대금의 교부·배당에 의한 금전집행의 종료는 시점이 다르기 때문이다. 대법원 2018. 11. 29. 판결은 대금 완납 후 배당기일 전에 일반 회생절차가 개시된 사건에서 집행절차의 중지와 회생계획인가에 따른 실효를 인정하였다. 회생담보권을 신고하지 않은 근저당권자가 그 후 배당금을 수령한 데 대해서도 채무자에 대한 부당이득반환의무를 인정하였다.[293] 다만 경매실효 후 소유권 귀속에 관해서는 학설이 나뉜다.[294]

제주지방법원 항소심도 집행실효 전에 완성된 매수인의 소유권 취득은 유지하였으나, 남은 대금은 회생재원으로 제공하여야 한다고 보았다. 채권자는 회생계획에 따라 변제받아야 하므로, 이를 종전 경매의 배당이 계속된다는 근거로 사용할 수는 없다. 이 사건의 상고는 심리불속행으로 기각되었으므로 위 법리는 항소심의 판단이고 대법원이 실체적 쟁점을 직접 판단한 것은 아니다.[295]

본고는 개인회생에서도 적법한 매각대금 완납으로 취득한 매수인의 소유권이

---

293) 대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결, 이유 1.가 및 2.가·나. 이 판결에 찬성하는 평석으로 양형우, 「회생절차가 담보권실행을 위한 경매절차에 미치는 영향」, 『홍익법학』 제21권 제1호, 2020, 521~522면; 매각완납 후의 우선변제 지위에 관하여는 같은 글, 510~513면.

294) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 30), 제1권 1075면 및 각주 208·209; 양형우, 앞의 논문(주 293), 504~505면·510~511면.

295) 제주지방법원 2021. 8. 23. 선고 2020가단66994 판결, 이유 2.가⑵(3~4면); 제주지방법원 2023. 2. 8. 선고 2021나15734 판결, 이유 3.가·나(4~6면), 특히 3.나⑥·⑦; 대법원 2023. 6. 29. 선고 2023다227661 판결(심리불속행 기각). 제1심은 매수인 명의의 소유권이전등기도 무효라고 보았으나, 항소심은 집행이 중지되기 전에 대금을 완납한 매수인의 소유권 취득을 유지하였다.

유지된다고 해석한다.[296] 그 취득은 민사집행법 제135조에 따라 이미 완성되어 있고, 매수인은 변제계획에 따라 변제받을 채권자가 아니다. 제615조 제3항에 따라 남은 집행절차가 실효되더라도 완료된 소유권 취득까지 소급하여 소멸한다고 볼 필요는 없다.

적법하게 완성된 소유권 취득을 유지하더라도 남아 있는 매각대금으로 채권자들의 이해관계를 조정할 수 있다. 다만 매수인의 소유권이 존속한다는 결론만으로 미배당대금을 누가 수령하는지, 임차인이 그 대금에서 직접 우선변제받을 수 있는지까지 정해지는 것은 아니며, 이는 잔여대금의 귀속과 유효한 배당절차의 존재 여부에 따라 따로 판단한다.

인가 전에 매각대금이 완납되었더라도 배당절차가 계속될 수 있는지는 이를 뒷받침하는 별도의 절차상 근거에 따라 판단하여야 한다. 먼저 변제계획 또는 인가결정에서 제615조 제3항 단서에 따라 배당절차의 존속을 정하였다면, 임차인은 그 절차에서 법정 우선변제권을 행사할 수 있다. 다만 중지의 효력이 남아 있다면 제600조 제3항에 따른 속행결정을 거쳐야 한다.

다른 유효한 경매개시결정을 근거로 배당에 이를 수 있는 경우도 있다. 담보권 실행경매가 적법하게 존속하거나 민사집행법 제87조에 따른 속행요건이 충족된 경우이다. 다만 그 개시결정은 법률이 요구하는 시점에 이미 유효하게 존재하여야 한다. 매수인이 소유권을 취득한 뒤 종전 소유자의 채무를 이유로 새 경매를 신청하여 실효된 사건을 되살릴 수는 없다. 이러한 절차상 근거가 없으면 돈이 법원에 남아 있어도 종전 배당을 계속할 수 없다.

---

296) 민사집행법 제135조; 제주지방법원 2023. 2. 8. 선고 2021나15734 판결, 이유 3.가·나(4~6면). 위 항소심은 일반 회생에서 집행이 중지되기 전에 대금을 완납한 매수인의 소유권 취득을 유지하였다.

법원에 지급사무가 남아 있다는 사실은 특정 임차인에게 우선배당할 권한과 같지 않다. 채권압류공탁의 지급위탁[297]이나 별도로 성립한 채권배당절차가 존속하는 경우[298]에는 각 제도에 지급근거가 있다. 부동산경매 전체가 개인회생 인가로 실효된 경우에도 그 근거가 남는지는 따로 검토하여야 한다. 파산선고 자체가 취소된 경우의 배당방안도 인가결정이 유효하게 남은 개인회생에 그대로 적용할 수는 없다.[299]

적법하게 형성되어 법원에 남은 매각대금에도 임차인의 우선변제권이 미치는 범위를 심사하여야 한다. 제586조가 준용하는 제415조는 주택과 대지의 환가대금에서 법정 순위에 따른 우선변제를 보장한다. 대법원 2017. 1. 12. 판결이 우선변제 부분을 계획변제에서 구별한 것도 이 실체적 지위의 보호에 관한 것이다.[300] 다만 우선변제권이 남는다는 판단만으로 이미 실효된 경매의 배당절차를 계속할 수는 없다.

민사집행법 제145조로 배당하려면 배당절차 자체가 유효하게 남아 있어야 한다. 이 조항은 매각대금의 배당과 법정 우선순위를 규율할 뿐 실효된 절차를 되살리는

297) 법원행정처, 『공탁실무편람』, 2015, 365~366면(민사집행법 제248조 제1항의 채권압류공탁 뒤 압류신청 취하·압류명령 취소로 압류가 실효된 경우에도 집행법원의 지급위탁을 거치도록 하는 설명). 이는 압류가 소멸한 뒤에도 지급상대방을 확정하는 사무가 남을 수 있음을 보여줄 뿐, 특정 임차인에게 우선배당을 실시할 새로운 권한을 뜻하지는 않는다.

298) 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅳ]—동산·채권 등 집행』, 2020, 338~339면(제248조의 집행공탁 후 원인 압류의 취하·취소가 있어도 배당절차를 진행할 수 있는 경우); 법원행정처, 앞의 책(주 297), 365~366면. 다만 제615조 제3항에 따라 배당을 포함한 부동산경매절차 전체가 실효된 경우는 이와 같지 않다.

299) 홍순건, 「파산절차와 부동산 강제경매절차의 관계에 관한 실무적 고찰—부동산 강제경매절차에 대한 실무적 쟁점을 중심으로—」, 『법조』 제73권 제4호, 2024, 162~163면(파산선고 취소 시 경매대금을 집행법원에 반환하여 민사집행법 제145조를 유추한 배당을 실시하는 방안).

300) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1; 김희중, 앞의 글(주 30), 331~332면; 사법연수원, 앞의 책(주 157), 193면. 김희중은 계획 밖 우선만족에서 소송·집행의 허용을 도출하는 견해를 제시한다.

규정은 아니다. 배당도 경매의 일부이므로, 매각과 기능이 다르다는 사정만으로 집행실효에서 제외할 수 없다.[301]

이에 대해서는 우선변제권을 실현하는 범위에서 배당절차의 존속을 인정하여야 한다는 반론이 가능하다. 이미 법원에 있는 대금에서 우선변제하는 것이 권리보호와 절차경제에 부합한다는 것이다. 제415조는 특정 주택의 대금에서 우선만족을 보장하고 그 부분은 일반적인 계획변제에 구속되지 않는다.[302] 매각이 끝났다면 다시 환가할 필요 없이 남은 돈의 지급액과 상대방만 정하면 된다는 것이다. 그러나 이 논거는 우선변제권을 실현할 필요성을 설명할 뿐, 제615조 제3항의 실효 예외를 스스로 만들어 내지는 않는다. 자동 존속을 인정하려면 실효에도 불구하고 배당을 계속할 법률상 근거를 제시하여야 한다.

집행법원의 직접 배당을 인정하는 견해도 경매가 유효하게 존속함을 전제로 한다.[303] 그 견해가 다루는 일반 회생의 담보권 실행경매에서는 관리인과 집행법원 중 누가 지급하는지가 문제된다. 경매 전체가 실효된 경우에는 누가 지급하는지가 아니라 종전 절차에 기한 배당권한 자체가 남아 있는지가 문제되므로, 이 견해만으로 이미 실효된 경매의 배당권한까지 인정할 수는 없다.

임차인의 우선변제권을 보호할 필요가 있다는 이유만으로 제615조 제3항의 실

301) 민사집행법 제145조 제1항·제2항; 사법연수원, 앞의 책(주 157), 3·286면. 3면은 부동산 배당이 종전 경매절차의 일부임을, 286면은 완납 후 경매신청 취하가 허용되지 않고 배당포기의 의사가 있으면 해당 채권자를 배당에서 제외함을 설명한다. 후자는 도산에 따른 실효의 직접 예외를 설명한 것은 아니다.

302) 채무자회생법 제415조·제586조; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1. 위 판결은 우선변제권이 인정되는 부분을 일반적인 계획변제의 대상에서 제외하였다.

303) 신동일, 「회생절차개시결정 이후의 회생담보권에 기한 부동산 임의경매 절차에 관한 쟁점」, 『사법』 제62호, 2022, 195~199면. 저자는 현행법상 직접 지급설과 장래 관리인 교부를 위한 입법론을 구별한다.

효를 특정 채권자에 대한 배당에 관하여 배제하기도 어렵다. 제415조는 우선변제의 대상과 순위를 정하지만 경매실효의 예외나 별도의 지급절차를 정하지 않는다. 반면 제615조 제3항은 집행절차의 실효를 규율하면서 변제계획이나 인가결정에서 달리 정할 수 있도록 명시적인 예외를 두고 있다. 따라서 두 규정은 임차인의 실체적 우선변제권을 인정하되 그 권리의 행사는 유효한 집행절차를 통하여 이루어져야 한다는 방식으로 함께 적용할 수 있다.

한편 대법원 2017. 1. 12. 판결이 우선변제 부분을 개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권으로 취급하였다는 점에서, 애초부터 제600조 제1항의 집행제한을 적용하지 않아야 한다는 반론도 가능하다. 이 견해에 따르면 해당 집행은 처음부터 중지대상이 아니므로 제615조 제3항의 실효대상에서도 제외될 수 있다. 그러나 그 판결은 개인회생절차 계속 중 강제경매의 중지·실효 여부까지 판단한 것이 아니다(Ⅰ.1). 본고는 실제로 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권에 기초한 강제경매에는 제600조 제1항의 집행제한이 적용된다고 해석한다. 이 전제에서는 동일한 강제경매의 매각절차와 배당절차를 나누어 배당에 대해서만 목록미기재채권의 집행이라고 취급하기 어렵다. 실제로 목록에서 누락되어 처음부터 집행중지의 대상이 아니었던 채권은 이와 구별하여야 한다.

따라서 매각대금 완납 후 배당만 남아 있더라도, 제615조 제3항 단서에 따라 변제계획이나 인가결정에서 배당절차의 존속을 정할 필요가 있다고 해석하는 것이 타당하다. 이 경우 매각의 효력을 유지하면서 필요한 배당절차의 범위를 특정하고, 임차인과 다른 채권자가 그 존속 및 지급범위를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

본고는 매각대금의 완납이 남은 배당절차의 중지·실효를 막지는 않는다고 본다. 이에 반대하는 견해는 매각대금이 완납된 뒤 일반 회생절차가 개시된 경우 남은 배당을 더 이상 중지·실효시킬 수 없다고 한다.[304] 반면 매수인의 소유권 취득과 후속 배당을 나누는 견해에 따르면, 채권자별 권리·순위를 심사하여 대금을 지급하는 후속 집행행위에는 회생절차상 중지·실효의 규율이 미칠 수 있다.[305] 매각대금에 대한 실체적 우선권의 존속과 그 권리를 행사할 절차의 존속을 구별하는 연구도 같은 판단을 뒷받침한다.[306] 배당표가 실체적 권리를 창설하지 않는다는 설명만으로는 절차의 중지·실효까지 부정할 수 없다. 따라서 완료된 소유권 취득은 보호하면서 미완료 배당에는 집행중지·실효에 관한 규율을 적용할 수 있다.

물론 개인회생에서는 제586조가 준용하는 제415조에 따라 주택임차인의 계획 밖 우선만족이 따로 보호되므로, 일반 회생에서 회생담보권자에게 회생계획에 따른 변제를 요구하는 결론을 그대로 적용할 수는 없다. 그러나 계획 밖 만족이 허용된다는 점과 이미 완료된 매각에 따른 배당절차가 인가 후에도 존속한다는 점은 구별하여야 하므로, 청산가치의 보장이나 매각대금의 완납만으로 특정 배당절차의 존속을 인정할 수는 없다.

---

304) 한상구, 「물상보증인이 설정한 저당권에 기해 부동산경매절차가 개시되고 매각대금이 완납된 후 물상보증인에 대해 회생절차가 개시된 경우의 효력」, 『도산법연구』 제9권 제1호, 2019, 7~13·16~17·20~29면. 저당권자가 대금 완납으로 취득한 배당금청구권은 회생채무자에 대한 권리와 구별되고, 매각으로 소멸한 저당권을 회생담보권으로 취급할 수 없으며, 배당절차만 실효시키는 것은 경매절차의 일체성에 맞지 않고, 배당표 미확정만으로 이미 형성된 배당금에 대한 권리를 부정할 수 없다고 한다.

305) 최복기, 「근저당권실행 경매절차 매각대금 납입 후 회생절차 개시의 효력」, 앞의 책(도산판례백선, 주 30), 13~14면.

306) 김치송, 「매각대금이 완납된 후 배당이 이루어지기 전에 채무자에 대한 회생절차가 개시된 경우 저당권자의 법적 지위」, 『저스티스』 통권 제178호, 2020, 547~553·554~556면.

민사집행규칙 제50조 제3항도 완납 후 배당의 일반적인 존속 근거가 될 수 없다. 이 조항은 민사집행법 제49조의 특정 서류가 대금 지급 뒤 제출된 경우의 처리를 정할 뿐이고, 개인회생 인가의 실효는 제615조 제3항이 직접 규율하면서 그 단서로 예외의 방법을 정하고 있기 때문이다.

인가 후 배당을 실제로 진행하려면 배당절차의 존속과 그 절차에 남아 있는 집행중지 효력의 해소가 함께 갖추어져야 한다. 변제계획 또는 인가결정에서 제615조 제3항 단서에 따라 배당절차의 존속을 정하였더라도 중지의 효력이 유지된다면, 실제 진행을 위해서는 제600조 제3항에 따른 속행결정이 필요하다. 반면 인가결정에서 종전 속행결정의 효력을 구체적으로 유지하도록 정하였다면 그 정함의 범위를 확인하여야 한다. 이때 법원은 존속시키는 경매사건과 절차의 단계뿐 아니라 임차인의 우선배당에 필요한 심사와 다른 배당참가자의 권리확인을 어느 범위에서 진행할 것인지 특정하여야 한다.

이미 전부 실효된 경매에 대해서는 채무자회생법 제600조 제3항의 속행결정만으로 종전 배당절차를 재개할 수 없다. 속행결정은 중지되어 있으나 법률상 존속하는 절차를 전제로 하기 때문이다. 또한 제619조 제2항은 변경된 변제계획에 제615조 제1항을 준용하지만, 기존 집행의 실효와 그 예외를 정한 같은 조 제3항은 준용하지 않는다. 따라서 변경된 변제계획이 인가되었다는 이유만으로 종전에 실효된 압류나 경매·배당절차가 소급하여 회복되는 것은 아니다.

인가 시 제615조 제3항 단서에 따라 기존 배당절차의 존속범위를 정하는 것과 경매가 전부 실효된 뒤 남은 금전에 대한 권리를 행사하는 것은 구별하여야 한다. 특정 주택의 환가대금에서 계획 밖 우선만족을 받을 지위만으로 집행법원의 배당권한이 회복되지는 않기 때문이다. 우선 누가 어떤 근거로 지급을 청구할 수 있는지 정하고, 그 권리의 직접 행사·양도·별도 집행 또는 적법한 변제재원 편입이 가능한지 판단하여야 한다.[307]

그 방법으로는 임대인의 대금반환채권에 대한 압류·추심, 그 채권의 양도(민법 제449조·제450조), 변제계획 변경을 통한 변제재원 편입(채무자회생법 제619조)을 검토할 수 있다. 다만 각 방법은 그 권리의 발생, 지급요건 및 집행·처분 제한을 충족하는 경우에만 가능하다.

공탁금의 지급은 공탁법이 정한 절차에 따라야 한다. 대법원은 공탁관의 심사범위를 넘는 실체적 다툼이 있다는 사정만으로 대한민국을 상대로 직접 공탁금 지급소송을 제기할 수 없다고 보았다.[308] 사법상 출급권의 귀속을 다투는 당사자 사이에서는 확인의 이익을 갖추어 권리확인을 구할 수 있지만, 그 확인판결도 존재하지 않는 출급청구권을 창설하지는 않는다. 집행공탁에서 필요한 집행법원의 지급위탁을 일반적인 확인판결로 대신할 수도 없다.[309]

---

307) 법원보관금취급규칙 제13조. 경매가 실효된 뒤 법원에 남은 금전은 먼저 그 보관형태(법원보관금·집행공탁금)와 지급청구권의 귀속(임대인의 잔존대금 반환청구권, 채권자의 배당금 지급청구권, 매수인의 납부대금 반환청구권)을 확인하여야 하고, 위 규칙만으로 임차인에게 새로운 배당금지급청구권이 생기지는 않는다.

308) 대법원 2013. 7. 25. 선고 2012다204815 판결, 이유 중 공탁법상 지급청구 및 불복절차에 관한 판단.

309) 대법원 2013. 7. 25. 선고 2012다204815 판결, 이유 중 공탁법상 지급청구 및 불복절차에 관한 판단; 공탁법 제9조·제12조·제14조. 위 판결은 공탁관의 심사범위를 넘는 실체적 다툼이 있다는 이유로 국가 상대 직접 지급소송을 허용한 원심의 해당 부분을 파기하고 그 부분 소를 각하하였다.

임대인에게 법원에 남아 있는 대금의 반환을 청구할 권리가 실제로 인정된다면, 임차인은 필요한 집행권원을 갖추어 민사집행법 제224조에 따른 집행법원에 그 반환채권의 압류·추심을 신청하는 방법을 검토할 수 있다.[310] 그러나 압류·추심의 대상은 임대인에게 실제로 귀속하는 반환채권에 한정되므로, 다른 채권자의 확정된 배당금이나 매수인에게 반환할 금액은 포함되지 않는다. 또한 목록기재 반환채권에 기한 신규 강제집행이 제600조 제1항의 제한을 받는다면, 집행대상을 임차주택에서 임대인의 금전채권으로 바꾸었다는 이유만으로 그 제한이 해제되지는 않는다.[311]

설령 별도의 채권집행이 허용되더라도, 임차인이 임차주택에 관하여 가진 우선변제권의 순위가 임대인의 대금반환채권에 당연히 이전되는 것은 아니다. 민법 제370조·제342조와 민사집행법 제273조 제2항은 법률이 정한 요건 아래 담보목적물의 멸실·훼손 또는 공용징수로 받을 금전 등에 담보권의 효력이 미치는 경우와 그 실행절차를 정한다. 그러나 이러한 물상대위의 구조와 비교할 수 있다는 사실만으로 경매 후 임대인에게 발생한 대금반환채권이 곧바로 그 대상이 된다고 볼 수는 없으므로, 임차인이 그 채권에 우선변제적 효력을 주장하려면 별도의 실체법적 근거와 집행요건이 있어야 한다.

채권양도를 이용하려면 임대인이 대금에 관하여 실제로 가진 지급청구권을 특정하여야 한다. 양도하는 것은 임차인의 보증금반환채권이 아니다. 민법 제449조·제450조의 양도·대항요건을 갖추는 것과 별도로, 임대인의 지급청구권이 왜 발생하였고 얼마인지 확인하여야 한다. 공탁금 청구권의 양수인도 양도인의 지급청구권에 관한 요건사실과 양수사실을 증명하여야 하며, 선행 압류나 미충족 지급조건이 있으면

310) 민사집행법 제223조·제224조·제229조. 금전채권의 압류명령은 제224조의 집행법원이 하고, 압류된 금전채권은 추심명령 등으로 현금화한다.

311) 채무자회생법 제600조 제1항 제2호. 같은 호는 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 강제집행 등을 대상으로 하므로, 임대인의 대금반환채권도 재단에 속하는 한 그 제한을 받는다.

그 제한이 붙은 권리를 취득한다.[312]

배당금지급청구권 양도론도 유효하게 존재하는 권리나 절차상 지위를 이전하는 방안이다. 선행연구는 채무자 소유가 아닌 부동산의 경매에서 실체법상 매각효과와 남은 절차상 지위를 구별하고, 매수인이 그 청구권을 양수하여 실체상 귀속과 절차상 지급상대방의 불일치를 조정할 수 있다고 설명한다. 배당절차와 지급청구권이 모두 실효된 경우까지 채권양도만으로 새 권리를 만들 수 있다는 주장은 아니다.[313]

임대인이 동의한 양도나 수령 후 변제도 개인회생의 변제·처분 제한 안에서 이루어져야 한다. 제582조, 제600조 제1항 제3호와 인가된 변제계획의 적용 여부를 확인하고, 계획 밖에서 우선만족을 받을 부분과 계획변제 대상인 일반 부족액을 나누어야 한다. 채무자의 처분권한과 다른 채권자의 권리도 함께 심사한다.[314] 적법한 양도는 이러한 요건을 갖춘 회수방법일 뿐, 임차인에게 우선변제권만을 근거로 양도를 강제하거나 집행법원에 직접 지급을 요구할 일반적 권한을 주지는 않는다.

---

312) 법원행정처, 앞의 책(주 297), 493~495면, 특히 494면; 민법 제449조·제450조; 법원보관금취급규칙 제13조. 이를 전부 실효된 경매대금에 적용하려면 실제 반환채권의 발생·귀속, 지급요건 및 도산절차상 처분제한을 먼저 심사하여야 한다.

313) 권병철, 「채무자 소유 아닌 부동산에 대한 경매절차에서 매각대금 반환의 법적 구조」, 『사법』 제76호, 2026, 179~183·188~189면. 배당 전 국가 상대 부당이득 청구의 문제는 같은 글, 174~178면 참조. 저자의 절차상 지위 이전론은 해당 사안의 실무 개선도 제안하는 견해이며, 전부 실효된 경매의 지급권한을 확정한 판례가 아니다.

314) 채무자회생법 제415조·제582조·제586조; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1. 우선변제권이 인정되는 부분은 일반적인 계획변제의 대상에서 제외되나, 그 밖의 부족액은 변제계획에 따라서만 변제받는다.

잔존대금을 변제계획의 재원으로 편입하려면 임대인의 반환청구권과 그 지급요건이 먼저 확인되어야 한다. 변제 완료 전에는 채무자·회생위원·개인회생채권자가 제619조의 변경안을 제출할 수 있다. 변경안에는 반환받을 금액·방법·시기, 채권별 지급액·시기와 기존 변제·유보금의 정산을 명시하여야 한다. 법원은 제611조·제614조에 따라 법률 적합성, 공정·형평, 수행가능성과 청산가치 보장 여부를 심사하면서 특정재산의 우선변제 부분과 일반 부족액을 구분한다.[315] 재원에 넣었다고 전액을 임차인에게 우선 지급할 수는 없고, 다른 권리자에게 귀속하거나 공탁금 지급요건이 충족되지 않은 금전을 변제계획 변경만으로 채무자가 처분할 수 있는 재원으로 삼을 수도 없다.[316]

사후 회수의 가능성은 실제 지급청구권과 그 권리를 행사할 적법한 방법이 있는지에 달려 있다. 이미 성립한 지급채권은 권리자가 정해진 절차로 수령하고, 임대인의 반환채권의 존재와 범위가 확인된다면 요건을 갖춘 양도·별도 집행·변경계획에 따른 지급을 검토한다. 어느 방법도 성립하지 않는다면 우선변제권과 대금이 남아 있다는 사정만으로 지급을 명할 수 없다. 인가 시 제615조 제3항 단서에 따라 필요한 배당절차의 존속범위를 특정할 실익이 여기에 있다. 다만 이미 적법한 변제의 효력이 발생한 금액은 이 사후 정산의 재원으로 다시 계산해서는 안 된다.[317]

인가 전에 배당표를 작성하였다는 사실만으로 변제가 적법하게 완료되었다고

315) 채무자회생법 제611조·제614조·제619조. 변경안의 심사에는 변제계획안의 심리·인가에 관한 규정이 준용된다.

316) 법원행정처, 앞의 책(주 297), 493~495면; 법원보관금취급규칙 제13조. 공탁금·보관금은 그 지급청구권의 귀속과 지급요건이 증명된 경우에만 지급된다.

317) 대법원 2018. 3. 27. 선고 2015다70822 판결(배당이의로 공탁된 배당금은 특별한 사정이 없는 한 배당표가 확정된 때에 공탁금으로 충당되는 범위에서 변제의 효력이 발생한다); 대법원 2018. 7. 24. 선고 2016다227014 판결(가압류채권자의 배당금이 공탁된 뒤 본안 승소판결이 확정되어 채권소멸의 효력이 발생하였다면 그 뒤의 파산선고만으로 이미 발생한 효력이 번복되지 않는다).

볼 수는 없다. 문제 된 배당과 공탁이 당시의 집행중지에 저촉되지 않았는지, 변제효가 생겼다는 시점에도 절차가 유효하였는지를 먼저 확인하여야 한다. 앞서 본 판례의 변제효 보호는 이러한 요건을 갖춘 적법한 배당과 공탁을 전제로 적용하여야 한다.[318]

배당절차가 적법하게 존속한다면 집행법원은 배당참가자격, 법정 우선순위 및 실제 지급상대방을 차례로 심사하여야 한다. 변제계획인가로 압류·가압류가 실효되었다면 그 집행에만 기초한 일반 목록채권자의 종전 배당참가 지위는 유지되지 않는다.[319]

채무자회생법 제582조에 따른 일반 목록채권의 개별변제 금지는 배당순위 자체의 소멸과 동일한 문제가 아니다. 적법한 참가자격과 우선권이 유지되는 채권의 배당액은 법정 순위에 따라 계산하되, 계획 밖에서 직접 지급할 수 없는 금액은 채무자에게 교부하여 변제계획에 반영하여야 한다.[320]

임차인이 실제 지급을 받으려면 절차의 존속과 자신의 수령요건을 함께 증명하

---

318) 민사집행법 제152조 제3항·제160조·제161조; 대법원 2018. 3. 27. 선고 2015다70822 판결, 이유 3.가; 대법원 2018. 7. 24. 선고 2016다227014 판결, 이유 2.나·다. 두 판결은 이미 변제의 효력이 발생한 경우를 다루므로 매각대금 완납만 이루어진 사안과 구별한다.

319) 민사집행법 제145조 제2항·제148조 제4호; 채무자회생법 제411조·제412조·제415조·제583조·제586조. 저당권자는 별도의 배당요구 없이, 주택임차인은 배당참가요건과 우선변제요건을 갖추어 배당에 참가하고, 별제권자·임차인·개인회생재단채권자는 각 우선권의 범위에서 직접 배당받되 그 실제 순위는 민사집행법 제145조 제2항에 따른다.

320) 민사집행법 제145조·제148조; 채무자회생법 제582조·제583조·제586조; 사법연수원, 앞의 책(주 157), 192~194면(별제권자·임차인·개인회생재단채권자에게 직접 배당하는 경우와 개인회생채권자 목록에 기재된 채권 중 직접배당할 수 없는 부분을 채무자에게 교부하는 경우의 구별). 예컨대 목록기재 조세채권에 직접 지급할 수 없더라도 그 금액을 곧바로 후순위 임차인에게 추가 배당할 수 있는 것은 아니다.

여야 한다. 인가결정 정본, 존속 근거, 적법한 대금 완납·배당참가, 우선변제요건, 현재 권리자와 채권잔액에 관한 자료를 제출하고 주택 인도 등 지급요건을 갖추어야 한다. 그 뒤 보관금은 출급명령·출급지시로, 공탁금은 지급위탁·자격증명서를 거쳐 지급받는다.[321]

불복방법은 다투는 대상에 맞추어 선택하여야 한다. 배당액·순위는 민사집행법 제151조·제154조의 배당이의로 다투고(관할은 제156조·제21조), 집행권원 있는 채권의 존부나 집행력 배제는 청구이의의 소로 다툰다(관할은 제44조, 다른 집행권원은 제57조부터 제59조까지). 개인회생채권자목록 기재채권 중 계획 밖 직접배당권이 없는 부분의 채권자는 채무자에게 교부할 변제재원을 늘리려는 이익만으로 자신의 배당상 지위를 다툴 이익을 갖지는 않는다. 별제권 등 계획 밖 직접배당권을 주장한다면 그 권리의 존부와 배당이의의 이익을 함께 판단하여야 한다.[322]

배당이의로 공탁한 돈을 민사집행법 제152조 제3항·제154조·제160조·제161조에 따라 다시 배당할 때에도, 공탁사유가 사라졌는지뿐 아니라 각 채권자의 참가자격·법정 우선순위·개인회생절차상 지급자격을 확인하여야 한다. 종전 참가자격이 없거나 직접 지급할 수 없었던 채권을 재배당이라는 이유만으로 추가하여서는 안 된다.[323]

경매와 배당절차가 적법하게 존속함에도 집행법원이 배당의 진행을 거절하거나

---

321) 민사집행규칙 제82조; 공탁규칙 제43조; 법원보관금취급규칙 제13조. 중지가 남아 있으면 제600조 제3항에 따른 속행결정 정본도 제출하여야 한다.

322) 사법연수원, 앞의 책(주 157), 217~219면(자기의 배당액이 증가할 이익과 적법한 배당참가), 192~194면(개인회생에서의 지급상대방).

323) 채무자회생법 제600조 제3항·제615조 제3항; 민사집행법 제16조·제17조·제145조·제146조·제149조·제151조·제152조·제154조·제159조부터 제161조까지; 민사집행규칙 제82조; 공탁규칙 제43조; 법원보관금취급규칙 제13조. 유효하게 존속하는 절차의 중지 해제와 배당·지급사무에 관한 규정이다.

임차인의 우선변제권을 심사하지 않은 채 잔존대금 전부를 채무자에게 교부하려 한다면, 민사집행법 제16조의 집행이의를 제기하고 필요한 경우 같은 조 제2항에 따른 잠정처분을 구할 수 있다.

집행이의로 시정할 수 있는 범위는 유효하게 남은 집행절차의 위법한 처분에 한정된다. 실효된 경매에 배당권한을 새로 주거나 제600조 제3항에 따른 개인회생법원의 속행결정을 대신할 수는 없다. 채권의 존부·순위·배당액 자체는 배당이의 등 해당 특별절차로 다투어야 한다. 집행공탁의 지급위탁이 잘못되었다고 주장하는 경우에도 공탁관이 우선변제권의 존부나 배당액을 다시 정할 수 없으므로, 지급위탁을 정한 집행법원의 처분에 맞는 불복절차를 이용하여야 한다.

배당액의 계산과 법원보관금의 지급청구는 유효한 배당절차의 존속 여부에 따라 구별된다. 가령 매각대금이 1억 5,000만 원, 집행비용이 500만 원, 변제계획 밖에서 지급할 수 있는 선순위 담보채권이 7,000만 원이고, 임차인이 보증금반환채권 1억 원에 관하여 적법하게 배당을 요구하였다고 가정한다. 매수인이 인가 전에 대금을 완납하고, 인가결정 등에서 미완료 배당절차를 존속시키며 필요한 속행결정도 받았다면 임차인의 배당액은 7,500만 원이다. 부족액 2,500만 원은 이후 계획변제와 면책의 효과를 반영하여 정산한다.

그러나 같은 금액이 남아 있어도 인가결정 등에 존속의 정함이 없고 다른 절차상 근거도 없어 경매가 실효되었다면, 7,500만 원은 계산상 예상액에 그친다. 인가 후 속행결정을 신청하는 것만으로 종전 사건이 회복되거나 법원보관금에 대한 지급청구권이 생기는 것은 아니다. 우선순위에 따른 계산 외에 이를 집행할 유효한 절차가 필요하다.

적법하게 존속하는 배당절차의 잔여대금은 원칙적으로 채무자에게 교부되며, 임차인의 우선변제권이 그 예금이나 일반재산으로 확대되지는 않는다.[324] 변제계획이나 인가결정에 다른 정함이 있으면 그에 따른다. 수령금에도 제580조에 따른 개인회생재단의 범위와 인가된 변제계획의 규율이 적용될 수 있고, 실제 우선변제액·부족액·유보금은 변제 완료 전 제619조에 따른 변경으로 정산할 수 있다.[325] 적법하게 개시된 경매의 후속 처리와 변제계획인가 후 새로운 강제경매의 허용 여부는 구별하여 판단하여야 한다.

Ⅲ. 인가 후 신규 강제경매와 임차주택의 미매각

1. 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부

여기에서 검토할 사건은 임차인의 보증금반환채권이 개인회생채권자목록에 기재되어 있고, 임차인이 개인회생절차 개시 전에 이미 반환채권에 관한 집행권원을 취득하였으나 개시 전에는 임차주택에 강제경매를 신청하지 않은 경우이다. 이하에서는 해당 주택이 개시결정 당시 개인회생재단에 속하고 그 후 별도의 처분으로 소유관계가 변경되지 않았으며, 변제계획이나 인가결정에서도 그 귀속을 달리 정하지 않은 경우를 전제로 한다. 다른 담보권자가 개시한 경매에 참가하는 경우, 제615조 제3항 단서에 따라 인가 후 존속·속행이 정해진 기존 강제경매를 이용하는 경우, 임차인이 별도로 보유한 물권적 담보권을 실행하는 경우 및 개인회생절차 종료 뒤 집행하는 경우는 이와 구별된다.[326]

---

324) 사법연수원, 앞의 책(주 157), 192~194면.

325) 채무자회생법 제580조 제1항·제619조; 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 286), 287면.

326) 제615조 제3항 단서에 따른 기존 강제경매의 존속·속행은 Ⅱ.2에서, 개인회생절차 종료 뒤의 집

이 사건의 신규 강제경매를 제600조 제1항 제2호로 제한하려면 채권과 재산의 요건을 모두 갖추어야 한다. 채권에서는 실제 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권의 우선변제 부분도 제한대상인지, 재산에서는 제615조 제2항에 따라 인가로 채무자에게 귀속된 주택이 여전히 개인회생재단에 속하는지 판단한다. 제1항 제3호의 변제수령 제한이나 제2항의 담보권 실행 제한으로 이 두 심사를 대신할 수는 없다.

우선 제615조 제2항의 재산귀속을 인가에 따른 재단 이탈로 해석하면, 인가 후 해당 주택은 제600조 제1항 제2호가 정한 '개인회생재단에 속하는 재산'에 해당하지 않게 된다는 해석이 가능하다.[327] 이 해석에 따르면 변제계획이나 인가결정에서 달리 정한 재산은 인가 후에도 별도로 처리할 수 있고, 인가 후 새로 취득한 재산이나 소득은 제580조 제1항 제2호에 따라 개인회생재단에 포함될 수 있다.[328]

행은 Ⅳ에서 검토한다.

327) 전대규, 앞의 책(도산법, 주 283), 381면은 인가에 따른 재단 소멸을 설명하면서, 기존 집행의 실효에 관해서는 목록기재채권이 계획에 따라 변제되어 개별집행이 불필요하다는 이유도 든다. 김범준, 「제615조」, 앞의 책(주 29), 604~605면은 재단의 독립 법인격설과 재산집합체설을 소개하며, 후자에서는 제615조 제2항을 인가 후에도 소유권이 채무자에게 있음을 확인하는 규정으로 설명한다. 같은 글은 두 견해의 소유권 귀속 결론이 같다고 할 뿐 어느 견해를 채택하는지는 밝히지 않으며, 본문의 인가 후 집행범위에 관한 평가는 본고의 해석이다.

328) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 286), 271면(압류적립금의 개인회생재단 귀속과 관리·처분에 관한 기재례). 제611조 제2항 제3호가 인가 후 재단 재산의 관리·처분을 예정한다는 사정만으로 개시 당시 재단에 속하던 재산 전부가 인가 후에도 재단에 남는다고 단정할 수는 없다는 것이다.

채권요건에 관해서는 우선변제 부분을 제600조 제1항의 제한대상에서 제외하는 해석이 가능하다. 제586조·제415조는 특정 주택과 대지의 환가대금에서 우선변제받을 지위를 인정하고, 대법원 2017. 1. 12. 판결은 반환채권 전액이 실제 목록에 기재되었더라도 우선변제 부분을 일반적인 계획변제에서 제외하였다. 그 판단을 집행제한에 연결하면 일반 목록채권과 같이 금지할 필요가 없다고 볼 수 있다. 주석서 역시 우선변제권 자체에는 담보권 실행경매 신청권이 없지만, 판결의 법리를 우선변제 부분에 적용하여 절차 중 소제기·강제집행을 허용할 여지가 있다고 설명한다.[329]

이 해석에서는 임차인이 다른 담보권자의 신청을 기다리지 않고 환가를 시작할 수 있다.[330] 이미 보유한 집행권원으로 주택을 매각하여 우선변제 부분을 배당받고 부족액은 변제계획에 반영하는 것이다. 우선변제권의 보호를 실제 환가대금에서의 만족으로 연결한다는 데 장점이 있다.

허용설에서 제600조 제2항의 유추적용은 집행을 허용하는 근거가 아니라 개시 직후의 집행을 일시 제한하는 방안이다. 우선변제 부분을 제1항에서 제외하기만 하면 담보권자는 제2항 때문에 기다리는데 임차인은 개시 직후부터 강제집행할 수 있다. 그 차이를 줄이기 위해 임차인의 집행에도 제2항을 유추적용하여 그 법정 제한기간 동안 중지·금지한다는 것이다.[331] 기간이 끝난 뒤 신청하는 절차는 여전히 기

329) 신아름, 「제586조」, 앞의 책(주 29), 133~134면. 133면은 집행권원을 얻은 임차인도 제600조 제1항 제2호의 집행금지를 받는다고 설명하고, 134면은 비면책 판시를 확장하면 우선변제 부분의 절차 중 집행을 허용할 여지가 있다고 덧붙인다. 같은 저자, 「제581조」, 같은 책, 84면도 두 설명을 함께 제시한다.

330) 김희중, 앞의 글(주 30), 332면.

331) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 30), 2111면 및 각주 74; 김희중, 앞의 글(주 30), 332면. 김희중은 2014다32014 판결의 법리를 확장하여 우선변제 부분을 제600조 제1항의 집행제한에서 제외할 가능성을 설명한 뒤, 담보권자와의 차이를 조정하기 위하여 같은 조 제2항을 인가 전의 일시적 중지·금지에 유추적용하는 방안을 제시한다. 반면 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 29),

존 집행권원에 기한 일반 강제경매이며, 우선변제권 자체에 독립된 담보권 실행경매 신청권을 부여하는 해석은 아니다.

재산요건에 관하여 본고는 인가 당시의 재단재산이 채무자에게 귀속된다는 이유만으로 재단에서 제외되지는 않는다고 해석한다. 재산집합체설에서는 개시 후에도 소유권이 채무자에게 있고, 제615조 제2항은 인가 후의 소유권 귀속을 확인하는 규정이다. 이는 제580조 제2항이 정한 관리·처분권과 대상이 다르므로 두 조항을 단순한 반복이라고 볼 수 없다. 제580조 제3항이 준용하는 제383조는 압류금지재산의 제외와 법원의 면제결정을 정하지만,[332] 제615조 제2항에는 인가만으로 재단의 범위에서 제외한다는 문언이 없다. 본고는 개시 당시 재단에 속하고 그 후 별도의 처분이나 법정 제외사유가 발생하지 않은 이 사건의 주택은 인가 뒤에도 제600조 제1항 제2호의 재산요건을 충족한다고 본다.

반대로 재단을 독립된 권리주체로 보아 인가에 따라 재산이 채무자에게 환원되고 재단은 소멸한다고 해석할 여지는 있다.[333] 그러나 제580조 제1항 제2호는 절차 진행 중 취득하는 재산·소득을 재단에 포함하고, 같은 조 제4항은 면제재산도 폐지결정이나 면책결정의 확정까지 개별집행에서 보호한다. 두 규정이 인가 당시 재산의 재단 잔류를 직접 명한 것은 아니다. 본고는 그 보호구조와 제600조 제1항에 인가를 제한의 종기로 정한 규정이 없다는 점을 함께 고려하여, 소유권 귀속만을 이 사

186~187면은 비면책을 위한 미기재채권 취급을 제600조의 집행제한까지 확장하기 어렵고, 전액이 실제 목록에 기재되었다면 우선변제 부분도 제한된다고 설명한다. 같은 저자, 「제600조」, 같은 책, 356면은 신규집행 금지가 면책·폐지결정의 확정 등 절차 종료까지 계속된다고 본다.

332) 채무자회생법 제580조 제3항·제383조. 압류할 수 없는 재산은 재단에 속하지 않고, 면제재산은 채무자의 신청에 따른 법원의 결정으로 재단에서 제외된다.

333) 전대규, 앞의 책(도산법, 주 283), 381면. 변제계획 인가에 따른 개인회생재단의 소멸과 재산의 채무자 귀속에 관한 설명 참조.

건 주택에 대한 집행금지 해제의 근거로 삼지 않는다.

인가 후에는 제580조 제2항에 따른 채무자의 관리·처분과 제617조 제1항의 변제계획 수행이 함께 문제된다. 직무편람은 담보목적물 임의매각 뒤 부족액 확정과 변제계획 변경을 설명한다.[334] 다만 허용설도 환가 뒤 같은 정산을 할 수 있으므로, 이러한 실무 자체가 임차인의 신규 강제경매를 금지하는 결정적 근거는 아니다.

개인회생채권자목록에 기재된 채권 중 일반적인 계획변제의 대상이 되는 부분에 관한 계획 외 변제와 변제요구는 채무자회생법 제582조 및 제600조 제1항 제3호의 제한을 받는다. 이와 별도로 제600조 제1항 제2호는 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 강제집행·가압류·가처분을 제한한다. 따라서 제2호는 실제 변제수령에 이르기 전에도 해당 재산이 개별집행에 구속되는 것을 방지하는 기능을 가진다.

채권요건에 관하여도 본고는 실제 목록에 기재된 반환채권의 우선변제 부분이 제600조 제1항의 집행제한을 받는다고 해석한다. 2017. 1. 12. 판결은 우선변제 부분을 개인회생절차에 의하지 않고 만족받을 수 있다고 하면서 계획변제의 대상에서 제외하였다. 이 판시를 집행단계까지 관철하여 절차 중에도 강제경매를 허용하여야 한다는 반론은 가능하다. 다만 그 사건은 면책결정 확정 후의 청구이의 사건으로, 이미 존재하던 반환판결의 집행력이 배제되는지가 직접 쟁점이었다. 절차 계속 중의 신규 강제경매를 허용하였다는 판결은 아니다(Ⅲ.2).

---

334) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 286), 218·256·271·287면. 218면은 일반적인 신규 집행금지가 절차 종료까지 존속한다고 설명한다. 256·271면은 인가 후 재산귀속과 계획변제의 관계 및 압류적립금에 대한 회생위원의 관리·처분을, 287면은 담보목적물의 임의매각 후 부족액 확정과 청산가치가 총변제예정액을 초과할 때의 계획변경 검토를 다룬다. 박민준, 「제600조」, 『온주 채무자 회생 및 파산에 관한 법률』, 로앤비, 2024. 1. 9., 문단 4·6도 채권자목록에 기재되어 일반적인 계획변제의 대상이 되는 개인회생채권에 관하여, 개시결정에 따른 강제집행 금지의 효력이 면책 또는 폐지결정의 확정 등 절차 종료 때까지 존속한다고 설명한다.

본고는 위 판시의 계획 외 만족을 부정하는 대신, 우선변제를 받을 지위와 그 환가절차를 처음 개시할 수 있는 시기를 나누어 판단한다. 제625조 제2항 제1호에 따라 면책을 배제하기 위한 판례상 취급을 제600조 제1항 단서에도 그대로 옮기면, 실제 목록에 기재된 채권도 곧바로 집행금지에서 빠지게 된다. 그러나 비면책은 절차가 끝난 뒤에도 우선권을 실현하도록 보호하는 것이고, 집행금지는 절차 진행 중 재산이 개별집행에 구속되는 것을 막는 것이므로 적용목적과 시점이 다르다. 계획 밖 우선변제를 인정하면서 신규 강제경매의 개시는 일시 제한할 수 있다는 것이 본고의 해석이다.

한편 제586조가 준용하는 제415조는 임차인이 해당 주택과 대지의 환가대금에서 우선만족을 받을 지위를 인정한다. 적법하게 이루어진 환가에서 우선배당을 실시하는 것은 이 규정이 예정한 권리실현이다. 그러나 우선배당의 허용과 임차인이 그 환가절차를 스스로 개시할 수 있는지는 구별하여야 한다.

계획 밖 만족을 인정하는 권리에도 법정 기간의 실행제한은 적용될 수 있다. 별제권자는 제586조가 준용하는 제412조에 따라 담보권을 절차 밖에서 행사하지만, 제600조 제2항의 기간에는 경매가 중지·금지된다.[335] 강제집행에 관한 제1항은 인가를 금지의 종기로 정하지 않고, 제615조 제3항도 중지된 기존 집행의 효력을 정할 뿐 새 집행의 금지를 해제하지 않는다. 또 별제권자는 담보권으로 환가를 신청하지만 임차인은 반환채권의 집행권원으로 강제경매를 신청한다.[336] 제415조·제586조가 우선변제권의 대상재산·법정 순위를 보호해도 이 신청근거까지 바꾸는 것은 아니다. 이러한 실행근거와 제한기간의 차이도 앞서 본 제1항의 채권·재산요건에 관한 해석을 뒷받침한다.

335) 채무자회생법 제600조 제2항. 담보권 실행 등을 위한 경매는 변제계획 인가결정일 또는 개인회생절차 폐지결정 확정일 중 먼저 도래하는 날까지 중지·금지된다.

336) 민사집행법 제264조 제1항; 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.나.

이상의 재산·채권 요건에 관한 해석에 따르면, 이 사건에서 실제 목록에 기재된 반환채권의 집행권원으로 재단 소속 임차주택에 새로 신청하는 강제경매는 인가 후에도 제한된다. 본고는 제600조 제1항 제2호의 금지가 면책결정이나 폐지결정의 확정 등으로 개인회생절차가 종국적으로 종료될 때까지 계속된다고 본다. 실제 목록에서 누락된 채권, 재단에 속하지 않는 재산, 독립된 담보권의 실행과 절차 종료 후의 집행은 각 적용요건에 따라 따로 판단한다. 이러한 한정 아래에서도 임차인은 집행권원을 갖추고 우선변제권이 존속하는데 환가를 시작하지 못할 수 있으므로, 일반 강제경매와 담보권 실행경매의 차이를 조정할 입법이 필요하다.[337]

이 견해에 따르더라도 적법하게 마련된 환가대금에서 임차인이 우선변제받을 지위는 유지된다. 다른 담보권자가 법정 제한기간이 끝난 뒤 신청한 경매, 변제계획에 따른 주택 처분, 적법하게 존속·속행하는 기존 경매에서는 배당참가자격과 우선변제·지급요건을 갖추어 우선변제권을 행사할 수 있다.[338] 문제는 그러한 환가절차가 없어 임차인 자신이 새 강제경매를 시작하여야 하는 경우이다. 이때는 우선변제권과 집행권원이 있어도 집행금지 때문에 이를 실현할 환가절차를 개시하지 못할 수 있다.

본고의 제한설에서는 집행권원을 가진 임차인도 인가 후 직접 환가를 시작할 수 있도록 별도의 법적 근거를 마련할 필요가 있다. 우선변제권 자체에 경매신청권을 부여하면 집행권원이 없는 임차인도 그 근거를 이용할 수 있다. 허용설에 따르더라도 후자의 신청권과 계획수행을 위한 일시 중지, 매각·배당 후 정산은 별도로 정하여야 한다. 제5절 Ⅳ의 입법안은 이 신청권과 인가 후 행사절차를 함께 규율하려는 제안이다.

337) 일반 강제집행과 담보권 실행경매의 차이를 조정하는 입법론은 제5절 Ⅳ에서 검토한다.

338) 채무자회생법 제600조 제3항·제615조 제3항 단서. 그 요건과 배당절차의 처리는 Ⅱ.2 참조.

2. 변제기간 중 미매각과 면책 후 권리행사

변제계획이 인가된 뒤에도 채무자가 주택을 계속 보유하고 다른 담보권자도 경매를 신청하지 않아 주택이 환가되지 않으면, 임차인은 우선변제권이 있어도 수년간 보증금을 지급받지 못할 수 있다.[339] 2017. 1. 12. 대법원 판결의 원심인 부산지방법원 2014. 4. 30. 사건에서는 보증금 5,500만 원을 우선변제권 있는 채권으로 계획변제와 구별하여 처리하였다. 그러나 선순위 근저당권자가 경매를 신청하지 않아 주택이 환가되지 않았고, 임차인은 개인회생에서 보증금을 받지 못하였다.

변제계획은 2006년 11월 인가되었으나 면책결정은 2012년 7월에 확정되었다. 그 사이 임차인은 2007년 보증금반환판결을 받고 임차권등기를 마친 뒤 주택을 인도하였다. 이후 임대인이 면책을 이유로 기존 반환판결의 집행력 배제를 구하면서, 우선변제권 있는 반환채권이 면책의 대상이 되는지가 문제되었다.

대법원은 주택임차인의 우선변제권이 인정되는 부분은 일반적인 계획변제와 구별되고, 주택이 매각되지 않아 그 우선변제권을 행사하지 못한 채 면책결정이 확정된 경우에도 특별한 사정이 없는 한 그 부분에 면책효가 미치지 않는다고 판단하였다. 따라서 우선변제권이 인정되는 범위에서는 이미 존재하던 반환판결의 집행력도 배제되지 않는다고 보았다.[340]

판례에서 말하는 우선변제권이 인정되는 부분을 변제계획 작성 당시의 예상 우선변제액이나 최종 배당액과 동일하게 볼 수는 없다. 우선변제권의 성립과 범위는

339) 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결. 위 사건에서는 변제계획 인가(2006년 11월) 뒤 면책결정 확정(2012년 7월)까지 5년 이상이 걸렸다.

340) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

임차인의 보호요건과 법정 한도로 정해진다. 실제 배당액은 그 범위 안에서 매각가격, 선순위 담보권·조세·집행비용과 다른 임차인의 권리를 반영하여 계산한다.[341]

면책 후 일반재산에도 집행할 수 있는지는 대법원이 직접 확정한 쟁점이 아니다. 부산지방법원은 기존 반환판결에 기한 집행을 임차주택과 대지에만 허용하였다. 대법원은 그 이유설시가 다소 부적절하다고 하면서도 우선변제 한도에서 집행력을 남긴 결론은 정당하다고 판단하였다. 다만 임대인이 불복한 것은 주택·대지에 대한 집행허용 부분이었으므로, 일반재산의 집행금지까지 상고심이 실질적으로 심판하였다고 할 수 없다.[342] 책임재산의 범위는 판례상 면책 예외의 근거와 취지를 바탕으로 별도 해석하여야 한다.

인적 책임 존속설의 가장 강한 근거는 제625조 제2항 제1호에 책임재산을 제한하는 문언이 없다는 점이다. 이 조항은 목록미기재 청구권의 책임을 면제하지 않으며, 대법원은 우선변제 부분도 그 청구권(판결 당시 구 개인채무자회생법 제84조 제2항 단서 제1호)으로 취급하였다. 이를 문언대로 적용하면 임대차계약으로 이미 생긴 인적 반환책임이 면책 후에도 남는다고 해석할 수 있다. 우선변제권에서 새 인적 책임을 만들어 낸다는 주장이 아니라 기존 책임의 면제가 부정된다는 설명이다.

이 견해에서는 보증금 전액에 우선변제권이 인정되었다면 그 전액이 면책되지 않은 채권에 해당하고, 실제 변제받은 금액만 반환채권에서 공제된다. 따라서 면책 후 매각가격이 예상보다 낮아 부족액이 발생하더라도 그 잔액에 관하여 임대인의

341) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 286), 62면·64~65면; 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 29), 184~186면. 실무상 변제계획에 기재하는 예상 우선변제액은 이러한 불확실성 아래에서 산정하는 추정치이므로, 이를 최종 배당액이나 면책되지 않는 채권액의 확정된 산식으로 취급하여서는 안 된다.

342) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결; 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결, 이유 3.다·라 및 청구취지·항소취지.

일반재산에 대한 집행이 가능하다는 결론이 도출될 수 있다.

예정 부족액의 부정확성만으로 인적 책임 존속설을 반박할 수는 없다. 선행연구는 보증금 전액에 우선변제권이 성립하였다면 계획 당시 부족액이 얼마로 예상되었든 그 전액이 면책되지 않는다고 설명한다. 예상 부족액이 0원이었다가 실제 환가에서 부족액이 생겨도 그 일부가 면책되었다고 단정할 수 없다는 것이다.[343] 이 연구가 일반재산 집행까지 명시한 것은 아니지만, 전액 비면책이라는 논거는 배당 후 잔액의 인적 책임 존속을 뒷받침할 수 있다. 본고가 목적물에 책임을 한정하려면 우선변제권이 성립한 채권액과 그 채권을 만족시킬 책임재산의 범위를 구별할 별도의 근거를 제시하여야 한다.

본고가 한정하려는 것은 실제 목록에 기재된 반환채권에 판례가 인정한 비면책 예외의 효과이다. 실제로 누락된 청구권에는 제625조 제2항 제1호가 직접 적용되므로 그 책임을 우선변제 목적물에 한정하지 않는다. 검토대상은 목록에 적힌 우선변제 부분을 판례가 미기재 청구권처럼 취급한 경우이다. 대법원은 제415조에 따라 임차인을 별제권자에 준하여 보호할 필요에서 그 예외를 인정하였다.[344] 본고는 이 보호가 주택과 대지의 우선만족을 위한 것이라면, 비면책 효과도 그 목적물에서 권리를 실현할 범위로 한정하여야 한다고 해석한다.[345]

목적물 한정은 대법원의 확정된 결론이 아니라 본고가 제시하는 해석이다. 우선변제 부분에 관한 기존 판결의 집행력을 남기면서도 일반재산에 대한 책임에는 면

343) 정민교, 앞의 논문(주 24), 554~555, 557~558면. 554~555면은 우선변제권 있는 보증금 전액의 비면책과 면책 전 부족액 확정·신고를 설명하고, 557~558면은 예정부족액이 있는 경우와 0원인 경우에도 우선변제권이 성립한 전액에 면책효력이 미치지 않는 사례를 제시한다.

344) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1·2; 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.가·나.

345) 김희중, 앞의 글(주 30), 330~332면.

책효를 적용하려는 것이다. 일반재산 집행이 상고심의 직접 대상이 아니었다는 사정만으로 이러한 제한이 당연히 도출되지는 않으며, 판례상 예외의 보호목적과 면책제도를 조정하는 논거가 필요하다.

제415조에 따른 우선변제권은 보증금반환채권 중 법률상 우선권이 인정되는 금액을 임차주택과 그 대지의 환가대금에서 우선적으로 만족시키는 권리이다. 반면 임대차계약에 따라 발생한 보증금반환채권은 본래 임대인의 일반재산에 대한 인적 책임을 수반한다. 따라서 우선변제권의 목적재산이 특정되어 있다는 사실만으로 면책 후 임대인의 인적 책임도 그 재산에 한정된다는 결론이 곧바로 도출되지는 않는다.

본고는 목록기재채권의 일반재산 책임에는 면책효를 적용하고, 주택을 환가할 집행력만 판례상 예외의 목적에 맞게 남긴다. 독립 경매신청권이 없는 임차인에게는 반환채권의 집행권원이 필요하지만, 그 수단을 보존하기 위하여 임대인의 장래 급여나 새 취득재산에 대한 책임까지 유지할 필요는 없다. 따라서 반환채권의 존속과 그 강제실현에 사용할 책임재산을 나누어, 목적물과 환가대금에서 우선만족을 얻을 집행력은 보존하고 일반재산에는 제625조 제2항 본문의 책임면제를 적용한다.

제413조·제586조는 우선만족과 일반 부족액을 나누는 보조근거로 참고할 수 있다. 제586조는 별제권으로 받지 못할 채권액을 절차 안에서 행사하게 하는 제413조를 준용하지만, 임차인은 제411조의 별제권자가 아니므로 직접 적용된다고 할 수 없다. 별제권자에 준하는 보호라는 판례의 취지에서 그 체계를 참작할 수 있을 뿐이며, 부족액의 절차참가 규정만으로 면책 후 책임범위까지 정할 수도 없다.[346]

상속한정승인과 유사한 물적 유한책임이라는 설명도 같은 한계를 가진다.[347] 상

346) 채무자회생법 제411조·제413조·제415조·제586조; 양민호, 앞의 글(주 269), 35~37면; 김희중, 앞의 글(주 30), 331~332면. 양민호 36면의 면책 전 환가·잔액 설명과 김희중 332면의 물적 유한책임설을 면책 후 부족액에 적용하는 것은 본고의 해석이다.

347) 김희중, 앞의 글(주 30), 330~332면; 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결, 이유

속한정승인에는 민법 제1028조의 명문이 있고 선행연구는 면책 후 부족액을 직접 판단하지 않았으므로 그대로 유추할 수 없다. 본고의 결론에는 제415조의 보호목적과 목록기재채권의 면책효를 조정하는 별도의 논거가 필요하다.

한편 대법원 2025. 5. 15. 판결은 개인회생면책 후 근저당권자의 이행소구를 부정하면서, 우선변제권을 가지고 있으나 독립적인 경매신청권이 없는 주택임차인의 경우와 구별하였다.[348] 인적 책임 존속설은 이러한 구별과 제625조 제2항 제1호의 적용을 근거로 우선변제권 있는 임차인의 반환채권에 완전한 인적 책임이 남는다고 주장할 수 있다.

본고는 위 판결의 경매신청권 구별을 목적물 환가에 필요한 집행권원을 보존할 논거로 이해한다. 근저당권자는 담보권만으로 경매를 신청하지만 임차인은 반환채권의 집행권원을 이용하여야 하기 때문이다. 제625조 제3항도 담보의 효력 존속과 인적 책임 면제를 나누므로 이러한 해석의 체계적 근거가 된다. 다만 그 조항 자체가 임대인의 책임재산을 주택과 대지로 한정하는 직접 근거는 아니다.

따라서 본고의 해석은 선행연구나 대법원 판결에서 목적물 한정의 법률효과가 이미 확정되었다는 데 근거하는 것이 아니라, 임차인의 환가수단을 보호할 필요성과 개인회생면책의 효력을 함께 고려하여 책임범위를 정하려는 것이다.[349]

담보가치 하락의 위험이 공통된다는 이유만으로 임차인과 근저당권자를 언제나 같게 처리할 수는 없다. 주거생활 보호는 임차인을 달리 취급할 이유가 될 수 있고, 대법원이 우선변제 부분에 제625조 제2항 제1호를 적용한 이상 임차보증금의 별도

3.다·라 및 항소취지; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 2; 민법 제1028조.

348) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.가·나.

349) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.가·나; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1·2; 채무자회생법 제625조 제2항·제3항.

비면책 조항이 없다는 지적만으로 인적 책임 존속설을 배척하기도 어렵다. 본고는 별제권자에 준하는 보호를 보장하되 독립 신청권이 없는 임차인에게 필요한 회수수단을 특정재산에 남기는 해석을 택한다. 목적물과 대금에 관한 우선변제권 행사가 끝난 뒤의 일반 부족액에는 목록기재채권의 면책효를 적용한다.

개인파산과 개인회생의 면책효는 이 점에서 구별된다. 파산면책 후에는 제415조에 따른 우선변제권이나 제567조의 담보 존속만을 근거로 반환채권의 이행을 청구할 수 없다(제1절 Ⅰ.2).

반면 개인회생에서는 대법원 2017. 1. 12. 판결에 따라 우선변제권을 행사하는 데 필요한 범위에서 기존 반환판결의 집행력이 보존될 수 있다. 따라서 두 절차에서 환가 후 일반 부족액에 대한 인적 책임을 인정하지 않는 결론을 취하더라도, 특정재산의 환가를 위하여 기존 집행권원을 이용할 수 있는지는 달리 판단하여야 한다. 본고의 목적물 한정설도 이러한 절차별 차이를 전제로 한다.

본고의 해석에서는 환가 후 확인된 일반 부족액에 새 면책결정이 필요하지 않다. 목록기재 반환채권의 일반재산 책임은 면책이 확정된 때 면제되고, 주택과 대지에서 우선만족을 얻을 책임만 남기 때문이다. 적법한 배당으로 변제효가 생긴 금액은 채권에서 공제하고, 목적물과 환가대금에 대한 우선변제권 행사가 끝나면 남겨둔 목적물 책임도 더 행사할 수 없다. 그때 드러난 부족액은 면책 후 생긴 새 채권이 아니라 기존 기재채권 중 회수하지 못한 잔액이다.[350]

여기서 매각과 배당의 완료는 구별하여야 한다. 매수인이 대금을 지급하여 소유

350) 가령 보증금 2억 원 전액을 목록에 기재하고 그 전액에 우선변제권이 성립하였으며 예정부족액을 0원으로 정하였는데, 면책 후 적법한 배당에서 1억 4천만 원만 변제받고 우선권 행사가 끝났다면, 인적 책임 존속설에서는 6천만 원을 임대인의 다른 재산에도 청구할 수 있으나 본고의 해석에서는 최초 면책으로 그 일반재산 책임이 면제된다. 예정부족액 0원은 회수 전망이므로 6천만 원을 목록에서 빠진 별개의 청구권으로 볼 수도 없다.

권을 취득하였더라도(민사집행법 제135조), 임차인은 적법하게 존속하는 배당절차에서 참가요건에 따라 그 환가대금의 우선변제를 받을 수 있다(주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제4항·제5항). 목적물과 그 환가대금에 대한 권리행사가 끝난 뒤의 일반 부족액에 관하여 임대인의 다른 재산에 집행할 수 없다는 것이 본고의 결론이다.

Ⅳ. 절차종료와 권리행사

1. 폐지 후 집행

개인회생절차폐지결정이 확정되면 법정 요건을 갖춘 개인회생채권자표가 집행권원이 될 수 있다(제603조 제4항). 이는 면책으로 책임이 면제되는 경우와 다른 종료효과이다. 임차인이 별도의 보증금반환판결 등 집행권원을 보유하였다면 그 집행가능성도 현재 채권잔액과 다른 집행제한을 반영하여 판단한다.

폐지확정 뒤 개시한 집행에도 후속 개인회생절차가 개시되면 새로운 집행제한이 적용될 수 있다. 대법원 2025. 5. 9.자 결정은 첫 개인회생절차가 폐지된 뒤 채권자가 개인회생채권자표에 기하여 압류·전부명령을 받았으나, 집행이 완결되기 전에 채무자에게 다시 개인회생절차가 개시된 사건을 다루었다. 대법원은 후속 개인회생절차의 개시와 변제계획 인가에 따른 법률효과를 종전 집행에 다시 적용하여야 한다는 취지로 판단하였다.[351]

따라서 폐지로 집행가능성이 회복되었다면 실제 집행이 어느 단계까지 진행되었는지 확인하여야 한다. 후속 개인회생절차의 개시 전에 적법한 만족이 이루어졌는지와 집행이 완결되지 않은 상태에서 새로운 중지·금지가 발생하였는지는 결과가 다

351) 대법원 2025. 5. 9.자 2025마5347 결정.

르다. 후자의 경우에는 새 개시결정 당시의 집행상태를 기초로 제600조를 적용하고, 새 변제계획이 인가되면 제615조 제3항에 따른 기존 집행의 후속 효과를 판단하게 된다.

2. 면책 후 권리행사와 승계

면책결정이 확정된 뒤에는 법률상 책임이 존속하는 채권에 관하여 그 이행을 청구할 수 있어야 한다. 제625조 제2항 단서의 비면책채권과 본고 해석상 목적물에 한정된 반환책임도 그 범위에서 검토할 필요가 있다. 이 단계에서는 종료된 변제계획의 수행을 보호하기 위한 제한이 아니라, 남은 책임을 어떠한 집행권원으로 행사할 것인지가 문제된다. 이미 이용할 수 있는 집행권원이 있다면 새 소의 이익을 별도로 판단하되, 그러한 권원이 없다면 책임이 존속하는 범위에서 새로운 이행소송을 허용하는 것이 타당하다.

이에 반하여 청주지방법원 2020. 2. 13. 판결은 면책 후 비면책채권의 신규 소송에도 제한을 인정하였다. 차용금채권으로 개인회생채권자목록에 기재되어 계획변제를 받은 채권자가 면책확정 후 사기에 따른 나머지 손해배상을 청구한 사건이다. 법원은 손해배상채권의 비면책성을 인정하면서도 채권자목록의 확정과 변제계획의 수행을 이유로 새로운 이행소송을 허용하지 않았다. 상고는 심리불속행으로 기각되었다.[352)]

심리불속행 상고기각에는 독립된 이유설시가 없으므로, 대법원이 면책 후 비면

352) 청주지방법원 2019. 9. 3. 선고 2019가소7888 판결, 이유; 같은 법원 2020. 2. 13. 선고 2019나1580 판결, 이유 2.나.2)(비면책성 인정)·3)①~⑥(제소부적법의 근거); 대법원 2020. 6. 25. 선고 2020다17719 판결. 이 사건을 소개한 글로 정민교, 앞의 논문(주 24), 568~570면; 허승진·홍석재, 「개인회생절차 종료 이후 비면책채권의 처리」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 2022, 74~75면.

책채권에 관한 신규 이행소송의 일반적 금지를 직접 판시하였다고 설명할 수는 없다. 대법원 2013. 9. 12. 판결도 개인회생절차가 진행 중인 경우의 신규 소송을 다루었다. 종료된 변제계획의 수행을 이유로 실제로 남아 있는 책임의 소구까지 계속 제한하려면 별도의 근거가 필요하다. 본고는 다른 집행권원이 없는 잔존책임에는 새로운 이행소송을 허용하는 것이 타당하다고 본다.[353] 다만 그러한 권원이 없는지는 면책 후 개인회생채권자표의 집행력을 검토하여 판단하여야 한다.

개인회생채권자표의 확정효가 면책 후 비면책채권에 관한 집행력의 근거가 되는지에 관하여 견해가 나뉜다. 한 견해는 제603조 제3항이 확정판결과 동일한 효력을 부여한다는 점을 들어 집행력을 인정한다.[354] 다른 견해는 제3항이 채권자 사이의 확정효를, 제4항이 폐지결정 확정 후의 집행력을 각각 정하므로 면책 후 집행력까지 바로 인정할 수 없다고 본다.[355]

353) 노영보, 앞의 책(주 283), 909면; 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 286), 328면(면책 후 본안소송에서 비면책사유를 주장·증명하는 방법).

354) 김이경, 「2020년 하반기-2021년 상반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 2022, 318~319면. 이 견해는 제603조 제4항이 폐지결정 확정 후의 집행만 명시한 이유를 면책 후 비면책채권의 집행은 당연히 허용되기 때문이라고 설명하고, 다음 청주지방법원 사례를 근거로 든다. 청주지방법원 2019. 2. 25. 선고 2018나7819 판결은 새 이행소송을 부적법하다고 보았고, 후속 집행문부여소송에서는 같은 법원 2020. 1. 10. 선고 2019가단22494(본소)·2019가단23831(반소) 판결 및 2020. 11. 20. 선고 2020나10702(본소)·2020나10719(반소) 판결로 잔존채권에 관한 집행문 부여가 인정되었다. 위 사례는 허승진·홍석재, 앞의 논문(주 352), 75~76면에서 재인용.

355) 허승진·홍석재, 앞의 논문(주 352), 77~78면; 같은 논문, 76면은 앞 각주의 집행문부여 판결들이 면책 후 집행력을 인정하는 구체적 법률규정을 명시하지 않았다고 지적한다. 대법원 2017. 6. 19. 선고 2017다204131 판결, 이유 1은 제603조 제3항에 따른 개인회생채권자표 기재와 제607조 제2항에 따른 조사확정재판의 효력을 절차 내부의 확인적·불가쟁적 효력으로 설명한다. 다만 기판력이 없다는 사실만으로 채권자표의 집행력까지 당연히 부정되는 것은 아니다.

본고는 개인회생채권자표의 확정효만으로 면책 후 채무자에 대한 집행력을 곧바로 인정하기 어렵다고 본다. 제603조 제3항의 확정효와 별도로, 같은 조 제4항이 채무자에 대한 집행을 개인회생절차폐지결정의 확정에 연결하여 정하기 때문이다.[356] 면책 후에는 이용할 집행권원의 존재와 비면책성·잔존액을 심리할 절차를 구별하여야 한다. 별도로 이용할 집행권원이 없다면 새 이행소송을 허용하여 남은 책임과 범위를 심리하는 것이 타당하다는 것이 본고의 해석이다.[357]

우선변제권 있는 임차인이 면책 후 새로운 집행권원을 구하는 경우에도, 본고의 목적물 한정설에 따르면 임대인에게 남는 책임은 해당 주택과 대지에서 우선만족을 얻는 데 필요한 범위에 한정된다. 따라서 법원은 보증금반환채권의 현재 잔액, 우선변제권의 성립·존속 및 책임재산의 범위를 구별하여 심리하여야 한다.

목적물 한정설에 따른 지급판결은 지급을 명할 금액과 집행재산을 따로 특정하여야 한다. 주택과 대지가 여전히 임대인 소유여서 그 재산에 집행할 필요가 있다면, 잔존 보증금의 지급을 명하면서 집행재산을 별지의 주택·대지로 한정하는 주문을 검토할 수 있다. 지급을 명할 금액은 차임 등의 적법한 공제와 기존 변제를 반영한

356) 김이경, 앞의 논문(주 354), 318~319면; 허승진·홍석재, 앞의 논문(주 352), 77~78면·81~82면; 대법원 2017. 6. 19. 선고 2017다204131 판결, 이유 1·2; 채무자회생법 제603조 제3항·제4항 및 제607조 제2항. 허승진·홍석재는 77~78면에서 새 이행소송을 허용하는 견해를 제시하나, 후기인 81~82면에서는 대법원이 채권자표 집행의 입장이라면 그에 맞추어 실무서 안내를 정비할 필요가 있다고 조건부로 덧붙인다. 위 판결은 개인회생절차 폐지 후의 사건이므로 면책 후 채권자표의 집행력을 직접 확정한 판례와 구별한다.

357) 민사집행법 제33조·제34조; 대법원 2022. 2. 11. 선고 2020다229987 판결, 이유 1.가·3.나~다(간접강제결정에 관한 집행문부여 사건으로, 면책 후 채권자표의 집행력을 직접 판단한 것은 아니다). 집행문부여의 소는 제30조 제2항 또는 제31조의 증명을 할 수 없는 경우를 위한 것이므로, 면책 후 채권자표의 집행력 자체가 문제라면 먼저 그것이 집행권원인지를 판단하여야 하고, 제34조의 불복절차도 집행권원의 존재를 전제로 한다.

잔액 중 우선변제권이 법률상 미치는 금액이다. 예상 매각대금이나 배당액을 판결에서 지급을 명할 금액으로 삼는 것은 아니며, 실제 배당액은 집행절차에서 정한다.[358]

이미 일반적인 금전지급판결이 존재한다면, 본고의 목적물 한정설에 따른 집행의 제한은 청구이의의 소에서 검토할 수 있다. 이 경우 우선변제권이 법률상 미치는 보증금 잔액을 초과하는 부분에 관한 집행을 배제하는 것과, 우선변제권이 인정되는 잔액에 대하여 임차주택과 대지를 제외한 다른 재산에 대한 집행을 배제하는 것을 구별하여야 한다.[359]

따라서 본고의 해석에 따르면 청구이의의 주문에서도 금액과 책임재산의 한계를 함께 특정하여야 한다. 다만 새 집행권원을 얻었다고 인가로 실효된 경매가 소급하여 회복되지는 않는다.[360] 별개의 지급채권을 적법하게 양수하거나 독립된 지급근거를 취득하였다면 그 권리의 요건·절차를 따라야 한다. 또 종전 확정판결에서 면책에 따른 책임범위를 이미 심판하였다면, 그 판단의 효력과 이후 발생한 사유를 구별하여 처리하여야 한다.[361]

358) 주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제8조; 채무자회생법 제415조·제586조. 우선변제권이 미치는 금액은 확정일자부 우선변제와 소액보증금 최우선변제의 요건·한도에 따라 정해진다.

359) 민사집행법 제44조; 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결, 이유 3.다·라.

360) 인가에 따른 기존 경매의 실효와 그 뒤 남은 금전의 처리는 Ⅱ.2 참조.

361) 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결, 이유 3.다·라 및 청구취지·항소취지; 김희중, 앞의 글(주 30), 332면. 부산지방법원 판결은 기존 지급판결에 기초한 집행의 허용범위를 판단하였다.

기존 보증금반환판결에 대한 청구이의에서는 먼저 면책결정이 확정된 시점과 전소에서 면책에 따른 책임범위가 실제로 심판되었는지를 구별하여야 한다. 면책결정이 전소의 사실심 변론종결 뒤 확정되었다면 민사집행법 제44조 제2항에 따른 후발적 이의사유로서 검토할 수 있다.[362] 반면 면책결정이 전소의 사실심 변론종결 전에 이미 확정되었더라도 면책사실이 주장되지 않아 책임의 소멸과 집행력의 범위가 실제 심판대상으로 등장하지 않은 경우에는 별도의 검토가 필요하다. 대법원은 파산면책에 관하여 채무의 존부와 면책에 따른 책임의 소멸을 구별하고, 면책이 전소에서 실제로 심판되지 않았다면 특별한 사정이 없는 한 면책사실을 후속 청구이의에서 주장할 수 있다고 판단하였다.[363]

본고는 채무의 존부와 책임의 면제를 구별하는 이 판단이 개인회생면책에도 참고될 수 있다고 본다. 다만 위 판례는 파산면책에 관한 것이므로, 개인회생에 적용할 때에는 해당 면책항변이 전소의 실제 심판대상이었는지와 본고가 제안하는 책임범위의 제한을 구별하여 검토하여야 한다.

전소에서 면책항변을 배척하고 책임재산을 제한하지 않은 지급판결이 확정되었다면, 같은 면책 사실을 들어 인적 책임을 다시 다투는 것은 허용되지 않는다. 판결이유에서 일반재산에 대한 책임을 따로 설명하지 않았거나 당사자가 목적물 한정이라는 법률구성을 제시하지 않았다는 사정만으로 이미 심판한 면책항변을 다시 주장할 수 있는 것은 아니다.

362) 민사집행법 제44조 제2항. 청구이의의 이유는 변론이 종결된 뒤에 생긴 것이어야 한다.

363) 대법원 2022. 7. 28. 선고 2017다286492 판결, 이유 1·2(분쟁 지연을 위해 면책항변을 일부러 하지 않은 특별한 사정도 없었던 사건); 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다264780 판결, 이유 1~3; 김기홍, 「면책결정의 효력과 청구이의의 소」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 2022, 129~138·142~143면.

반면 전소에서 임차주택과 대지에 한정된 책임만을 인정하였다면, 그 판결의 사실심 변론종결 뒤 발생한 변제나 목적물의 환가 및 우선변제권의 소멸은 남아 있는 책임에 관한 후발적 이의사유가 될 수 있다. 또한 적법한 배당이나 공탁으로 변제의 효력이 발생하였다면 해당 금액만큼 반환채권이 소멸하므로, 이를 집행채권의 현재 잔액에 반영하여야 한다. 따라서 판결 확정 후 발생한 사유는 전소가 인정한 책임의 내용과 그 사유가 실제로 발생시킨 법률효과를 기준으로 판단하여야 한다.[364]

청구이의의 증명책임은 면책의 효력을 주장하는 당사자와 그 예외를 주장하는 당사자에게 나누어야 한다. 임대인은 면책확정과 개인회생절차 개시 전의 원인에 기초한 집행채권임을 밝히고, 채권자목록 및 변제·배당자료로 집행배제를 구할 범위를 특정하여야 한다. 임차인이 실제 채권자목록 누락이나 고의 불법행위의 손해배상 등 독립 비면책사유를 주장한다면, 그 예외사실은 임차인이 증명하도록 해석하는 것이 본고의 입장이다.

반면 판례가 인정한 우선변제 부분의 면책효 배제를 주장하는 경우에는 해당 반환채권에 우선변제권이 성립하고 존속하는지를 확인하여야 한다. 판결 후 발생한 변제·환가 또는 우선변제권의 소멸을 이유로 집행배제를 구하는 임대인은 그 후발적 사실과 효과를 증명하여야 한다.[365]

---

364) 민사집행법 제44조·제46조. 청구이의의 소를 제기하였다는 사실만으로 강제집행이 당연히 정지되는 것은 아니므로, 필요하면 같은 법 제46조에 따른 잠정처분도 함께 검토하여야 한다.

365) 채무자회생법 제625조 제2항 본문 및 단서 제1호·제4호; 민사집행법 제44조·제46조; 민사소송법 제216조. 파산의 악의 누락에 관하여 대법원 2024. 12. 12. 선고 2023다266031 판결, 이유 3.가는 비면책채권임을 주장하는 채권자에게 악의 누락의 증명책임이 있다고 하였다. 이 판결에 관한 평석으로 서정원, 「개인파산절차에서 채권자목록에 누락된 채권의 비면책채권 해당 여부」, 『법조』 제74권 제1호, 2025, 551·581면. 개인회생의 실제 목록누락에는 파산과 달리 악의가 요건이 아니며, 본문의 개인회생 증명책임 배분은 제625조의 본문·예외 구조에 따른 본고의 해석이다.

하나의 집행권원이나 채권계산서에 여러 부분이 포함된 경우에도 비면책 여부를 일률적으로 정할 수 없다. 우선변제권에 의하여 보호되는 반환채권, 그 밖의 일반 부족액 및 독립된 비면책사유가 인정되는 청구를 나누어 각 책임범위를 정하여야 한다.

면책 후 보증기관이 임차인에게 보증금을 지급하고 반환채권을 양수하거나 변제자대위에 따라 취득하였다면, 그 기관이 행사할 수 있는 권리의 내용과 책임범위는 적법하게 승계한 기존 반환채권을 기준으로 판단하여야 한다(제3장 제3절 Ⅱ·Ⅳ). 채권자가 변경되었다는 사실만으로 면책된 일반재산 책임이 다시 발생하거나 새로운 비면책사유가 형성되는 것은 아니다.

승계한 반환채권에 관하여 목적물에 한정된 책임이 존속하는지는 우선변제권의 승계와 그 존속 여부에 따라 판단하여야 한다. 주택임대차보호법 제3조의2 제7항은 법률이 정한 금융기관 등이 보증금반환채권을 계약으로 양수한 경우 양수한 금액의 범위에서 우선변제권을 승계할 수 있도록 정하므로, 양수인의 법적 지위, 양도의 근거와 범위 및 우선변제권의 존속요건을 각각 확인하여야 한다. 같은 조 제8항에 따른 대항요건의 상실이나 임차권등기 말소 등으로 승계한 우선변제권을 행사할 수 없게 되더라도, 그 사정만으로 면책된 일반재산 책임이 다시 존속하게 되는 것은 아니다. 변제자대위의 경우에도 대위의 성립요건과 취득범위부터 확정한 뒤 같은 기준으로 책임범위를 판단한다.

보증인의 목록누락만으로 구상금이 언제나 비면책채권이 되는 것은 아니다. 대법원 2025. 10. 16. 판결에서는 원채권자가 개인회생채권자목록에 기재되었고, 빠져 있던 보증인이 변제계획 인가 후 전액 대위변제한 다음 채무자가 계획변제를 마쳐 면책받았다. 대법원은 특별한 사정이 없으면 구상금에도 면책효가 미친다고 보았다. 원채권이 이미 계획변제의 대상이었고 구상권과 대위채권이 동일한 경제적 이익의

만족을 목적으로 한다는 점 등이 그 근거였다.[366]

그러나 이 판결은 주택임차인의 법정 우선변제권을 판단한 사건이 아니다. 따라서 보증금반환채권을 취득한 기관의 권리행사에 이 판결을 적용하려면, 원래 반환채권 가운데 우선변제권이 인정되어 일반적인 계획변제와 면책에서 달리 취급되는 부분이 있는지부터 판단하여야 한다. 승계가 새로운 비면책사유를 발생시키지는 않지만, 원채권에 이미 인정되는 비면책의 효과를 권리자가 변경되었다는 이유만으로 소멸시킬 수도 없기 때문이다.

대전지방법원 2024. 6. 12. 판결은 이러한 개인회생면책 후 보증기관의 인적 반환청구가 문제 된 사건이다. 이 사건에서 보증기관은 임차인에게 보증금을 지급한 뒤 반환채권과 우선변제권을 승계하였고, 개인회생면책을 받은 임대인에게 반환을 청구하였다. 법원은 승계한 반환채권 중 우선변제권이 인정되는 부분에는 면책의 효력이 미치지 않는다고 보아, 보증금 1억 1,000만 원에서 5,119,272원을 공제한 104,880,728원과 지연손해금의 지급을 명하였다.[367]

위 하급심판결은 일반재산 책임을 남겼다는 점에서 본고의 목적물 한정설과 다르다. 법원은 우선변제 부분에 제625조 제2항 제1호를 적용하여 면책항변을 배척하고, 책임재산을 제한하지 않은 보증금 지급을 명하였다. 본고는 앞의 논거에 따라 그 면책 예외의 효과를 임차주택과 대지의 우선만족에 필요한 범위로 한정하여 해석한다. 다만 그 주장은 해당 소송과 상소에서 다투어야 하며, 판결 확정 뒤 같은 면책사실로 일반재산 집행을 다시 배제할 수는 없다.

366) 대법원 2025. 10. 16. 선고 2024다221042 판결.

367) 대전지방법원 2024. 6. 12. 선고 2023가단251609 판결, 주문 1 및 이유 2.나·다·라. 공제된 5,119,272원은 변제계획상 유보되어 회생법원에 확보되어 있을 것으로 본 금액이나, 반환채권의 잔액에서는 실제 지급이나 유효한 변제공탁 등으로 소멸한 금액을 공제하여야 하므로, 유보금은 실제 지급된 때 그 범위에서 이중회수를 막도록 정산하여야 한다.

보증기관의 양수·대위채권과 독립 구상권은 취득근거를 나누되 중복 만족은 막아야 한다(제3장 제3절 Ⅳ.2). 서로 같은 채권이라고 단정할 수는 없어도 같은 원금을 두 번 회수할 수는 없다.[368] 개인회생에서 임차보증금의 회수가능성은 개시 당시 집행상태, 인가 후 재산귀속과 기존 집행의 효력, 신규 집행요건 및 면책 후 잔존책임을 차례로 확인하여 판단한다. 인가 후 신규 강제경매의 제한설을 취하더라도 적법한 환가대금에 관한 우선변제권이 그 이유만으로 소멸하지는 않는다.

앞서 본 개인회생의 미매각 문제를 입법적으로 보완하려면, 임차인에게 인가 후 경매신청권을 부여하는 한편 채무자가 구체적인 대체 지급계획을 제시하는 경우의 일시적 중지와 환가대금의 배당·정산을 함께 규율할 필요가 있다. 이러한 방식은 우선변제권의 실효성을 확보하면서도 개인회생절차에서 변제계획이 수행되고 있다는 사정을 집행절차에 반영하는 것이다.

제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향

새 경매신청권은 우선변제권이 인정되고 배당할 가치가 남아 있어도 기존 매각·지급방법으로 적시에 지급받기 어려운 사건을 보완하여야 한다. 기존 경매나 관재인·관리인의 처분으로 합리적인 기간 안에 우선변제받을 수 있다면 경매를 중복 개시할 필요는 작다. 그렇지 않은 사건에서 누가 환가를 시작하고 이를 누가 조정할지는 관재인·관리인·채무자의 처분권과 각 절차의 집행제한에 맞추어 정한다.

368) 권리승계가 개인회생절차 진행 중에 발생하였다면 인가 전 채권자목록의 수정(제589조의2)과 양도·대위 등에 따른 채권자 명의변경(제609조의2)을 거치되, 이미 개인회생채권으로 처리된 채권의 원금과 우선순위 및 변제계획상 지위를 부당하게 변경하지 않도록 하여야 한다. 대법원 2025. 10. 16. 선고 2024다221042 판결.

Ⅰ. 도산절차별 임차주택의 매각과 임차인의 권리

1. 임차주택의 매각주체와 현행법상 매각방법

파산에서는 관재인의 기존 환가로 회수할 수 있는지를 먼저 확인하여야 한다. 파산재단의 관리·처분권을 가진 관재인은 제348조 제1항 단서에 따라 기존 강제집행을 파산재단을 위하여 속행하고, 법원 허가를 받아 직접 처분하거나 별제권 목적의 환수 등 법정 방법을 이용할 수 있다(제384조·제479조·제492조 제1호·제14호·제496조). 이러한 방법이 작동하면 새 신청권이 언제나 필요한 것은 아니다.[369] 그러나 환가권한이 있다는 사실만으로 주택이 실제로 매각되는 것은 아니다. 관재인도 다른 권리자도 환가하지 않으면 면책 후 남은 우선변제권만으로 임차인이 새 경매를 신청할 수 없다(제1절 Ⅱ.3).[370] 본고의 보완절차는 이 공백을 대상으로 하며, 재단에 속한 주택과 관재인의 권한 밖으로 나간 주택을 나누어 설계한다.

일반 회생에서는 관리인과 경쟁하는 새로운 환가주체를 만들기보다 관리인의 처분 전후 배분을 통제하는 것이 적절하다. 주택임차인의 우선변제권은 담보가치 범위의 회생담보권으로 보호되고, 회수액·시기는 회생계획과 관리인의 처분에 따라 정해지기 때문이다(제2절 Ⅰ).[371]

---

369) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정(기존 경매의 속행); 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결(별제권 목적의 환수). 관재인의 권한 행사와 그 법률효과에 관한 판단이다.

370) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

371) 김영주, 앞의 책(주 23), 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 23), 746~747면; 전주지방법원 2020. 10. 27. 선고 2019가단18473 판결.

개인회생에서는 임차인이 경매를 신청할 명시적 근거가 필요하다. 원칙적으로 채무자가 재산의 관리·처분권을 유지하고(제580조 제2항) 별도의 관재인이 없으므로, 채무자가 처분하지 않고 다른 담보권자도 경매를 신청하지 않으면 우선변제권을 행사할 대금이 마련되지 않는다. 우선변제권만으로는 독립적인 경매를 신청할 수 없고 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부에도 다툼이 있으므로, 변제계획 인가 후 임차인의 경매신청 근거와 집행의 일시 조정절차를 함께 두는 방안을 검토한다(제3절 Ⅰ.2, Ⅲ.1).[372]

2. 미매각 상태와 절차종료의 효과

입법대상은 우선권을 가진 모든 임차인이 아니라 기존 방법으로 적시에 회수하기 어려워 별도의 매각개시 근거가 필요한 임차인으로 한정하여야 한다. 파산에서 인적 책임이 면제되어도 특정 주택의 우선권은 남을 수 있고, 법정 비면책사유나 전세사기피해자법 제25조의13에 해당하면 인적 책임도 남는다(제1절 Ⅰ.2·3).[373] 개인회생의 2017. 1. 12. 판결은 면책 후 권리·집행력을 보호하지만, 변제기간 중 미매각 문제까지 해결하지는 않는다(제3절 Ⅲ.2).[374] 새 신청권은 이러한 환가의 공백을 메우되 기존 배당순위와 일반 부족액 처리는 유지하여야 한다(제5절 Ⅱ.2).

372) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결.

373) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결; 전세사기피해자법 제25조의13.

374) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

Ⅱ. 기존 매각방법과 임차인의 경매신청

1. 현행 매각·지급방법의 우선적 이용

파산재단에 속하는 주택에서는 관재인이 재단재산의 관리·처분권을 가지므로, 임차인의 별도 경매와 관재인의 기존 매각절차가 경합할 수 있다. 따라서 관재인이 적정한 가격으로 임의매각을 구체적으로 진행하고 있거나 채무자회생법 제348조에 따라 기존 경매를 속행하여 합리적인 기간 안에 매각대금이 형성될 것으로 예상된다면, 그 절차를 우선 이용하는 것이 타당할 수 있다.

기존 매각을 우선하려면 관재인의 처분이 실제로 이행될 것임을 보여 주는 객관적인 자료가 있어야 한다. 매각 의사나 검토 중이라는 설명만으로는 임차인의 경매를 무기한 늦출 수 없다. 매각방법·예상가격, 매수인의 자금조달 근거, 계약조건, 주요 이행단계와 완료예정일을 확인하여야 한다. 이행이 불확실하면 실패 뒤 경매를 새로 시작할 기간·비용도 포함하여 새로운 경매와 비교하여야 한다.

반면 관재인의 관리·처분권이 더 이상 미치지 않는 주택에는 직접 경매신청을 허용하는 입법방안을 검토한다. 적법한 재단 이탈이나 파산절차 종료 뒤에는 재단 환가와의 경합을 사전에 조정할 필요성이 달라지기 때문이다. 다만 현재 소유관계, 임차인의 권리와 법정 집행제한은 여전히 심사하고 제415조의4안의 증명서류도 갖추도록 한다(제5절 Ⅱ.2).

개인회생에서는 채무자가 주택의 임의매각이나 다른 재원을 통하여 임차보증금을 지급할 구체적인 계획을 제시한 경우, 임차인이 신청한 경매를 일시적으로 중지하여 그 계획의 이행 기회를 부여하는 입법방안을 검토할 수 있다. 다만 이러한 중지는 단순히 채무자가 변제계획을 수행하고 있거나 장래 지급의사를 표시하였다는

이유만으로 인정되어서는 안 된다. 채무자가 제시한 대체 지급방법의 재원과 지급금액, 완료기한 및 이행가능성을 객관적인 자료로 확인하여야 하고, 그 계획이 임차인이 경매를 통하여 받을 것으로 예상되는 금액과 지급시기에 비추어 더 불리하지 않아야 한다.[375]

이 요건을 갖춘 대체 지급계획이 경매보다 유리하거나 적어도 불리하지 않은 조건으로 보증금을 반환할 수 있다면, 일정한 기한을 정하여 그 이행을 우선하도록 할 수 있다. 다만 정해진 기한 안에 지급이 이루어지지 않거나 계획의 이행이 불가능해진 경우에는 중지의 효과를 종료하고 임차인이 경매절차를 계속할 수 있도록 하여야 한다.

특히 후속 임차인에게서 받은 보증금으로 종전 임차인의 보증금을 반환하려는 경우에는 새 보증금의 유입만을 지급재원으로 평가하여서는 안 된다. 임대인은 새 임차인으로부터 보증금을 수령하는 동시에 그 금액을 반환할 새로운 채무를 부담하기 때문이다.[376] 다만 이 방법이 이론상 가능하더라도 신규 임차인의 유입과 그 임차인의 우선변제요건 충족이 불확실하다는 점에서 현실성에 의문을 제기하는 견해도 있다.[377]

---

375) 지급금액이 같더라도 실제 지급시기가 현저하게 늦어지거나 재원조달의 불확실성이 크다면 경매를 중지할 실익이 부족할 수 있다.

376) 채무자회생법 제619조 제2항·제614조·제611조 제6항. 재임대계약의 성립과 신규 보증금의 실제 지급가능성 및 사용처를 확인하고 새 반환채무를 부담한 상태에서도 변제계획을 이행할 수 있는지 검토하여야 하며, 이 지급방법을 반영하려고 계획을 변경하면 수행가능성 요건이 다시 문제되고 법원은 인적·물적 담보를 제공하게 할 수 있다.

377) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 24), 19~20쪽.

2. 예상배당액과 경매의 실익

추가적인 경매의 필요성은 임차인에게 실제로 배당할 수 있는 금액이 남을 가능성을 기초로 판단하여야 한다. 이를 위해 예상매각대금에서 집행비용과 법정 선순위채권액을 반영하고, 같은 순위의 권리자 사이에서 배분될 금액을 고려하여 신청인의 예상배당액을 산정할 수 있다. 다만 예상배당액은 경매신청이나 사전허가의 실익을 판단하기 위한 추정치이다. 실제 배당액이 매각가격과 선순위채권 등에 따라 달라진다는 점은 앞서 본 것과 같다(제3절 Ⅲ.2).

예상 회수액이 적다는 이유만으로 새 경매를 일률적으로 배제하여서는 안 된다. 일부라도 배당될 가능성이 있으면 그 금액은 주거이전 비용을 마련하거나 잔존 반환채권을 정산하는 재원이 될 수 있으므로 정액·최저 회수율 기준만으로 실익을 부정하기 어렵다. 다만 기존 매각방법보다 새 경매의 비용이 지나치게 크거나 중복 환가로 매각가격이 떨어질 위험은 절차선택의 실익을 판단할 때 고려하여야 한다. 이때 임차인의 우선변제권 행사로 일반채권자의 몫이 줄어드는 것은 새 경매가 발생시키는 불이익이 아니다. 따라서 주택임대차보호법이 이미 정한 우선순위를 적용한 배분결과와 새로운 환가방법으로 늘어나는 비용을 구별하여야 한다. 이러한 사전심사는 민사집행법 제102조의 무잉여 판단을 대신하지 않는다.[378]

[표 9]는 두 매각방법의 회수액과 지급시기를 비교하기 위한 가정사례이다. 보증금은 5,000만 원, 동순위 다른 채권자는 없고, 선순위채권은 각 방법의 예상 지급일까지 이자 등을 포함하여 2억 원이며 표 밖 추가 비용은 없다고 가정한다. 아래

378) 민사집행법 제102조. 제102조는 경매 진행 중 최저매각가격 등을 기준으로 압류채권자에게 남을 가망을 판단하여 속행 여부를 정하는 규정이고, 파산법원의 사전허가는 관재인의 처분과 새 경매 중 어느 방법을 우선할지를 검토하는 절차이다. 따라서 허가를 받았다고 제102조의 적용이 배제되지 않고, 허가 당시의 예상배당액 판단이 무잉여 여부를 확정하지도 않는다.

가격·비용·기간은 평균값이나 실증 결과가 아니다. 기간도 매각계약 체결이나 잔금일이 아니라 방법을 선택한 때부터 임차인이 실제 지급받을 때까지로 비교한다.

[표 9] 관재인의 매각과 새 경매의 비교

구분	관재인의 매각	새 경매
예상매각대금	25,000만 원	23,000만 원
예상비용	500만 원	800만 원
선순위채권액	20,000만 원	20,000만 원
임차인 예상회수액	4,500만 원	2,200만 원
예상 지급까지의 기간	3개월	6개월

표의 가정에서는 관재인의 처분이 회수액과 지급시기 모두 유리하다. 3개월 뒤 4,500만 원을 받는 방법을 새 경매의 6개월 뒤 2,200만 원보다 법원이 정한 기한 동안 우선할 수 있으나, 매수인의 자금과 계약이행도 소명되어야 한다.[379] 높은 예상가격만 있고 실제 매매계약이나 지급재원이 확인되지 않으면 그 이유만으로 경매를 미룰 수 없다. 가령 관재인 매각을 3개월 기다린 뒤 실패하여 새 경매에 다시 6개월이 들고 추가 비용 100만 원이 생긴다고 가정하면, 회수는 9개월 뒤 2,100만 원이 된다. 즉시 경매의 6개월 뒤 2,200만 원보다 늦고 적다. 이 역시 실패의 영향을 보이기 위한 가정이며 실제 실패율이나 평균 지연을 뜻하지 않는다.

379) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 225), 33·93면. 직무편람은 환가를 특별한 경우를 제외하고 6개월 내 완료하는 것이 바람직하다고 하고, 개인파산의 최후배당허가 신청부터 배당 완료까지 통상 약 60일이 걸린다고 설명한다(최후배당절차에 관한 안내이다). 지급시기는 잔금기일이 아니라 임차인이 실제로 우선변제금을 수령하는 시점을 기준으로 비교한다.

더 많이 받지만 더 늦게 받는 경우에는 추가 회수액과 기다림의 부담을 함께 비교하여야 한다.[380] 임시거처비나 차입금 이자가 늘면 높은 가격의 이익을 줄일 수 있지만, 이 사적 비용을 법정 배당액에서 공제하거나 우선순위를 바꾸어서는 안 된다. 이는 관재인 처분을 기다리도록 허가결정을 유예할 실익을 판단하는 보조자료이다. 실제 계약의 이행가능성, 실패 뒤 전환에 드는 기간·비용과 다른 이해관계인의 지급시기도 함께 고려하여야 한다. 반대로 어느 방법에서도 선순위채권과 비용을 공제한 잔여가치가 없다면 그 가정 아래 신청인이 우선변제를 받을 실익이 없다고 평가할 수 있다.

3. 임차인의 경매신청에 관한 입법요건

새 신청권은 주택임대차보호법에 따른 우선변제권이 성립·존속하고 임대차가 종료되어 반환채권의 실제 이행기가 도래한 경우에 부여하는 것이 타당하다. 파산이나 개인회생에서 변제기가 도래한 것으로 의제되어도 그것만으로 임대차가 끝나거나 민사상 반환의무의 이행기가 오는 것은 아니다. 신청인은 우선변제권을 가진 임차인과 반환채권·우선변제권을 적법하게 취득한 자로 한정하고(제5절 Ⅱ.2), 목적 주택·대지, 현재 잔액과 권리관계를 증명하도록 한다. 개시심사는 이 신청요건을 확인하는 것이며 장래 배당액·순위를 확정하는 효력을 부여할 필요는 없다.[381]

---

380) 다음 수치는 판단방법을 설명하기 위한 별도의 가정이다. 관재인의 처분으로는 9개월 뒤 4,500만 원, 새 경매로는 3개월 뒤 4,200만 원을 받을 수 있다면(각 금액에 환가비용과 선순위채권액 반영, 다른 권리자의 배분에는 차이 없음) 기다려 더 받는 금액은 300만 원이다. 추가 6개월 대기의 직접비용(임시거처비·차입금 이자 등)이 월 60만 원이면 360만 원으로 그 차이를 넘고, 월 20만 원이면 120만 원이어서 관재인의 처분이 180만 원 유리하다.

381) 이때 실제 배당은 매각대금과 법정 순위에 따라 정하고 지급액은 채권잔액과 각 도산절차의 변제관계에 반영하여야 한다. 개인회생에서 계획의 권리내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조의 기간과 절차를 따라야 한다.

Ⅲ. 외국법의 집행제한과 환가절차

1. 미국법상 재산귀속과 집행정지

미국 연방파산법 제13장 절차에서는 재산귀속의 변경이 모든 자동정지의 종료를 뜻하지 않는다. 제1306조는 절차 중 취득재산·소득의 재단편입을, 제1327조는 변제계획인가에 따른 재산귀속을 정한다.[382] 자동정지의 종료는 별도로 제362조 (c)에 따른다.[383] 이 조항은 재단재산에 대한 정지와 그 밖의 정지에 서로 다른 종기를 둔다.[384] 국내에서는 제615조 제2항의 귀속과 제600조의 각 집행제한을 구별하는 문제를 검토할 때 이 규율을 참고할 수 있다. 다만 미국의 종기를 그대로 가져오는 것은 아니며, 국내 강제집행과 담보권 실행의 구분에 맞추어 제한대상·종기를 명문화하여야 한다.

미국 연방파산법 제362조 (d)는 이해관계인의 정지해제 신청을, 같은 조 (g)는 쟁점별 증명책임을 정한다.[385] 이는 정지해제 또는 유지에 필요한 사실과 자료의 제

382) 미국 연방파산법 제1306조·제1327조 (b). 제1306조는 법률이 정한 기간에 채무자가 새로 취득한 재산과 근로소득을 재단재산에 포함하도록 하는 반면, 제1327조 (b)는 변제계획이나 인가명령에 달리 정함이 없으면 계획인가로 재단재산이 채무자에게 귀속되도록 하므로, 계획인가 후 재단의 범위에 관하여 해석상 논의가 있다.

383) Lawrence Ponoroff, "Rethinking Chapter 13," Arizona Law Review, Vol. 59, 2017, pp. 18-21.

384) 연방파산법 제362조 (c)(1)·(c)(2). (c)(1)은 재단재산에 대한 정지가 해당 재산이 재단에 속하지 않게 될 때 종료되도록 하고, (c)(2)는 그 밖의 채무자 또는 채무자의 재산에 관한 정지가 절차의 종료·각하 또는 법률이 정한 면책 관련 시점 등에 따라 종료되도록 한다.

385) 연방파산법 제362조 (g)·제361조. 재산에 대한 채무자의 순가치에 관한 증명책임은 해제를 신청한 자에게, 그 밖의 쟁점에 관한 증명책임은 해제에 반대하는 자에게 배분되고, 제361조는 법률상

출책임을 구별한다는 점에서 참고할 수 있으며, 국내 임차인의 새 신청권에는 독자적인 분담기준이 필요하다. 임차인은 자신의 권리·반환채권액·목적물과 선순위권리 등 신청자료를 제출하되, 관재인이나 채무자의 내부 처분계획이 없다는 사실까지 모두 소명하도록 하는 것은 적절하지 않다. 기존 처분계획을 이유로 유예·중지를 구하는 자가 그 재원·가격·방법·완료시점과 이행가능성에 관한 자료를 제출하도록 하는 것이 합리적이다.

정지해제만으로 집행권한이 없던 임차인에게 새 신청권이 생기지는 않는다. 미국의 해제는 원래 존재하는 집행권한을 행사하게 하는 절차이기 때문이다. 집행권원 없이 우선변제권 증명만으로 경매를 시작하게 하려면 신청권의 발생근거와 증명서류를 따로 입법하여야 한다. 제5절의 파산 사전허가와 개인회생 직접신청·일시 중지는 이 구별을 전제로 설계한다.

2. 독일법상 환가권한과 환가기간

독일 도산법은 특정재산에 대한 별제권(Absonderungsrecht)을 인정하면서도(제49조) 관재인이 별제권 목적 부동산의 강제경매나 강제관리를 신청할 수 있게 하고(제165조), 강제경매 및 강제관리법 제30d조는 도산절차의 목적에 필요한 경우 채권자의 불이익을 고려하여 강제경매를 잠정적으로 정지할 수 있게 한다. 이처럼 독일법은 관재인의 환가권한과 별제권자가 진행하는 강제경매의 일시적 정지를 별도로 규율한다.

적정한 보호가 필요한 경우 금전지급이나 추가·대체 담보권의 제공 등으로 재산상의 권익을 보호할 수 있도록 한다.

우선권의 존재와 환가절차의 개시·진행 및 그 제한은 구별하여 판단하여야 한다.[386] 독일 도산법 제173조는 관재인에게 환가권한이 없는 일정한 동산·채권에 관하여 별제권자의 환가권을 인정한다. 관재인의 신청과 채권자의 의견청취를 거쳐 법원이 환가기간을 정할 수 있고, 그 기간이 지나면 관재인에게도 법률에 따라 환가권한이 인정된다.[387] 이처럼 환가의 주체와 기간 및 기간 경과의 후속 효과를 법률로 연결한다.

국내에 참고할 부분은 환가권한 자체의 이전이 아니라 기간 설정과 불이행의 효과이다. 독일 제173조는 환가권을 가진 별제권자의 지연을 다루지만, 본고는 관재인·채무자가 제시한 구체적 처분·지급계획을 이행하지 않아 임차인의 우선변제가 지연되는 문제를 다룬다. 행위주체와 지연원인이 같지 않으므로 제도를 그대로 옮길 수는 없다. 다만 의견청취 뒤 기간을 부여하고 기간 경과·이행불능에 명확한 효과를 부여하는 설계는 참고할 수 있다. 이를 파산의 허가심사 재개와 개인회생의 일시 중지 취소에 반영한다(Ⅱ.1, 제5절 Ⅱ.1).

3. 일본법상 집행중지와 불복

일본 민사재생법은 개시결정에 따른 기존 강제집행의 중지와 그 절차의 속행·취

386) 독일 도산법 제49조·제87조·제89조·제165조; 독일 강제경매 및 강제관리법 제30d조; Sven-Holger Undritz, in Baumert/Beth/Thönissen, InsO § 165, Rn. 4-6; Reinhard Bork 저·최준규 역, 『독일 도산법』 제9판, 박영사, 2021, 40면, 44면(Rdnr. 86), 164~165면(Rdnr. 299~300). 다만 제출된 도산계획의 수행을 경매가 위태롭게 한다는 제30d조 제1항 제1문 제3호의 정지사유는 계획인가결정이 확정되기 전까지 적용된다(BGH, Beschluss vom 19.9.2024 – V ZB 29/23, NZI 2025, 96, Rn. 38-44). 이는 같은 조의 다른 정지사유까지 일률적으로 종료된다는 의미는 아니다.

387) Bork 저·최준규 역, 앞의 책(주 386), 166~167면(Rdnr. 302).

소, 별제권의 행사 및 재생계획인가에 따른 후속 효과를 서로 다른 규정에서 다룬다. 따라서 기존 집행이 중지되거나 실효된다는 사실과 채권자가 새로운 집행을 개시할 권한이 있는지는 구별하여 판단한다.[388]

주택자금대부채권에 관한 저당권 실행의 중지제도에서도 절차설계에 참고할 요소를 찾을 수 있다.[389] 이 제도는 주택금융의 유지와 개인채무자의 재생을 목적으로 하므로 한국의 임차보증금반환채권과 보호대상이나 권리구조가 같지는 않다. 그러나 기존 담보권 실행을 예외적으로 조정하면서 중지의 신청권자와 기간, 의견청취, 변경·취소 및 불복의 절차를 법률에 정한다는 점은 국내 입법안에서도 참고할 수 있다.

국내에서 새로운 임차주택 경매신청권을 인정한다면 권리분쟁으로 인한 집행정지와 대체 지급계획을 위한 일시 중지는 따로 설계하여야 한다. 전자는 우선변제권·신청권이 있는지와 그 범위를 심사하는 절차이고, 후자는 권리가 있음을 전제로 다른 방법으로 지급할 시간을 주는 절차이다. 이를 같은 요건·불복으로 처리하면 권리분쟁의 심리 없이 환가가 진행되거나, 권리를 다투지 않는 채무자가 지급계획만으로 장기 지연을 초래할 수 있다.

따라서 권리의 존부·범위에 관한 이의에는 민사집행법상 담보권 실행경매에 관한 집행정지 규율을 필요한 범위에서 준용하도록 정할 수 있다. 반면 대체 지급계획

388)일본 민사재생법 제39조·제53조·제184조; 山本和彦 저·안좌진 역, 『일본 도산처리법』, 법률신문사, 2025, 120~121면, 174~175면, 337면. 제39조는 재생절차 개시와 기존 집행의 중지·속행 등을, 제53조는 별제권의 행사를, 제184조는 계획인가확정에 따른 기존 절차의 효력을 규정한다.

389) 일본 민사재생법 제197조, 제31조 제2항~제6항. 제197조는 주택자금특별조항을 정한 재생계획이 인가될 전망이 있는 경우 재생채무자의 신청에 따라 일정한 주택 관련 저당권의 실행을 상당한 기간 중지할 수 있도록 하고, 같은 조 제2항은 제31조를 준용하여 경매신청인의 의견청취, 중지명령의 변경·취소 및 즉시항고 등을 규율한다.

을 이행할 기회를 부여하기 위한 중지에는 별도의 신청기간과 소명자료, 중지기간 및 취소사유를 정하는 것이 적절하다.[390]

제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안

Ⅰ. 개정안의 구조와 한계

1. 국회에 제출된 개정안의 내용

주택·상가임차인의 우선변제권을 다루는 국회 제출 채무자회생법 일부개정법률안 세 건은 임차인에게 환가수단을 주는 방식과 비면책 범위에서 갈린다. 의안 제2213186호·제2216282호·제2217769호는 모두 도산절차의 우선변제권 실현을 보완하려는 안이다. 이하에서는 신청의 법적 근거·발동시점·대상재산, 면책 후 인적 책임과 기존 환가의 조정방법을 기준으로 비교한다.[391]

의안 제2213186호는 임차인에게 별제권 관련 규정을 준용하고, 제2216282호·제

390) 제5절 Ⅱ.2·Ⅳ.1, 부록 표 2·5. 중지를 신청하는 자는 대체 지급계획의 재원·지급액·완료시점과 이행가능성을 소명하고, 법원은 그 계획이 임차인에게 경매보다 불리하지 않은지와 필요한 중지기간을 심사한다. 중지신청이나 즉시항고만으로 경매가 자동 정지되지 않고, 필요하면 법원이 잠정적인 중지를 결정하며, 기간 경과나 이행불능 시 중지를 취소하고 경매를 계속한다.

391) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안 의안 제2213186호(한창민 의원 대표발의, 2025. 9. 23.), 제2216282호(염태영 의원 대표발의, 2026. 1. 23.), 제2217769호(최기상 의원 대표발의, 2026. 3. 26.); 법제처 국민참여입법센터 국회입법현황 공개 상세정보, 2026. 10. 4. 확인. 같은 확인일의 공개자료에는 제2213186호는 2026. 7. 27. 법제사법위원회 전체회의에서 소위원회로 회부된 것으로, 제2216282호와 제2217769호는 각각 2026. 1. 26.과 2026. 3. 27. 법제사법위원회에 회부된 것으로 표시된다.

2217769호는 일정한 요건 아래 별도의 경매신청권을 인정한다. 전자는 임차인의 우선변제권을 기존 담보권 실행체계에 편입하는 방식이고, 후자는 법정 우선변제권의 성질을 유지하면서 새로운 환가개시수단을 마련하는 방식이다. 면책 후 인적 책임을 남기는 범위도 각 안의 문언에 따라 다르다.[392] 새 신청권을 두는 두 안은 민사집행법상 담보권 실행경매에 관한 규정을 준용하되, 제2216282호는 제415조의3을 신설하고 제2217769호는 제415조에 경매신청에 관한 항을 추가한다. 제2216282호는 파산선고 후 6개월 경과와 별제권자의 경매 미신청을 요건으로 삼고 관재인의 의견을 듣도록 한다. 제2217769호는 파산절차의 폐지·종결 또는 파산선고 후 1년간 관재인의 미환가를 신청요건으로 정한다.[393]

제2217769호의 파산 중심 신청요건만으로는 개인회생의 발동시점을 정하기 어렵다. 이 안은 제415조의 개정규정을 제586조와 부칙에 따라 개인회생에도 적용하려 하지만, 발동요건은 파산선고와 관재인의 미환가를 중심으로 규정한다. 개인회생에는 그 선고·관재인이 없고 원칙적으로 채무자가 재산의 관리·처분권을 가진다. 따라서 어느 단계에서 신청하고 제600조의 집행제한을 어떤 요건으로 해소할지 별도로 정하여야 한다.

392) 의안 제2213186호 안 제566조 제10호·제625조 제2항 제9호(환가대금에서 우선하여 변제받을 권리가 있는 보증금); 의안 제2216282호 안 제566조 제7호의2·제625조 제2항 제9호(파산은 반환채권 중 우선변제권의 범위, 개인회생은 우선변제권이 인정되는 반환채권); 의안 제2217769호 안 제566조 제10호·제625조 제2항 제1호 단서(파산은 파산선고 당시 기준 우선변제 범위의 금액, 개인회생은 우선변제권이 인정되는 범위의 채권을 목록미기재 청구권으로 봄).

393) 의안 제2216282호 안 제415조의3 및 부칙 제2조(파산선고 후 6개월 경과와 별제권자의 경매 미신청, 파산관재인의 의견청취); 의안 제2217769호 안 제415조 제4항·제5항 및 부칙 제2조(파산절차의 폐지·종결 또는 파산선고 후 1년간 관재인의 미환가).

2. 개정안의 검토와 입법방식의 선택

입법방식을 택할 때에는 권한의 준용범위와 경매를 시작할 시점을 각각 설계하여야 한다. 별제권 규정을 포괄적으로 준용하면 기존 실행절차를 이용할 수 있다. 그러나 주택임차인의 우선변제권은 특정재산의 환가대금에서 법정 순위에 따라 우선만족을 받을 지위로서 독립적인 담보물권과 같은 실행권능을 갖지는 않는다. 따라서 어느 조문을 어느 범위까지 적용하고, 관재인의 관리·처분권과 어떤 관계에 놓이며, 매수인의 권리취득에 어떤 효과를 줄지 명시하여야 한다.

고정 대기기간은 신청시점을 알기 쉽다는 장점이 있으나, 그 기간만으로 새로운 경매가 필요한지를 판단하기는 어렵다.[394] 기간 경과 외에 기존 방법의 이행가능성, 임차인의 회수액과 지급시기를 함께 판단할 기준이 필요하다.

한편 비면책 규정과 경매신청권 규정은 담당하는 법률효과가 다르다. 전자는 채무자가 면책 후에도 부담하는 인적 책임의 범위를 정하고, 후자는 특정재산에 관한 우선변제권을 현실화할 환가수단을 마련한다. 파산면책으로 인적 책임이 제한된 경우에도 우선변제권이 존속할 수 있으므로, 이를 행사할 절차적 수단을 마련할 필요가 있다. 반면 종전 법령에 따라 이미 비면책 인적 책임이 인정되는 경우에는 새로운 경매신청제도를 도입한다는 이유로 그 책임범위나 집행권원의 효력을 축소해서는 안 된다.

본고는 재산의 관리·처분권자를 기준으로 신청절차를 나누는 방식을 제안한다.

394) 관재인이 이미 매매계약을 체결하고 지급재원과 이행기한을 확보하였다면 기간이 지났다는 이유만으로 새 경매를 우선할 실익은 작고, 반대로 관재인이 환가를 포기하였거나 처분할 수 없는 상태라면 다른 실현방법을 검토하지 않은 채 정해진 기간의 경과만을 기다리게 할 이유도 작다(제4절 Ⅱ.1).

파산재단 주택은 관재인의 환가와 충돌할 수 있으므로 파산법원의 사전허가를 거쳐 기존 처분으로 합리적인 기간 안에 임차인의 우선변제권을 실현할 수 있는지를 심사하고, 적법한 재단 이탈이나 파산종료 뒤에는 직접신청을 허용한다. 개인회생도 변제계획 인가 후 직접신청을 원칙으로 하되 채무자가 신청인에게 경매보다 불리하지 않고 실제 이행 가능한 대체 지급계획을 제시하면 일정 기간 경매를 중지하도록 한다. 일반 회생은 관리인 처분과 회생계획을 유지하며 회생담보권 분류, 배분정보 제공·의견청취와 처분심사를 보완한다.

일반 주택임대차에서도 임대차등기로 임차관계를 공시하고 임대차 종료 후 일정 기간이 지나면 반환청구소송 없이 경매를 신청하게 하는 방안이 제안되었다.[395] 별도의 소송 없이 환가를 시작할 수 있다는 장점이 있으나, 재임대·임의반환을 기대하기 어려운 사건도 같은 기간을 기다려야 하고 등기보증금과 현재 잔액이 다르면 경매개시 단계에서 어느 범위까지 심사할지가 문제된다. 본고는 도산절차별 관리·처분권과 기존 매각의 실제 이행가능성·예상 회수액을 확인하여 허가나 일시 중지를 정한다는 점에서 그와 구별된다.

Ⅱ. 파산절차

1. 파산재단 소속 주택의 경매신청허가

파산재단 주택의 경매는 관재인의 환가와 조정하기 위하여 사전허가를 거치도록 제안한다. 제384조는 관재인에게 관리·처분권을 주고 임의매각에도 제492조 제1

395) 이강훈, 「안전한 전세를 위한 주택임대차 관련 법률 개정 과제」, 『전세 개혁 방안 모색을 위한 토론회—전세 어떻게 바꿔야 하나?』 자료집, 민변 민생경제위원회·전세개혁연구회 등 공동주최, 2024. 11. 21., 31~32면.

호의 허가를 요구하므로, 새 경매의 필요를 같은 재단관리 안에서 판단할 필요가 있다.

신청인은 우선변제권·현재 반환채권액·임대차 종료·실제 이행기와 확보할 수 있는 배당자료를 제출한다. 선순위채권액처럼 제3자에게만 있는 자료는 보유자와 필요한 이유를 특정하면 제415조의3 제2항안에 따라 법원이 관재인·권리자 등에게 제출을 요구할 수 있게 한다. 신청인에게 보완기회도 주되, 자료를 내지 않았다는 이유만으로 권리를 소멸시키거나 허가를 의제하지는 않는다.

법원은 비용·선순위채권 뒤 신청인에게 배분할 가치와 기존 처분으로 합리적인 기간 안에 지급받을 수 있는지를 실제 회수액·지급시기·이행가능성에 따라 비교한다. 경매개시 뒤의 무잉여 판단은 집행법원의 민사집행법 제102조 심사로 남긴다.

사전허가를 택하는 이유는 경매개시 전에 관재인의 처분과 충돌을 조정할 수 있기 때문이다. 먼저 신청하게 한 뒤 관재인이 중지를 구하는 방식은 계획이 없는 사건의 개시를 앞당기지만 충돌조정이 사후로 미뤄진다. 반대로 사전허가는 심사와 확정을 기다리는 시간이 든다. 본고는 재단관리와의 조정을 위해 후자를 택하되 이 지연비용도 비교에서 제외하지 않는다. 관재인이 처분을 이유로 결정을 유예받으려면 계약·재원·완료기한을 소명하도록 하고 유예는 한 차례로 한정한다. 주요 단계의 불이행이나 이행불능이 드러나면 만료 전에도 허가 여부를 결정하도록 하여 장기 대기를 막는다.

본고안의 차이는 새 경매를 항상 앞당기는 데 있지 않고 실제 지급방법을 선택·재심사할 자료와 절차를 정하는 데 있다. 법원행정처 정책연구용역 보고서는 제415조 제1항·제2항의 권리자를 제411조의 별제권자로 추가하거나, 제415조에 신청권을 두고 제600조 제1항 제2호에 예외를 두는 안을 제시하였다.[396] 이러한 신청권을 도

396) 이경미 외, 앞의 보고서(주 13), 138~142면. 비면책채권의 확대는 같은 보고서 142~147면에서

입하더라도 개시 직후와 변제계획 인가 후의 집행을 구별하고 기존 처분·지급과 충돌할 때의 통지·중지·불복절차를 정하여야 한다. 본고는 관리·처분권의 귀속에 따라 사전허가와 직접신청을 나눈다. [표 9]처럼 관재인 처분으로 더 많이 더 빨리 받으면 이를 우선할 수 있지만, 재원·기한이 없거나 추가 회수액보다 지연부담이 크고 처분도 실패했다면 계속 기다리게 하기 어렵다. 신청자료와 의견청취를 통해 이를 비교하고 사정이 바뀌면 다시 판단하도록 하되, 사전허가 자체의 지연도 함께 평가한다. 제415조의3안은 부록 표 1에 제시한다.

2. 경매의 신청과 배당

본고의 제415조의4안은 재단 소속 주택에서는 허가 확정 뒤 신청하고, 적법한 재단 이탈이나 파산종료 뒤에는 직접 신청하도록 한다. 전자는 결정정본·확정증명서를, 후자는 우선변제권과 현재 반환채권의 증명자료를 제출한다.

허가의 결정기간을 정하더라도 이는 신청부터 경매까지의 총기간을 보장하는 것은 아니다. 제415조의3안의 7일은 최초 의견제출기간이 끝난 뒤부터 계산하므로, 예컨대 2주의 의견기간 뒤 결정까지 7일이 걸리고 송달·불복·확정에는 시간이 더 든다. 자료보완으로 기산점을 새로 잡지 않고 한 차례 보완연장과 관재인 처분을 위한 유예를 구별하며, 제13조 제3항의 즉시항고와 확정 전 신청금지를 유지한다. 잠정적인 보전처분도 미확정 허가를 대신하는 경매권한은 아니다.

별도로 제안한다.

이 신청권의 승계인은 반환채권과 우선변제권을 함께 적법하게 취득한 자로 한정한다. 주택임대차보호법 제3조의2 제7항의 금융기관등은 법정 요건·취득액을, 변제자대위자는 대위요건·취득범위를 증명하여야 한다. 일반 양수인이나 전부채권자는 반환채권을 받았다는 사실 외에 우선변제권까지 이전되는 법적 근거가 있어야 한다.[397]

주택의 인도나 그 제공은 새 경매의 신청요건으로 요구하지 않고, 인도는 우선변제금의 실제 수령 단계에서 확인하도록 한다. 임차인이 보증금을 회수하기 전에 점유를 잃지 않게 하면서도 매수인의 인도청구와 배당금 지급을 조정하기 위한 것이다. 신청과 수령을 나누는 이 구성은 주택임대차보호법 제3조의2 제3항의 기존 인도요건을 유지한다.

제415조의4안의 집행예외는 특정 주택의 우선변제권을 실현하는 데 한정한다. 담보권 실행경매 규정의 준용은 새 신청권의 절차를 마련할 뿐 우선변제권을 저당권 같은 독립적인 담보물권으로 바꾸지 않는다. 제415조의4 제2항안의 채무자회생법상 집행제한 예외도 이미 면책된 인적 책임을 되살리거나 신청인에게 임대인의 다른 재산에 새 청구권을 주지 않는다. 실제 배당은 기존 법정순위를 적용하고, 직접신청 사건에서도 채무자가 구체적이고 실행 가능한 대체 지급방법을 제시하면 법정 요건에 따라 일정 기간 경매를 중지할 수 있게 한다. 조문안은 부록 표 2에 제시한다.

397) 민법 제353조; 민사집행법 제229조(제3장 제3절 Ⅰ.2·3). 질권자나 추심채권자는 목적채권을 직접 청구하거나 추심할 권한이 있더라도 반환채권과 우선변제권 자체를 취득한 것은 아니므로, 본고의 입법안은 단순한 질권설정이나 압류·추심명령만으로 새 경매신청권을 인정하지 않는다. 경매 후 실제 수령권자는 지급단계에서 따로 판단한다.

3. 경매의 효력과 매수인의 보호

새 경매신청권을 도입할 때에는 경매개시 당시 우선변제권에 하자가 있거나 개시 뒤 그 권리가 소멸한 경우 매수인의 소유권 취득을 어떻게 처리할지도 정하여야 한다. 민사집행법 제267조를 단순 준용하면 이 범위에 해석상 다툼이 남는다. 대법원 2022. 8. 25. 전원합의체 다수의견은 개시 전 근저당권이 소멸한 경우 그 담보권에 기한 경매를 원칙적으로 무효로 보고, 개시 후 소멸에 제267조를 적용하였다.[398] 반면 별개의견은 소멸시기를 구별하지 않는 문언과 거래안전을 들어 유효하게 성립한 담보권이 개시 전에 소멸해도 매수인의 소유권 취득을 보호하여야 한다고 보았다. 학설도 소멸시기와 관계없이 보호하는 견해[399]와 유효한 개시를 기준으로 삼는 견해[400]로 나뉜다.

본고는 경매개시 당시 존속하는 우선변제권을 실현하도록 새 신청권을 부여하므로, 위 다수의견과 같이 유효한 권리에 기한 경매개시를 매수인 보호의 기준으로 명문화한다. 우선변제권이 처음부터 없거나 개시 전에 소멸했다면 경매를 개시할 실체적 근거가 없다. 이때도 매수인 취득을 보호하면 소유자는 소멸한 권리의 집행을 막지 못했다는 이유만으로 소유권을 상실할 위험을 부담한다. 개시결정은 신청자료로 절차를 여는 재판이고 우선변제권을 확정하는 재판이 아니므로, 송달과 이의기회

398) 대법원 2022. 8. 25. 선고 2018다205209 전원합의체 판결.

399) 이호행, 「경매의 공신력에 대한 재론」, 『부동산법학』 제28집 제3호, 한국부동산법학회, 2024, 205~206면; 최우진, 「담보권실행경매절차의 매수인 지위에 관한 검토—민사집행법 제267조의 의미와 해석을 중심으로—」, 『저스티스』 통권 제174호, 한국법학원, 2019, 168~170면.

400) 장재형, 「민사집행법 제267조의 해석에 관한 다툼」, 『법조신문』 제867호, 대한변호사협회, 2023. 1. 16., 3.나.4)·4. 위 전원합의체 판결의 다수의견은 원칙적 무효를 판단하면서도 구체적 사건에서는 피고의 경매절차 무효 주장이 금반언 또는 신의성실의 원칙에 반한다고 보아 원심을 파기환송하였으므로, 경매의 일반적 효력에 관한 법리와 개별 당사자의 무효 주장 제한은 구별된다.

만으로 그 위험을 전부 소유자에게 부담시키는 것은 적절하지 않다.

반면 경매개시 당시 우선변제권이 유효하게 존재하였다면 경매는 정당한 실체적 권리에 근거하여 시작된 것이다. 그 후 변제 등으로 우선변제권이 소멸한 경우에는 소유자에게 이의와 집행정지를 구할 기회를 보장하면서도, 적법하게 개시된 경매에 참가한 이해관계인의 신뢰와 매각절차의 안정성을 보호할 필요가 있다. 따라서 경매가 취소되지 않은 상태에서 매수인이 매각대금을 완납하였다면 제267조를 준용하여 그 취득을 유지하는 구성이 타당하다.[401]

소유자는 신설 경매에 준용되는 민사집행법 제265조에 따라 우선변제권의 부존재나 소멸을 이유로 경매개시결정에 이의하고, 필요한 경우 집행정지를 구할 수 있다.[402] 한편 대체 지급계획의 이행을 기다리기 위한 일시 중지(제4절 Ⅲ.3)가 계획의 불이행으로 취소되면 경매를 속행하되, 매각대금의 완납으로 이미 이루어진 매수인의 취득을 그 계획의 불이행이나 새로운 지급약정을 이유로 소급하여 되돌리지는 않는다.

401) 다만 이 준용은 개시 당시 존재한 우선변제권이 나중에 소멸한 경우에 관한 것이므로, 목적물의 소유권 귀속, 법률상 처분제한, 경매개시결정의 송달 등 다른 절차의 효력요건까지 해결하는 것은 아니다. 이들 문제는 각각 해당 법률에 따라 별도로 판단하여야 한다.

402) 민사집행법 제266조 제1항 제3호·제5호, 제2항. 우선변제권의 부존재·소멸에 관한 확정판결 정본이 제출되면 절차의 정지와 이미 실시한 절차의 취소를, 일시정지를 명하는 재판 정본이 제출되면 진행의 정지를 검토하되, 그 재판이 이미 실시한 절차의 취소까지 명하는지에 따라 후속 효과를 구별한다.

Ⅲ. 회생절차

1. 회생담보권 분류와 담보가치 산정

일반 회생에서 주택임차인의 반환채권은 우선변제권이 미치는 목적물의 가치범위에서 회생담보권으로 보호되고, 그 범위를 초과하는 부분은 회생채권으로 분류된다. 그러나 채무자회생법 제141조 제1항은 주택임차인의 우선변제권을 명시적으로 열거하지 않고 있으므로, 특정재산에 관한 우선특권에 포함된다는 해석을 법률에 명문화하는 방안을 검토할 수 있다.

담보가치는 권리자 사이에서 중복 배분되지 않도록 산정하여야 한다(제4장 제2절 Ⅰ.2). 선순위 담보권자와 여러 임차인의 자료를 같은 주택·대지의 가치에 대응시켜 조사하고, 그 결과를 신고·조사뿐 아니라 관리인 처분의 예상배분에도 사용한다. 회생담보권자들은 원칙적으로 회생계획에 따른 변제를 받으므로 임차인에게만 별도 경매를 허용하면 같은 재산가치를 배분받는 권리자 사이에 집행수단의 차이가 생긴다.

따라서 일반 회생에서는 새로운 경매신청권의 창설보다 권리분류를 명확히 하고 실제 처분 전후의 배분내역을 확인하도록 하는 방법이 적절하다. 제141조의2안은 부록 표 3에 제시한다.

2. 임차주택의 처분과 권리자 보호

관리인의 처분허가 심사에서는 가격뿐 아니라 임차인의 대항력, 임대인 지위의 승계와 보증금반환채무의 처리 및 실제 지급을 함께 확인하여야 한다. 처분허가는

관리인의 처분행위를 허용하는 절차적 재판이므로, 그것만으로 대항력 있는 임차권이 소멸하거나 매수인의 임대인 지위 승계가 배제되지는 않는다. 일반 회생의 처분 실무도 가격, 대금수령, 채권변제와 미변제 잔액을 함께 다룬다.[403] 임차주택에서도 이러한 실무구조에 따라 예정가격뿐 아니라 대금의 실제 수령과 권리자별 배분, 처분 후 잔존채무까지 심사할 필요가 있다.

제61조의2안은 처분허가 자체에 임차권 소멸효를 부여하지 않고 지급과 권리처리의 이행순서를 심사하도록 한다. 관리인은 현재 보증금반환채권액·법정 우선순위·예상배분액을 밝히고, 인도나 임차권등기 말소를 예정한다면 권리가 소멸할 별도 근거와 시점을 제시하여야 한다.[404] 제4장 제2절 Ⅱ.1의 한 견해는 일정 보증금을 지급하면 후순위 임차권이 소멸하는 제도를 신설하자는 견해이지만, 본고는 그러한 소멸제도를 두지 않는다. 법원이 별도 근거에 따른 소멸과 지급·인도·말소의 순서를 확인하도록 한다는 점에서 차이가 있다.

다만 처분허가 과정의 예상배분액 심사는 인가된 회생계획을 변경하거나 확정된 회생담보권액을 다시 산정하는 절차가 아니다. 실제 처분대금이 예상과 다르면 우선 계획의 정산규정과 확정된 권리내용으로 지급범위를 정한다. 그 권리내용 자체를 바꾸어야 할 때에는 법정 계획변경절차를 거치도록 한다. 제61조의2안은 부록 표 4에 제시한다.

---

403) 서울회생법원 편저, 『관리위원 직무편람』, 사법발전재단, 2018, 270, 332~334, 337~339면. 270면은 일반 회생의 매각절차와 계약단계의 허가를, 부록 양식 1-3·1-4는 담보부동산의 평가액·예정처분가격·대금수령·매각비용·채권변제액과 미변제 회생담보권 잔액 및 결과보고의 기재례를 제시한다.

404) 특히 임차인에 대한 보증금 지급 또는 공탁과 주택의 인도·임차권등기 말소를 서로 연결할 필요가 있는 경우에는 각 의무의 이행순서를 구체적으로 정하도록 할 수 있다. 이를 통하여 법원은 관리인의 처분가격과 권리자별 예상배분액뿐 아니라 매수인이 취득하는 권리 및 부담할 수 있는 법률관계를 함께 심사할 수 있다.

Ⅳ. 개인회생절차

1. 인가 후 경매신청과 집행의 중지

제600조의2안은 집행권원의 유무와 관계없이 법정 우선변제권을 증명한 임차인이 변제계획 인가 후 해당 주택의 경매를 신청할 수 있도록 하는 제안이다. 집행권원에 기한 신규 강제경매의 허용 여부에 관한 현행법상 다툼과 별도로 새 신청근거를 명문화한다. 대상은 우선변제권이 미치는 주택·대지에 한정하고 배당도 법정 우선변제 범위로 제한하여, 일반 개인회생채권의 만족을 위해 다른 재산까지 집행하는 권리가 되지 않게 한다. 다른 채권자가 적법하게 개시한 경매나 변제계획에 따른 처분에서 이미 지급받은 금액은 최종 잔액에 반영한다.

집행법원과 개인회생법원의 심사대상은 구별하여야 한다. 집행법원은 경매신청의 요건과 제출자료를 확인하고, 개시 후 권리이의·집행정지와 매각·배당을 맡는다. 개인회생법원은 채무자가 다른 지급방법으로 일시 중지를 구할 때 재원·금액·완료기한·실제 이행가능성을 심사한다(제4절 Ⅱ.1). 그 지급방법을 변제계획에 새로 반영하거나 변제계획의 권리내용을 바꾸어야 하면 제619조의 변경절차와 수행가능성 심사를 별도로 거친다. 중지결정 자체로 반환채권액이나 우선순위를 확정하지는 않는다.

인가 전에 대금이 완납된 기존 강제경매의 배당절차 존속도 새 신청권과 함께 명문화할 필요가 있다. 본고의 현행법 해석에서는 인가 전 완납되었더라도 제615조 제3항 단서의 정함이 없으면 남은 배당이 실효된다. 제3절에서 본 독립 지급채권이나 적법한 재원편입은 각각의 요건을 갖춘 사건에서 이용할 수 있지만, 인가 시 존속범위를 정하지 못한 모든 사건의 지급이 보장되지는 않는다. 장래에는 적법하게 형성된 대금의 배당이 인가만으로 사라지지 않도록 그 존속근거를 명문으로 정하는

것이 타당하다.

제615조 제4항안은 매각 당시 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권이 인정되던 주택과 대지에 관하여 적법하게 진행된 경매에서, 인가결정 전에 매각대금 전액이 납부되고 그 대금의 전부 또는 일부가 집행법원에 남아 있는 경우로 한정한다. 인가결정 전까지 경매절차가 취소되거나 실효된 경우는 제외한다. 배당절차의 존속은 임차인의 배당액을 확정하거나 일반채권자에게 계획 밖의 변제를 허용하는 효과와 구별하여야 한다. 배당참가자격과 순위는 기존 법률에 따르고, 임차인과 담보권자 등이 계획 밖에서 지급받을 수 있는 범위도 각각의 근거에 따라 정한다.[405]

새 존속규정은 시행 후 개인회생절차개시를 신청하는 사건에 적용하도록 한다.[406] 이미 인가되어 경매·배당절차가 전부 실효된 사건은 제3절에서 검토한 현행법상 개별 지급근거에 따라 처리한다. 이와 같이 기존 사건의 지급근거와 장래 사건의 절차 보존을 구별하면, 예방을 위한 개정안을 이미 실효된 절차의 소급적 회복근거로 사용하는 문제를 피할 수 있다. 제600조의2안과 제615조 제4항·제5항안은 부록 표 5에 제시한다.

405) 배당이의와 공탁, 잉여금에 대한 유효한 압류 등도 존중하여야 한다. 배당을 계속하면 추가 비용과 지급시기의 차이가 생길 수 있으므로, 이미 매각되었다는 이유만으로 다른 이해관계인에게 불이익이 없다고 단정할 수는 없다. 이에 인가 전에 관계인의 의견을 듣고 예상 지급액과 비용, 남은 대금의 처리 및 계획변제에 미치는 영향을 확인하도록 한다.

406) 시행 후 변제계획이 인가되는 사건부터 적용하면 시행 전에 개시된 절차에서도 아직 실효되지 않은 배당절차를 보존할 수 있지만, 종전 규율을 전제로 진행 중인 사건에서 지급시기와 비용, 변제계획상 재원의 처리 및 이해관계인의 지위가 달라질 수 있고, 인가 전 의견제출 기회만으로 이러한 영향을 모두 제거할 수는 없기 때문이다.

2. 매각 후 정산과 변제계획의 변경

개인회생에서 임차주택이 매각된 뒤에는 실제 우선배당액과 변제계획에 반영된 예상 우선변제액을 대조하여야 한다. 임차인이 경매에서 지급받은 금액을 계획변제에서 다시 지급하지 않도록 하는 한편, 실제 배당액이 예상액보다 적어 일반 부족액이 증가한 경우에는 변제계획상 처리방법을 확인하여야 한다.

배당액의 차이를 정산하기 전에 남은 반환채무의 채무자를 확정하여야 한다. 매수인에게 대항할 수 있는 임차권이 존속하여 매수인이 임대인 지위를 승계하면, 법정 순위에 따라 정당하게 배당받았어야 할 금액을 반영한 잔액이 매수인의 채무가 된다. 매각으로 임차권이 소멸하여 매수인에게 대항할 수 없다면, 미회수액이 종전 임대인에게 남는 범위에서 개인회생 정산을 한다. 실제 우선배당액이 예상액보다 적다는 사실만으로 그 차액 전부를 종전 임대인의 개인회생채권으로 확정하여서는 안 된다.

변제계획의 유보액도 종전 임대인에게 남은 채무를 기준으로 처리하여야 한다. 그 반환채무가 소멸한 부분은 변제계획의 유보·정산규정에 따르고, 남은 부분은 확정 잔액으로 계획변제액과 유보액을 정산하여야 한다.[407] 배당이 예상과 달라도 인가된 변제계획이 당연히 변경되지는 않는다. 기존 채권확정·정산규정으로 처리할 수 있는지 먼저 확인하고, 채권액·변제율·지급방법 등 권리내용을 바꿔야 할 때에는 제619조의 요건과 절차를 따라야 한다. 매각·배당 예정일과 변제 완료일까지 남은 기간도 이때 함께 확인하여야 한다.

---

407) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 286), 288~290면 참조. 매수인의 임대인 지위 승계 여부에 따른 유보액의 처리와, 경매 후 배당표로 부족액이 확인되었으나 임차인에게 통지되지 않고 연락도 되지 않는 경우 수정보고 및 공탁으로 처리하는 실무 등을 설명한다.

매각·배당이 변제완료에 임박하여 이루어지는 경우에는 계획 내 정산으로 처리할 수 있는지와 별도의 변경절차가 필요한지를 조기에 확인하여야 한다.[408] 예컨대 실제 우선배당액이 예상보다 적어 일반 부족액이 증가한 경우, 변제가 완료되기 전에는 적법한 계획변경으로 그 증가분을 반영할 수 있지만 단순한 지급명세의 정정으로 처리할 수는 없다.[409] 반면 변제계획에 따른 변제가 이미 완료된 뒤에는 제619조의 변경절차로 증가한 일반 부족액을 계획에 다시 반영할 수 없고, 실제 우선배당액이 당초 예상보다 적었다는 사정만으로 다른 개인회생채권자에게 이미 적법하게 지급된 금액을 소급하여 환수·재분배할 수도 없다. 따라서 기존 변제계획에 따른 기지급액을 반영하여 잔존채권의 법적 성질과 면책의 효과를 별도로 확정하여야 한다.[410]

면책 후 배당의 부족액은 비면책 근거와 남은 책임재산을 기준으로 판단한다. 실제 목록누락·독립 법정 비면책사유가 있으면 그 범위의 인적 책임이 남는다. 목록

---

408) 서울회생법원, 『서울회생법원 실무준칙』, 제443호 제2조 제1항~제4항 및 제442호 제2조 제1항. 제443호는 별제권자의 담보권 실행 후 미확정 개인회생채권액이 확정된 경우 종전 계획의 수정으로 처리할 수 있는 경우와 제619조에 따른 계획변경이 필요한 경우를 구별하고, 제442호는 특별한 사정이 없는 한 변경안을 변제완료일 3개월 전까지 제출하도록 하나, 이는 제619조상 변경 가능기간을 정하는 법정기간이 아니라 실무상 제출기준이다.

409) 예컨대 반환채권 1억 원(전액 목록기재), 예상 우선변제액 7,000만 원, 일반채권 변제율 20%(일반 부족액에 관한 계획상 총변제액 600만 원)이고, 미회수 반환채권이 종전 임대인의 채무로 남으며 실제 우선배당액이 4,000만 원이라면, 변제 완료 전 배당 시 일반 부족액은 6,000만 원이 되어 20%의 변경계획상 총 계획변제액은 1,200만 원(기지급 300만 원 공제 후 900만 원)이고, 추가 재원으로 변경계획이 인가되면 임차인은 5,200만 원을 회수한다(남는 4,800만 원은 비면책사유가 없는 한 면책).

410) 같은 사례에서 계획변제액 600만 원을 모두 받고 변제가 완료된 뒤 면책 확정 전에 4,000만 원을 우선배당받았다면, 총 회수액은 4,600만 원이고 남은 5,400만 원은 별도의 비면책사유가 없는 한 일반 부족액으로서 면책의 대상이 된다.

기재 반환채권의 우선변제 부분에 본고의 목적물 한정설을 적용하면 그 한정된 책임에 따라 처리한다. 면책항변을 배척한 일반 지급판결이 이미 확정되었다면 그 효력도 따라야 한다. 예상 우선변제액이 최종 배당액을 확정하지 않으며 후발 배당이 새 면책을 발생시키지도 않는다.[411] 배당시기는 계획변경·정산 가능성을, 비면책 근거와 책임재산의 범위는 면책 후 부족액의 청구가능성을 정하는 기준이므로 두 기준에 따라 실제 지급액을 공제하고 우선변제권의 존속을 확인한다.

유보된 계획변제금은 임차인에게 지급되기 전에는 반환채무에서 공제할 수 없다. 미확정 반환채권을 위해 유보한 금액을 최종변제기까지 확정되지 않았다는 이유로 다른 개인회생채권자에게 배분해도 임차인에 대한 변제는 아니다. 경매·배당으로 부족액이 확정되면 그 금액과 인가된 변제계획의 유보·정산방법에 따라 처리한다.[412]

보증기관의 일부 지급은 임차인·기관 사이의 만족순서를 따로 계산하여야 한다. 실제 권리취득의 근거, 약정과 일부대위 법리에 따라 우선 만족할 권리자를 정한다.[413]

---

411) 예컨대 보증금 1억 원 중 계획변제금 600만 원을 받은 뒤 면책이 확정되고 경매로 4,000만 원을 배당받았다면 잔액은 5,400만 원이다. 비면책사유가 없고 목적물에 대한 우선변제권 행사가 끝났다면 본고의 해석상 이를 다른 재산에서 강제회수할 수 없으나(새 면책이 아니라 목적물에 관한 책임의 종료), 남은 9,400만 원이 실제 목록누락이나 독립된 비면책사유로 인적 책임이 존속하던 채권이었다면 배당 후 잔액 5,400만 원은 계속 청구할 수 있다.

412) 예컨대 앞의 금액에서 임대차 갱신으로 반환채권이 확정되지 않아 유보된 계획변제액 600만 원이 인가된 계획에 따라 다른 개인회생채권자에게 배분된 뒤, 면책 확정 전에 주택이 경매되어 4,000만 원을 우선배당받았다면, 600만 원은 반환채권에서 공제할 수 없으므로 잔존 반환채권은 6,000만 원이고, 우선변제권 행사가 끝나고 비면책사유가 없다면 이 6,000만 원은 일반 부족액으로서 면책의 대상이 된다.

413) 예컨대 반환채권 1억 원(계획변제액 0원) 중 보증기관이 2,000만 원을 지급하여 그 범위의 반환채권과 우선변제권을 취득하고 배분될 금액이 4,000만 원일 때, 임차인의 잔존채권 8,000만 원이 우선하는 관계라면 배당금 4,000만 원은 임차인에게 지급되어 임차인의 총 회수액은 6,000만 원, 잔존채권은 4,000만 원, 보증기관의 채권은 2,000만 원(임대인의 반환채무 합계 6,000만 원)이

제617조의3안은 부록 표 6에 제시한다.

3. 변제계획의 기재사항

경매 후의 정산이 적절하게 이루어지려면 변제계획에 임차주택과 관련된 기본적인 권리관계와 처리방법이 미리 기재되어 있어야 한다. 특히 목적물이 아직 매각되지 않은 경우에는 우선변제권의 목적물과 예상 우선변제액, 예정된 매각 또는 지급방법 및 실제 배당 후 일반 부족액을 정산하는 기준을 확인할 수 있어야 한다.

본고는 주택임차보증금의 우선변제에 관한 사항을 채무자회생법 제611조 제1항의 필수기재사항에 추가하도록 제안한다. 실무의 변제계획 기재례는 우선변제권이 인정되는 반환채권을 환가대금에서 우선변제가 예상되는 부분과 부족액으로 나누어 후자만 계획변제의 대상으로 하고, 우선변제권이 인정되지 않는 미확정 반환채권에는 일반 변제비율에 해당하는 금액을 유보하는 방식을 제시한다.[414] 이러한 구분을 계획에서 확인할 수 있어야 뒤의 배당·정산도 검증할 수 있다. 제611조안은 부록 표 7에 제시한다.

4. 면책·폐지 후의 권리행사

변제계획의 이행이 완료되어 면책결정이 확정되면 개인회생절차가 종료되므로, 이후의 경매와 배당을 이유로 종전 변제계획을 다시 변경할 수는 없다. 그러나 면책 당시 종전 법과 판례에 따라 주택임차인의 우선변제권이 존속한다면 그 권리를 실현할 방법까지 없어지는 것은 아니다. 따라서 면책 후에도 해당 우선변제권을 기초

된다. 이 결과는 보증기관의 취득근거(양수·변제자대위)와 일부대위 법리에 따라 달라질 수 있다.

414) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 286), 169~170면 및 그 책 170면 각주 168 참조.

로 직접 경매를 신청할 수 있도록 별도의 규정을 마련할 필요가 있다.

본고의 기본안은 면책 후 새로 인정하는 경매신청권의 기능을 특정 주택과 대지에 존속하는 우선변제권의 실현에 한정하고, 실제 목록누락이나 고의 불법행위 등 독립된 비면책사유에 따라 존속하는 인적 채권과 그 집행권원의 효력은 그대로 두는 방식이다. 따라서 그러한 인적 권리를 다른 책임재산에 행사할 수 있는 경우에도 이 경매신청권이 그 권리행사를 제한하지 않는다.[415]

본고의 목적물 한정설에서 매각시기는 일반재산 책임을 새로 발생시키는 기준이 아니다. 실제 기재채권에 판례상 우선변제 예외만 적용된다면, 책임범위는 그 비면책 근거에 따르고 시기의 차이는 계획변경 가능성·배당규모·회수시기로 평가한다.

폐지로 끝난 사건은 별도로 취급한다. 개인회생절차폐지결정이 확정되면, 확정된 채권이 기재된 개인회생채권자표에 기하여 제603조 제4항에 따른 강제집행을 할 수 있다. 별도로 존재하는 집행권원도 이용할 수 있으므로 모든 집행을 특별경매로 대체할 필요는 없다. 다만 폐지 전에 새 조문으로 적법하게 개시한 경매는 계속할 수 있도록 효력을 유지하는 것이 적절하다.

면책 후의 일시 중지 역시 이미 종료된 변제계획을 다시 수행하게 하는 절차가 아니다. 채무자가 특정 주택의 매각보다 불리하지 않은 지급방법을 실제로 이행할 수 있는 경우에 한하여 일시적인 중지를 허용하는 것이므로, 그 요건과 기한 및 불이행 시 속행에 관한 규율을 적용한다. 제625조의2안은 부록 표 8에 제시한다.

415) 민법 제322조 제1항; 민사집행법 제274조 제1항; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 578~579면. 경매신청권과 우선변제권이 별개의 법률효과라는 점은 유치권에서도 확인된다. 유치권에는 법률상 경매신청권이 인정되지만 그 자체에 우선변제권이 인정되는 것은 아니다.

V. 적용례와 경과조치

1. 시행 전 파산사건과 확정된 권리의 보호

시행 전 사건에 적용할 때에는 존속하는 우선변제권의 행사수단을 주는 것과 면책된 인적 책임을 되살리는 것을 나누어야 한다. 새 절차가 이미 확정된 면책·회생계획의 법률효과와 목적물에 관한 제3자의 권리상태를 바꾸는지도 확인한다. 시행 전에 파산면책이 확정되었다면 채무자의 집행관계에 대한 기대가 영향을 받을 수 있지만, 종전부터 존속한 특정재산의 우선변제권을 장래 절차로 실행하는 것과 면제된 채무를 다시 부담시키는 것은 효과의 범위가 다르다. 후자는 확정 면책을 실체적으로 변경한다.

본고는 시행 전에 파산절차가 종료되었거나 면책결정이 확정된 사건에도 종전 우선변제권이 존속하고 그 권리가 해당 주택과 대지에 미치는 경우 새 경매를 허용하는 방안을 취한다. 시행 후 신청을 대상으로 하되 소멸한 우선변제권을 되살리거나 그 권리가 미치지 않던 제3자 재산에 종전 법률관계에 없던 부담을 주어서는 안 된다. 시행 전 적법한 집행·처분, 확정 배당·권리변경도 유지하여야 한다. 개시결정의 송달과 이의·집행정지, 매수인 보호절차를 명확히 두어 소유자와 제3자의 신뢰보호 문제를 완화할 수 있다.

2. 회생·개인회생사건의 적용례

일반 회생은 권리분류 명문화와 처분절차 보완에 각각 다른 적용시점을 두어 확정된 권리·계획과 기존 처분허가를 보호한다.[416]

개인회생의 인가 후 직접신청을 정한 제600조의2안은 시행 당시 변제계획이 이미 인가되어 절차가 계속 중인 사건에도 시행 후 새로 신청하는 경매부터 적용할 수 있다. 우선변제권이 존속함에도 변제기간 동안 다른 환가가 시작되지 않는 사건에 수단을 제공하기 위해서이다. 다만 시행 전에 적법하게 개시한 집행은 당시 법률에 따른 효력을 유지하고 새 요건을 소급 적용하지 않는다.

제617조의3안과 제611조 제1항 제4호안은 시행 후 새로 이루어지는 배당·지급·정산과 변제계획안부터 적용하고, 제615조 제4항안·제5항안은 Ⅳ.1에서 본 이유로 시행 후 개인회생절차개시를 신청하는 사건부터 적용한다(부록 표 9 부칙 제4조). 시행 전에 인가된 변제계획은 새 규정의 시행만으로 변경되지 않는다. 시행 후의 실제 배당·지급 또는 처분결과는 기존 변제계획의 정산규정으로 처리할 수 있는지 먼저 확인하고, 권리내용을 변경할 필요가 있으면 변제가 완료되기 전에 제619조의 절차를 거쳐야 한다.

416) 부록 표 9 부칙 제3조. 제141조의2안은 시행 후 회생절차개시의 신청이 있는 사건에, 제61조의2안은 시행 후 새로 신청하는 처분허가에 적용하여, 이미 확정된 회생담보권액, 인가된 회생계획의 권리변경 및 시행 전 처분허가의 효력에는 영향을 주지 않도록 한다.

면책 후 직접신청을 정한 제625조의2안도 시행 후의 신청부터 적용하되 이미 면책된 사건을 일률적으로 제외하지 않는다. 종전법상 우선변제권이 존속한 주택에 새 행사수단을 주는 것이기 때문이다. 면제된 인적 책임을 부활시키는 경우와는 소급효의 강도와 법적 성질을 달리 평가할 필요가 있다.[417] 이미 확정된 권리와 처분의 효력은 유지하도록 한다. 부칙안은 부록 표 9에 제시한다.

417) 박진웅, 앞의 글(주 33), 4면.

제5장 결론

보증금의 법정 우선변제권이 실제 회수로 이어지려면 권리자와 책임재산뿐 아니라 환가를 시작하고 대금을 지급할 절차가 갖추어져야 한다. 본고는 이 기준으로 주택임차보증금반환채권의 행사요건과 법률효과를 민사집행과 임대인의 도산절차에 걸쳐 검토하였다. 반환채권의 귀속·배당참가, 기존 경매의 실효와 배당절차의 존속요건, 적법한 지급·정산과 면책 후 책임을 연결하고, 현행 해석으로 환가를 시작할 수 없는 경우에는 도산절차별 관리·처분권과 조정할 새 신청근거를 제안하였다.

반환채권의 행사에서는 현재의 채무자·채권자와 수령권한을 확정하여야 한다. 임대인 지위의 승계는 반환채무자를, 양도·대위·질권설정·압류는 채권의 귀속이나 행사·수령권한을 바꾸므로, 계약 당시의 당사자 표시가 아니라 각 권리변동의 원인과 대항요건을 기준으로 판단한다.

민사집행에서는 반환채권의 집행권원에 의한 강제경매 신청과 법정 우선변제권에 따른 배당을 구별한다. 본고는 우선변제권의 성립요건과 행사에 관한 사정이 경매기록에서 확인되면 특별한 사정이 없는 한 임차인의 강제경매신청에 우선변제권 행사의 의사도 포함된다고 본다. 배당받을 범위는 해당 절차에 적법하게 편입된 채권범위에서 정한다. 별도 배당요구가 필요한 부분은 종기까지 행사하여야 하며, 종기 후 소명 보완만으로 기존 청구범위를 확대할 수는 없다.

배당금의 표시와 반환채무의 소멸은 실제 지급의 법적 효과에 따라 구별하여야 한다. 배당표 기재나 지급유보만으로 채무가 소멸하지 않으며, 배당오류가 있어도 매수인이 인수할 채무는 현실수령액이 아니라 정당하게 배당받았어야 할 금액을 기준으로 정한다. 인도는 신청·배당요구의 선행요건이 아니라 우선변제금 지급요건이

다. 배당 후 인도를 거절할 수 있는지도 단순 미회수액이 아니라 대항할 임차권의 존속과 매수인의 인수채무 범위에 달려 있다.

보증기관이 보증채무를 이행하고 반환채권을 적법하게 양수하거나 대위한 경우에는 임차인의 잔존권리와 기관의 취득권리를 나누어 정산한다. 보증기관의 지급만으로 임대인의 반환채무가 소멸하는 것은 아니므로, 양도·대위의 범위와 각자의 실제 만족액을 확인하여 중복 회수를 막아야 한다.

도산절차에서는 이 권리·지급관계에 관리·처분권, 집행제한, 계획의 효력 및 면책의 효과가 더해진다. 파산의 경우 관재인의 기존 경매 속행·직접매각·적법한 환수로 합리적 기간 안에 우선변제받을 수 있다면 별도 경매를 중복할 필요는 작다.

관재인도 다른 권리자도 환가하지 않는 파산사건에는 별도의 경매개시 근거가 필요하다. 면책 후 우선변제권이 남아도 대금이 형성되지 않으면 행사할 수 없기 때문이다. 다만 특별법이나 독립 비면책사유로 인적 책임이 남은 경우의 기존 집행권원·방법은 그대로 보장하여야 한다.

일반 회생에서는 환가주체를 늘리기보다 권리분류와 처분심사를 정확히 하여야 한다. 우선변제권이 인정되는 보증금을 담보가치 범위의 회생담보권과 부족액의 회생채권으로 나누고, 제251조의 책임면제와 제252조의 권리변경을 구별한다. 실제 처분결과가 예상과 달라도 확정된 회생담보권액·회생계획이 당연히 변경되지 않으며, 처분허가만으로 임차권 소멸·임대인 승계·반환채무 소멸이 생기지도 않는다. 따라서 담보가치의 중복산정을 막고 예상배분액과 임차권 처리근거를 처분 전에 심사하도록 제안한다.

개인회생은 채무자가 원칙적으로 관리·처분권을 가지므로 관재인의 환가를 기대할 수 없다. 이미 집행권원을 가진 임차인의 변제계획 인가 후 신규 강제경매에도 해석상 다툼이 있어, 재산귀속과 채권범위를 각각 판단하여야 한다.

인가 후 신규 강제경매는 주택과 반환채권이 모두 제600조 제1항의 제한대상인지를 나누어 검토하였다. 본고는 제615조 제2항의 소유권 귀속을 재단에서의 당연한 제외와 구별하고, 제600조 제2항이 담보권 실행경매의 제한종기로 정한 변제계획 인가를 일반 강제경매에 그대로 적용할 수 없다고 보았다. 우선변제 부분의 계획 외 만족·비면책도 집행금지의 해제와 구별하였다. 그 결과 실제 목록에 기재된 반환채권의 집행권원에 기한 재단 소속 임차주택의 신규 강제경매는 인가 후에도 절차가 종국적으로 종료될 때까지 제한된다고 해석하였다. 이는 인가 후 신규집행을 직접 허용하거나 금지한 판결의 결론을 옳긴 것이 아니라 재산귀속·집행제한·면책의 적용범위를 나누어 정한 본고의 견해이다.

기존 경매의 배당은 별도의 존속근거를 갖추어야 한다. 제600조 제1항에 따라 중지된 강제경매는 인가 전 속행결정이나 적법한 대금 완납만으로 인가 후까지 유지되지 않으므로, 제615조 제3항 단서로 사건과 남은 배당범위를 특정하고 중지가 남으면 제600조 제3항의 속행결정을 거쳐야 한다. 완납한 매수인의 소유권은 유지되어도 우선변제권만으로 실효된 배당권한이 회복되지는 않는다. 전부 실효된 사건에서는 독립 지급채권의 귀속을 확인하고 적법한 양도·별도 채권집행·변경계획에 따른 지급 가능성을 검토한다.

목적물 한정설은 실제 목록기재 반환채권에 판례가 확장한 비면책 효과를 그 보호목적에 맞추려는 본고의 해석이다. 대법원이 우선변제 부분을 현행 제625조 제2항 제1호에 대응하는 구 개인채무자회생법 제84조 제2항 단서 제1호의 청구권으로 본 이상, 책임재산 제한 문언이 없다는 인적 책임 존속설의 반론에도 근거가 있다. 본고는 특정 주택의 회수수단을 보존하면서 목록기재채권의 일반 면책효를 유지하기 위해 주택·대지의 우선만족에 필요한 책임만 남긴다. 이에 따르면 목적물과 대금의 우선권 행사가 끝난 뒤 일반 부족액에는 다른 재산의 책임이 없다. 실제 목록누

락·독립 법정 비면책사유·특별법의 명시적 특례에는 그 법정 인적 책임을 그대로 인정한다.

신규 이행소송의 이익은 개인회생 계속 중과 면책확정 뒤를 나누어 판단한다. 본고는 계속 중의 기재채권에는 별소를 제한하되, 면책 후 남은 책임을 행사할 집행권원이 없으면 이를 취득할 수 있다고 본다. 다만 면책항변을 배척하고 책임재산을 제한하지 않은 지급판결이 확정되었다면 같은 면책사실로 책임을 다시 좁힐 수 없다.

이 제한설 아래에서는 집행권원을 가진 임차인도 변제계획 수행 중 직접 주택을 환가하지 못할 수 있으므로, 인가 후의 경매신청 근거와 집행통제를 입법으로 보완할 필요가 있다. 집행권원이 없는 임차인을 위한 우선변제권에 기한 신청수단과 배당 후 정산도 함께 마련하여야 한다.

입법안은 기존 우선순위를 유지하면서 관리·처분권에 맞는 행사절차를 마련한다. 파산재단 주택은 관재인 처분과의 조정을 위한 사전허가를, 적법한 재단 이탈·파산 종료 뒤에는 직접신청을 정한다. 일반 회생은 분류·담보가치·처분심사를 보완하고, 개인회생은 인가 후 직접신청·구체적 지급계획에 따른 경매의 일시 중지·배당정산을 연결한다. 인가 전 적법하게 완납되어 법원에 남은 대금의 배당존속·속행도 명문화하되 시행 후 개인회생 개시를 신청하는 사건부터 적용한다.

새 신청권의 공통요건은 우선변제권의 존속, 목적 주택·대지의 특정, 임대차 종료와 실제 반환이행기 도래이다. 반환채권과 우선변제권을 함께 적법하게 취득한 양수인·대위자는 취득범위에서 신청하고, 주택 인도는 경매신청과 분리하여 법정 우선변제금의 지급단계에서 요구한다.

기존 처분·지급을 기다리게 하려면 더 높은 예상가격을 넘어 실제 지급가능성을 소명하여야 한다. 재원·금액·기한과 실패 뒤 추가 비용을 제시하고, 관재인 처분이나

개인회생채무자의 대체 지급이 신청인에게 경매보다 불리하지 않은 경우에만 유예·중지를 허용하도록 한다. 불이행·이행불능이 확인되면 유예 만료 전에도 허가 여부를 결정하거나 경매를 속행하도록 한다. 다만 허가의 예상배당액 심사는 집행법원의 무잉여 판단과 실제 배당액 확정을 대신하지 않는다.

이 제안은 남은 재산가치의 회수수단을 보완하는 일반법상의 절차이다. 사기 여부와 관계없이 이미 성립한 법정 우선변제권을 행사할 방법을 정하며, 특별법의 재정·주거지원 및 비면책 특례와는 그 기능을 구별하여야 한다. 배분할 가치 자체가 부족한 사건은 새 경매만으로 해결할 수 없으므로 예방·보증·지원정책도 필요하다.

임차인의 회수와 면책받은 임대인의 재기를 함께 보호하려면 특정 주택에서 우선만족을 받을 권리, 다른 재산에 대한 인적 책임, 그 권리를 행사할 집행절차를 각각 분명히 정하여야 한다. 본고는 남아 있는 권리에는 작동할 환가·지급수단을 부여하고, 그 절차를 보완한다는 이유로 면제된 일반재산 책임까지 되살리지 않는 방향을 제시한다.

참고문헌

Ⅰ. 국내 문헌

1. 주석서·단행본

김범준, 「제615조 [변제계획인가의 효력]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 599~611면.

김영주, 『도산절차와 미이행 쌍무계약』, 경인문화사, 2020.

김제완, 『전세사기 막아내기』, 좋은열쇠, 2026.

노영보, 『도산법 강의』 제2판, 박영사, 2024.

문혜영, 『도산절차에서의 신탁의 법리』, 경인문화사, 2025.

박민준, 「제600조」, 『온주 채무자 회생 및 파산에 관한 법률』, 로앤비, 2024. 1. 9.

박영호, 「제21조」, 『온주 주택임대차보호법』, 로앤비, 2021. 3. 2.

박진수, 「제148조 [배당받을 채권자의 범위]」, 민일영 편집대표, 『주석 민사집행법』 제5판 제2권, 한국사법행정학회, 2024, 960~968면.

방웅환, 「후론 1: 보증금」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 316~341면.

법원행정처, 『공탁실무편람』, 2015.

사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅰ]—집행총론』, 2020.

사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅲ]—부동산집행(2)』, 2020.

사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅳ]—동산·채권 등 집행』, 2020.

서울회생법원 재판실무연구회, 『회생사건실무(상)』 제6판, 박영사, 2023.

서울회생법원 편저, 『개인파산관재인 직무편람』 제4판, 사법발전재단, 2024.

서울회생법원 편저, 『관리위원 직무편람』, 사법발전재단, 2018.

서울회생법원 편저, 『회생위원 직무편람』 제5판, 사법발전재단, 2024.

신아름, 「제580조 [개인회생재단]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 60~77면.

신아름, 「제581조 [개인회생채권]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 78~96면.

신아름, 「제586조 [별제권]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 123~135면.

양창수 역, 『독일민법전—총칙·채권·물권』 2026년판, 박영사, 2026.

오민석, 「제371조 [지상권, 전세권을 목적으로 하는 저당권]」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [물권 4]』 제5판, 한국사법행정학회, 2019, 287~294면.

유철희, 「제589조 [개인회생절차개시신청서]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 162~199면.

유철희, 「제600조 [다른 절차의 중지 등]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 346~391면.

윤경 편집대표·박영호·김선형 공저, 『민사집행실무총서 부동산경매(2)』 제2판, 한국사법행정학회, 2023.

이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅲ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 제415조 「주택임차인 등」 전자판 항목.

이시윤·조관행, 『민사집행법』 제9개정판, 박영사, 2025.

임정윤, 「제148조」, 『온주 민사집행법』, 로앤비, 2026. 7. 2.

전대규, 『도산법』, 법문사, 2025.

전대규, 『채무자회생법』 제10판 제1·2권, 법문사, 2026.

정진아, 「제8조」, 『온주 주택임대차보호법』, 로앤비, 2021. 3. 2.

조재헌, 「제160조」, 『온주 민사집행법』, 로앤비, 2026. 7. 2.

지원림, 『민법강의』 제23판, 홍문사, 2026.

최준규, 『계약법과 도산법—민법의 관점에서 도산법 읽기』, 경인문화사, 2021.

최준규, 「후론 3: 주택임대차보호법」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 348~492면.

Reinhard Bork 저·최준규 역, 『독일 도산법』 제9판, 박영사, 2021.

山本和彦 저·안좌진 역, 『일본 도산처리법』, 법률신문사, 2025.

2. 논문 및 평석

곽희경, 「신탁된 주택을 위탁자로부터 임차한 임차인의 법적 지위—대법원 2022. 2. 17. 선고 2019다300095, 300101 판결—」, 『비교사법』 제31권 제1호, 2024, 123~153면.

권병철, 「채무자 소유 아닌 부동산에 대한 경매절차에서 매각대금 반환의 법적 구조」, 『사법』 제76호, 사법발전재단, 2026, 157~194면.

권영준,「도산해지조항의 효력」,『비교사법』제25권 제2호, 2018, 749~802면.

김기홍,「면책결정의 효력과 청구이의의 소—대법원 2022. 7. 28. 선고 2017다286492 판결—」,『도산법연구』제12권 제2호, 도산법연구회, 2022, 113~150면.

김덕중,「임차목적물의 점유와 임차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다24424, 244231 판결—」,『법학논총』제41권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2021, 67~95면.

김봉수,「압류되거나 양도된 차임채권도 임대차보증금에서 공제되는지에 관한 연구」,『재산법연구』제26권 제2호, 2009, 91~120면.

김상수,「은행이 신청한 경매절차와 임금채권자의 배당요구—대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결—」,『선진상사법률연구』통권 제101호, 법무부, 2023, 243~268면.

김성연,「구분소유권의 성립요건—대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결을 중심으로—」,『홍익법학』제14권 제4호, 홍익대학교 법학연구소, 2013, 207~233면.

김영주,「임대차계약 당사자의 도산에 관한 민법 및 도산법의 해석」,『법학논총』제33집 제3호, 전남대학교 법학연구소, 2013. 12., 7~34면.

김영주,「임대차보증금반환채권에 설정된 질권의 효력과 질권자의 우선변제권」,『재산법연구』제36권 제4호, 2020, 231~262면.

김이경,「2020년 하반기-2021년 상반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」,『도산법연구』제12권 제2호, 도산법연구회, 2022, 231~320면.

김제완, 「임대주택 양도시 임차인의 지위와 임대인의 통지의무—깡통주택·전세사기로부터 주택임차인을 보호하기 위한 법제 개선방안—」, 『법조』 제72권 제4호(통권 제760호), 법조협회, 2023, 38~77면.

김제완, 「전세권을 목적으로 한 저당권자의 우선변제권과 상계적상—대상판결: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결[양수금]—」, 『고려법학』 제76호, 2015, 273~308면.

김제완, 「주택임대차 거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안」, 『민사법학』 제111호, 한국민사법학회, 2025, 175~211면.

김제완, 「주택임대차보호법에 있어서 임차인의 대항력과 우선변제권의 경합문제에 관한 고찰」, 『안암법학』 제12호, 안암법학회, 2001, 239~278면.

김제완·손유은, 「인구구조 변화 상황에서 주택정책 및 법제 개선과 부동산 관련 금융의 대응 방안」, 『은행법연구』 제18권 제2호, 은행법학회, 2025, 135~175면.

김제완·손유은, 「한국 주택임대차법제의 개선을 둘러싼 논의에 대한 고찰—전세사기와 깡통주택 문제를 계기로 하여—」, 『일감부동산법학』 제30호, 건국대학교 법학연구소, 2025, 3~55면.

김치송, 「매각대금이 완납된 후 배당이 이루어지기 전에 채무자에 대한 회생절차가 개시된 경우 저당권자의 법적 지위—대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결—」, 『저스티스』 통권 제178호, 한국법학원, 2020, 531~560면.

김치송, 「임차인에 대한 회생절차가 개시된 후 임대인이 자신의 골프장입회금반환채권과 임차인의 임차보증금반환채권의 상계를 주장할 수 있는지 여부—대법원 2017. 3. 15. 선고 2015다252501 판결—」, 『저스티스』 통권 제171호, 한국법학원, 2019, 341~369면.

김태건·오세준, 「임차보증금반환채권의 가압류와 임대인의 지위 승계에 관한 연구—대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523[추심금] 전원합의체 판결을 중심으로—」, 『일감부동산법학』 제22호, 건국대학교 법학연구소, 2021, 43~92면.

김판기, 「주택임차인의 임차보증금 보호를 위한 법정책적 고찰」, 『법과정책연구』 제13집 제1호, 한국법정책학회, 2013, 265~286면.

김현선, 「대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 강제경매를 신청한 경우 배당요구를 하지 않아도 일반 채권자보다 우선하여 배당을 받을 수 있는지 여부—대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결을 중심으로—」, 『홍익법학』 제15권 제1호, 2014, 919~943면.

김현선, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 임차주택의 양도—대법원 2013. 1. 17. 선고, 2011다49523 전원합의체 판결을 중심으로—」, 『일감법학』 제28호, 건국대학교 법학연구소, 2014, 453~499면.

김형진, 「개인회생절차 상 임대차보증금반환채권의 보호에 관한 연구」, 『민사법의 이론과 실무』 제15권 제1호, 민사법의 이론과 실무학회, 2011, 201~238면.

김형진, 「개인회생절차에 있어 임차인지위에 관한 소고」, 『법무사』 2010년 1월호, 대한법무사협회, 2010, 40~51면.

김홍석, 「임대차 계약의 투명성 제고를 위한 부동산 공시제도의 입법적 개선 방안」, 『일감부동산법학』 제32호, 2026. 5., 157~191면.

김효석, 「임차주택의 경매와 우선변제의 대상—대지의 매각대금으로부터의 배당과 관련하여—」, 『법무사』 2009년 9월호, 대한법무사협회, 2009, 4~30면.

김희중,「우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차」, 사단법인 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편,『도산판례백선』, 박영사, 2021, 330~332면.

나병진,「구분소유권 성립시기에 관한 연구—대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결을 중심으로—」,『외법논집』제37권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2013, 99~115면.

민선찬,「임차권등기명령의 개선방향에 관한 연구」,『부동산중개학회지』제7집, 2013, 153~170면.

박근웅,「소멸시효가 완성된 연체차임채권에 의한 상계와 공제—대법원 2016. 11. 25. 선고 2016다211309 판결—」,『연세법학』제36호, 연세법학회, 2020, 1~22면.

박세영·김제완,「담보신탁을 통한 임대주택 처분과 우선분양전환권: 주요 법적 쟁점과 정책과제—대법원 2024. 7. 25. 선고 2022다204333 판결을 계기로—」,『고려법학』제121호, 고려대학교 법학연구원, 2026, 103~146면.

박진수,「대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정 특별해설」,『판례공보스터디 민사판례해설 V-상』, 서울고등법원 판례공보스터디, 2024, 585~590면.

박창수,「대지의 경매와 미등기 주택 임차인의 배당—사례를 중심으로—」,『법조』제54권 제4호, 2005, 146~179면.

서정원,「개인파산절차에서 채권자목록에 누락된 채권의 비면책채권 해당 여부—대법원 2024. 12. 12. 선고 2023다266031 판결—」,『법조』제74권 제1호, 법조협회, 2025, 545~588면.

성위석,「임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결의 검토를 중심으로—」,『법학논고』제78집, 경북대학교 법학연구원, 2022, 115~148면.

성주현,「주택임대차보증금과 보증금보호제도에 대한 소고—영국 주택임대차보증금 보호제도와 비교를 통한 시사점—」,『비교사법』제32권 제1호(통권 제108호), 한국비교사법학회, 2025, 373~396면.

성준호,「개인회생절차에서 전세보증금의 보호—미등기 전세에 있어서 전세보증금의 보호와 관련하여—」,『회생법학』제29호, 한국채무자회생법학회, 2024, 23~58면.

손유은·김제완,「다세대주택에 공동근저당권이 설정된 경우 공인중개사의 중개대상물 확인·설명의무의 범위—대상판결: 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다305087 판결—」,『법학논집』제30권 제4호, 이화여자대학교 법학연구소, 2026, 99~133면.

손흥수,「민사집행절차, 도산절차상 조세채권의 취급과 그 비교 검토」,『사법』제49호, 사법발전재단, 2019, 43~85면.

신동일,「회생절차개시결정 이후의 회생담보권에 기한 부동산 임의경매 절차에 관한 쟁점」,『사법』제62호, 사법발전재단, 2022, 183~224면.

신동현,「임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결—」,『서강법률논총』제10권 제3호, 서강대학교 법학연구소, 2021, 183~214면.

신명숙·김제완, 「채무자회생법에 따라 면책된 채무에 대한 변제약정의 효력과 해석—미국법상 채무재승인약정(reaffirmation agreements) 규제의 시사점—」, 『외법논집』 제48권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2024, 115~140면.

양미숙·박신욱, 「민간임대주택법에 따른 보증금 반환보증에 관한 연구」, 『법과정책』 제27집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2021, 143~173면.

양형우, 「별제권 목적의 환수와 파산절차상의 상계—대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결—」, 『홍익법학』 제25권 제2호, 2024, 121~155면.

양형우, 「파산관재인이 환취권의 목적인 체비지를 양도한 경우 대체적 환취권을 행사할 수 있는 범위—대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결—」, 『홍익법학』 제25권 제1호, 2024, 119~152면.

양형우, 「파산절차에서 면책결정의 효력과 우선변제력 있는 주택임대차보증금반환채권—대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결—」, 『홍익법학』 제27권 제2호, 2026, 125~155면.

양형우, 「회생절차가 담보권실행을 위한 경매절차에 미치는 영향—대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결—」, 『홍익법학』 제21권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2020, 499~525면.

여미숙, 「임대차에서의 연체차임의 공제」, 『법학논총』 제36집 제1호, 2019, 315~344면.

여미숙, 「채권양도에서 이의를 보류하지 않은 승낙 및 상계—대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다222962 판결—」, 『법조』 제70권 제5호(통권 제749호), 2021, 234~275면.

여하윤,「전세권설정자와 전세권저당권자의 이익 충돌—대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결—」,『재산법연구』제36권 제1호, 2019, 85~105면.

오소정,「개인회생 및 회생절차상 임차보증금 반환채권의 법적 지위와 임차인 보호 방안에 관한 연구—상계권의 제한과 경매신청권의 도입을 중심으로—」,『회생법학』제32호, 한국채무자회생법학회, 2026, 201~232면.

원종배,「주택임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결—」,『민사법의 이론과 실무』제25권 제2호, 민사법의 이론과 실무학회, 2022, 259~294면.

이동원,「압류 및 추심명령의 목적이 된 연체차임이 임대보증금 반환시 공제되는지 여부」,『대법원판례해설』제51호, 법원도서관, 2005, 206~217면.

이연호,「주택임대차보호법상 우선변제권을 가진 선순위 임차권의 말소기준권리 인정 필요성」,『민사집행법연구』제21권, 한국민사집행법학회, 2025, 411~494면.

이영창,「주택임대차보호법상 대항력 있는 임차보증금반환채권에 대한 가압류의 효력」,『사법』제23호, 사법발전재단, 2013, 341~375면.

이의영,「도산절차에서 조세채권의 지위(下)」,『법조』제58권 제7호(통권 제634호), 법조협회, 2009, 170~207면.

이지형,「임대인 지위를 공동으로 상속한 공동임대인들의 임차보증금 반환채무—대법원 2024. 8. 1. 선고 2023다318857 판결—」,『토지법학』제40권 제2호, 한국토지법학회, 2024, 223~246면.

이창배·김제완,「신탁등기에서 신탁원부 기재사항의 제3자에 대한 효력—대상판결: 대법원 2025. 2. 13. 선고 2022다233164 판결—」,『외법논집』제50권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2026, 135~166면.

이창현, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 주택의 양도—대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 전원합의체 판결—」, 『법학논집』 제21권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2016, 473~501면.

이해진·최예린·김제완, 「임차보증금 반환채무의 면책적 인수 여부에 관한 공인중개사의 주의의무—대상판결: 대법원 2024. 9. 12. 선고 2024다239364 판결—」, 『법학논총』 제42집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2025, 57~87면.

이혜리, 「전세권저당권의 목적인 채권의 상계—대상판결: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672—」, 『원광법학』 제32권 제2호, 2016, 99~123면.

이호행, 「경매의 공신력에 대한 재론: 대법원 2022. 8. 25. 선고 2018다205209 전원합의체 판결」, 『부동산법학』 제28집 제3호, 한국부동산법학회, 2024, 183~211면.

이홍민, 「채권적 전세의 법적 규율」, 『고려법학』 제66호, 고려대학교 법학연구원, 2012, 89~131면.

장명, 「신탁과 주택임대차보호법상 대항력—대법원 2019. 3. 28. 선고 2018다44879(본소), 2018다44886(반소) 판결을 중심으로—」, 『법학논총』 제51집, 숭실대학교 법학연구소, 2021, 373~412면.

장보은, 「전세권 제도의 현황과 개정 방향」, 『민사법학』 제110호, 한국민사법학회, 2025, 147~175면.

장재형, 「민사집행법 제267조의 해석에 관한 다툼」, 『법조신문』 제867호, 대한변호사협회, 2023. 1. 16.

전병서, 「2019년 도산법 중요판례평석」, 『인권과 정의』 제489호, 2020, 194~212면.

전휴재·김유성, 「2023년 민사집행법·도산법 중요판례평석」, 『인권과 정의』 제521호, 대한변호사협회, 2024, 250~277면.

정구태, 「주택임대차보호법상 임차주택의 양도와 임대인의 제3채무자로서의 지위의 승계—대법원 전원합의체 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 판결에 대한 비판적 검토—」, 『고려법학』 제74호, 고려대학교 법학연구원, 2014, 153~186면.

정민교, 「개인회생절차에서 채권자인 임차인 보호의 문제」, 『법조』 제72권 제1호(통권 제757호), 법조협회, 2023, 546~582면.

정민희·김제완, 「담보신탁재산 처분을 위한 신탁공매와 수의계약에 대한 법적 규율: 수의계약의 무효사유와 무효확인의 이익을 중심으로—대상판결: 대법원 2021. 5. 7. 선고 2021다201320 판결—」, 『비교사법』 제30권 제1호, 한국비교사법학회, 2023, 257~297면.

정은아, 「임차목적물의 경매절차 진행 시 우선변제권을 승계한 보증금반환채권 양수인의 배당요구와 임대차의 종료—대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결의 평석을 겸하여—」, 『재산법연구』 제41권 제1호, 2024, 123~150면.

정희영·김제완, 「임대차계약에서 소멸시효가 완성된 연체차임의 상계와 공제에 관한 연구—대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다302217 판결—」, 『법학논고』 제92집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 253~286면.

조경임, 「임대차에서의 공제에 관하여」, 『법조』 제63권 제11호, 2014, 49~95면.

조인영, 「주택임대차보호법상 법정임대차관계와 임차권등기에 의한 소멸시효 중단 여부—대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결에 대한 비판적 관점에서—」, 『연세법학』 제39호, 연세법학회, 2022. 7., 299~329면.

조재진·권기욱, 「임차인 보호를 위한 보증금반환 위험 정보 통합공시제도 연구」, 『한국지적학회지』 제42권 제2호, 2026, 19~46면.

천병주·김제완, 「전세금반환청구권의 법적 성질과 전세권설정자에 의한 상계: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결—남효순 교수의 새로운 패러다임에 의한 물권론에 기초하여—」, 『비교사법』 제33권 제3호(통권 제114호), 한국비교사법학회, 2026, 467~507면.

최복기, 「근저당권실행 경매절차 매각대금 납입 후 회생절차 개시의 효력」, 사단법인 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편, 『도산판례백선』, 박영사, 2021, 11~14면.

최우진, 「담보권실행경매절차의 매수인 지위에 관한 검토—민사집행법 제267조의 의미와 해석을 중심으로—」, 『저스티스』 통권 제174호, 한국법학원, 2019, 145~178면.

최종익·김제완, 「대항요건이 없는 채권양수인에 담보권실행 경매신청에 관한 소고—대상결정: 대법원 2024. 8. 19.자 2024마6339 결정—」, 『법학논고』 제94집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 249~275면.

최환주, 「2013년 민사집행법 중요 판례」, 『인권과 정의』 제440호, 대한변호사협회, 2014, 64~79면.

한상구, 「물상보증인이 설정한 저당권에 기해 부동산경매절차가 개시되고 매각대금이 완납된 후 물상보증인에 대해 회생절차가 개시된 경우의 효력」, 『도산법연구』 제9권 제1호, 도산법연구회, 2019, 1~30면.

한승수, 「임대인 지위의 공동상속과 보증금반환의무—대법원 2021. 1. 28. 선고 2015다59801 판결—」, 『민사법학』 제97호, 한국민사법학회, 2021. 12., 161~196면.

허승진·홍석재, 「개인회생절차 종료 이후 비면책채권의 처리」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 도산법연구회, 2022, 65~84면.

홍순건, 「파산절차와 부동산 강제경매절차의 관계에 관한 실무적 고찰—부동산 강제경매절차에 대한 실무적 쟁점을 중심으로—」, 『법조』 제73권 제4호, 법조협회, 2024, 146~180면.

3. 학위논문

김범갑, 「도산절차가 민사집행절차에 미치는 영향—실무상 제문제를 중심으로—」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2018.

모승규, 「주택임대차에서 존속보장과 차임규제 법제연구」, 고려대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2023.

허준서, 「도산절차개시와 신탁법률관계—신탁당사자의 도산을 중심으로—」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2015.

4. 연구보고서·발표문·정책자료

김성준, 「도산절차에서의 공제의 요건과 효과—대법원 2025. 7. 18. 선고 2022다311736 판결, 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다228630 판결을 중심으로—」, 부산판례연구회 공개자료, 2026. 5. 12., 1~25면.

김예진·김자혜, 『경기지역 연립·다세대 주택시장의 취약성 및 시사점—경기지역은 왜 전세사고에 취약한가?』, 한국은행 경기본부, 2024. 7.

박진웅, 「파산절차에서 드러난 임차보증금 보호의 한계—대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결을 중심으로—」, 『이슈와 논점』 제2445호, 국회입법조사처, 2025. 12. 16., 1~4면.

양민호, 「2016년 하반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」, 발표원고, 2017, 1~38면.

이강훈, 「안전한 전세를 위한 주택임대차 관련 법률 개정 과제」, 『전세 개혁 방안 모색을 위한 토론회—전세 어떻게 바꿔야 하나?』 자료집, 민변 민생경제위원회·전세개혁연구회 등 공동주최, 2024. 11. 21., 26~41면.

이경미·김명수·성유리·손은아, 『임대인에 대한 도산절차에서 임차인의 권리보호방안에 관한 연구』, 한국형사·법무정책연구원, 법원행정처 정책연구용역 최종보고서(연구보고서 2025-13), 2025.

최은영·홍정훈·김기성·이채윤 외, 『전세사기·깡통전세 피해 가구 실태조사 및 피해 회복과 예방을 위한 제도 개선 방안』, 한국도시연구소·주거권네트워크·민주사회를 위한 변호사모임, 2023.

5. 기타 자료

국회 의안정보시스템·국민참여입법센터, 의안 제2213186호·제2216282호·제2217769호 의안정보 및 진행상황, 2026. 10. 4. 확인. 국민참여입법센터 상세화면:
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2213186/detailRP
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2216282/detailRP
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2217769/detailRP

법원행정처, 『2026 사법연감』, 2026.

서울회생법원, 『서울회생법원 실무준칙』, 제442호 「변제계획의 변경」 제2조·제443호 「변제계획의 수정처리」 제2조, 264·266면.

염태영 의원 대표발의, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2216282호, 2026. 1. 23.

주택도시보증공사, 「전세보증금반환보증약관」, 2024. 4. 26. 개정.

최기상 의원 대표발의, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2217769호, 2026. 3. 26.

한국주택금융공사, 「일반전세지킴보증 유의사항」(「전세지킴보증약관」 수록), 2025. 2. 6. 기준.

한창민 의원 대표발의, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2213186호, 2025. 9. 23.

SGI서울보증, 「전세금보장신용보험(개인용) 보험약관」, 2025. 4. 1. 개정.

Ⅱ. 외국 문헌

1. 법령

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), § 30d.

Insolvenzordnung (InsO), §§ 49, 87, 89, 165, 166, 173.

United States Code, Title 11, §§ 361, 362(c), (d), (g), 1306, 1327.

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号), 제31조, 제39조, 제53조, 제184조 및 제197조.

破産法(平成十六年法律第七十五号), 제42조 제2항·제65조.

2. 주석서·논문

Lawrence Ponoroff, “Rethinking Chapter 13,” Arizona Law Review, Vol. 59, 2017, pp. 1–48.

Sven-Holger Undritz, in Baumert/Beth/Thönissen, Insolvenzordnung, § 165, Rn. 4–6, Haufe 온라인 공개 주석, 2026. 9. 5. 열람, <https://www.haufe.de/id/kommentar/baumertbeththoenissen-inso-165-verwertung-unbeweglic-2-das-verfahren-der-zwangsverwertung-durch-zwangsversteigerung-und-zwangsverwaltung-HI7323560.html>.

부록: 법률 개정안

[부록 표 1] 파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가

현 행	개 정 안
< 신설 >	제415조의3(파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가) ① 제415조 제1항 또는 제2항에 따른 우선변제권을 가진 주택임차인 또는 그 권리를 적법하게 취득한 자는 임대차가 종료되고 보증금반환채권의 이행기가 도래한 경우 파산법원에 파산재단에 속하는 해당 주택과 대지의 경매신청 허가를 구할 수 있다. 제425조의 변제기 도래 의제만으로는 이 항의 요건을 충족하지 아니한다. 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ② 신청인은 반환채권의 현재 금액과 귀속, 임대차 종료와 이행기, 우선변제권의 요건, 목적물과 선순위권리, 예상매각대금 및 비용을 소명하여야 한다. 신청인이 다른 권리자의 채권잔액·순위 또는 파산관재인의 처분계획에 관한 자료를 직접 제출하기 어려운 사유와 그 자료를 보유한 자를 밝힌 경우, 법원은 해당 주택에 관한 허가심사에 필요한 범위에서 파산관재인 또는 해당 권리자에게 그 자료의 제출을 명할 수 있다. 법원은 자료의 부족을 이유로 신청을 기각하기 전에 보완할 기회를 주어야 한다. 다른 권리자의 자료 미제출만으로 그 권리가 존재하지 아니하거나 신청요건이 충족된 것으로 보아서는 아니 된다. 법원은 채무자·파산관재인·선순위권리자·다른 임차인 및 결정으로 직접 영향을 받는 자에게 신청자료를 송달하고 2주 이상의 의견제출기간을 주어야 한다. 자료를 보완한 경우 법원은 판단의 기초가 되는 추가자료에 관하여 관계인에게 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 법원은 최초 의견제출기간이 끝난 날부터 7일 이내에 허가 여부를 결정하여야 한다. 추가자료의 제출이나 그에 대한 의견청취만으로 결정기간을 새

	로 기산하지 아니한다. 필요한 자료보완이나 이해관계인의 심문을 그 기간 안에 마치기 어려운 경우에는 그 이유와 결정예정일을 고지하고 한 차례에 한하여 7일의 범위에서 결정기간을 연장할 수 있다. ③ 법원은 파산관재인의 처분이나 기존 경매로 합리적인 기간 안에 신청인의 우선변제권을 실현하기 어렵고, 비용과 선순위권리를 공제한 뒤 신청인에게 배당될 금액이 있을 것으로 인정되면 신청을 허가한다. 파산관재인이 경매보다 신청인에게 불리하지 않고 실제 이행 가능성이 있는 처분을 구체적으로 진행하고 있음을 그 재원·금액·완료기한과 이행 실패 시 추가되는 기간·비용에 관한 자료로 소명하면 법원은 주요 이행기한을 정하여 한 차례 결정을 유예할 수 있다. 파산관재인이 제시한 처분계획의 이행이 불가능해지거나 정한 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 유예기한이 끝나기 전이라도 지체 없이 허가 여부를 결정하여야 한다. 유예기한까지 처분이 이행되지 않은 때에도 같다. ④ 권리에 다툼이 있는 경우 법원은 제출자료로 소명된 범위에서 신청요건을 심사한다. 다툼 없는 부분만으로 요건이 충족되면 그 범위에서 허가할 수 있다. 결정은 반환채권액이나 우선순위를 확정하지 아니한다. ⑤ 결정에는 목적물, 신청인, 청구금액의 한도, 허가 또는 기각의 이유, 기존 처분과의 조정방법을 적어야 한다. 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. 허가결정이 확정되면 제415조의4에 따라 경매를 신청할 수 있다. ⑥ 법원은 신청 중 목적물 처분으로 권리행사가 곤란해질 우려가 있으면 이해관계인의 신청으로 필요한 보전처분을 할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다.

[부록 표 2] 임차주택의 경매와 배당

현 행	개 정 안
< 신설 >	제415조의4(임차주택의 경매와 배당) ① 제415조의3의 허가결정이 확정된 자는 그 결정정본과 확정사실을 증명하는 서류를 제출하여 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 주택이 법원의 허가를 받은 권리포기로 파산재단에서 이탈하거나 파산폐지결정이 확정되거나 파산종결결정이 있은 뒤에는, 해당 주택에 관하여 우선변제권이 존속하는 임차인 또는 적법한 권리취득자가 임대차 종료와 실제 이행기 도래를 증명하여 직접 신청할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다. ② 제1항의 신청에는 임대차계약서, 대항요건과 확정일자 또는 소액보증금의 우선변제요건을 증명하는 서류, 현재 채권액·기지급액 및 권리취득범위에 관한 자료를 제출하여야 한다. 이 경매에는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사집행법」 제264조 이하를 준용하고 위 서류를 같은 조 제1항의 서류로 본다. 제348조·제424조 및 제557조에도 불구하고 이 조가 정한 특정재산의 경매를 할 수 있다. ③ 집행법원은 경매개시결정과 신청자료를 채무자 및 이해관계인에게 송달하고, 파산절차가 계속 중이면 파산법원과 파산관재인에게 통지하여야 한다. 같은 목적물에 적법한 경매가 진행 중이면 「민사집행법」의 중복경매에 관한 규정에 따른다. 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ④ 제1항 후단의 경매에서 채무자가 경매보다 불리하지 않은 매각·지급방법을 이유로 중지를 구하려면 통지를 받은 날부터 2주 이내에 재원, 지급액과 완료기한을 소명하여야 한다. 집행법원은 경매신청인과 중지결정으로 직접 영향을 받는 이해관계인에게 의견을 제출할 기회를 주고, 지급재원의 확보, 계약조건

	및 이행 실패 시 추가되는 기간·비용을 함께 심사하여 그 방법이 경매보다 신청인에게 불리하지 않고 실제 이행 가능성이 있으면 소명된 지급기한의 범위에서 한 차례 기간을 정하여 경매를 중지할 수 있다. 중지의 원인이 된 지급계획의 이행이 불가능해지거나 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 신청인의 신청에 따라 또는 직권으로 중지를 취소하고 경매를 속행한다. 정한 기간까지 지급이 이루어지지 않은 때에도 같다. ⑤ 제13조 제3항에도 불구하고 중지신청이나 그 결정에 대한 즉시항고만으로 집행은 정지되지 아니한다. 집행법원은 신청을 받은 날부터 7일 이내 또는 그 전에 매각절차가 진행될 예정이면 그 진행 전에 잠정적인 중지 여부를 결정하여야 한다. 중지결정, 중지신청을 기각하는 결정 및 중지결정을 취소하는 결정에는 이유를 적고, 그 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. ⑥ 권리의 존부나 범위에 관한 이의와 집행정지는 「민사집행법」의 담보권 실행 경매에 관한 규정에 따른다. 같은 법 제267조를 준용할 때에는 경매개시결정 당시 유효하게 존재한 우선변제권이 그 후 소멸한 경우에 한하여 매수인의 부동산 취득에 영향을 미치지 아니한다. 소유권이 이전된 경우에는 기존 우선변제권과 경매개시결정의 효력이 미치는 범위에서만 절차를 계속할 수 있으며, 이 조는 제3자에게 종전 법에 없던 부담을 새로 발생시키지 아니한다. ⑦ 매각대금은 집행비용을 공제하고 법정 순위에 따라 배당한다. 신청인은 우선변제권이 미치는 범위에서 배당받고, 채권을 양수하거나 대위한 자는 원임차인의 목적물·순위 및 적법하게 취득한 금액의 범위를 넘을 수 없다. 예상배당액은 실제 배당액을 확정하지 아니한다. ⑧ 실제 지급액과 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 해당 반환채권의 잔액에 반영한다. 배당표에 기재되거나 지급이 유보되었다는 사실만으로 채권이 소멸한 것으로 처리하여서는 아니 된다. 보증기관의 지급에 따른 채권이전과 임

	대인의 채무변제를 중복하여 계산하여서는 아니 된다. 파산재단에 속하는 목적물의 법정 배당 후 잉여는 파산관재인에게 교부하고, 재단에 속하지 않는 목적물의 잉여는 권리관계에 따라 정한다. ⑨ 이 조는 보증금반환채권에 관하여 신청인에게 채무자의 다른 재산에 대한 새로운 인적 청구권을 부여하지 아니하며, 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권 및 집행권원의 효력에 영향을 미치지 아니한다.

[부록 표 3] 우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권

현 행	개 정 안
< 신설 >	제141조의2(우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권) ① 「주택임대차보호법」에 따라 임차보증금반환채권에 관하여 인정되는 우선변제권은 제141조 제1항의 우선특권에 포함되는 것으로 본다. 그 우선변제권으로 담보되는 범위의 반환채권은 회생담보권으로 하고, 그 범위를 초과하는 부분은 제141조 제4항에 따라 회생채권으로 한다. ② 동일한 주택과 대지에 둘 이상의 임차인 또는 그 밖의 선순위권리자가 있는 경우 회생담보권액을 산정할 때에는 동일한 목적물 가액을 중복하여 산입하여서는 아니 된다. 목적물의 평가액에서 예상환가비용을 공제하고, 선순위채권액과 각 권리자의 법정 순위를 반영하여 배분될 수 있는 금액을 산정한다. ③ 관리인은 목적물, 평가액, 예상환가비용, 각 임차인의 대항요건과 확정일자, 선순위권리와 순위, 임차인별 예상 회생담보권액과 회생채권 부족액 및 권리승계 관계를 기재한 권리자별 예상배분액 명세서를 작성하여 제147조에 따른 목록 제출기간 안에 법원에 제출하고 해당 임차인과 적법한 권리취득자에게 통지하여야 한다. 실제 처분·배분 또는 권리변동으로 그 내용이 달라진 경우에는 이를 갱신하여야 한다.

[부록 표 4] 우선변제권 있는 임차주택의 처분

현 행	개 정 안
< 신설 >	제61조의2(우선변제권 있는 임차주택의 처분) ① 관리인이 제141조의2에 따른 우선변제권의 목적이 되는 주택 또는 그 대지를 처분하려는 경우에는 법원의 허가를 받아야 한다. 허가 없이 한 행위의 효력에는 제61조 제3항을 적용한다. ② 관리인은 허가신청과 함께 목적물의 평가액과 예정 처분가격의 산정근거, 제141조의2에 따른 권리자별 예상배분액과 처분비용, 각 임차인의 현재 보증금잔액과 우선순위 및 예상 부족액을 제출하여야 한다. 처분 후 임대인지위·보증금반환채무·사용수익관계의 존속 또는 변경을 주장하는 경우에는 그 법적 근거를 함께 밝혀야 하며, 임차권의 소멸·인도·등기말소가 예정된다면 이를 발생시키는 별도의 법률상 근거와 지급·인도·말소의 예정순서도 제출하여야 한다. ③ 반환채권이 양도되거나 대위된 경우 관리인은 현재 권리자와 그 취득범위를 함께 밝혀야 한다. 법원은 이러한 자료를 해당 임차인, 적법한 권리취득자, 채무자, 선순위권리자 및 처분으로 직접 영향을 받는 자에게 송달하고 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. ④ 법원은 예정 처분가격이 객관적으로 합리적인지, 법정 순위에 따른 예상배분이 적절한지, 동일한 목적물 가치가 여러 권리자에게 중복하여 배정되지 않았는지 및 처분조건이 회생계획과 양립하는지를 심사한다. ⑤ 처분허가는 그 자체로 임대인지위의 승계·불승계, 임차권의 소멸 또는 보증금반환채무의 소멸을 발생시키지 아니한다. 반환채권의 금액과 변제기는 제252조에 따른 회생계획의 권리변경을 반영하여 정한다. 임대인지위의 승계 여부, 사용·수익관계의 종료와 임차권등기의 말소는 각각 적용되는 실체법의 요건에 따른다. 반환채권이 변경되었다는 사유만으로 나머지 효과가 발생하는 것으로

	보아서는 아니 된다. ⑥ 별도의 법적 근거에 따라 임차인의 권리소멸과 인도 또는 등기말소가 예정되고 임차인에게 지급할 금액이 있는 경우 법원은 그 지급 또는 공탁과 인도·말소의 이행시기를 서로 연결하여 정할 수 있다. ⑦ 실제 처분대금과 배분액이 확정되면 관리인은 제141조의2의 예상배분액 명세서를 수정하여 실제 처분대금, 법정 순위와 회생계획에 따른 배분액, 기수령액 및 권리승계인의 수령액을 법원과 권리자에게 보고한다. 예상액과 실제 금액의 차이는 확정된 회생담보권액과 회생채권액 및 인가된 회생계획의 권리내용에 따라 정산한다. 회생절차가 종결되기 전에 부득이한 사유로 회생계획의 권리내용을 변경할 필요가 생긴 때에는 제282조의 절차에 따른다. ⑧ 허가 또는 기각결정에는 이유를 적어야 하며, 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 이해관계인은 즉시항고할 수 있다. 제13조 제3항에도 불구하고 허가결정에 대한 즉시항고만으로 처분은 정지되지 아니한다. 법원은 권리침해를 방지할 필요가 있는 경우 신청에 따라 소유권이전 또는 대금지급의 전부나 일부를 일시 정지할 수 있으며, 이러한 정지신청만으로 처분이 정지되지는 아니한다. 관리인은 예정된 소유권이전과 지급일을 미리 통지하여 관계인이 그 전에 의견을 제출하고 일시정지를 신청할 기회를 보장하여야 한다. 법원은 정지신청을 받은 때에는 소유권이전 또는 지급 전에 잠정조치 여부를 결정하여야 한다.

[부록 표 5] 인가 후 경매신청과 기존 배당절차의 존속

현 행	개 정 안
< 신설 >	제600조의2(우선변제권 있는 주택임차인의 경매신청) ① 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권을 가진 주택임차인 또는 적법한 권리취득자는 임대차가 종료되고 반환채권의 실제 이행기가 도래한 경우 변제계획 인가 후 해당 주택과 대지의 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 제582조 및 제600조 제1항에도 불구하고 이 조에 따른 경매를 신청할 수 있으며, 계획 밖의 만족은 제617조의3 제2항이 정한 우선변제 범위로 한정한다. 제581조 제2항에 따른 변제기 의제만으로는 신청할 수 없고, 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ② 신청인은 임대차계약서, 대항요건과 확정일자 또는 소액보증금의 우선변제요건, 종료와 이행기, 현재 채권액·기지급액 및 양도·대위에 따른 취득범위를 증명하는 서류와 인가된 변제계획을 제출하여야 한다. 경매에는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사집행법」 제264조 이하를 준용하고 위 권리증명 서류를 같은 조 제1항의 서류로 본다. 집행권원의 유무에 따라 서로 다른 배당범위를 적용하지 아니한다. ③ 집행법원은 경매개시결정과 신청자료를 채무자와 이해관계인에게 송달하고 개인회생법원과 회생위원에게 통지하여야 한다. 이미 적법한 경매가 진행 중이면 중복경매에 관한 규정에 따른다. 인가 전부터 중지된 절차의 속행·취소에는 제600조 제3항을 적용하고, 변제계획 인가에 따른 기존 강제집행의 효력은 제615조 제3항부터 제5항까지에 따른다. 담보권 실행경매의 제한기간과 그 종료는 제600조 제2항에 따른다. ④ 채무자는 제3항의 통지를 받은 날부터 2주 이내에 개인회생법원에 경매의 일시 중지를 신청할 수 있다. 개인회생법원은 경매신청인과 중지결정으로 직접

	영향을 받는 이해관계인에게 의견을 제출할 기회를 주고, 재원·금액·완료기한과 계약조건 및 이행 실패 시 추가되는 기간·비용에 관한 자료를 함께 심사하여 기존 매각 또는 지급방법이 신청인에게 경매보다 불리하지 않고 실제 이행 가능성이 있다고 인정한 경우에 한하여 소명된 지급기한의 범위에서 한 차례 기간을 정하여 중지할 수 있다. 추상적인 매각의사나 재임대 예상만으로는 중지할 수 없다. ⑤ 중지신청만으로 경매는 정지되지 아니한다. 개인회생법원은 신청을 받은 날부터 7일 이내 또는 그 전에 매각이 진행될 예정이면 그 진행 전에 잠정적인 중지 여부를 결정하여 집행법원에 통지하여야 한다. 중지의 원인이 된 지급계획의 이행이 불가능해지거나 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 개인회생법원이 신청인의 신청에 따라 또는 직권으로 중지를 취소하여 집행법원에 통지하고, 집행법원은 경매를 속행한다. 정한 기간까지 지급이 이루어지지 않은 때에도 같다. 중지결정, 중지신청을 기각하는 결정 및 중지결정을 취소하는 결정에는 이유를 적어야 하며, 그 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. 이들 결정에 대한 즉시항고에는 제13조 제3항을 적용하지 아니한다. ⑥ 권리의 존부·범위에 관한 이의와 집행정지는 「민사집행법」의 담보권 실행경매에 관한 규정에 따른다. 매수인의 부동산 취득에 관하여는 제415조의4 제6항 제2문을 준용한다. 경매의 개시는 반환채권액과 우선순위를 확정하지 아니하고, 실제 배당과 잔존채권은 제617조의3에 따라 처리한다. ⑦ 개인회생절차폐지결정이 확정되면 제603조 제4항에 따른 집행권원이나 이미 보유한 집행권원에 의한 집행을 별도로 할 수 있으며, 폐지 전에 이 조에 따라 적법하게 개시된 경매는 계속한다. 면책이 확정되면 이 조에 따른 경매는 제625조의2에 따라 계속하고, 면책 후의 계획변경은 하지 아니한다. 소유권이 이전된 경우에는 우선변제권과 경매개시결정의 효력이 미치는 범위에서만 절차를 계속한다.

	⑧ 집행법원은 제1항의 신청 후 경매개시결정 전에 목적물의 처분으로 권리행사가 곤란해질 우려가 있으면 이해관계인의 신청으로 필요한 보전처분을 할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다. 제615조(변제계획인가의 효력) ④ 제3항에도 불구하고, 변제계획인가결정 전에 매각 당시 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권이 인정되던 주택과 대지에 관하여 적법하게 진행된 경매에서 매각대금 전액이 납부되고 그 대금의 전부 또는 일부가 집행법원에 남아 있는 경우에는, 인가결정 전까지 경매절차가 취소되거나 실효되지 아니한 때에 한하여 해당 대금의 배당·공탁·지급유보 및 그 정산에 필요한 범위에서 경매절차의 효력이 유지된다. 집행법원은 제5항에 따라 존속하는 사건과 범위가 기재된 인가결정 정본 또는 존속범위 확인결정 정본을 송부받으면 그 범위에서 제600조 제1항에 따라 중지된 절차를 속행한다. 그 밖의 별도 집행정지사유가 있는 경우에는 그 효력에 따른다. ⑤ 법원은 제4항의 적용이 예상되는 경우 인가 전에 집행법원으로부터 매각대금의 납부·보관과 배당관계에 관한 자료를 송부받고 채무자, 해당 임차인, 담보권자, 배당에 참가한 채권자 및 그 밖에 직접 영향을 받는 자에게 예상 지급액·비용·잔여대금의 처리와 변제계획에 미치는 영향에 관하여 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 인가결정에는 존속하는 경매사건과 배당절차의 범위를 적고 그 정본을 지체 없이 집행법원에 송부한다. 이러한 기재가 누락되어도 제4항에 따른 존속효력은 유지되며, 법원은 이해관계인의 신청 또는 직권으로 관계인의 의견을 들어 존속범위를 확인하는 결정을 하고 그 정본을 집행법원에 송부한다. 배당참가자격과 법정 순위는 종전 규정에 따르며, 계획 밖의 지급과 변제계획의 정산에는 제617조의3을 적용한다. 제4항 및 이 항은 이미 실효된 경매·배당절차나 압류의 효력을 회복시키는 근거가 되지 아니한다.

[부록 표 6] 매각·배당의 정산과 변제계획의 조정

현 행	개 정 안
< 신설 >	제617조의3(임차주택의 매각·배당에 따른 정산과 변제계획의 조정) ① 제600조의2에 따른 경매, 제615조 제4항에 따라 존속하는 배당절차, 다른 권리자가 적법하게 개시한 경매 또는 변제계획에 따른 처분에서 주택임차인이나 그 권리를 적법하게 취득한 자에 대한 제586조에 따른 배당·지급 및 그 결과의 정산에 이 조를 적용한다. ② 제600조의2에 따른 경매와 제615조 제4항에 따라 존속하는 배당절차에서 배당에 참가할 수 있는 채권자의 범위와 우선순위는 「민사집행법」 및 그 밖의 법률에 따라 정한다. 주택임차인 또는 그 우선변제권을 적법하게 취득한 자는 제582조에도 불구하고 제586조에 따라 우선변제권이 미치는 범위에서만 계획 밖의 변제를 받으며, 다른 권리자에게 계획 밖의 변제를 허용하는 법률의 효력은 유지된다. 절차 계속 중 변제계획의 대상이 되는 일반 부족액과 다른 개인회생채권은 그 계획에 따라 변제한다. ③ 실제로 지급된 금액과 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 그 범위에서 반환채권잔액에 반영한다. 배당이의로 지급이 유보되거나 배당금이 공탁된 때에는 그 사유와 출급권자를 확인하며, 배당표의 기재나 보관 사실만으로 채권이 소멸한 것으로 보지 아니한다. 보증기관의 보증이행에 따른 채권이전 자체를 임대인의 반환채무 변제로 중복하여 계산하여서는 아니 된다. ④ 경매 후에도 인적 반환채권이 남으면 그 잔존액과 변제계획에 이미 반영된 개인회생채권액, 유보액 및 기지급 계획변제액을 대조한다. 실제 우선배당액이 당초 예상과 다르다는 사실만으로 인가된 변제계획이 당연히 변경되는 것은 아니다.

	⑤ 법정 배당과 적법한 공탁·지급유보를 처리한 뒤 남는 잉여는 채무자에게 귀속하되, 잉여에 관한 압류 등 유효한 처분은 그 효력에 따른다. 그 가치가 변제계획의 청산가치나 변제재원에 반영되어 있었고 그 귀속으로 계획의 수행이나 다른 채권자의 변제관계에 중대한 변경이 발생하는 경우에는 제619조에 따른 계획변경 필요성을 심사한다. ⑥ 집행법원은 배당표와 지급결과를 개인회생법원과 회생위원에게 송부한다. 채무자는 실제 우선배당액, 채권잔액, 기지급 계획변제액, 유보액, 잉여 및 권리취득자별 수령액을 반영한 정산내역을 제출한다. 회생위원은 이를 확인하여 관계인에게 통지한다. ⑦ 변제계획에 따른 변제가 완료되기 전에 계획의 채권액·변제율·지급방법·유보액 또는 청산가치를 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조의 절차를 거친다. 계획에 정한 채권확정과 정산만으로 처리할 수 있는 때에는 그 규정에 따른다. 변제 완료 후에는 제619조에 따른 변경을 하지 아니하고, 기지급액의 공제와 남아 있는 권리의 행사범위를 확정한다. ⑧ 이 조에 따른 정산만으로 이미 인정되는 비면책 인적 책임의 범위를 변경하지 아니한다. 이 조에 따른 경매·배당은 배당 후 남는 일반 부족액을 새로 비면책채권으로 변경하거나 신청인에게 다른 재산에 대한 새로운 인적 청구권을 발생시키지 아니한다. 이 조는 제615조 제3항에 따라 이미 효력을 잃은 경매나 배당절차를 회복시키는 근거가 되지 아니한다.

[부록 표 7] 변제계획의 기재사항

현 행	개 정 안
제611조(변제계획의 내용) ① 변제계획에는 다음 각호의 사항을 정하여야 한다. 1. 채무변제에 제공되는 재산 및 소득에 관한 사항 2. 개인회생재단채권 및 일반의 우선권 있는 개인회생채권의 전액의 변제에 관한 사항 3. 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권의 전부 또는 일부의 변제에 관한 사항 〈 신설 〉	제611조(변제계획의 내용) ①_____ _____ 1. _____ ____ 2. _____ _____ 3. _____ _____ 4. 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권 있는 임차보증금반환채권에 관하여 다음 각 목의 사항 가. 우선변제권의 목적물과 변제계획 작성 당시의 예상 우선변제액 나. 목적물의 예정된 매각 또는 지급방법과 주요 이행기한 다. 일반 변제와의 중복지급을 방지하기 위한 유보·정산방법 라. 실제 배당 후 잔존채권의 정산 및 필요한 경우 제619조에 따른 계획변경의 처리방법

[부록 표 8] 면책 후 우선변제권의 행사

현 행	개 정 안
< 신설 >	제625조의2(면책 후 주택임차인의 우선변제권 행사) ① 면책결정이 확정된 뒤에도 종전 법에 따라 우선변제권이 존속하는 주택과 대지에 관하여 임차인 또는 적법한 권리취득자는 임대차 종료와 반환채권의 실제 이행기 도래를 증명하여 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 면책 전에 제600조의2에 따라 개시한 경매도 계속할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다. ② 신청서류와 경매절차에 관하여는 제415조의4 제2항(제348조·제424조 및 제557조에 관한 부분은 제외한다)·제3항(파산법원과 파산관재인에 대한 통지는 제외한다) 및 제6항을, 일시 중지에 관하여는 같은 조 제4항 및 제5항을 준용한다. 이 경우 같은 조 제4항의 「제1항 후단의 경매」는 이 조 제1항의 경매로 본다. 종료된 개인회생절차를 다시 개시하거나 변제계획을 변경하지 아니한다. 목적물 인도 또는 그 제공은 경매신청요건으로 하지 아니한다. ③ 신청인은 법정 순위에 따라 실제 우선변제권이 미치는 범위에서 배당받는다. 양수인이나 대위자는 원임차인의 목적물·순위와 적법하게 취득한 채권액을 초과하여 배당받을 수 없다. ④ 실제 지급액과 적법한 공탁 등으로 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 그 범위에서 반환채권잔액에 반영하고, 원임차인과 권리승계인의 수령액을 대조하여 동일한 채권에 대한 중복변제를 방지한다. ⑤ 이 조는 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권 또는 집행권원의 효력을 제한하지 아니한다. 우선변제권이 소멸하였거나 그 권리가 미치지 않는 제3자의 재산에는 이 조에 따라 새 부담을 부과할 수 없다.

[부록 표 9] 적용례와 경과조치

현 행	개 정 안
< 신설 >	부칙 제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 제2조(파산절차에 관한 적용례) ① 제415조의3 및 제415조의4의 개정규정은 이 법 시행 후 경매신청의 허가를 구하거나 경매를 신청하는 경우부터 적용한다. ② 제1항은 이 법 시행 전에 파산선고를 받았거나 파산절차가 폐지·종결된 경우 및 면책결정이 확정된 경우에도 적용한다. 다만, 이 법 시행 당시 종전 법에 따라 해당 주택과 대지에 관한 우선변제권이 존속하는 경우에 한한다. ③ 이 법 시행 전에 적법하게 이루어진 경매·처분·배당 또는 확정된 면책의 효력은 제415조의3 및 제415조의4의 개정규정으로 변경되지 아니한다. 제3조(회생절차에 관한 적용례) ① 제141조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 회생절차개시의 신청이 있는 사건부터 적용한다. 이 법 시행 전에 확정된 회생담보권액과 인가된 회생계획에 따른 권리변경의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. ② 제61조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 관리인이 새로 처분허가를 신청하는 경우부터 적용한다. 이 경우에도 이 법 시행 전에 이루어진 처분허가와 인가된 회생계획의 효력은 유지한다. 제4조(개인회생절차에 관한 적용례) ① 제600조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 변제계획이 인가된 사건뿐 아니라 시행 당시 변제계획이 인가되어 절차가 계속 중인 사건에서 이 법 시행 후 새로 경매를 신청하는 경우에도 적용한다. ② 제617조의3 중 배당·지급에 관한 개정규정은 이 법 시행 후 새로 배당표를 작성하거나 지급액을 정하는 경우부터 적용하고, 정산에 관한 개정규정은 이 법 시행 후 실제로 지급하는 경우부터 적용한다. 다만, 이 법 시행 전에 확정된 배

	당이나 적법하게 완료된 계획변제의 효력을 변경하거나 이미 확정된 면책의 효력을 변경하는 근거가 되지 아니한다. 이 법 시행 전에 인가된 변제계획의 내용은 이 개정규정의 시행만으로 변경되지 아니하며, 변제계획에 따른 변제가 완료되기 전에 그 내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조에 따른다. ③ 제611조 제1항 제4호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 제출하거나 인가 전에 수정하는 변제계획안부터 적용한다. 이 법 시행 전에 인가된 변제계획에 대해서는 이 항만을 이유로 변경을 요구하지 아니한다. ④ 제625조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 경매를 신청하는 경우부터 적용한다. 면책결정이 이 법 시행 전에 확정된 경우에도 시행 당시 종전 법과 판례에 따라 우선변제권이 존속한다면 같다. ⑤ 제615조 제4항 및 제5항의 개정규정은 이 법 시행 후 개인회생절차개시의 신청이 있는 사건부터 적용한다. 이 법 시행 전에 신청한 개인회생사건과 그 사건에 관련된 기존 강제집행의 효력은 종전 법에 따른다. 이 개정규정은 이미 실효된 경매·배당절차나 압류의 효력을 회복시키지 아니한다. 제5조(종전 권리와 제3자의 보호) ① 제415조의3·제415조의4·제600조의2 및 제625조의2의 개정규정은 이 법 시행 전에 소멸한 우선변제권을 부활시키거나 면책으로 면제된 인적 책임을 다시 부담시키는 근거가 되지 아니한다. ② 이 법 시행 전에 이미 확정된 배당 또는 적법하게 완성된 소유권 취득 등 제3자의 권리에는 종전 법에 없던 부담을 새로 발생시키지 아니한다. ③ 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권이나 집행권원의 효력은 이 법의 시행으로 제한되지 아니한다.